

## **Aula 09**

*CBM-PE (Oficial) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito  
Administrativo**

02 de Setembro de 2026

## Índice

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1) Agentes Públicos (parte 1) .....                   | 3   |
| 2) Agentes Públicos (parte 2) .....                   | 24  |
| 3) Agentes públicos (jurisprudência) .....            | 169 |
| 4) Questões Comentadas - Agentes Públicos - AOC       | 175 |
| 5) Questões Comentadas - Agentes Públicos - FCC ..... | 192 |
| 6) Lista de Questões - Agentes Públicos - AOC         | 213 |
| 7) Lista de Questões - Agentes Públicos - FCC .....   | 221 |



## AGENTES PÚBLICOS

### Noções introdutórias

Você já viu alguém “apertar a mão” do Estado? Ou “apertar a mão” de uma pessoa jurídica? Bom, acredito que não! Isso não é possível porque, como pessoa jurídica, o Estado é um **ser abstrato**, dependendo de **pessoas físicas** para manifestar a sua vontade. Dessa forma, para que o Estado firme um contrato, haverá a necessidade de um “agente público” pegar a caneta e fazer a assinatura.

Nesse contexto, a **teoria do órgão** demonstra que a vontade estatal é desenvolvida dentro dos órgãos públicos, sendo manifestada pela atuação de **pessoas físicas**. Eis que chegamos ao agente público, que “**é toda pessoa física que atua como órgão estatal, produzindo ou manifestando a vontade do Estado**”<sup>1</sup>.

Para José dos Santos Carvalho Filho, o conceito de agentes públicos possui **sentido amplo**, representando **o conjunto de pessoas que, a qualquer título, exercem a função pública** como prepostos do Estado. Já Hely Lopes Meirelles conceitua agentes públicos como “**todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal**”.

Essa concepção ampla de agente público encontra-se positivada<sup>2</sup> na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), que apresenta o seguinte conceito:

Art. 2º [...] consideram-se **agente público** o **agente político**, o **servidor público** e **todo aquele que exerce**, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou **qualquer outra forma de investidura ou vínculo**, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei. .

Dessa forma, devemos entender o conceito de agentes públicos como uma designação genérica para as pessoas físicas que exercem, a qualquer título, as funções estatais, independentemente da natureza ou tipo de vínculo que possuem com o Estado.

Assim, podemos dizer que são agentes públicos as pessoas físicas que exercem atribuições políticas, como o Presidente da República e os parlamentares; as pessoas físicas que exercem as atribuições administrativas no seu dia a dia, como atividade profissional, a exemplo dos servidores efetivos e comissionados, dos empregados públicos, dos agentes temporários e dos militares. Também se inserem nesse conceito amplo as pessoas que atuam em entidades privadas, mas que prestam serviços mediante delegação do Estado, como um motorista de uma concessionária de serviço público, enquanto presta o serviço de transporte à população. Ainda exemplificando, também são agentes públicos aqueles que não possuem um vínculo de trabalho formal com o Estado, mas exercem a função pública em casos especiais, como ocorre com os mesários eleitorais. Por fim, até mesmo o estagiário de um órgão público é agente público nesse sentido amplo.

<sup>1</sup>Justen Filho, 2014, p. 873.

<sup>2</sup> Positivada é uma expressão adotada “no juridiquês” para dizer que algo está previsto em lei. Logo, um conceito “positivado” é um conceito que consta em alguma norma, como ocorre com o conceito de agente público da Lei de Improbidade Administrativa.





## Classificação ou espécies

A partir desse conceito amplo, a doutrina apresenta diversas espécies de agentes públicos. Como em outros assuntos do Direito Administrativo, não há consenso entre os juristas e as classificações possíveis.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, os agentes públicos dividem-se em (a) **agentes políticos**; (b) **servidores públicos**, (c) **militares**; e (d) **particulares em colaboração com o Poder Público**.

Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho classifica os agentes públicos em: (a) **agentes políticos**; (b) **agentes particulares colaboradores**; (c) **servidores públicos**.

Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, apresenta quatro grupos de agentes públicos: (a) **agentes políticos**; (b) **agentes honoríficos**; (c) **servidores estatais** – abrangendo servidores públicos e servidores das pessoas governamentais de Direito Privado; (d) **particulares em atuação colaboradora com o Poder Público**.

Outra classificação muito adotada é a de Hely Lopes Meirelles, que apresenta as seguintes espécies de agentes públicos: (a) **agentes políticos**; (b) **agentes administrativos**; (c) **agentes honoríficos**; (d) **agentes delegados**; e (e) **agentes credenciados**.



Não existe uma classificação certa e outra errada. Todas essas podem ser mencionadas em prova, sendo cada uma “certa” no âmbito do seu contexto. Porém, esta última classificação é a mais interessante para fins de concurso público, já que é mais detalhada. Todavia, ainda assim, podemos fazer pequenos ajustes para abranger todos os casos que podem aparecer em prova.

Dessa forma, preferimos seguinte a seguinte classificação própria, com as adaptações das classificações mencionadas acima:

- a) **agentes políticos;**
- b) **agentes administrativos**, que se subdividem em: **servidores públicos; empregados públicos e agentes temporários;**
- c) **particulares em atuação colaboradora ou agentes delegados** (nessa categoria, vamos agrupar os **honoríficos, credenciados** e os **agentes delegados** propriamente ditos);
- d) **militares.**

Também vamos deixar um tópico para falar dos agentes de fato, que são pessoa que tiveram alguma situação especial na sua investidura na função pública.

Além disso, desde já, vamos deixar a ressalva para a classificação mencionada na letra “c”. Esta é a que mais possui divergência quanto à classificação. Logo, não seja tão rígido quanto aos termos ali adotados. Tanto a expressão “particulares em atuação colaboradora” como “agentes delegados” podem ser adotados em sentido genérico como em um sentido mais específico, conforme vamos explicar em tópico próprio.





## Agentes políticos

Os **agentes políticos** são os componentes do governo em seus primeiros escalões para o exercício de **atribuições constitucionais**.

Esses agentes atuam com plena **liberdade funcional**, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, prevista na Constituição e em leis especiais. Em regra, a atuação dos agentes políticos se relaciona com as **funções de governo** ou de **função política**. Com efeito, existem normas próprias para a escolha, investidura, conduta e processos por crimes funcionais e de responsabilidade.

Nesse contexto, estão nessa categoria:

- a) os **chefes do Poder Executivo** (Presidente, governadores e prefeitos);
- b) os **auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo** (ministros e secretários estaduais e municipais);
- c) os **membros das corporações legislativas** (senadores, deputados e vereadores).

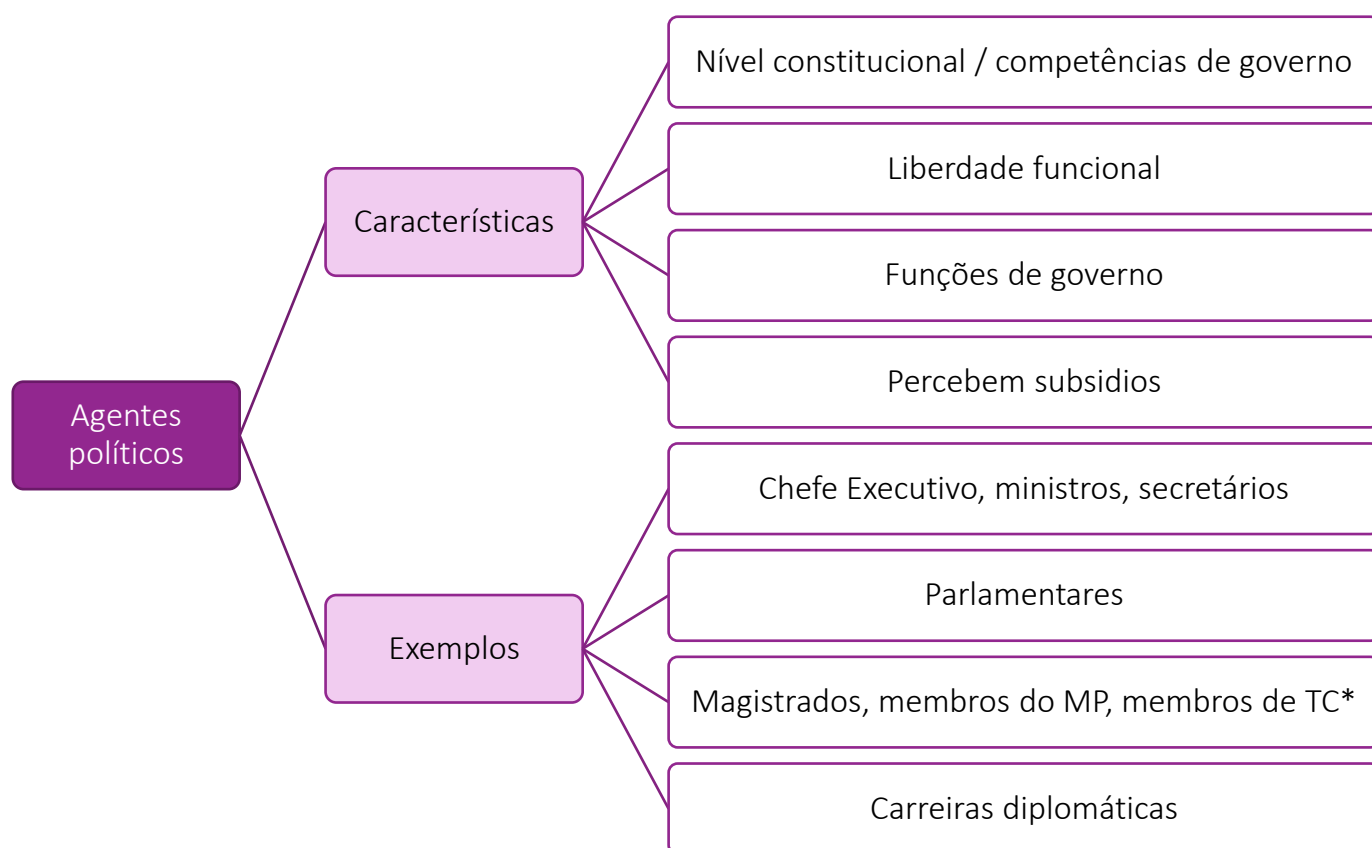


Adicionalmente, Hely Lopes Meirelles inclui como agentes políticos: (a) os **membros do Poder Judiciário** (magistrados em geral); (b) os **membros do Ministério Público** (procuradores da República e da Justiça, promotores e curadores públicos); (c) os **membros dos Tribunais de Contas** (ministros e conselheiros); (d) os **representantes diplomáticos**; e (e) demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro do serviço público.

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal já se referiu aos magistrados como “agentes políticos”, conforme consta na Ementa do RE 228.977/SP: “*Os magistrados enquadram-se na espécie **agente político**, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica*”.

Todavia, no que se refere aos **membros dos Tribunais de Contas** (ministros e conselheiros), o STF, ao discutir sobre a aplicação da Súmula Vinculante 13 na escolha desses agentes, entendeu que os membros de tribunais de contas ocupam **cargos administrativos**, uma vez que se trata de órgão que auxilia o Poder Legislativo no controle externo da Administração Pública<sup>3</sup>. Dessa forma, na visão do Supremo Tribunal Federal, os ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas não são agentes políticos.

Por fim, vale mencionar que a remuneração dos **agentes políticos**, por força do art. 37, XI, da CF ocorre por meio de **subsídio**.



<sup>3</sup> Rcl 6702 MC-AgR/PR.

## Agentes administrativos

Os **agentes administrativos** são aqueles que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com **vínculo empregatício** e mediante **remuneração** paga pelos cofres públicos. Caracterizam-se pelo exercício da atividade como **profissão**, dentro de uma estrutura **hierarquizada**.

Alguns administrativistas preferem falar em “servidores públicos em sentido amplo” para designar o que Hely Lopes Meirelles chama de agentes administrativos.

Os agentes administrativos encontram-se sujeitos ao regime da entidade que servem e às normas do órgão em que trabalham, e, para efeitos criminais, são considerados funcionários públicos, nos termos do art. 327<sup>4</sup> do Código Penal.

Segundo Hely Lopes Meirelles, os agentes administrativos constituem a imensa massa de prestadores de serviços à Administração Direta e Indireta, subdividindo-se em três grupos:

- a) os **servidores públicos** (também chamados de servidores estatutários ou servidores em sentido estrito): são os titulares de **cargo público**, efetivo ou em comissão, que se submetem ao **regime jurídico estatutário** (vínculo de natureza legal). São exemplos: Auditor Federal de Controle Externo; Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Analista Judiciário, Técnico Judiciário, etc.;
- b) os **empregados públicos** (também chamados de servidores empregados ou servidores celetistas): são os titulares de **emprego público**, contratados sobre o **regime da legislação trabalhista** (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), cujo vínculo com a Administração possui natureza contratual (contrato de trabalho), com predomínio das regras de **direito privado**. São exemplos os agentes das empresas públicas e sociedades de economia mista, como na Caixa Econômica Federal, nos Correios, na Petrobrás, etc.;
- c) os **servidores temporários**: contratados com base no art. 37, IX, da CF, por tempo determinado para “atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**”. Os temporários não possuem cargo nem emprego público, exercendo apenas uma **função pública**. O vínculo com a Administração Pública é contratual, mas não se trata de regime celetista. Na verdade, trata-se de **regime jurídico especial**, disciplinado em lei de cada unidade da federação. São exemplos os recenseadores do IBGE e profissionais contratados para atuar em caso de calamidade pública.

## Agentes honoríficos

Os agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado, **transitoriamente**, determinados **serviços relevantes**, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade

---

<sup>4</sup> A designação “funcionário público” não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Todavia, o Código Penal, cuja redação inicial é de 1940, ainda utiliza essa designação para referir-se aos servidores públicos em sentido amplo. Nesse contexto, vejamos o conteúdo do art. 327 do CP:

Art. 327 - *Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.*

§ 1º - *Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.*



ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, **sem remuneração**.

Esses agentes não são servidores públicos, mas exercem, transitoriamente, a função pública, sujeitando-se à hierarquia e à disciplina do órgão ao qual estão servindo. Normalmente, não recebem remuneração, mas podem receber, eventualmente, algum tipo de *pro labore* e contar o período de trabalho como serviço público.

Com efeito, os serviços prestados pelos honoríficos são conhecidos como **serviços públicos relevantes**, ou *múnus público*, a exemplo da *função de jurado do tribunal do júri, de mesário eleitoral, de membros de Conselho Tutelar*, etc.

Sobre eles não incidem as proibições sobre acumulação de cargos, funções e empregos públicos (CF, art. 37, XVI e XVII), uma vez que seu vínculo é transitório, sem caráter empregatício. Todavia, **para fins penais**, esses agentes são equiparados a “*funcionários públicos*” quanto aos crimes relacionados com o exercício da função (CP, art. 327).

## Agentes delegados

Os agentes delegados são particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a incumbência da execução de determinada **atividade, obra ou serviço público** e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante<sup>5</sup>. Esses agentes não são representantes do Estado, mas são **colaboradores** do Poder Público.

Nessa categoria, estão os *concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os leiloeiros, os tradutores ou intérpretes públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados e as demais pessoas* que recebam delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.

Dessa forma, os funcionários de empresas delegatárias de serviços públicos, quando no exercício dessas atribuições, são considerados agentes públicos, mais especificamente agentes delegados.

Com efeito, **quando estiverem no desempenho da função pública**, são enquadrados como “**autoridade**” para fins de **mandado de segurança** (Lei 12.016/2009, art. 1º, §1º); sujeitam-se à **responsabilidade civil objetiva** (CF, art. 37, §6º); e são considerados “funcionários públicos” para **efeitos penais** (CP, art. 327, §1º).

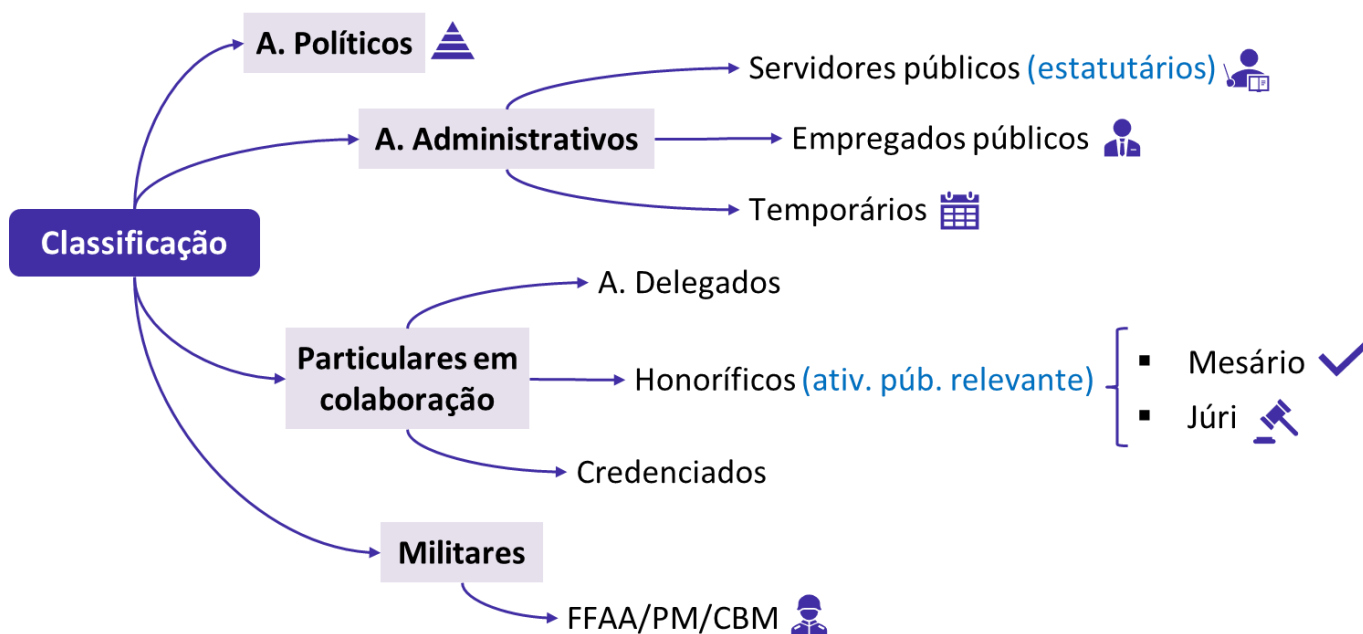
## Agentes credenciados

Os agentes credenciados são aqueles que recebem da Administração Pública a incumbência de **representá-la** em determinado ato ou para praticar **alguma atividade específica**, mediante **remuneração** do Poder Público credenciante. Cita-se, como exemplo, o credenciamento de pessoa de renome para representar o país em evento internacional (p. ex.: um medalhista de Jogos Olímpicos para representar o Brasil em um congresso sobre a organização do evento).

---

<sup>5</sup> Meirelles, 2013, p. 83.





Vejamos como isso pode cair em prova.



**(TRF6 – 2025) Os jurados convocados para o tribunal do júri são considerados agentes públicos, na categoria de agentes particulares colaboradores, também denominados agentes honoríficos.**

**Comentários:** os particulares que colaboram com o Poder Público, ainda que de forma transitória, como ocorre com os jurados do tribunal do júri, são considerados agentes honoríficos, que são espécie dos agentes públicos. Dessa forma, o item está correto.

**Gabarito: correto.**

**(STJ – 2024) Os mesários que atuam nas eleições em prol da coletividade e do interesse público, sem receber contraprestação pecuniária, são classificados como agentes honoríficos.**

**Comentários:** os agentes honoríficos são aqueles que são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado, transitoriamente, determinados serviços, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Entre os exemplos de agentes honoríficos encontramos os mesários eleitorais.

**Gabarito: correto.**

**(MPE-PA – 2023) Agentes políticos atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e em leis especiais. Têm normas específicas para sua escolha, sua investidura, sua conduta e seu processo por crimes funcionais e de responsabilidades, que lhe são privativos.**

**Comentários:** os agentes políticos são os componentes do governo em seus primeiros escalões para o exercício de atribuições constitucionais. Para tal, têm plena liberdade funcional, pautada pela CF e por leis



especiais. Além de crimes funcionais (aqueles praticados por “funcionário público”, conforme conceituados pelo Código Penal), alguns agentes políticos (e só eles) podem cometer crimes de responsabilidade. Dessa forma, o item está correto.

**Gabarito: correto.**

**(Prefeitura de Camaçari – 2024) Os agentes políticos e os servidores públicos efetivos somente serão investidos no cargo após a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.**

**Comentários** alguns agentes políticos são investidos em seus cargos por meio de eleição. Outros, como os ministros e secretários, são nomeados pelos chefes do Poder Executivo de cada esfera de governo. Alguns, como os juízes e membros do MP, por sua vez, investem-se por meio de concurso de provas e títulos. Logo, os agentes políticos não são investidos nos cargos necessariamente após a aprovação em concurso, diferentemente de servidores públicos efetivos. Portanto, a questão está errada.

**Gabarito: errado.**

**(TSE – 2024) No âmbito das espécies de agentes públicos, o mesário eleitoral enquadra-se na categoria de particular em colaboração com o poder público.**

**Comentários:** entre as espécies de agentes públicos, há os particulares em atuação colaboradora. Um exemplo de particular nessa categoria é o mesário eleitoral. Logo, o item está correto.

**Gabarito: correto.**

## Agente de fato

Quando um agente ingressa regularmente na função pública, ele é denominado **agente público de direito**. São exemplos de agentes públicos de direito um deputado regularmente eleito e um servidor regularmente aprovado em concurso público e empossado em seu cargo.

Por outro lado, os **agentes de fato** designam um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado. A expressão “agentes de fato” serve para diferenciá-los dos “agentes de direito”. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o ponto marcante dos agentes de fato é que o desempenho da função pública deriva de **situação excepcional**, sem prévio enquadramento legal, mas que pode ocorrer no âmbito da Administração, em decorrência da grande variedade de situações que ocorrem na sociedade.

Dessa forma, os agentes de fato diferenciam-se em duas categorias:

- a) **agentes necessários:** são aqueles que atuam em **situações excepcionais**, como, por exemplo, em uma calamidade pública ou outra situação emergencial, colaborando com o Poder Público, como se fossem agentes de direito. Seria o caso de uma pessoa designada pelo Poder Público para coordenar um abrigo público durante uma grave enchente, executando atos e exercendo atividades como se fosse um agente público;
- b) **agentes putativos:** são os que desempenham atividade pública na **presunção de legitimidade**, porém em caso que a investidura do agente não se deu dentro do procedimento legalmente exigido. É o exemplo de agente que pratica inúmeros atos de administração, porém sem ter sido previamente aprovado em concurso público.



Em regra, os atos praticados pelos agentes de fato são considerados válidos. No caso dos *agentes necessários*, os atos são confirmados pelo Poder Público em decorrência da excepcionalidade da situação e do interesse público que justificou a supressão dos requisitos legais. No caso dos *agentes putativos*, por outro lado, podem ser questionados alguns atos praticados no âmbito interno, mas devem ser respeitados os atos de **efeitos externos**, para evitar prejuízo aos terceiros de boa-fé que sejam prejudicados pela investidura ilegítima. Aplica-se ao caso a chamada **teoria da aparência**, uma vez que os administrados sempre presumem que o agente público encontra-se investido legalmente em sua função.

Ademais, é importante mencionar que o agente, mesmo que investido de forma irregular, possui direito à percepção de remuneração, não se podendo exigir a devolução dos valores, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da Administração<sup>6</sup>.



#### RESUMINDO

### CLASSIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agentes políticos</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primeiros escalões do governo, exercício de atribuições <b>constitucionais</b>;</li><li>▪ Responsabilidades previstas na Constituição e em leis especiais;</li><li>▪ Atuação relacionada a <b>funções de governo ou função política</b>;</li><li>▪ Remuneração por meio de <b>subsídio</b>;</li><li>▪ Exemplos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ chefes do Poder Executivo, ministros e secretários;</li><li>▪ parlamentares;</li><li>▪ magistrados, membros do MP e do Tribunal de Contas;</li><li>▪ carreiras diplomáticas.</li></ul></li></ul> |
| <b>Agentes administrativos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Exercício da atividade como <b>profissão</b>, em estrutura <b>hierarquizada</b>;</li><li>▪ Prestam serviço ao Estado e às entidades da Administração Indireta;</li><li>▪ São os <b>servidores públicos, empregados públicos e os servidores temporários</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Agentes honoríficos</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Cidadãos</b> que prestam ao Estado, transitoriamente, determinados <b>serviços relevantes</b>;</li><li>▪ <b>Sem vínculo empregatício</b> e, normalmente, <b>sem remuneração</b>;</li><li>▪ Exemplos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ jurado do tribunal do júri;</li><li>▪ mesário eleitoral;</li><li>▪ membros do Conselho Tutelar.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Agentes delegados</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Particulares</b> que executam uma atividade, obra ou serviço público <b>por delegação</b>;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>6</sup> RMS 25.104.



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Não representam o Estado, mas <b>colaboram com o Poder Público</b>;</li><li>▪ Exemplos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ concessionários e permissionários de obras e serviços públicos;</li><li>▪ leiloeiros;</li><li>▪ tradutores ou intérpretes públicos;</li><li>▪ serventuários de ofícios ou cartórios.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Agentes credenciados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Representam a Administração Pública em determinado ato ou praticam atividade específica;</li><li>▪ Exemplo: medalhista de Jogos Olímpicos representando o Brasil em um congresso esportivo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Agentes de fato</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Não têm investidura regular</b>, mas executam função pública em nome do Estado;</li><li>▪ Atos praticados pelos agentes de fato <b>são considerados válidos</b>;</li><li>▪ Categorias:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>agente necessário</b> (atua tal qual um agente de direito, mas em situações excepcionais, como em uma calamidade pública);</li><li>▪ <b>agente putativo</b> (tem presunção de legitimidade, mas houve ilegalidade na investidura, como quando o agente não foi previamente aprovado em concurso público).</li></ul></li></ul> |



(Câmara dos Deputados – 2023) Matheus, após ser aprovado em concurso público, exerce, por seis meses, funções públicas no âmbito do Município Alfa. Contudo, o seu concurso público vem a ser anulado judicialmente e Matheus deixa os quadros da Administração Pública. Considerando as espécies de agentes públicos e o período em que Matheus exerceu a função, é correto afirmar que Matheus é um agente público de fato putativo.

**Comentários:** os agentes de fato dividem-se em (a) agentes necessários; e (b) agentes putativos. O agente putativo é aquele que desempenha a função pública, na presunção de legitimidade, porém a sua investidura não se deu dentro do procedimento legal. O concurso público que precedeu a aprovação de Matheus foi anulado. Portanto, houve ilegalidade na investidura do servidor e, durante o período em que ele atuou, ele o fez como um agente público de fato putativo.

**Gabarito: correto.**

(PGM Niterói – 2023) Guilherme, particular, especializado em mergulhos em alto-mar, em um dia de fortes chuvas no Município do Rio de Janeiro, visualiza duas senhoras ilhadas em um determinado local, na iminência de serem levadas pela correnteza gerada por força do alagamento das ruas. O particular, então, verificando que o Corpo de Bombeiros não estava presente, resolve ir ao local e logra êxito em salvar as mulheres. Guilherme é considerado agente público de fato necessário.



**Comentários:** o agente necessário assume o encargo de desempenhar funções públicas em estado de necessidade pública, como uma emergência, tal qual a enxurrada mencionada na questão. Nesse caso, o agente atua como se tivesse sido investido regularmente, atuando como agente de direito. Portanto, a questão está correta.

**Gabarito:** correta.

## Cargo, emprego e função pública

Os agentes públicos podem exercer cargo público, emprego público ou função pública.

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, os **cargos públicos** são “as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de Direito Público e criados por lei [...]”<sup>7</sup>.

Com efeito, a Lei 8.112/1990 define cargo público como “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor” (art. 3º). Ademais, os cargos públicos “são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter **efetivo** ou em **comissão**” (art. 3º, parágrafo único).

Os titulares dos cargos públicos são os **servidores públicos**, que são agentes administrativos submetidos ao **regime estatutário**. Dessa forma, os cargos públicos representam o lugar ou posição jurídica ocupada pelo servidor público nas pessoas jurídicas de direito público – **administração direta, autarquias e fundações públicas**.<sup>8</sup>

Conforme vimos acima, os cargos públicos dividem-se em efetivos – aprovados em concurso público – e em comissão – de livre nomeação e exoneração. Aos dois casos aplica-se o **regime estatutário**.

São exemplos de cargos públicos: Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil; Especialista em Regulação da Anatel; Auditor Federal de Controle Externo do TCU; Analista Judiciário do TRT; etc.

Os **empregos públicos**, por outro lado, diferem-se dos cargos públicos por designarem a unidade de atribuições em que o **vínculo é celetista**, possuindo, portanto, a **natureza trabalhista e contratual**, regido predominantemente por **regras de direito privado**. Dessa forma, os empregos públicos designam as unidades de atribuições e responsabilidades ocupadas pelos **empregados públicos**.

<sup>7</sup> Em continuação, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta uma exceção à exigência de lei para a criação de cargos públicos, representada pelos cargos dos **serviços auxiliares do Poder Legislativo**, que são criados por meio de **resolução**, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, conforme o caso (CF, art. 51, IV; e 52, XIII) - Bandeira de Mello, 2014, p. 259. Apesar dessa ressalva, as bancas de concurso costumam considerar como verdadeira a afirmativa de que os cargos só podem ser criados por lei.

<sup>8</sup> Em 2024, o STF considerou válida a mudança da Emenda Constitucional 19/1998 que extinguiu a obrigatoriedade do “regime jurídico único” nas administrações direta, autárquica e fundacional. Logo, passou a ser possível instituir tanto o regime de cargo público como de emprego público em tais entidades. Dito de outra forma, podemos dizer que os cargos públicos são encontrados nas entidades de direito público, mas essas entidades também admitem empregos públicos. Se não ficou claro agora, espere que vamos voltar a conversar sobre isso mais tarde.



Normalmente, encontramos empregados públicos nas entidades administrativas de direito privado: **empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado.**

Contudo, já existiam algumas exceções nas entidades de direito público. Por exemplo: a Lei 13.822/2019 já definia o regime de “emprego público” para os consórcios públicos de direito público. No mesmo sentido, a Constituição Federal admitia que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias fossem admitidos, na administração direta, por meio de regime celetista (CF, art. 198, §5º; c/c Lei 11.350/2006, art. 8º)<sup>9</sup>. Por fim, o STF também entendia que os conselhos de fiscalização profissional, que são entidades autárquicas, poderiam admitir empregados públicos.

Já existia, portanto, a tendência de criar alguns “empregos públicos” nas entidades de direito público. Porém, nada se compara com a mudança promovida pela Emenda Constitucional 19/1998, que extinguiu a exigência da adoção de um regime jurídico único na Administração direta, autárquica e fundacional. Essa mudança chegou a ser suspensa pelo STF em medida cautelar. Porém, em julgamento definitivo, o Supremo considerou a alteração regular. Logo, desde 2024, deixou de existir a obrigatoriedade de um regime jurídico único nas entidades de direito público. Em consequência, é possível instituir regime de emprego público ou regime estatutário (cargo público) nas entidades de direito público.

Dessa forma, podemos perceber que tanto os cargos quanto os empregos públicos representam unidades específicas de atribuições, localizadas no interior dos órgãos. As diferenças, porém, podem ser esquematizadas da seguinte forma:-

a) cargos públicos:

- i) são ocupados por **servidores públicos**;
- ii) sob **regime estatutário**;
- iii) nas **pessoas jurídicas de direito público** (administração direta, autarquias e fundações públicas);

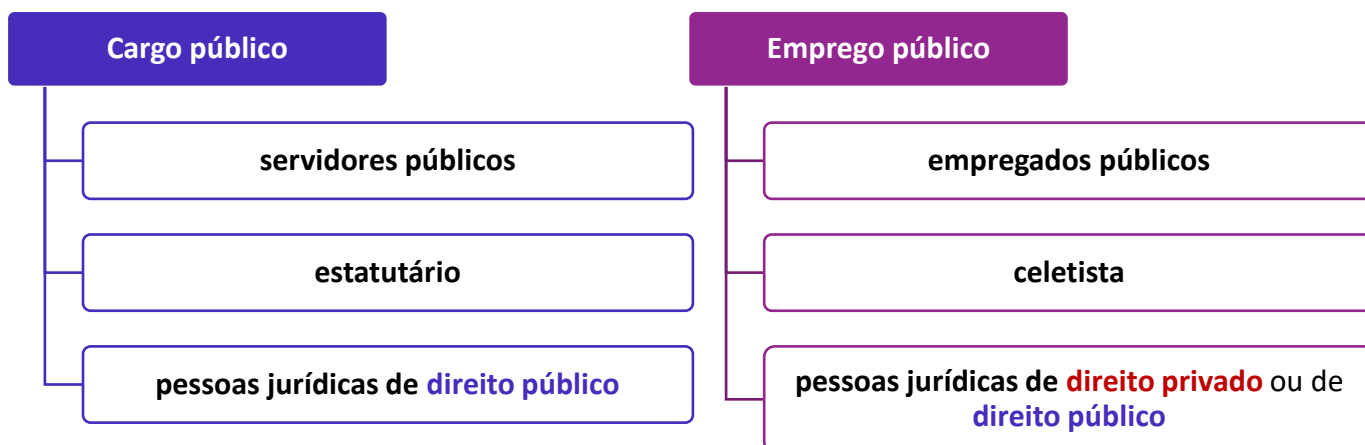
b) empregos públicos:

- i) são ocupados pelos **empregados públicos**;
- ii) sob **regime celetista** (trabalhista e contratual);
- iii) nas **pessoas jurídicas de direito privado** (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado) ou de **direito público** (administração direta, autarquias e fundações públicas).

---

<sup>9</sup> As emendas constitucionais 51/2006 e 63/2010 realizaram modificações no art. 198, §5º, da Constituição Federal, determinando que “lei federal” deveria dispor sobre o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Por conseguinte, a Lei 11.350/2006 estabeleceu que esses agentes deveriam se submeter “ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”. Dessa forma, atualmente existe essa **exceção** de empregados públicos na administração direta.





Apesar da explicação acima, considerando que as mudanças são recentes e que há amplo predomínio do regime estatutário nas entidades de direito público, é possível que as questões façam a clássica distinção: (i) cargo público nas entidades de direito público; (ii) emprego público nas entidades de direito privado. Porém, cabe alertar que não há mais obrigatoriedade dessa regra.

Para todo cargo ou emprego público corresponde uma ou mais **funções públicas**, isto é, o **conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos, aos empregos ou diretamente aos agentes públicos**. Dessa forma, todo cargo ou emprego público possui alguma função. Todavia, existem casos em que a função não é atribuída a nenhum cargo ou emprego público, ou seja, existem funções que não possuem cargo ou emprego público.



**Todo cargo ou emprego público possui função, mas pode existir função sem cargo ou emprego público.**

Nesse contexto, a função pode ser utilizada para demonstrar um conceito **residual**, representado pelo conjunto de atribuições às quais não corresponde um cargo ou emprego. Assim, a função sem cargo ou emprego é chamada de **função autônoma**, que, na Constituição Federal, abrange duas situações:

- a) **função temporária**: exercida por servidores temporários, na forma do art. 37, IX, da CF; e
- b) **função de confiança**: exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos, destinando-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**, na forma prevista no art. 37, V, da CF.

A **função temporária** é acometida aos casos de “contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (CF, art. 37, IX). Nesse caso, o agente administrativo não ocupa nenhum cargo ou emprego, mas tão somente exerce **função pública**. Por exemplo, os médicos contratados por tempo determinado em decorrência de um surto endêmico



excepcional não irão ocupar a vaga de nenhum médico. O mesmo ocorre com os professores substitutos, que não ocupam a vaga dos titulares, exercendo a função até o provimento de professor efetivo.

| Cargo, emprego e função |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cargo público</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Servidor público</li><li>▪ Estatutário / Regime legal</li><li>▪ Entidades de direito público</li></ul>                                                                                           |
| <b>Emprego público</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empregado público</li><li>▪ CLT / contrato de trabalho / bilateral</li><li>▪ Entidades de direito privado (mais comum) ou entidades de direito público (fim da obrigatoriedade do RJU)</li></ul> |
| <b>Função pública</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conjunto de atribuições</li><li>▪ Funções autônomas: função de confiança / função temporária</li></ul>                                                                                           |



**(CAU-BR – 2024) Servidor público com cargo efetivo é aquele que possui cargo de livre nomeação e exoneração.**

**Comentários:** os cargos públicos dividem-se em efetivos – aprovados em concurso público – e em comissão – de livre nomeação e exoneração. Logo, o servidor efetivo é aquele cujo provimento ocorreu mediante concurso, não se confundindo com os cargos em comissão, que são de livre nomeação.

**Gabarito: errado.**

**(Sefaz-AC – 2024) Cargo público é uma posição de natureza estatutária, enquanto emprego público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).**

**Comentários:** enquanto o vínculo formado por meio de um emprego público é de natureza contratual, trabalhista, regido pela CLT; o vínculo formado no cargo público é outro: legal, por ser fundado em um conjunto de regras legais (os estatutos dos servidores). Logo, a questão está correta.

**Gabarito: correto.**

**(DNIT – 2024) O conceito correto de servidor público é: pessoa legalmente investida em emprego público.**

**Comentários:** diferentemente do que afirma a questão, servidor público é o agente investido em um cargo público. Por sua vez, o emprego público é ocupado por empregados públicos.

**Gabarito: errado.**



## Regime jurídico (estatutário ou celetista)

Apesar de existirem inúmeras categorias de agentes públicos, o Direito Administrativo preocupa-se basicamente com os **agentes administrativos**. Por conseguinte, os regimes jurídicos de maior relevância são: **regime estatutário** e **regime celetista ou trabalhista**, aplicáveis, respectivamente, aos **servidores públicos** e aos **empregados públicos**<sup>10</sup>.

O **regime estatutário** é o conjunto de regras legais que disciplina a relação entre os servidores públicos, ocupantes de cargo público, e a administração pública.

A característica do regime estatutário é que ele é disciplinado em **lei (natureza legal)** de cada ente da Federação, que deverá observar as normas constitucionais. Nesse contexto, há uma **pluralidade normativa**, uma vez que cada ente político (União, estados, Distrito Federal e municípios) possui o seu próprio regime estatutário, previsto em lei própria. Com efeito, a Constituição Federal estabelece que é de iniciativa privativa do Presidente da República a lei sobre “*servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria*”. Tal regra aplica-se, por simetria, aos governadores dos estados-membros e aos prefeitos municipais.

No âmbito da União, o estatuto dos servidores públicos está previsto na Lei 8.112/1990, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da **União, das autarquias**, inclusive as em regime especial, e das **fundações públicas federais**.

O **regime celetista**, por outro lado, estabelece as regras para os **empregados públicos**. Enquanto o regime estatutário possui natureza legal, o regime celetista possui **natureza contratual**, ou seja, encontra-se disciplinado em um **contrato de trabalho**, sendo, portanto, **bilateral**. As regras gerais do regime celetista encontram-se na **Consolidação das Leis do Trabalho** (Decreto-Lei 5.452/1943), aplicável a todos os entes da Federação, por esse motivo diz-se que ele possui **unicidade normativa**.

Por ser de natureza contratual, o vínculo celetista é marcado pela **bilateralidade** e, por conseguinte, só admite alteração na posição jurídica do contrato com a **anuência do empregado**. Por outro lado, como o vínculo estatutário encontra-se disciplinado em lei, ele poderá ser alterado independentemente de concordância do servidor público. A lógica é muito simples, como o vínculo do servidor público é regulado pelo estatuto, basta uma modificação na lei para alterar as regras da relação entre o servidor e a Administração Pública. Por exemplo: antigamente, a Lei 8.112/1990 admitia a licença prêmio por assiduidade. Este benefício foi revogado pela Lei 9.527/1997, sendo substituído pela licença para capacitação (menos vantajosa do que a anterior para os servidores). Os servidores em exercício não puderam se opor à mudança, simplesmente porque ela ocorreu por meio de lei!

No caso do regime celetista, eventuais modificações na lei serão aplicáveis de forma unilateral somente aos **contratos futuros**.

Nesse contexto, em vários julgados, o STF já reconheceu que o **servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico**. Dessa forma, como toda lei é passível de modificação, é possível a modificação legal do regime jurídico inicial de um servidor público. Por exemplo, no MS 28.433

<sup>10</sup> Aos **servidores temporários** aplica-se um **regime jurídico especial**, previsto em lei de cada unidade da federação. Na União, este regime 8.745/1993.



Agr/PB, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o que, consequentemente, significa que não há violação a direito quando se altera a jornada de trabalho anteriormente fixada”<sup>11</sup>.

Entretanto, a mutabilidade do regime jurídico não se aplica nos casos em que o servidor já preencheu integralmente os suportes fáticos para gozar do direito. Vamos apresentar um exemplo. Suponha que uma lei outorgava ao servidor público 1% de aumento no vencimento para cada ano de efetivo serviço (adicional por tempo de serviço). Após transcorridos dez anos da vigência dessa lei, o servidor terá obtido 10% de acréscimo em seus vencimentos. Se sobrevier lei revogando o mencionado direito, o servidor não mais poderá receber aumento em sua remuneração como adicional de tempo de serviço, todavia os 10% já obtidos lhes são assegurados como **direito adquirido**. Em resumo, o regime jurídico do servidor pode ser modificado, mas os direitos dos quais ele já tenha preenchido os requisitos para gozá-los devem ser respeitados.

Por outro lado, se a mesma situação ocorresse com um empregado público, ou seja, se supostamente o regime da CLT apresentasse o adicional por tempo de serviço, modificações posteriores na CLT não alcançariam os contratos já firmados, a não ser que existisse concordância das duas partes (empregador e empregado público) para modificar o contrato de trabalho. Dessa forma, a alteração legislativa não alcançaria os contratos já firmados, a menos que os contratos fossem modificados por concordância dos envolvidos.

Outra característica do regime estatutário é a possibilidade de **estabilidade**, que tem como finalidade aumentar a autonomia dos servidores públicos no exercício de suas funções. É por esse motivo que o regime estatutário, *a priori*, é obrigatório para o exercício das funções típicas de Estado (como policiais e auditores fiscais). Devemos lembrar, contudo, que os ocupantes de cargo em comissão também se submetem ao regime estatutário, mas não gozam de todos os direitos dos servidores efetivos (concursados). Uma das principais diferenças é que o ocupante de cargo em comissão não tem estabilidade.

Os empregados públicos **não gozam da estabilidade**. Entretanto, para o STF, a demissão dos empregados públicos concursados deverá ser motivada:<sup>12</sup>

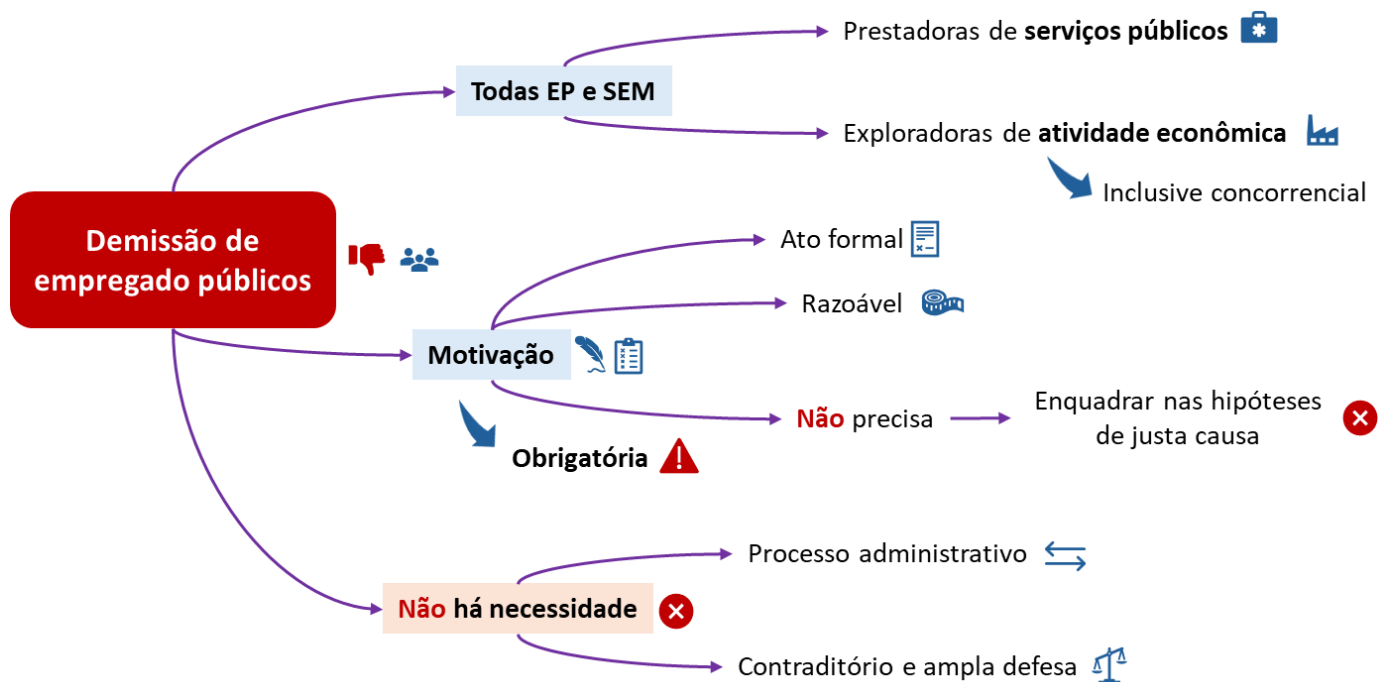
As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, **têm o dever jurídico de motivar**, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, **não se exigindo processo administrativo**. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, **não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista**.

Dessa forma, independentemente da atividade da empresa estatal, a demissão do empregado público dependerá de motivação. Essa motivação deve ser **razoável**, mas **não precisa ser enquadrada nas hipóteses legais de justa causa**. Também **não há necessidade de processo administrativo** para conceder contraditório e ampla defesa, justamente porque tais agentes não gozam de estabilidade como os servidores efetivos.

<sup>11</sup> MS 28.433 AgR/DF.

<sup>12</sup> RE 688.267/CE, julgamento em 28/2/2024.





O regime celetista é predominantemente de direito privado, uma vez que é, essencialmente, o mesmo adotado na iniciativa privada (a CLT dos empregados públicos é a mesma dos empregados particulares). No entanto, existem algumas regras de direito público aplicáveis, como a exigência de prévia aprovação em **concurso público** e a **vedação à acumulação remunerada**.

No que se refere ao juízo competente para julgar litígios entre **servidores públicos** e a **Administração Pública**, ou seja, nos casos regidos pelo vínculo **estatutário**, o STF entende que devem ser decididos na **justiça comum** – *Justiça Federal* para os servidores públicos federais e *Justiça Estadual* para os servidores públicos estaduais e municipais<sup>13</sup>.

Por outro lado, os litígios envolvendo os **empregados públicos** devem ser solucionados conforme a natureza jurídica da entidade. Se a entidade for de direito privado, a questão é resolvida na **Justiça do Trabalho** (CF, art. 114, I).<sup>14</sup> Agora, se a entidade for de direito público, a questão será resolvida na Justiça Comum.<sup>15</sup>

Em resumo, fica assim:

<sup>13</sup> ADI 3.395 DF.

<sup>14</sup> Se o litígio envolve a fase “pré-contratual”, ou seja, a fase do **concurso público**, a competência será da Justiça Comum (e não da Justiça do Trabalho). É que, neste momento, não se estará debatendo o contrato de trabalho, mas sim o concurso público, que faz parte da função administrativa. Isso foi decidido no RE 960.429 (tema 992), com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.

<sup>15</sup> RE 846854/SP, Tema 544: “A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas”.



- a) causas envolvendo **servidores públicos ou empregados públicos** na **administração direta, autárquica ou fundacional de direito público: Justiça Comum**;
- b) causas envolvendo **empregados públicos** nas **empresas estatais e fundações públicas de direito privado: Justiça do Trabalho**.



#### Regime estatutário vs. Regime celetista

##### Regime estatutário

- decorre da **lei**, podendo ser alterado por meio de lei, independentemente de anuência do servidor;
- pode prever direitos especiais, como a **estabilidade**;
- adotado por pessoas jurídicas de **direito público**;
- obrigatório para as **funções típicas de Estado**; e
- caracterizado pela **pluralidade normativa**, uma vez que cada ente político (União, estados, DF e municípios) goza de autonomia para editar o estatuto de seus servidores.
- litígios são resolvidos na **Justiça Comum**.

##### Regime celetista

- consta na **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**;
- é formalizado pelo **contrato de trabalho**, cuja relação é **bilateral**. Eventuais mudanças dependerão de anuência das duas partes (empregado e empregador);
- **não tem estabilidade**, mas demissão deve ser **motivada**;
- caracterizado pela **unidade normativa**, pois tem por lei básica a CLT, aplicável a todos os entes da Federação;
- litígios são resolvidos na **Justiça do Trabalho (exceto: (i) fase “pré-contratual”-concurso público; (ii) se a entidade for de direito público, aí a questão vai para a Justiça Comum)**.

Existem outros regimes além dos que vimos acima.

Os **temporários**, que são admitidos para demandas excepcionais, como professores substitutos e recenseadores do IBGE, também seguem um **regime jurídico-administrativo**. Assim, o regime é estatutário (regime por lei), mas as regras são complementadas por um “contrato” entre o temporário e o ente que o admite para tratar de questões específicas. Esse regime é popularmente conhecido como “terceiro regime” ou “Regime Especial de Direito Administrativo” (Reda). Cada ente da Federação deve elaborar uma lei para tratar das hipóteses de contratação temporária, definindo as regras especiais para esses agentes. Com



efeito, eventuais litígios envolvendo os temporários são resolvidos no âmbito da Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho.<sup>16</sup>

Os **militares** (da União e dos estados) também exercem um **regime estatutário** (legal), porém não é o mesmo que os servidores civis. Na União, por exemplo, os servidores civis seguem a Lei 8.112/1990, enquanto os militares seguem a Lei 6.880/1980. A Constituição Federal também prevê regras especiais para os militares, conforme consta no art. 42, 142, 143, entre outros.



**(PCM/MG – 2024) Após ser aprovado em concorrido concurso público, José passará, em breve, a atuar na qualidade de inspetor de polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Nesse cenário, considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que José será um servidor público**

- A) estatutário, espécie de agente público de fato, ocupante de um emprego público.
- B) estatutário, espécie de agente público de direito, ocupante de um emprego público.
- C) estatutário, espécie de agente público de direito, ocupante de um cargo público.
- D) celetista, espécie de agente público de direito, ocupante de um cargo público.
- E) celetista, espécie de agente público de fato, ocupante de um cargo público.

**Comentário:**

O inspetor da Polícia Civil é um **servidor público** (ou servidor estatutário, ou servidor em sentido estrito), ou seja, ocupa um **cargo público** que se submete a um regime estatutário, gerando um vínculo de natureza legal. A despeito do fim da obrigatoriedade do regime jurídico único nas entidades de direito público, o cargo de inspetor de Polícia é típico de Estado. Logo, em tese, tais cargos continuarão disciplinados pelo regime estatutário.

Por outro lado, emprego público é aquele em que o regime é o da legislação trabalhista (CLT) e o vínculo é contratual.

Os agentes públicos de fato são aqueles que executam uma função pública em nome do Estado, porém sem ter havido uma investidura normal e regular. Trata-se de situação oposta àquela dos **agentes públicos de direito**, dos quais a investidura pública foi regular, tal como ocorre com o inspetor da Polícia Civil.

Assim, a opção C é aquela que corretamente classifica o inspetor da Polícia Civil como um **servidor público estatutário, agente público de direito** e ocupante de **cargo público**.

**Gabarito Letra C.**

**(TRT 17 – 2022) A justiça trabalhista é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.**

<sup>16</sup> "Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o poder público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado [...] no art. 37, IX, da Constituição de 1988." [RE 573.202, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-8-2008, P, DJE de 5-12-2008, Tema 43]



**Comentários:** em regra, cabe à Justiça Comum resolver as controvérsias entre os servidores estatutários (efetivos e comissionados) e a Administração Pública. Por outro lado, compete à Justiça do Trabalho a resolução de conflitos entre os empregados públicos (celetistas) e os seus empregadores (normalmente, as entidades de direito privado).

Contudo, quando se tratar de regime de emprego público na administração direta, autárquica e fundacional de direito público, a competência será da Justiça Comum. Nesse sentido, o STF concluiu que:<sup>17</sup>

*A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.*

Em resumo, fica assim:

- causas envolvendo servidores públicos ou empregados públicos na **administração direta, autárquica ou fundacional de direito público**: **Justiça Comum**;
- causas envolvendo empregados públicos nas **empresas estatais e fundações públicas de direito privado**: **Justiça do Trabalho**.

Logo, o item está errado.

**Gabarito: errado.**

<sup>17</sup> RE 846854/SP, Tema 544, julgamento em 1º/8/2017.



## DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS

### Acesso a funções, cargos e empregos públicos

#### Acessibilidade aos brasileiros e aos estrangeiros

O inciso I do art. 37 da CF determina que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis **aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei**, bem como **aos estrangeiros, na forma da lei**.

Do dispositivo mencionado acima, duas situações distintas podem ser observadas. **Para os brasileiros, a regra é a ampla acessibilidade**. Dessa forma, sempre que os brasileiros preencherem os requisitos legais, poderão ter acesso aos cargos, empregos ou funções públicas.

Por outro lado, para os estrangeiros, o dispositivo é **norma de eficácia limitada**<sup>1</sup>, ou seja, os estrangeiros só terão acesso aos cargos e empregos públicos **na forma da lei**.

Por exemplo, se um concurso público exigir a formação superior para um cargo público, todos os brasileiros com curso superior poderão ter acesso a esse cargo. Já os estrangeiros, além de possuírem o curso superior, dependerão de lei que disponha sobre o seu acesso ao mencionado cargo.

Ainda sobre esse tema, a Constituição Federal faculta às universidades admitir professores, técnicos e cientistas **estrangeiros, na forma da lei** (art. 207, § 1º). Dessa forma, no âmbito federal, a Lei 8.112/1990 consagra essa disposição ao estabelecer que “as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais **poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros**”.

Ademais, **a regra é que não exista diferenciação entre brasileiros natos, naturalizados ou, ainda, equiparados** (CF, art. 12, § 1º<sup>2</sup>). Entretanto, a Constituição Federal reserva alguns cargos que somente podem ser ocupados por brasileiros natos<sup>3</sup>.



<sup>1</sup> RE 544655 AgR/MG: “O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o artigo 37, I, da Constituição do Brasil [redação após a EC 19/98], consubstancia, relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, preceito constitucional dotado de eficácia limitada, dependendo de regulamentação para produzir efeitos, sendo assim, não autoaplicável. Precedentes. Agravo regimental a que se dá provimento”.

<sup>2</sup> Art. 12. (...) § 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

<sup>3</sup> A condição de brasileiro nato está definida no art. 12, I, da CF.

**De acordo com a Constituição Federal, são privativos de brasileiros os cargos de (CF, art. 12, § 3º):**

- Presidente e Vice-Presidente da República;
- Presidente da Câmara dos Deputados;
- Presidente do Senado Federal;
- Ministro do Supremo Tribunal Federal;
- carreira diplomática;
- oficial das Forças Armadas.
- Ministro de Estado da Defesa

Vale observar que, no STF, todos os ministros devem ser brasileiros natos e não somente o presidente. Isso porque todos os ministros do STF podem assumir a presidência do Tribunal e, por conseguinte, poderão assumir, provisoriamente, o cargo de Presidente da República. Por outro lado, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a vedação limita-se ao presidente da respectiva casa.

### Requisitos para o acesso a cargos e empregos públicos

Voltando ao art. 37, I, da CF, o dispositivo impede que sejam estabelecidas condições ou exigências para o acesso aos cargos ou empregos públicos que não estejam previstos em **lei**. Portanto, os editais de concursos públicos não são instrumentos hábeis para estabelecer limitações para a participação no concurso ou para o provimento no cargo que não possuem respaldo em lei. Com efeito, a limitação também não pode decorrer de nenhum ato normativo infralegal, a exemplo dos regulamentos, instruções normativas, portarias, etc.

Além disso, o princípio da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, veda que sejam estabelecidas formas discriminatórias para o ingresso nos cargos ou empregos públicos, a exemplo de limitações em decorrência de origem, raça, religião, etc.

Todavia, eventualmente, com base no princípio da razoabilidade – e respeitando os princípios da isonomia e da impessoalidade –, são permitidas exigências que venham a limitar o amplo acesso aos cargos ou empregos públicos, como limite de idade, sexo, altura, formação profissional, etc. Com efeito, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal estabelece que a **lei** poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão **quando a natureza do cargo o exigir**.

Assim, qualquer condição ou limitação para o acesso aos cargos, empregos ou funções públicas deve possuir **previsão em lei** e, além disso, deve respeitar os princípios da razoabilidade, isonomia e impessoalidade.

Por conseguinte, não se admite que atos administrativos venham a estabelecer restrições. Nesse sentido, a Súmula 14 do STF estabelece que “*Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público*”.

Vejamos alguns detalhes sobre as principais restrições ao acesso a cargos e empregos públicos.



## Restrições para acesso aos cargos e empregos públicos

O art. 7º, XXX, da CF, estabelece a **proibição de diferença de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil**. Tal proibição se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, por força do art. 39, § 3º, também da Constituição Federal. Todavia, este último dispositivo estabelece que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de admissão **quando a natureza do cargo o exigir**.



### JURISPRUDÊNCIA

No caso do **limite de idade**, o STF já firmou o seguinte entendimento por meio da **Súmula 683**:

***“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.***

Apesar de a Súmula acima abordar especificamente o limite de idade, é certo que eventual limitação também poderá ocorrer em decorrência de sexo, altura ou outras condições consideradas imprescindíveis para o desempenho das atribuições do cargo, emprego ou função. No entanto, tal limitação *sempre* dependerá de **previsão legal**, em sentido formal e material, que deverá ser justificada pela natureza das atribuições que serão desempenhadas.

Vale dizer, o **princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público**. Dessa forma, viola a Constituição Federal toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública **contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal**.<sup>4</sup>

Não basta, todavia, a mera previsão legal. A restrição deve ainda observar o **princípio da razoabilidade e ser compatível com a natureza e as atribuições do cargo**. Portanto, exigências exageradas, que limitem indevidamente o ingresso em cargos públicos, são consideradas inconstitucionais. Não poderia, por exemplo, uma lei limitar o ingresso a determinado cargo público aos candidatos que tivessem mais de dois metros de altura, sem qualquer justificativa para isso. Certamente, tal exigência limitaria de forma desarrazoado o ingresso aos cargos públicos. Portanto, além da previsão em lei, a restrição deve ser razoável.

Da mesma forma, a exigência não pode ser genérica, justamente porque deve observar a natureza das atribuições do cargo. Nessa linha, o STF entendeu, em um caso bastante interessante, que era legítima a fixação de idade máxima exigida na legislação e no edital de concurso para de carreiras militares de *aspirante à oficial, sargento e soldado da polícia militar*. No entanto, a mesma exigência de idade não era legítima para o provimento do cargo de **Médico do Quadro de Oficiais de Saúde** da mesma corporação policial. O entendimento era que o cargo de médico teria natureza **eminente técnico-científica**.

<sup>4</sup> RE 898.450 (17.8.16.)



**inerente às atribuições do cargo.** Logo, a justificativa da limitação de idade para aqueles cargos, que exigiam maior vigor físico, não se aplicava ao cargo de médico também da polícia militar.<sup>5</sup>

Ainda tratando sobre esse tema, é firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível a definição de limite **máximo e mínimo de idade, sexo e altura** para o ingresso na **carreira militar**, levando-se em conta as peculiaridades da atividade exercida, desde que haja *lei específica* que imponha tais restrições.<sup>6</sup>

Nesse contexto, no que se refere à limitação de **idade mínima**, não existe muita discussão, uma vez que a própria Lei 8.112/1990, no âmbito federal, estabelece a idade mínima de *dezoito anos* para o ingresso nos cargos públicos (art. 5º, V).

Já em relação à **idade máxima**, o Supremo Tribunal Federal também vem assentando o entendimento sobre a sua possibilidade, mas sempre dependendo de previsão em lei. Nesse contexto, o STF, ao discutir a limitação de idade máxima para o ingresso em carreiras militares, em que a exigência de idade encontra-se prevista no próprio texto constitucional (art. 142, § 3º, X), entendeu que a fixação da idade máxima para a inscrição nos concursos de carreiras militares depende de **lei em sentido formal** (reserva legal), concluindo pelo descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.<sup>7</sup>

As **limitações de sexo** só são admitidas quando existir a devida fundamentação em lei e no edital do concurso. Nesse contexto, o STF entende que “a simples restrição, **sem motivação e independentemente de qualquer critério**, para afastar a participação de mulheres dos quadros da polícia militar, retira a sua admissibilidade constitucional, em face do princípio da igualdade”<sup>8</sup>.

A mesma regra se aplica à exigência de **altura mínima**. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem como *razoável* que se estabeleça limite mínimo de altura para o preenchimento de cargos públicos, desde que a **natureza das atividades exercidas imponha a exigência e que haja expressa previsão legal**. Todavia, a lei deve estabelecer especificamente a altura a ser exigida, **não** bastando, para viabilizar a adoção do critério discriminatório, a exigência genérica de “*capacidade física*”<sup>9</sup>.

Por fim, o STF firmou posicionamento de que **os editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem**, salvo **situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais**.<sup>10</sup> Ainda assim, reforça-se que eventual limitação deveria ter amparo em lei.

| Requisitos para ingresso em cargo público |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previsão em lei                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lei em sentido formal e material</li><li>▪ Não pode apenas edital, regulamento, portarias ou outros atos administrativos</li></ul> |

<sup>5</sup> AI 720259 AgR; AI 486439 AgR.

<sup>6</sup> AgRq no RMS 41515/BA.

<sup>7</sup> RE 600.885/RS.

<sup>8</sup> RE 528.684/MS.

<sup>9</sup> AgRq no RMS 31.200/SC.

<sup>10</sup> RE 898.450 (17.8.16), com repercussão geral reconhecida (Tema 838).



|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razoabilidade</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sem exageros</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>Compatibilidade</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Correlação com as atribuições do cargo</li></ul>                                                                                                                                               |
| <b>Tatuagem</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Restrição depende de lei;</li><li>▪ Em regra, não se pode vedar a participação pela simples existência de tatuagens;</li><li>▪ Exceto: tatuagens que violem valores constitucionais.</li></ul> |

## Momento da comprovação dos requisitos para o cargo

A regra geral é que a **comprovação para os requisitos do cargo deve ocorrer no momento da posse**, ou seja, se o edital exigir que o candidato possua alguma formação específica, essa comprovação deverá ocorrer somente no momento da posse no cargo, e não na inscrição ou em outro momento pretérito.



### JURISPRUDÊNCIA

Nesse sentido, o **STJ** possui importante entendimento consolidado na **Súmula 266**:

***O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.***

Portanto, a comprovação dos requisitos deve ocorrer, em regra, no momento da **posse**. Todavia, existem duas **exceções**.

A primeira delas se refere à **comprovação dos requisitos previstos para os cargos de juiz substituto e de membro do Ministério Público, que deve ocorrer no momento da inscrição no concurso**. Nessa linha, a Constituição Federal determina que o bacharel em direito deverá comprovar no mínimo **três anos de atividade jurídica** para poder ingressar nessas carreiras (CF, art. 93, I; e art. 129, § 3º). Dessa forma, o STF entende que: (a) a comprovação dos três anos de atividade jurídica pressupõe a conclusão do curso de bacharelado em direito, ou seja, não pode ser computado o tempo de experiência anterior à conclusão do curso; (b) a comprovação desse requisito deve ocorrer no momento da inscrição no concurso e não em momento posterior.<sup>11</sup>

Acrescenta-se que essa mesma regra se aplica a outros cargos da área jurídica. Por exemplo, a comprovação de **dois anos** de prática forense para o ingresso nas carreiras de Defensor Público da União,<sup>12</sup> Advogado da União<sup>13</sup> e Procurador da Fazenda Nacional<sup>14</sup> também deve ocorrer no momento da inscrição no certame.

A segunda exceção trata da **comprovação de idade máxima estabelecida em lei**. De acordo com o STF, a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no **momento da inscrição no certame**,

<sup>11</sup> ADI 3.460/DF e MS 26.681/DF.

<sup>12</sup> STJ, REsp 1.676.831-AL.

<sup>13</sup> Lei Complementar 73/1993, art. 21, § 2º.

<sup>14</sup> Resolução 1/2002 do CSAGU.



uma vez que é impossível se dimensionar o período que será transcorrido entre a abertura das inscrições do concurso público e sua efetiva homologação.<sup>15</sup>

Segundo entendimento do STF, é possível que um candidato de 32 anos tome posse em um cargo com exigência de idade máxima de 31 anos, por exemplo. Isso porque a comprovação de idade **deve ocorrer no momento da inscrição** e não em momento posterior (homologação, início de curso de formação, posse, exercício, etc.).



A rigor, a jurisprudência do STF menciona apenas que “a **comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame**” (vide AREs 685.870 e 758.596, citados na lista de jurisprudência desta aula), sem diferenciar a idade máxima e a idade mínima.

Isso poderia nos levar a errada interpretação de que tanto a idade máxima quanto a idade mínima deveriam ser comprovadas no momento da posse. Entretanto, pela análise dos casos que levaram a esses precedentes, nota-se que ambos tratavam da **idade máxima** para ingresso em cargo público.

Além disso, a jurisprudência do STJ é bem mais clara quanto ao tema. Por exemplo, no RMS 48.366/AC, a primeira turma do STJ entendeu que “consoante iterativa jurisprudência do STJ e do STF, a **idade máxima** para ingresso em cargo público deve **ser comprovada no momento da inscrição no certame**”.

Ressalta-se, ademais, que a Lei 8.112/1990 dispõe que constitui requisito para investidura em cargo público, entre outros, a idade mínima de dezoito anos, sendo que a investidura ocorrerá com a posse (art. 5º, V, c/c art. 7º). Portanto, pelas disposições da Lei 8.112, a comprovação da idade mínima ocorrerá no momento da posse no cargo público.

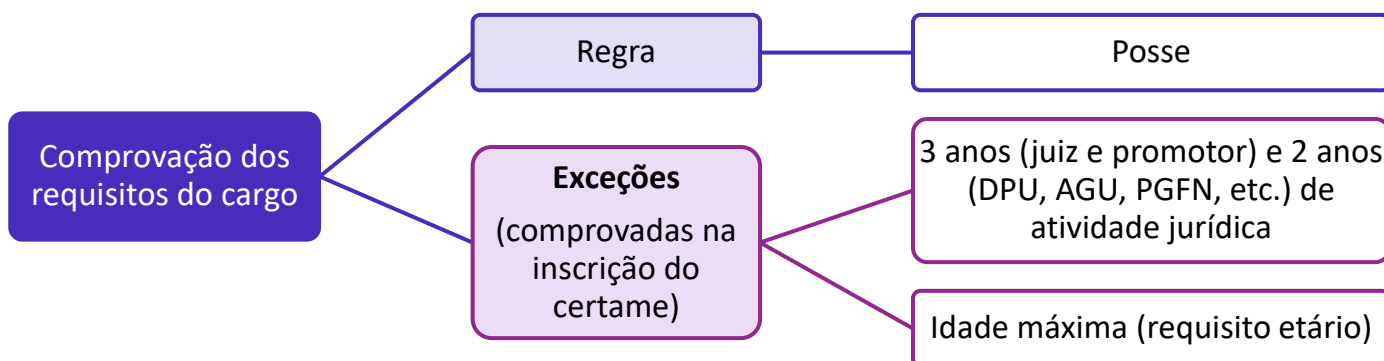
É inegável, portanto, que as decisões do STF se referiam à comprovação da idade máxima; esta sim deve ocorrer na inscrição do concurso; ao passo que a comprovação da idade mínima deve ocorrer no ato da posse. Com isso, aplicar-se-á, em ambos, a regra mais favorável ao candidato ao cargo público.

Mesmo assim, ressaltamos que eventuais questões de prova podem questionar genericamente o “momento da comprovação do requisito etário”, seguindo as expressões usadas pelo STF. Nesse caso, devemos responder que a comprovação ocorrerá no ato de inscrição no concurso.

Dessa forma, o momento da comprovação dos requisitos em concursos públicos pode ser resumido da seguinte forma:

<sup>15</sup> Nesse sentido: ARE 730.959 AgR/BA





Como isso aparece em questões?



**(ENAM – 2024)** Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

**Comentário:**

Trata-se da redação do art. 37, I, da Constituição Federal. A regra é que haja amplo acesso a brasileiros aos cargos, empregos e funções públicas. Quanto aos estrangeiros, o dispositivo é norma de eficácia limitada, de forma que eles só terão acesso aos cargos e empregos públicos na forma da lei. Por isso, a questão está correta.

**Gabarito: correto.**



#### ACESSO A FUNÇÕES, CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acessibilidade</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brasileiros: que preencham requisitos estabelecidos em lei (amplo acesso).</li> <li>Estrangeiros: na forma da lei (norma de eficácia limitada). Exemplo:               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lei 8.112/1990:</b> universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros;</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Requisitos para o acesso a cargos e empregos públicos</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem ser previstos em lei (sentido formal e material).</li> <li>Edital, regulamento, portaria não são instrumentos hábeis para estabelecer limitações.</li> <li><b>Princípio da isonomia:</b> veda formas discriminatórias para o ingresso (origem, raça, religião, etc.)</li> <li><b>Princípio da razoabilidade:</b> sem exageros / compatíveis com as atribuições.</li> </ul>                                       |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Momento da comprovação dos requisitos para o cargo</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regra geral: comprovação no momento da <b>posse</b>.</li><li>▪ <b>Exceções:</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Requisitos para cargos de <b>juiz substituto</b> e de <b>membro do MP</b> (três anos de atividade jurídica, no momento da inscrição no concurso);</li><li>▪ Requisitos para cargos de <b>Defensor Público da União, Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional</b> (dois anos de prática forense, no momento da inscrição no certame);</li><li>▪ Comprovação de idade máxima estabelecida em lei (no momento da inscrição no certame).</li></ul></li></ul> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Concurso público

A doutrina ensina que o **concurso público** é um procedimento administrativo que tem o objetivo de aferir as aptidões das pessoas e selecionar os melhores candidatos ao provimento dos cargos públicos.<sup>16</sup>

Trata-se de uma consagração dos **princípios da impessoalidade/isonomia, da moralidade e da competição**. O princípio da isonomia ou igualdade é consagrado ao permitir que todos os candidatos interessados no cargo/emprego participem de uma disputa em igualdade de condições, vedando-se a utilização de critérios diferenciados para as pessoas que concorrem ao mesmo cargo e estejam nas mesmas condições. O princípio da moralidade, por sua vez, é aplicado ao se evitar perseguições ou favorecimentos pessoais, ou ainda a prática do nepotismo. Por fim, o princípio da competição representa a disputa de todos os candidatos que buscam a melhor classificação para ingressar no cargo público.

Nessa linha, para iniciar o estudo do tema, é primordial a leitura do inciso II do art. 37 da Constituição, vazado nos seguintes termos:

*II - a investidura em cargo ou emprego público **depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração**;*

Dessa forma, a exigência do concurso público é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses enumeradas na própria Constituição Federal. Essa exigência, ademais, aplica-se tanto aos cargos públicos (regime estatutário, de direito público) quanto aos empregos públicos (regime celetista, de direito privado). Logo, **até mesmo as entidades administrativas de direito privado, mesmo que exploradoras de atividade econômica, são obrigadas a realizar concurso público** para o preenchimento dos seus empregos públicos.

Por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, é obrigado a promover concurso público para escolha dos seus empregos públicos.

<sup>16</sup> Carvalho Filho, 2017.



Um tema bastante relevante trata do provimento de cargos nos conselhos de fiscalização de profissão (regionais ou federais), como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Contabilidade, os conselhos regionais de engenharia e agronomia, etc. Essas entidades são consideradas autarquias federais, ou seja, são entidades de direito público, uma vez que desempenham atividade típica de Estado, fiscalizando o exercício de atividade profissional. Por conseguinte, o provimento dos seus cargos públicos deve ocorrer **mediante concurso público**.<sup>17</sup>

Essa regra, entretanto, não se aplica à Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que o STF entende que a OAB possui características especiais e, portanto, não faz parte da administração pública. Consequentemente, a OAB não faz contratação de pessoal mediante concurso público.<sup>18</sup>



Uma dúvida muito frequente tratava do “regime de pessoal” dos conselhos de fiscalização, ou seja, se os seus agentes seriam regidos pela CLT ou por um estatuto (no caso, a Lei 8.112/1990).

De um lado, a Lei 9.649/1998 prevê o regime de CLT, motivo pelo qual quase todos os conselhos acabam contratando dessa forma. Por outro lado, a natureza autárquica e a personalidade de direito público exigiriam, por consequência, a contratação via regime estatutário. Lembrando que por um bom período o regime jurídico único (estatutário) era obrigatório nas entidades de direito público, cuja exigência foi extinta em definitivo somente em 2024 (vamos conversar sobre isso adiante).

O tema foi levado ao STF, que considerou constitucional a previsão da Lei 9.649/1998, a qual estabelece o regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização.

**Logo, os conselhos possuem uma natureza especial, pois são entidades de direito público, mas que contratam os seus agentes mediante o regime da CLT.**

Visto isso, vamos retornar ao conteúdo da nossa aula!

Como consequência da exigência do concurso público, não mais se admite, desde a égide da Constituição Federal de 1988, formas de provimento derivado que permitam que o servidor assumam cargo em carreira para qual ele não foi regularmente aprovado em concurso. Sobre o tema, vejamos o conteúdo da Súmula Vinculante 43 do STF:

<sup>17</sup> MS 28.469/DF (19.2.2013); RE 539.224/CE (22.5.2012); Rlc 19.537/RS.

<sup>18</sup> ADI 3.026/DF



**Súmula Vinculante 43** - *É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.*

Por exemplo: imagine que Carlos prestou concurso público para um cargo de nível médio, de técnico administrativo. Após anos de serviço, ele chegou ao último nível em sua carreira. Assim, a Administração realizou um teste interno que permitiu que ele passasse a exercer outra carreira, de nível superior, sem prestar concurso público para isso. Esse tipo de conduta é proibido. Se quisesse exercer a carreira de nível superior, Carlos obrigatoriamente teria que prestar concurso público, concorrendo com todos os demais candidatos que desejarem concorrer ao cargo.

Por esse motivo, o STF declarou inconstitucionais várias formas de provimento que permitiam o ingresso em carreiras distintas daquela para o qual o servidor prestou inicialmente concurso público, como a ascensão, a transferência, a transposição, a transformação ou a ascensão funcional.<sup>19</sup>

Ainda pelo mesmo motivo, o STF entende que é inconstitucional a conversão de cargo temporário em permanente, ou seja, um agente público que ingressar na Administração para o exercício de função temporária não pode “ser convertido” em servidor efetivo.<sup>20</sup>

Também é **inconstitucional** norma que prevê a “transposição” de empregados públicos celetistas para o quadro de servidores estatutários quando a empresa estatal for extinta.<sup>21</sup>



Como regra, a exigência de concurso público destina-se ao provimento de cargos e empregos públicos. Todavia, a Constituição Federal apresenta uma situação especial em que o concurso público tem o objetivo de selecionar candidatos para prestar um serviço público de natureza delegada.

Nesse contexto, a Constituição Federal dispõe que a **atividade notarial e de registro** (os famosos “cartórios”) será prestada em caráter privado, por delegação do Poder Público, cuja seleção será feita por **concurso público de provas e títulos** (CF, art. 236, § 3º).

<sup>19</sup> RE 602.264/DF; RE 827424 AgR.

<sup>20</sup> ARE 800998 AgR;

<sup>21</sup> É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal. [STF. Plenário. RE 1.232.885/AP, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 13/4/2023]



## Composição das provas

De acordo com a Constituição, o concurso público será “**de provas**” ou “**de provas e títulos**”. Logo, é possível o concurso apenas de provas, mas jamais o concurso apenas de títulos. Também não é possível um “concurso” apenas de análise curricular, entrevistas, etc.

Em geral, a legislação ou os editais do concurso é que irão estabelecer a composição do concurso. Com efeito, a Lei 8.112/1990 dispõe que o concurso poderá “ser realizado em **duas etapas**, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira”. Normalmente, essa “segunda etapa” é composta por um curso ou programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório (Decreto 6.944/2009, art. 13, § 7º).

Em alguns casos, entretanto, a própria Constituição Federal poderá fazer exigências específicas. Por exemplo, alguns concursos públicos obrigatoriamente devem ser de **provas e títulos**, por expressa exigência do texto constitucional. Estamos falando dos concursos para provimento dos cargos de *juiz substituto* (art. 93, I), *membro do Ministério Público* (art. 129, § 3º), *advogado da União e procuradores dos estados e do DF* (arts. 131, § 2º, e 132), *defensor público da União, dos territórios e do DF* (art. 134, § 1º), *profissionais da educação escolar* (art. 206, V) e *notários e registradores* (art. 236, § 3º).

Ademais, é importante esclarecer que a prova de títulos **somente poderá ter caráter classificatório**, mas **jamais poderá ser eliminatória**.<sup>22</sup> Vale dizer: uma prova de títulos não poderá, por exemplo, eliminar o candidato que não alcançar uma pontuação mínima, uma vez que esse tipo de prova serve apenas para classificar. Um certame não poderá, por exemplo, “eliminar os candidatos que não obtiverem ao menos X pontos na prova de títulos”.

## Regras restritivas: cláusulas de barreira vs. cláusulas eliminatórias

Já vimos que um concurso público poderá ser formado por diversas etapas, incluindo provas escritas (objetiva e discursiva), exames físicos, investigação social, prova de títulos, curso de formação, etc.

Em virtude da grande quantidade de concorrentes, é cada vez mais comum o edital do concurso dispor sobre **regras restritivas** para o candidato avançar às fases subsequentes do certame. Essas regras restritivas subdividem-se em dois grupos:

- (i) **cláusulas eliminatórias;**
- (ii) **cláusulas de barreira.**

As cláusulas ou regras **eliminatórias** são aquelas que impõem um “patamar fixo” para o candidato avançar às fases seguintes. São exemplos a exigência de **pontuação mínima na prova objetiva** (por disciplina, por grupo de disciplinas ou na prova como um todo), ou uma pontuação mínima na prova discursiva, ou ainda índices mínimos no exame físico (correr “tantos metros em tanto tempo”, fazer “tantas flexões na barra”, etc.).

<sup>22</sup> MS 32.074 (5.11.2014).



Assim, nas cláusulas eliminatórias, o candidato é eliminado por insuficiência de desempenho em algum dos aspectos do concurso. Nesse caso, não interessa para o candidato o desempenho dos seus concorrentes, mas apenas o seu próprio desempenho.

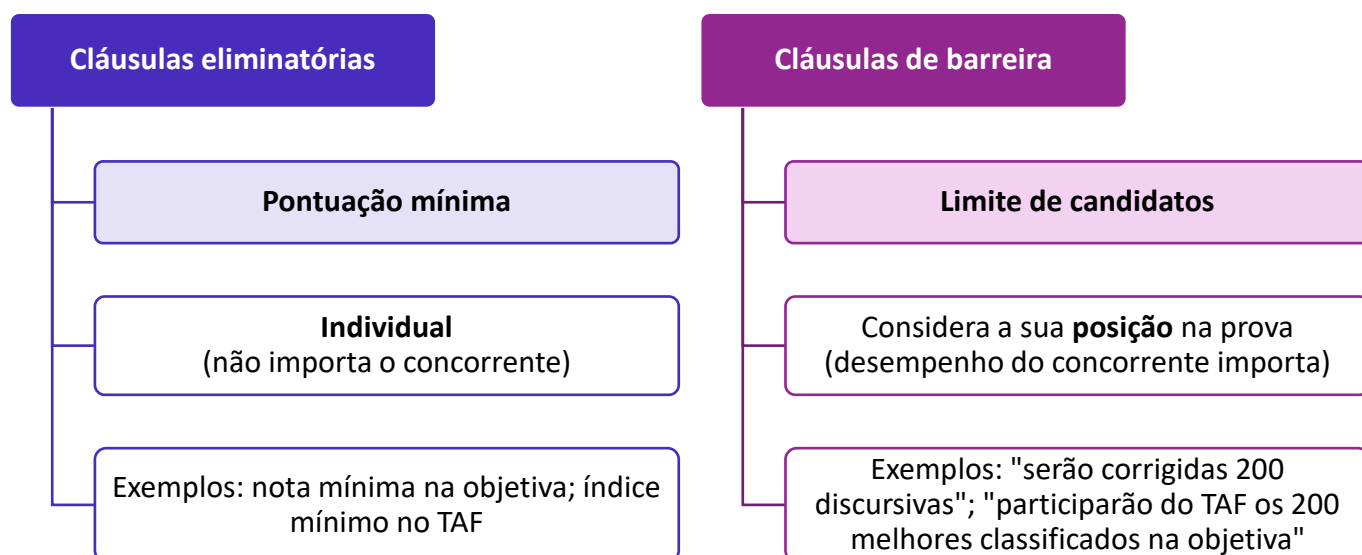
Por outro lado, as **cláusulas de barreira** estabelecem um “limite de candidatos” que poderão seguir no certame, para as etapas subsequentes, entre aqueles que não foram eliminados pelas cláusulas eliminatórias.

Vale dizer, a cláusula de barreira não é um índice fixo nem uma pontuação mínima a se alcançar. Trata-se de estabelecer um limite de concorrentes, entre os mais bem classificados, que poderão participar das etapas seguintes. Em outras palavras, o edital estabelecerá um “**ponto corte**” entre os concorrentes que não foram eliminados pelas cláusulas eliminatórias.

Por exemplo, imagine que o edital determinou que a pontuação mínima para não ser eliminado na prova objetiva é de 70 pontos. Além disso, o mesmo edital estabeleceu que apenas os 100 primeiros colocados, entre os que obtiverem a pontuação mínima, terão a prova discursiva corrigida, sendo que todos os candidatos que não tiverem a redação corrigida estarão desclassificados do concurso. Imagine que 300 candidatos conseguiram alcançar a pontuação mínima. Ou seja, 300 concorrentes superaram a cláusula eliminatória. Todavia, apenas os 100 primeiros destes poderão seguir no concurso, já que a cláusula de barreira limitou a 100 o número de redações corrigidas, desclassificando todos os concorrentes que estavam entre as posições 101 e 300.

É muito comum estabelecer cláusulas de barreiras para a correção de discursiva, participação de exame físico e psicotécnico ou até mesmo para ingressar em curso de formação.

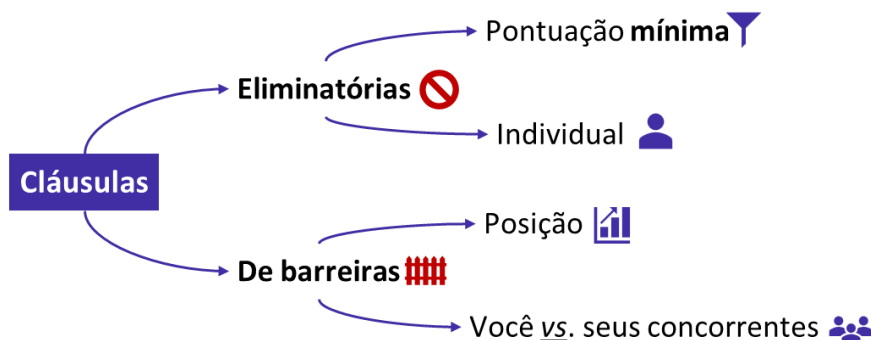
Note que, diferentemente do que ocorre na regra eliminatória, na cláusula de barreira é importante se preocupar com o desempenho dos concorrentes, uma vez que a classificação do candidato passa a ser um fator decisivo.



O STF admite a utilização das cláusulas eliminatórias e de barreira. Segundo a Suprema Corte, “as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho



meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público”.<sup>23</sup>



RESUMINDO

| CONCURSO PÚBLICO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conceito</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimento administrativo que tem o objetivo de aferir as aptidões das pessoas e selecionar os melhores candidatos ao provimento dos cargos públicos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Composição das provas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>“De provas” ou “de provas e títulos”.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Não pode só de títulos ou apenas de análise curricular, entrevistas, etc.</li> </ul> </li> <li>Em alguns casos, há exigências específicas (exemplo: alguns concursos obrigatoriamente são de provas e títulos).</li> <li>Prova de títulos somente terá caráter classificatório, jamais eliminatório.</li> </ul> |
| <b>Regras restritivas</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cláusulas eliminatórias</u>: impõem um “patamar” para avanço às fases seguintes. Exemplos: pontuação mínima na prova objetiva, índices mínimos no exame físico, etc.</li> <li><u>Cláusulas de barreira</u>: “limite de candidatos” que poderão seguir para etapas subsequentes, entre aqueles não eliminados nas cláusulas eliminatórias (“ponto de corte”).</li> </ul>                                 |

## Remarcação das etapas do concurso por questões pessoais

Imagine o seguinte caso: João foi aprovado na primeira etapa de seu concurso e foi convocado para a segunda etapa: o teste de aptidão física. Todavia, no dia do teste, acordou com febre e outros sintomas de uma forte gripe. Para evitar o contágio dos demais concorrentes, João compareceu ao médico e obteve um

<sup>23</sup> RE 635.739 (3.10.2014).



atestado. Porém, quando apresentou o atestado à comissão do concurso, foi informado de que o edital não previa remarcação do teste por questões **fisiológicas**, ou por **motivos pessoais** ou ainda por razão de **força maior**. Dessa forma, o seu pedido de remarcação do teste foi indeferido e ele foi desclassificado do concurso.

Será que a comissão do concurso agiu corretamente? A resposta é SIM!

Segundo o STF:<sup>24</sup>

**Inexiste direito** dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, **salvo contrária disposição editalícia**, em razão de **circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior**, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

Portanto, as questões meramente pessoais não justificam a remarcação de etapas do concurso, exceto se o próprio edital contemplar essa previsão.

Há ainda outra exceção. As **candidatas gestantes também possuem direito à remarcação de teste de aptidão física**, ainda que não haja previsão em edital. Vejamos:<sup>25</sup>

É **constitucional** a **remarcação do teste de aptidão física** de candidata que esteja **grávida** à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.

Portanto, a candidata grávida tem direito a remarcar o teste de aptidão física, mesmo que não haja, no edital do certame, tal previsão.

Vale acrescentar, no entanto, que **é admitida a remarcação do teste de aptidão física quando houver expressa disposição no edital**. Nesse caso, a remarcação acontecerá nos prazos e condições definidas objetivamente no edital do certame e, por isso, o princípio da isonomia será observado, já que a regra será de conhecimento de todos os concorrentes e extensível a todos que se encontrarem nas condições definidas no edital do concurso.

Em **resumo**, podemos concluir o seguinte:

- a) em regra, **não há direito à remarcação** de etapas do concurso, se não houver tal previsão no edital;
- b) o(a) **candidato(a) terá direito à remarcação** se:
  - i) houver expressa **previsão no edital** nesse sentido;
  - ii) se estiver **grávida**, *independentemente* de previsão no edital.

<sup>24</sup> RE 630.733, julgamento em 15/5/2013.

<sup>25</sup> RE 1.058.333 (Tema 973), julgamento em 21/11/2018.



## Realização de provas em momentos distintos e adaptação dos deveres funcionais por motivo de crença religiosa

Aqui, vamos estudar a remarcação de etapas de concursos em razão de escusa de consciência por motivo de crença religiosa. “De brinde”, vamos falar de um caso que não versa diretamente sobre concurso público, mas sobre o exercício dos deveres funcionais do servidor. Todavia, são julgados correlacionados e, por isso, vamos abordar o assunto em conjunto.

### Situação hipotética 1:

*Maria pretende prestar concurso público para cargo de Auditor de Tributos do Estado X. Entretanto, considerando a complexidade dos exames, o concurso foi marcado para sábado e domingo. Contudo, Maria segue religião cujas crenças defendem a preservação do sábado, até 18h (pôr do sol). Dessa forma, ela realizou impugnação do edital, uma vez que ficaria impedida de prestar as provas de sábado.*

*Questiona-se: conforme entendimento do STF, seria possível atender ao pleito de Maria?*

A resposta é **SIM!** Desde que se preserve a **razoabilidade** e a **isonomia**, e **não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública**, é possível realizar a prova em horários distintos em virtude de escusa de consciência por motivo de crença religiosa.

Nessa linha, no julgamento do RE 611.874 DF, o STF fixou a seguinte tese com repercussão geral:

Nos termos do artigo 5º, VIII, da CF, é **possível** a realização de **etapas de concurso público** em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a **escusa de consciência por motivo de crença religiosa**, desde que presente a **razoabilidade** da alteração, a preservação da **igualdade** entre todos os candidatos e que **não acarrete ônus desproporcional** à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. (RE 611.874 DF – Tema 386, j. 26/11/2020)

Antes de explicar esse caso, vamos ver uma segunda situação hipotética!

### Situação hipotética 2:

José foi aprovado em concurso público para o cargo de médico. A lei do cargo previa que os médicos poderiam atuar em regime de plantão (com escalas de 12h intercaladas com descanso) ou em regime regular de 40h semanais. Após a nomeação, José foi alocado, mediante sorteio, para o regime de plantão. Contudo, em virtude de sua crença religiosa, José não poderia exercer os plantões entre sexta (às 18h) e sábado (às 18h). Por isso, ele apresentou recurso. A Administração indeferiu os recursos de José, alegando descumprimento do princípio da isonomia, informando ainda que ele seria reprovado no estágio probatório no caso de descumprimento dos plantões.

*Questiona-se: a priori, a Administração Pública tinha razão ao indeferir o recurso sob alegação de aplicação do princípio da isonomia?*



Resposta: **NÃO!** Para o STF, desde que se preserve a **razoabilidade**, não se caracterize o **desvirtuamento do exercício de suas funções** e **não acarrete ônus desproporcional** à Administração Pública, é possível estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, ainda que no estágio probatório.

Vejamos, novamente, a tese fixada:

Nos termos do art. 5º, VIII, da CRFB, é possível a Administração Pública, inclusive em **estágio probatório**, estabelecer **critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais** inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam **escusa de consciência por motivos de crença religiosa**, desde que presente a **razoabilidade** da alteração, não se caracterize o **desvirtuamento no exercício de suas funções** e **não acarrete ônus desproporcional** à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. (ARE 1.099.099 – Tema 1021, j. 26/11/2020)

A fixação de obrigações alternativas para a realização de certame público ou para aprovação em estágio probatório, em razão de convicções religiosas, **não significa privilégio, mas sim permissão ao exercício da liberdade de crença sem indevida interferência estatal nos cultos e nos ritos** (CF, art. 5º, VI).<sup>26</sup>

No caso, são dois temas de repercussão geral, apregoados em conjunto e que se referem às relações entre Estado e religião. No RE 611.874 (Tema 386 da repercussão geral), discute-se a possibilidade de realização de etapas de concurso **em datas e locais diferentes dos previstos em edital por motivo de crença religiosa do candidato**. Já no ARE 1.099.099 (Tema 1.021 da repercussão geral), discute-se o dever, ou não, de o administrador público disponibilizar obrigação alternativa para servidora, em estágio probatório, cumprir deveres funcionais, a que está impossibilitada em virtude de sua crença religiosa.

**No primeiro caso, o STF entendeu que é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa**, exigindo-se os seguintes requisitos:<sup>27</sup>

- a) a **razoabilidade** da alteração;
- b) a preservação da **igualdade** entre todos os candidatos;
- c) que a medida **não acarrete ônus desproporcional** à Administração Pública;

<sup>26</sup> Art. 5º [...] VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

<sup>27</sup> Um exemplo de aplicação dessa regra ocorreu no concurso da Sefaz AM, realizada pela banca FGV. O edital previa provas em dois dias seguidos (sábado e domingo). Como existem religiões que guardam o sábado (das 18h da sexta até 18h do sábado), o edital trouxe a seguinte regra: “O candidato que se autodeclarar sabatista, deverá se apresentar no dia e horário estipulados para início regular das provas. Na ocasião, os candidatos farão a identificação e obedecerão aos mesmos procedimentos relacionados a guarda de celular e outros objetos proibidos, ida ao banheiro somente acompanhados de fiscal volante e detecção de metais, etc. **Os candidatos permanecerão incomunicáveis em um recinto exclusivo até o pôr-do-sol, quando terão acesso às avaliações e poderão prestar as provas.**”

A medida atende aos requisitos fixados pelo STF, pois não se mostra desarrazoada, não ofende a isonomia (pois os candidatos farão as mesmas provas), não gera ônus desproporcional (afinal, toda a estrutura da realização da prova já está pronta) e a decisão, logicamente, foi fundamentada.



d) que a decisão seja fundamentada.

No segundo caso, estamos falando da realização dos deveres funcionais do servidor. Aqui, os requisitos são semelhantes, com a mudança da “preservação da isonomia” pelo não “**desvirtuamento no exercício de suas funções**”. Logo, restaram os seguintes requisitos:

- a) a **razoabilidade** da alteração;
- b) não se caracterize o **desvirtuamento no exercício de suas funções**;
- c) que a medida **não acarrete ônus desproporcional** à Administração Pública;
- d) que a decisão seja fundamentada.

No exemplo que citamos, bastava alterar o regime de trabalho de José do sistema de plantão para o de jornada regular. Por outro lado, imagine uma suposta religião que proíba a prática da medicina por seus seguidores. Nesse caso, não haveria como adaptar o trabalho de José, uma vez que o cargo é de médico. Lembrando que essa adaptação pode ocorrer ainda que o servidor esteja em estágio probatório.

Vamos resolver mais uma questão de prova?

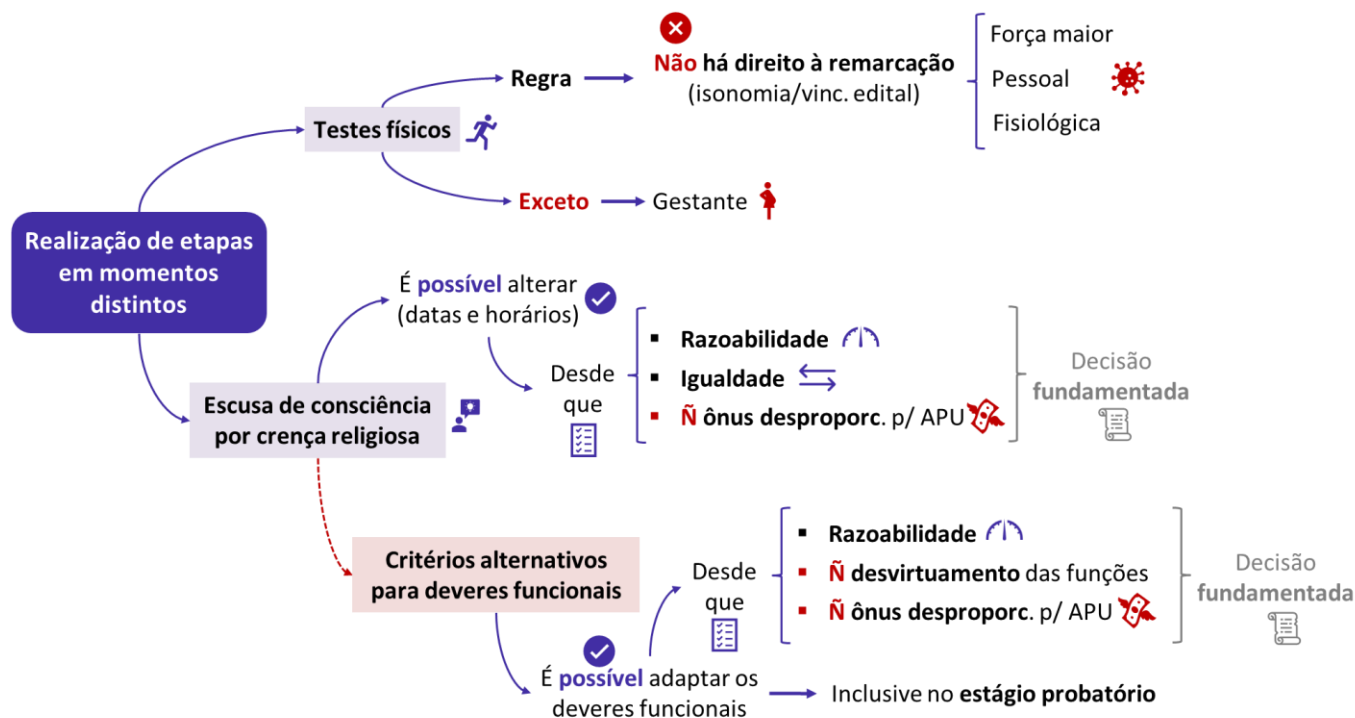


(DPE RJ / Residência Jurídica / 2021) É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos, mesmo que acarrete considerável ônus à Administração Pública.

**Comentário:**

Já vimos que a medida não pode acarretar ônus desproporcional à Administração Pública. Portanto, o quesito está **incorreto**.





## Exame psicotécnico

Conforme vimos acima, a **Súmula Vinculante 44** do STF dispõe que “**só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público**”.

Além disso, a jurisprudência do STF tem exigido, para a realização de exames psicotécnicos, a previsão em lei formal e um grau mínimo de objetividade, rigor científico e critérios explícitos (isto é, não sigilosos), permitindo que o candidato possa identificar claramente as conclusões que eventualmente lhe tenham sido desfavoráveis, bem como permitir o acesso do Poder Judiciário para a verificação de lesão de direito no uso de tais critérios.<sup>28</sup> Além da previsão legal e da objetividade, exige-se que seja prevista a possibilidade de recurso administrativo em relação ao resultado do exame.<sup>29</sup>



Em resumo, são quatro as condições para que a exigência de exame psicotécnico seja válida:

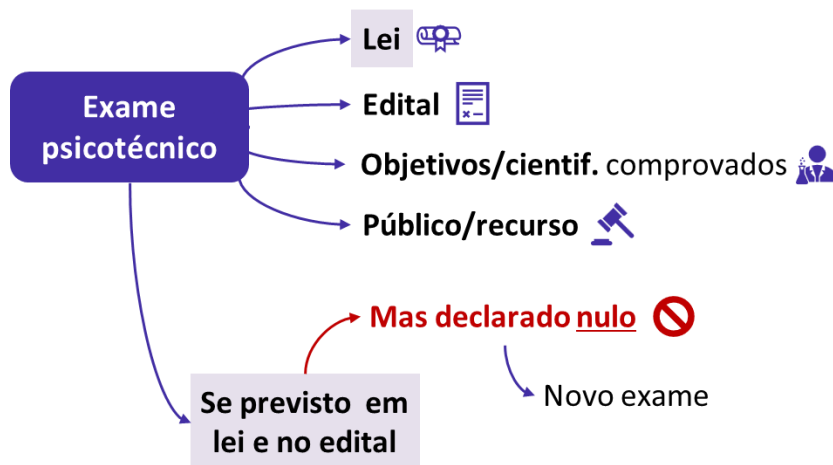
- previsão em lei e no edital;**
- compatibilidade com as atribuições normais do cargo;
- o exame deve possuir um grau mínimo de **objetividade**, havendo rigor **científico** e critérios explícitos;

<sup>28</sup> AI 529.219 AgR/RS.

<sup>29</sup> RE 188.234/DF.



d) possibilidade de **recurso**.<sup>30</sup>



(ENAM – 2024) Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de um candidato a cargo público.

#### Comentário:

Essa é precisamente a redação da Súmula Vinculante 44 do STF. Por isso, a questão está correta.

Vamos aproveitar para relembrar todos os requisitos para que possa haver exame psicotécnico: (i) previsão em lei e no edital; (ii) compatibilidade com as atribuições normais do cargo; (iii) o exame deve possuir um grau mínimo de objetividade, havendo rigor científico e critérios explícitos; (iv) possibilidade de recurso.

**Gabarito: correto.**

## Exceções à exigência de concurso público

A regra é a realização do concurso público, no entanto a Constituição Federal apresenta uma série de situações em que a contratação não dependerá de prévia realização de concurso público.

De início, vale lembrar que o inciso II do art. 37 exige a realização de concurso para o provimento “investidura em **cargo** ou **emprego público**”, nos seguintes termos:

II - a investidura em **cargo** ou **emprego público** depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração**;

Dessa forma, considerando apenas os cargos e empregos públicos, que são aqueles que exigem de fato concurso para a sua investidura, **somente os cargos de provimento em comissão é que independem de concurso**. Esses são os famosos “cargos de confiança”, que dependem da relação de confiança entre a

<sup>30</sup> Entendimento semelhante também consta na Súmula Administrativa AGU 35/2008: “O exame psicotécnico a ser aplicado em concurso público deverá observar critérios objetivos, previstos no edital, e estará sujeito a recurso administrativo.”



autoridade nomeante e o agente público, mas que somente podem ser adotados nos casos “declarados em lei” e que envolvam atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V).

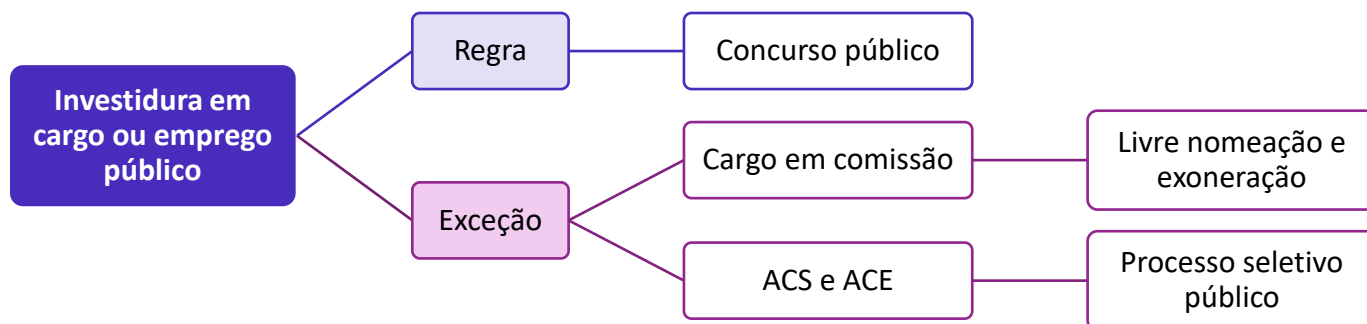
Há ainda uma segunda exceção, um pouco mais complicada, mas que basicamente não aparece em prova.

Os **agentes comunitários de saúde** (ACS) e **agentes de combate a endemias** (ACE) são contratados mediante “**processo seletivo público**”. Segundo a Constituição Federal, a legislação poderá dispor sobre o regime jurídico dos ACE e ACS. Na prática, tais agentes podem ser contratados como empregados públicos ou como servidores estatutários.

Assim, considerando a regra, eles deveriam ser admitidos por meio de concurso público. Porém, a Constituição trouxe a previsão de outro tipo de processo seletivo, denominado “**processo seletivo público**”. Na prática, é algo semelhante a um concurso público, no entanto o constituinte (CF, art. 198, § 4º) preferiu chamar de “processo seletivo público”.

Não confunda isso com “processo seletivo simplificado”, que é o procedimento de seleção dos agentes temporários.

Portanto, cabe afirmar: os ACS e ACE, em regra, não são temporários, mas empregados públicos ou servidores estatutários, cuja investidura depende de um procedimento excepcional, denominado processo seletivo público.



Agora, vamos citar outros casos que independem de concurso público. Em geral, essas não seriam exceções propriamente ditas, já que não abordam efetivamente cargos ou empregos públicos. Assim, já estariam fora da exigência de realização de concurso. Não obstante, é importante esclarecer para que não haja confusão nas provas:

- função temporária:** o art. 37, IX, da CF prevê a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse caso, não há exigência de concurso público. No entanto, em observância ao princípio da impessoalidade, em geral os órgãos e entidades públicos costumam realizar um **processo seletivo simplificado**. Em situações de urgência, emergência ou de calamidade pública, todavia, nem mesmo o processo seletivo simplificado será realizado, tendo em vista que o interesse público exige a contratação célere, em detrimento da realização do processo de seleção.
- cargos eletivos:** como os cargos de prefeitos, governadores, Presidente da República, senadores, deputados, etc.;



- c) **ministros de tribunais superiores, ministros do TCU e conselheiros de tribunais de contas**: os ministros de tribunais superiores (STF, STJ, STM, TST, TSE), os ministros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros dos tribunais de contas estaduais (e “dos municípios”) são indicados politicamente,<sup>31</sup> seguindo regras descritas na Constituição Federal;
- d) **quinto constitucional**: de acordo com a CF, **um quinto dos lugares** dos TRFs e dos TJs será composto de membros do **Ministério Público** e de **advogados** (conforme exigências e rito previsto na Constituição);<sup>32</sup>
- e) **ex-combatentes**: ao ex-combatente que tenha **efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial**, assegura-se o direito ao **aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com estabilidade** (ADCT, art. 53, I).

Além dos casos acima, é importante destacar mais algumas situações que não dependem da realização de concurso, mas que, no nosso ponto de vista, não representam “exceções”. Na verdade, são situações em que o concurso **não é realizado pelo simples fato de as entidades não integrarem a Administração Pública**. Logo, não se enquadram na regra transcrita no art. 37, II, da Constituição Federal.

Muito se discutiu se haveria necessidade de realizar concurso público para as contratações no âmbito dos serviços sociais autônomos, integrantes do chamado *Sistema “S”* (Sesi, Senai, Senac, etc.), uma vez que tais entidades recebem recursos públicos recolhidos compulsoriamente do setor produtivo. Ao final, o STF firmou posicionamento de que os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S” **não estão submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal**.<sup>33</sup>

Na mesma linha, o STF também entendeu que as **organizações sociais**, que também não fazem parte da Administração Pública, não se submetem a exigência de concurso público. Contudo, a seleção de pessoal pelas organizações sociais deverá ser conduzida de **forma pública, objetiva e impessoal**, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade.<sup>34</sup>

Por fim, também vale relembrar o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, que, a despeito de realizar a fiscalização de atividade profissional, não integra a Administração Pública e, por isso, também não precisa realizar concurso público para a contratação de seus funcionários.<sup>35</sup>

Vamos resolver algumas questões!

<sup>31</sup> Apesar de a indicação seguir um rito político, algumas restrições são impostas a todos esses membros, principalmente quanto aos conselheiros dos tribunais de contas, uma vez que o STF já se pronunciou que a eles aplica-se a súmula vinculante 13 (vedação ao nepotismo), considerando, naquele momento, que os cargos seriam de natureza administrativa. Ainda assim, a indicação independe de concurso público (Rcl 6.702 AgR-MC (4.3.2009)).

<sup>32</sup> Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

<sup>33</sup> RE 789.874 (17.9.2014) – com repercussão geral (Tema 569). ADI 1864 (2.5.2008).

<sup>34</sup> ADI 1.923/DF (16.4.2015).

<sup>35</sup> ADI 3.026/DF (8.6.2006).



**(Pref. de Cachoeiro do Itapemirim – 2024) A investidura em cargo público ou cargo em comissão exige prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.**

**Comentário:**

O art. 37, II da CF prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. No entanto, esse mesmo dispositivo constitucional prevê que são ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, a questão está errada.

**Gabarito: errado.**

## Prazo de validade do concurso e nulidade no provimento

Agora, vamos abordar os seguintes dispositivos constitucionais:

Art. 37 [...] III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;**

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

O prazo de validade corresponde ao período em que a Administração poderá nomear ou contratar os aprovados no concurso. Fora deste período, as nomeações ou contratações serão nulas. Inclusive a Constituição Federal determina que a não observância do disposto nos incisos II (regra do concurso público) e III (prazo de validade do concurso) **implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei** (CF, art. 37, § 2º).

Com efeito, o prazo conta da **data da homologação** do certame, que é o ato da Administração que encerra o concurso público e atesta a lisura do procedimento.

A regra sobre o prazo de validade do concurso demanda um certo cuidado na interpretação. O primeiro ponto é que o prazo será de **“até dois anos”**. Logo, nada impede que a Administração lance edital de concurso com validade de um ano, dezoito meses, três meses, etc. Quem definirá o prazo inicial do concurso será a Administração, discricionariamente, por intermédio do edital do concurso. Só não poderá estabelecer um prazo inicial de mais de dois anos.

Por outro lado, a prorrogação do concurso terá o mesmo prazo da vigência inicial do concurso.<sup>36</sup> Logo, se o prazo de validade inicial foi de seis meses, a eventual prorrogação também será de seis meses. Se o prazo inicial foi de um ano, a prorrogação também será de um ano. Por fim, se o Poder Público lançou concurso com prazo de validade de dois anos, a prorrogação também terá dois anos.

Contudo, é importante ficar claro que a **prorrogação é decisão discricionária**. Portanto, cabe o juízo de conveniência e oportunidade quanto prorrogar, ou não, a validade do certame.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Carvalho Filho, 2017 (p. 684).

<sup>37</sup> Ressalta-se que, excepcionalmente, o STF já entendeu não ser razoável deixar de prorrogar o concurso público em situação na qual foram criadas novas vagas e existia ato do Poder Público determinando o aproveitamento dos candidatos



Por fim, a **prorrogação deve ocorrer dentro do prazo de validade inicial do concurso**.<sup>38</sup> Logo, se o prazo de vigência inicial venceu, a Administração não poderá mais prorrogar o concurso. Imagine, por exemplo, que um edital de concurso trouxe a previsão de validade de um ano, prorrogável por igual período. Considere ainda que o concurso foi homologado em janeiro de 2017. Nesse caso, a Administração terá até janeiro de 2018 para prorrogar o certame. Se “deixar passar” o prazo, não poderá mais prorrogar o concurso em fevereiro.



## JURISPRUDÊNCIA

Vimos que o provimento irregular **deverá ensejar a declaração de nulidade do ato**.

Entretanto, a Lei 9.784/1999 prevê que: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé” (art. 54, *caput*). Teoricamente, portanto, a contratação sem concurso poderia (mas não é) ser “convalidada” pelo decurso do tempo de cinco anos.

Contudo, o STF e o STJ<sup>39</sup> entendem que a regra do art. 54 da Lei 9.784/1999 não pode ser invocada para consolidar **situações flagrantemente inconstitucionais**, como o provimento sem concurso público. Sobre o tema, vejamos uma importante decisão do Supremo:

Nos termos da CF, **sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas** ou para fins de remoção. [...] **Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999**, sob pena de subversão das determinações insertas na CF. [...] Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. [MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-12-2010, P, DJE de 29-4-2011.]

Em outras palavras, a nulidade da contratação sem concurso público não será convalidada pelo simples decurso de tempo. Um servidor admitido ilegalmente sem concurso público poderá ter o provimento

aprovados em concurso vigente. Note que se tratava de uma situação excepcional, em que a necessidade de nomeação era conhecida, motivo pelo qual não haveria justificativa para simplesmente não prorrogar o certame (RE 581.113). Ressalta-se, porém, que prevalece o posicionamento de que a decisão por prorrogar o concurso é discricionária.

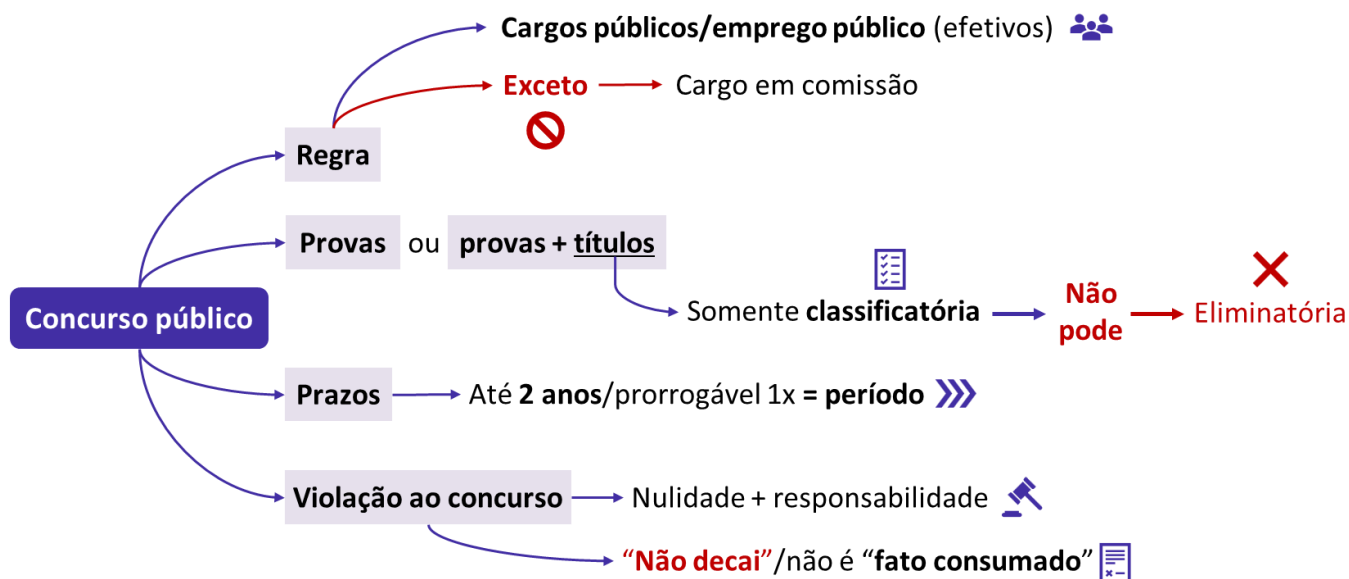
<sup>38</sup> RE 352.258 (27.4.2004) e AI 452.641 AgR (30.9.2003).

<sup>39</sup> AgRg no RMS 33821/PB, j. em 29/4/2022: “V. Em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STJ firmou a compreensão no sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais - como a nomeação de candidato para cargo público efetivo diverso daquele para o qual fora aprovado em concurso público - não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal”.

No mesmo sentido: “Esta Corte já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do certame por força de decisões judiciais passíveis de reforma, **não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária**. Como cediço, o candidato continua na disputa por uma vaga, consciente de que sua situação ainda encontra-se pendente de julgamento, ou seja, com o iminente risco de reversão”. [STJ. 1ª Turma. AgRg no AREsp 474.423/RS, julgado em 04/04/2017].



anulado mesmo após o decurso do prazo de cinco anos, pois se trata de ato **flagrantemente inconstitucional**.



RESUMINDO

| CONCURSO PÚBLICO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exame psicotécnico               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.</li> <li>Exige também:               <ul style="list-style-type: none"> <li>compatibilidade com as atribuições normais do cargo;</li> <li>grau mínimo de objetividade;</li> <li>rigor científico;</li> <li>critérios explícitos (públicos);</li> <li>possibilidade de recurso.</li> </ul> </li> </ul>                               |
| Exceções à exigência de concurso | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cargos de provimento em comissão</u> (livre nomeação e exoneração).</li> <li><u>Agentes comunitários de saúde (ACS)</u> e <u>agentes de combate a endemias (ACE)</u> ("processo seletivo público").</li> <li>Outros casos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Função temporária;</li> <li>Ministros de tribunais superiores, ministros do TCU e conselheiros de tribunais de contas;</li> </ul> </li> </ul> |



|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cargos eletivos;</li><li>▪ Quinto constitucional;</li><li>▪ Ex-combatentes.</li></ul>                                                                              |
| <b>Prazo de validade</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (prorrogação é decisão discricionária).</li><li>▪ O prazo conta da data da homologação do certame.</li></ul> |



**(CNU – 2024) O prazo de validade do concurso depende de lei que o estabeleça.**

**Comentário:**

O prazo máximo pelo qual pode valer um concurso, bem como sua eventual prorrogação, é dado pela CF, art. 37, III. Por outro lado, o prazo para um concurso específico será estabelecido pela Administração, discricionariamente, no seu respectivo edital.

**Gabarito: errado.**

**(Pref. de Boa Vista – 2023) O prazo de validade dos concursos públicos será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, e, caso essa regra não seja atendida, será promovida a punição da autoridade responsável, mas o ato praticado continuará válido.**

**Comentário:**

De fato, a validade dos concursos públicos será de até dois anos, prorrogável por igual período, conforme a CF, art. 37, III. No entanto, caso essa regra não seja atendida, deverá ser declarada a nulidade do ato, além de ser promovida a punição da autoridade responsável.

**Gabarito: errado.**

## Preferência na nomeação

A Constituição Federal dispõe que (art. 37, IV):

IV - **durante o prazo improrrogável** previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos **será convocado com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira;

A interpretação literal e detalhada desse dispositivo é complicada, uma vez que é difícil deduzir o que o constituinte quis dizer com “prazo improrrogável” previsto no edital de convocação. Porém, o que nos interessa é o objetivo desse comando constitucional.



A regra é a seguinte: se existirem dois concursos válidos para o mesmo cargo, a prioridade da convocação será dos aprovados no concurso anterior.

Imagine, por exemplo, que foi promovido concurso para o cargo de “analista” do “órgão X”, com prazo de validade de dois anos. Porém, após o primeiro ano, o órgão lançou novo edital, para o mesmo cargo. Além disso, ainda existem aprovados não nomeados na lista do concurso anterior. Nesse caso, a administração somente poderá convocar os aprovados no novo concurso quando “esgotar” a lista do concurso anterior ou quando o seu prazo de vigência já estiver expirado.

A Lei 14.965/2024, que dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, estabeleceu regra mais restritiva, dispondo que somente será autorizada a realização de novo concurso na “inexistência de concurso público anterior válido para os mesmos cargos e empregos públicos, com candidato aprovado e não nomeado”. Excepcionalmente, será possível abrir novo concurso com o anterior vigente, mas apenas se for demonstrada a “insuficiência da quantidade de candidatos aprovados e não nomeados diante das necessidades da administração pública”-- (Lei 14.965/2024, art. 3º, I e parágrafo único).<sup>40</sup>

Por outro lado, considerando apenas a Constituição Federal, não há vedação para a realização de novo concurso. Porém, se houver aprovado não nomeado no concurso anterior, e este ainda estiver vigente, a administração não poderá convocar os aprovados no concurso mais novo.

## Direito subjetivo à nomeação

Um ponto muito interessante a se discutir é sobre o direito do candidato aprovado em concurso público de ser nomeado. Há poucos anos, a nomeação era tratada como ato administrativo discricionário, na qual a autoridade competente, por meio de seu juízo de conveniência e oportunidade, poderia decidir se nomeava ou não o candidato aprovado em concurso público. Felizmente, isso mudou e hoje o STF reconhece o direito à nomeação em algumas hipóteses.

Nessa linha, o STF reconhece o direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos:

- (i) quando a aprovação ocorrer **dentro do número de vagas dentro do edital** (RE 598.099);
- (ii) quando houver preterição na nomeação por **não observância da ordem de classificação** (Súmula 15 do STF);
- (iii) quando **surgirem novas vagas**, ou for **aberto novo concurso** durante a validade do certame anterior, e ocorrer a **preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada** por parte da administração nos termos acima.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> A Lei 14.965/2024 se aplica a todos os entes da Federação, mas não é obrigatória para todos os concursos. As suas disposições não são aplicáveis aos concursos: (i) das empresas estatais que não recebem recursos para pagar pessoal ou para despesas de custeio em geral; (ii) da magistratura, de membros do MP, dos Defensores Públicos e das Forças Armadas. Portanto, de certa forma, a proibição citada acima não se aplica a todos os concursos, salvo se houver outra vedação específica.

<sup>41</sup> RE 837.311, j. 9-12-2015 (Tema 784).



O primeiro caso é de fácil compreensão. Se o edital prevê cinco vagas e o candidato passa em segundo lugar, ele terá direito de ser nomeado. Ainda assim, a administração terá liberdade para definir o momento da nomeação, desde que ocorra ao longo da vigência do edital, incluindo a sua prorrogação.

Porém, o dever de nomear poderá ser afastado em situações **excepcionalíssimas**, que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Assim, para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja **superveniente, imprevisível, grave e necessária** (depois, vamos explicar isso melhor).



## JURISPRUDÊNCIA

Uma hipótese em que o direito subjetivo à nomeação poderá ser afastado ocorre quando o ente da Federação extrapolar o limite de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e precisar extinguir cargos para se readequar aos limites. Nesse sentido, o STF já decidiu que:

A superveniente **extinção dos cargos** oferecidos em edital de concurso público em razão da **superação do limite prudencial<sup>42</sup> de gastos com pessoal**, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, **justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas**.

[RE 1.316.010/PA (Tema 1164), julgamento virtual finalizado em 10.10.2025]

Entretanto, o STF exige que a extinção ocorre **antes** do vencimento do prazo de validade do concurso e que o ato seja **motivado**.

Vamos voltar às demais hipóteses em que há direito à nomeação!

O segundo caso consta na Súmula 15 do STF, que prevê que “dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, **quando o cargo for preenchido sem observância da classificação**”. Seria o caso de um servidor aprovado em terceiro lugar, e que não foi nomeado, enquanto a administração nomeou o décimo colocado. Aqui o direito surge mesmo se aprovado fora das vagas do edital.

<sup>42</sup> O STF confundiu o “nome do limite”. Na verdade, a extinção de cargos, prevista no art. 169 da CF, ocorre quando houver extrapolação do “**limite legal**” (ou simplesmente “**limite**”). O limite prudencial, que ocorre quando o ente ultrapassar 95% do limite legal, proíbe a adoção de medidas que aumentem os gastos com pessoal, mas não exige medidas para diminuir os gastos. Afinal, o ente ainda não superou o limite legal, mas apenas está perto dele. Entretanto, para fins de prova, provavelmente, as questões focarão na literalidade da tese, falando em “limite prudencial”, como usado pelo STF, ainda que não seja exatamente isso que eles quiseram falar.



Por fim, a terceira hipótese também ocorre com a aprovação **fora das vagas do edital**. O que acontece se, após o concurso, surgirem novas vagas? Ou, então, se for aberto novo concurso, ainda durante a vigência do concurso anterior. Bom, a priori, essas duas condições **não** ensejam o direito à nomeação.

A tese que fixou este entendimento é de leitura obrigatória. Portanto, vamos fazer a sua leitura:<sup>43</sup>

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, **não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital**, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

- I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
- II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
- III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e **ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração** nos termos acima.

Logo, se adicionalmente ao surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso houver **preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração**, surgirá o direito à nomeação. Trata-se, então, de uma hipótese “combinada”.

Segundo o STF, a preterição arbitrária e imotivada de candidatos ocorre quando o Poder Público passa a adotar um **comportamento tácito e expresso que demonstre a necessidade de nomeação de novos servidores, durante o prazo de validade de concurso anterior**.<sup>44</sup>

Por exemplo: João presta um concurso público em 2024, com validade de dois anos, e fica no cadastro de reserva. Porém, surgem novas vagas para o órgão para o qual João prestou concurso e o presidente da unidade solicita orçamento e determina a abertura dos procedimentos para realizar um novo concurso público ainda em 2025, alegando para isso a situação caótica do órgão pela falta de servidor. Porém, o presidente do órgão fica “esperando” passar a validade do concurso anterior, com o único objetivo de nomear os aprovados do novo concurso. Isso é a tal “preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada”.

<sup>43</sup> RE 837.311, j. 9-12-2015 (Tema 784).

<sup>44</sup> RE 837.311.



O STJ cita alguns exemplos de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, como a utilização **irregular** de **temporários**,<sup>45</sup> **terceirizados** e **cargos de provimento em comissão**,<sup>46</sup> para o desempenho das atribuições típicas de servidores efetivos.

O STJ, por exemplo, já decidiu que:

*[...] nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a **manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública**, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, **de forma precária**, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, **faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação** (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018).*

Porém, isso somente ocorrerá se a utilização for **indevida**, **irregular**, **precária**. Caso a utilização de temporários, terceirizados ou cargos em comissão ocorra de forma **lícita**, nos termos constitucionais ou legais, **não haverá direito subjetivo à nomeação**. Portanto, a utilização, por si só, de temporários, terceirizados ou comissionados **não é suficiente** para ensejar o direito subjetivo à nomeação.

Um exemplo de julgado do STJ vai nos ajudar a entender esse tema:<sup>47</sup>

*1. A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro, em decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, **não configura preterição ilegal e arbitrária nem enseja, portanto, direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva.***

No exemplo citado, foram contratados temporários para situação transitória, decorrente da pandemia de Covid-19. Então, a contratação temporária foi lícita! Logo, não houve direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso.

Eu sei que pode parecer repetitivo, mas por cautela vamos trazer outra decisão do STJ para reforçar as hipóteses que ensejam o direito subjetivo à nomeação, no caso de preterição arbitrária:<sup>48</sup>

*2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do **afastamento temporário do titular do cargo efetivo** e de que **existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado**. 3. **Não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago, passível de provimento.***

<sup>45</sup> RMS n. 55.675/MG.

<sup>46</sup> REsp 1764202 / PI, julgamento em 16/11/2018.

<sup>47</sup> RMS 65.757 (j. 4/5/2021).

<sup>48</sup> RMS 64.166 (j. 8/9/2020)



Há aqui mais um requisito, além da ilegalidade na utilização de temporários: a quantidade de cargos vagos deve ser **suficiente para alcançar o candidato que pretende obter a nomeação**. Por exemplo: Ana está na décima colocação em concurso, cujo edital previu cinco vagas. Em ação judicial, ela comprovou a utilização indevida de três temporários e comprovou ainda que existem três cargos efetivos vagos. Contudo, ela não terá o direito à nomeação, pois as três vagas ensejariam o direito até o oitavo colocado (e ela está na décima posição).



**(FNDE – 2023) O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso público anterior, gera automaticamente o direito à nomeação imediata em favor dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital do concurso anterior.**

**Comentário:**

Como vimos, por decisão do STF, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso público anterior, **não** gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Esse direito só surgirá se adicionalmente ao surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso houver preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

**Gabarito: errado.**

Bom, agora que acabamos de analisar as três hipóteses “clássicas” de direito à nomeação, vamos apresentar uma quarta hipótese. Na verdade, esta é apenas uma variação da primeira (aprovação dentro das vagas do edital).

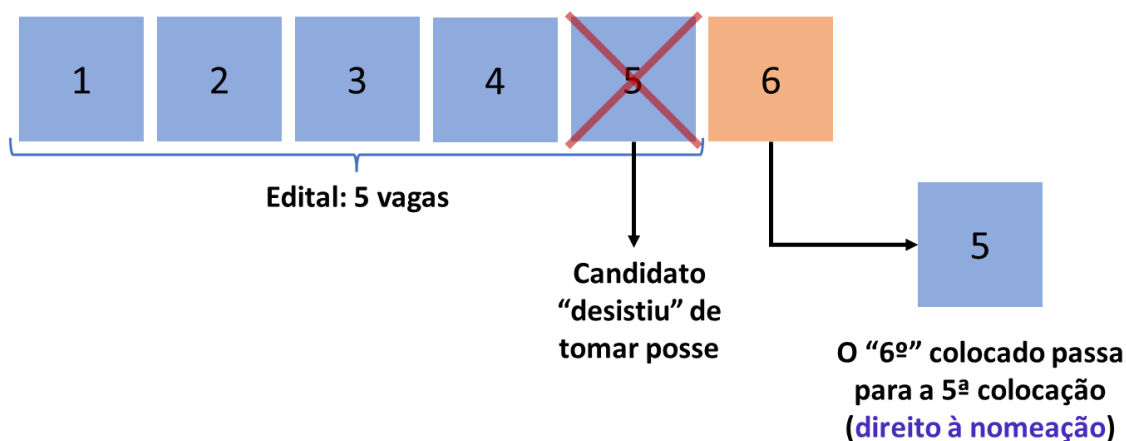
Aqui, o candidato é aprovado fora das vagas do edital, mas, **em razão de desistência ou impedimento de candidatos classificados em melhor colocação, passa a constar dentro das vagas** (cf. RE nº 1.244.742 AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello e ARE 1.005.047 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luiz Fux).

Nesse mesmo sentido, o STJ entende que “**a desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola<sup>49</sup> a mera expectativa em direito líquido e certo**, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no edital” (RMS 53.506-DF, Informativo 612).

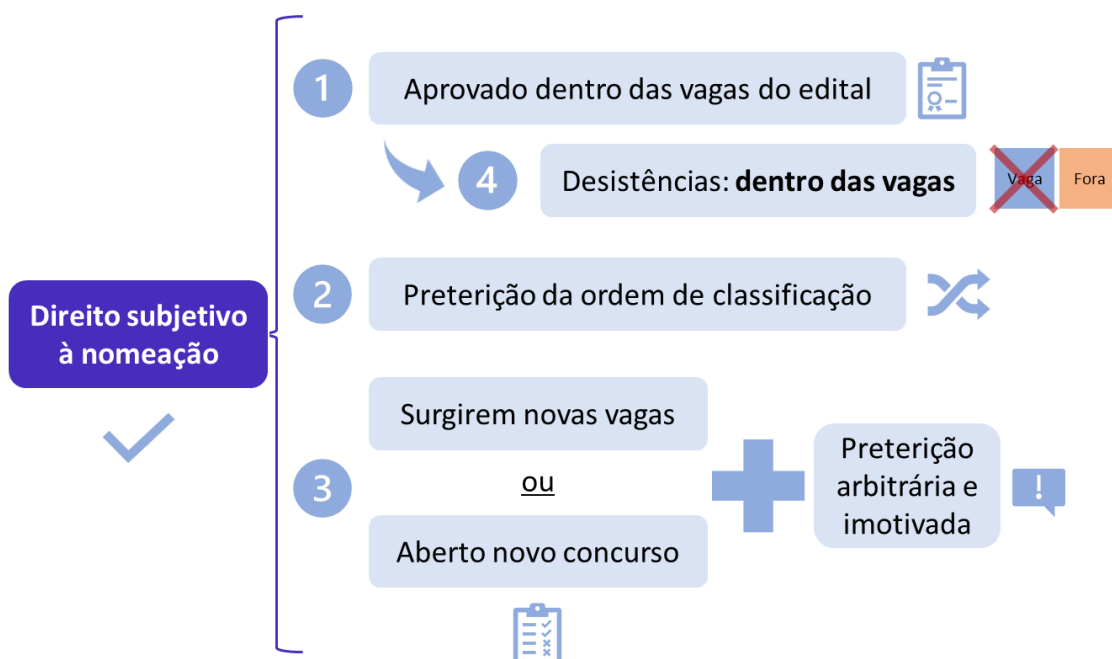
Por exemplo: João passou em sexto lugar em concurso público, mas o edital previa somente cinco vagas. Contudo, o quinto colocado não tomou posse no prazo previsto. Logo, João “herdou” a quinta colocação, passando a constar dentro das vagas. Assim, ele terá direito à nomeação.

<sup>49</sup> **Convola**: “muda”, “transforma”. No contexto empregado, significa que a desistência **transforma** a expectativa de direito em **direito líquido e certo**.





Dessa forma, podemos resumir as hipóteses de direito à nomeação na figura a seguir.



Agora, vamos começar a analisar os “detalhes” e “exceções” sobre o direito à nomeação!

### O direito deve surgir durante a vigência do concurso público

O **fato gerador do direito subjetivo à nomeação deve ocorrer durante a vigência do certame**. Assim, se último colocado dentro das vagas é nomeado no último dia de vigência do concurso, mas não toma posse no prazo legal ou desiste expressamente de tomar posse alguns dias depois, o candidato subsequente não terá direito à nomeação. Isso porque o fato gerador do seu direito terá se consumado após a vigência do concurso.

Segundo o STF:<sup>50</sup>

<sup>50</sup> RE 766.304 (Tema 683), julgamento em 2/5/2024.



A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) **deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.**

Esse julgado não é tão didático, por isso vamos trazer as explicações do STJ:<sup>51</sup>

[...] ainda que comprovado nos autos a desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que o recorrente passe a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada, **desde que a situação fática que fundamenta o pedido tenha se dado dentro do período de validade do certame**, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o concurso teve seu prazo de validade findo em 13/8/2019 (fl. 127).

Assim, não há se falar em direito líquido e certo no caso em tela, uma vez que segundo entendimento do STJ, **a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso**, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente.

Portanto, o fato que poderá ensejar o direito à nomeação deve acontecer enquanto o concurso ainda está válido. Por exemplo: se a Administração contratar indevidamente temporários, mas após o término da vigência do concurso, não haverá direito subjetivo à nomeação.

Isso já foi objeto de questão de prova, vejamos:



**(CGU / 2022) José foi aprovado e classificado em 11º lugar em concurso público para o cargo efetivo de analista de determinado ministério, O edital do concurso previa a existência de dez vagas e a União, dentro do prazo de validade do concurso, que findou em 05/01/2020, convocou e nomeou os dez primeiros colocados. Ocorre que Carlos, candidato classificado em 10º lugar, não obstante tenha sido nomeado em 04/01/2020, desistiu do cargo em 05/02/2020, tendo a Administração Pública Federal, em 25/02/2020, tornado sem efeito seu ato de nomeação, conforme publicação em diário oficial.**

José, entendendo possuir direito subjetivo à nomeação diante da desistência de Carlos, apresentou requerimento administrativo visando à sua imediata nomeação. No caso em tela, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de José:

- a) merece prosperar, porque a desistência de Carlos sem a respectiva convocação de José constitui preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública;
- b) merece prosperar, porque a desistência de Carlos sem a respectiva convocação de José constitui ofensa aos princípios da eficiência, boa-fé, moralidade, impessoalidade e proteção da confiança;

<sup>51</sup> STJ (EDcl no AgInt no RMS 64855 / SP):



- c) não merece prosperar, pois não convolou sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, na medida em que a desistência de Carlos ocorreu após o término do prazo de validade do concurso
- d) não merece prosperar, pois não convolou sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, na medida em que ocorreu a desistência de Carlos, independentemente de ter acontecido antes ou após o término do prazo de validade do concurso;
- e) merece prosperar, porque a nomeação de Carlos e o posterior ato tornando-a sem efeito constitui manifestação inequívoca da Administração Pública acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de, pelo menos, mais um candidato.

#### Comentário:

De fato, o STJ entende que (RMS 53.506-DF, Informativo 612) “a desistência de candidatos melhor classificados em concurso público convola a mera expectativa em direito líquido e certo, garantindo a nomeação dos candidatos que passarem a constar dentro do número de vagas previstas no edital”.

Contudo, o direito deverá surgir ainda durante o período de validade do concurso. No caso em tela, a desistência ocorreu somente **APÓS** o prazo de validade, situação que impede a nomeação dos demais candidatos.

Logo, o pedido de direito à nomeação não merece prosperar, uma vez que a desistência ocorreu após o prazo de validade. Cumpre anotar que a própria desistência foi inócua, tendo em vista que ocorreu após o prazo de 30 dias (prazo para tomar posse). Ainda assim, o prazo venceu após o período de validade do concurso.

Dessa forma, o pedido de José não merece prosperar, uma vez que o prazo de validade do certame já havia vencido na data da desistência do outro candidato (letra C).

A letra A está quase certa, exceto pelo fato de o prazo de validade ter expirado. As letras B e E estão erradas, pois não há como convocar José após o prazo de validade do certame. Por fim, a opção D está incorreta, já que o momento da desistência (se antes ou depois da validade) é relevante para surgir ou não o direito subjetivo à nomeação.

**(CGM-RJ – 2023) Tício foi recentemente aprovado em concurso público para cadastro de reserva. Aguardando nomeação, teve ciência da contratação temporária de Caio para o mesmo cargo. Com base na legislação em vigor e na jurisprudência pátria, é correto afirmar que**

- a) Tício é titular de direito público subjetivo à nomeação, não podendo ser preterido em qualquer hipótese;
- b) Tício, aprovado para cadastro de reserva, tem inicialmente mera expectativa de direito, exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública para convolá-la em direito subjetivo;
- c) a contratação temporária de Caio, mesmo não se destinando ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo, não enseja qualquer direito a Tício, em qualquer caso, uma vez que foi aprovado para cadastro de reserva;
- d) a contratação temporária, ainda que visando a atender necessidade temporária excepcional de interesse público, demonstra a existência de cargo público vago, passível de provimento;
- e) Tício, aprovado para cadastro de reserva, tem direito público subjetivo à nomeação, em qualquer caso, devendo ser imediatamente nomeado.

#### Comentário:

- a) **Errada:** inicialmente, o candidato aprovado no cadastro de reserva tem mera expectativa de direito, que não se confunde com direito subjetivo à nomeação. Ademais, a preterição não pode ser **arbitrária e**



**imotivada.** Nesse caso, a convocação dos temporários deveria ocorrer fora das hipóteses constitucionais e legais. Por outro lado, se a contratação fosse regular (imagine uma demanda excepcional e temporária), não haveria direito subjetivo.

b) **Certa** e e) **Errada:** o candidato aprovado no cadastro de reserva tem mera expectativa de direito, a qual se convola (transforma) em direito subjetivo se houver **preterição arbitrária e imotivada** de candidatos.

c) **Errada:** o suprimimento de vacância existente em razão do **afastamento temporário** do titular do cargo efetivo justifica a contratação temporária. Imagine, por exemplo, que uma servidora se afastou em razão de gestação. Não faz sentido nomear em definitivo um servidor efetivo, já que a “vacância” é temporária.

d) **Errada:** no âmbito do RMS 64.166, o STJ entendeu que não há relação de reciprocidade obrigatória entre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e a existência de cargo público vago. Logo, ao contrário do que afirma a opção D, essa contratação temporária não demonstra a existência de cargo público vago.

**Gabarito: letra B.**

### Situações excepcionais que afastam o direito à nomeação

Depois de tanto estudar, você já deve saber que quase tudo no direito tem alguma exceção, né? Então, quando você passar em concurso, ainda não é a hora de sair gastando por conta. Mesmo se você for aprovado dentro das vagas, há situações EXCEPCIONAIS que autorizam o ente público a não realizar a nomeação.

Vamos começar pela leitura de trecho do Acórdão do STF no RE 598.099 (aquele mesmo em que o STF entendeu que tem que nomear quem passar dentro das vagas) (RE 598.099, j. 10/8/2011):

*III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, **deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas**, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.*

*Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:*

a) **Superveniência:** os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;

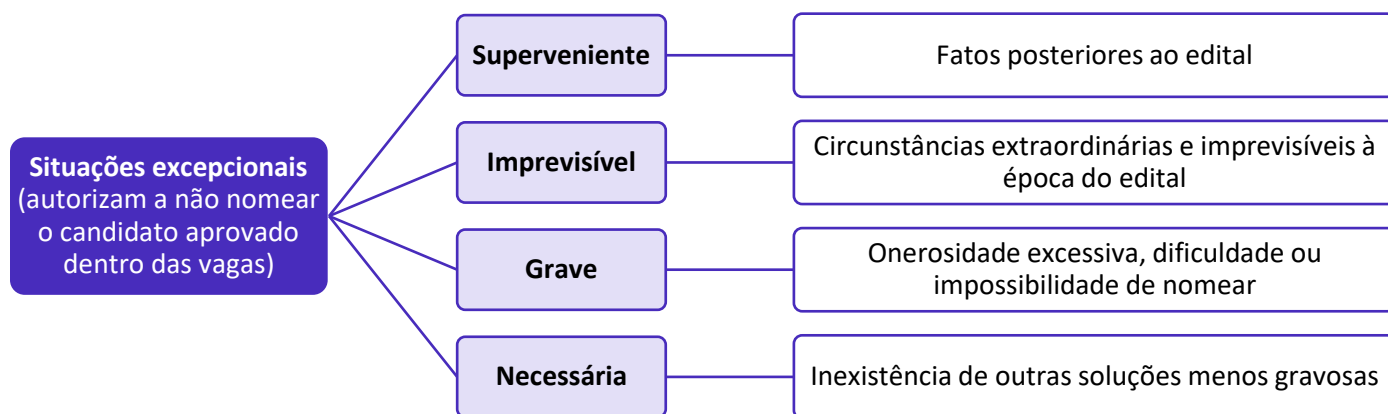
b) **Imprevisibilidade:** a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;

c) **Gravidade:** os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;



d) **Necessidade**: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

Por exemplo: a Administração publicou edital de concurso público para o provimento de cargos de dez enfermeiros, cinco médicos e dez auxiliares administrativos. Contudo, após o edital, houve aumento na demanda de especialistas de saúde, em razão da pandemia de Covid e aumento excepcional de casos de outras doenças respiratórias, exigindo a nomeação de mais médicos e enfermeiros. Consequentemente, o poder público ficou sem recursos para nomear os auxiliares administrativos. Essa situação é **superveniente** (posterior ao edital), **imprevisível** (não tinha como saber que haveria a pandemia de Covid), **grave** (vamos considerar que realmente o caso gerou uma onerosidade excessiva, “acabando” com os recursos para nomear os auxiliares) e **necessária** (vamos considerar também que não existia outra alternativa). Nesse caso, o direito à nomeação dos auxiliares administrativos poderá ser afastado.



Porém, a Administração não pode usar qualquer justificativa para afastar o direito à nomeação. O caso deverá ser comprovado e justificado, demonstrando se tratar efetivamente da **última opção**. Nessa linha, o STJ já decidiu que (RMS 57565, j. 14/8/2018):

1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público **somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS**, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que **não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a "ultima ratio"**.

Não basta, por exemplo, uma alegação genérica de que “houve a pandemia” ou “crise econômica”. Tais situações representam o que o STJ denominou de “estado das coisas”, ou seja, de fato tais situações ocorreram, mas não basta a existência da situação, elas devem efetivamente impedir que a Administração possa realizar a nomeação.



Vamos fazer uma analogia: imagine que você e um amigo combinaram de sair. Imediatamente após fazer o combinado, você se arrependeu. Ficou pensando: nossa, por que eu disse que iria sair? De repente, surge uma desculpa: está chovendo! Você vai lá e diz que não poderá sair porque está chovendo. A chuva representa o “estado das coisas”, pois é um fato! Porém, será que isso realmente te impede de sair ou é só uma desculpa conveniente? Algo parecido pode ocorrer em casos de pandemia, crise econômica, etc.

Agora, vamos ver como estes temas já foram cobrados em concurso. No concurso do TCE RJ, o assunto foi objeto de questão discursiva.

#### (TCE RJ / 2021)

*Concurso público é o principal instrumento de garantia do sistema de meritocracia na organização estatal, um dos pilares dorsais do estado social de direito brasileiro, condensado e concretizado na Constituição Federal de 1988. Suas qualidades essenciais são: ser concurso, o que implica genuína competição, sem cartas marcadas, e ser público, no duplo sentido de certame transparente e de controle amplo de sua integridade.*

*R. Esp. 1.362.269/CE, Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 1.º/8/2013 (com adaptações)*

Considerando que o fragmento de texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

- 1 as hipóteses em que há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público; [valor: 9,00 pontos]
- 2 os princípios administrativos envolvidos nessa questão; [valor: 6,00 pontos]
- 3 as características das situações excepcionais que podem motivar a recusa da administração em nomear novos servidores aprovados em concurso público. [valor: 4,00 pontos]

#### **Comentários:**

Tente responder o quesito com as suas palavras, antes de avançar com a correção. Isso vai ajudar na fixação do assunto. Se for o caso, refaça a resposta após ler a resposta da banca.

A resposta padrão da banca foi a seguinte:<sup>52</sup>

*Nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Em regra geral, o candidato aprovado em concurso público possui expectativa de direito em relação à sua nomeação. Contudo, tal expectativa se convola em direito subjetivo quando:*

*(i) o candidato é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame (cf. RE n.º 598.099 MS/RG, Tribunal Pleno, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 30/9/2011);*

*(ii) há preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (cf. Súmula n.º 15 do STF); e*

<sup>52</sup> Em questões discursivas, não há necessidade de citar o julgado



(iii) *surgem novas vagas, ou é aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorre a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada pela administração (cf. RE n.º 837.311 Pl/RG, Tribunal Pleno, rel. min. Luiz Fux); e*

(iv) *há candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência/impedimento de candidatos classificados em melhor colocação (cf. RE n.º 1.244.742 AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello e ARE 1.005.047 AgR, Primeira Turma, Rel Min. Luiz Fux).*

*Essa constatação, de acordo com os julgados acima, confere supremacia aos princípios da segurança jurídica, da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade, da isonomia (ou igualdade), da proteção à confiança e do concurso público.*

*Apenas em situações excepcionais, que demandem tratamento diferenciado, a administração não terá a obrigação de nomear os candidatos aprovados em concurso que possuam direito subjetivo. Para tanto, as situações justificadoras devem estar dotadas das seguintes características: superveniência (fatos justificadores posteriores à publicação do edital do concurso), imprevisibilidade, gravidade e necessidade (cf. RE n.º 598.099 MS/RG, Tribunal Pleno, rel. min. Gilmar Mendes).*

E aí, o que achou deste tema? Só uma observação: a banca, em sua resposta padrão, cita o número dos julgados. Porém, a banca faz isso para embasar a resposta padrão, mas não é necessário (nem viável) citar exatamente o número das decisões em questões discursivas. O que importa, principalmente, é saber o conteúdo!

Bora fazer um resumo?



#### RESUMINDO

| DIREITO À NOMEAÇÃO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovado dentro das vagas | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Sim</b> (regra)</li><li>▪ Também tem direito se, em razão de <b>desistência de candidatos mais bem classificados</b>, passar a <b>constar no número de vagas</b> do edital.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O direito à nomeação (mesmo nas vagas do edital) poderá ser afastado em razão de situação (requisitos cumulativos): <b>superveniente, imprevisível, grave, necessária</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aprovado fora das vagas   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Não</b> (regra)</li><li>▪ <b>Salvo se:</b><ul style="list-style-type: none"><li>1 – não for observada a <b>ordem de classificação do concurso</b> (Súmula 15 do STF);</li><li>2 – <b>surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso</b> durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a <b>preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada</b> por parte da administração (RE 837.311).</li></ul></li></ul> |



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Exemplos de preterição arbitrária e imotivada:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ contratação irregular de temporários, terceirizados ou ocupantes de cargo em comissão para o desempenho das funções do servidor efetivo.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aprofundamento</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ O fato gerador deve ocorrer durante a vigência do certame (exemplo: desistência do candidato mais bem classificado).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Casos excepcionais que afastam o direito à nomeação</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Superveniente:</b> fatos posteriores ao edital;</li><li>▪ <b>Imprevisível:</b> circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis à época do edital;</li><li>▪ <b>Grave:</b> onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de nomear;</li><li>▪ <b>Necessidade:</b> inexistência de outras soluções menos gravosas.</li></ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Não afasta o direito à nomeação o mero “<b>estado das coisas</b>”, como:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ pandemia; ou</li><li>▪ crise financeira.</li></ul></li></ul> |

### Nomeação tardia e indenização

Vamos imaginar uma situação hipotética: Carla foi aprovada em concurso público em primeiro lugar, mas teve a sua posse indeferida, uma vez que, para a Administração, ela não atendia aos requisitos mínimos para o ingresso no cargo. O ato administrativo foi devidamente fundamentado, inexistindo indícios de arbitrariedade.

Na mesma data, a Administração realizou a nomeação de outros três candidatos, classificados em posição seguinte a de Carla.

Inconformada, Carla ingressou com ação judicial, obtendo o direito à nomeação quatro anos após os fatos iniciais.

Subsequentemente, Carla ingressou com nova ação, pleiteando indenização pela nomeação tardia, além da concessão de outros benefícios. Em seu pedido, Carla exigia:

- (i) **indenização** da remuneração do período em que “não estava nomeada”;
- (ii) contagem do **tempo de serviço**;
- (iii) obtenção dos benefícios previdenciários do período.

**Questiona-se: os pedidos de Carla devem ser atendidos?**

Em regra, **Carla não terá nenhum desses benefícios.**



Em repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese:<sup>53</sup>

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, **o servidor não faz jus a indenização**, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, **salvo situação de arbitrariedade flagrante**.

Logo, exceto quando houver arbitrariedade flagrante, como o descumprimento de uma ordem judicial, por exemplo, não haverá indenização em razão da nomeação tardia. Um dos pressupostos é a vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, se não houve prestação de serviço, não haverá razão para a percepção da remuneração.

O Ministro Barroso, que emitiu o voto vencedor, citou alguns exemplos de arbitrariedade flagrante, como: “**descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições**”.

Contudo, ainda segundo o Ministro Barroso, a mera existência de um litígio judicial **não configura arbitrariedade flagrante** apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais.

Ok, e quanto à contagem de tempo de serviço e benefícios previdenciários? Novamente, o STF tem posicionamento sobre o assunto (AgR RE 655.265, j. 5/4/2019):

- 1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial **não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço** e aos **demais efeitos funcionais ou previdenciários** a partir da data em que deveria ter sido nomeado.*
- 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito.*
- 3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016).*

Logo, somente com a posse e exercício o servidor poderá ter os benefícios do cargo, inclusive a contagem de tempo de serviço. Na mesma linha, os efeitos previdenciários dependem da efetiva contribuição. Assim, não podem ser deferidos de forma retroativa.

Agora, vamos avançar um pouco mais com o exemplo da Carla. Imagine que ela ingressou com ação judicial há bastante tempo. A **decisão foi anterior ao entendimento do STF sobre ausência de indenização quando a nomeação é tardia**. Assim, o Judiciário concedeu a eficácia retroativa, determinando o pagamento da indenização e da contagem do tempo de serviço. Esse caso é excepcional, já que, atualmente, o Judiciário deveria se filiar à tese de repercussão geral do STF. Porém, vamos considerar que houve a eficácia retroativa!

<sup>53</sup> RE 724.347 (Tema 671), j. 13/5/2015)



Logo, ela percebeu indenização pela nomeação tardia.

Ainda assim, Carla não ficou satisfeita. Considerando que o provimento ocorreu quatro anos depois do momento correto, ela exigiu, na via judicial, a concessão das **promoções** e **progressões** que teria obtido se houvesse sido nomeada oportunamente.

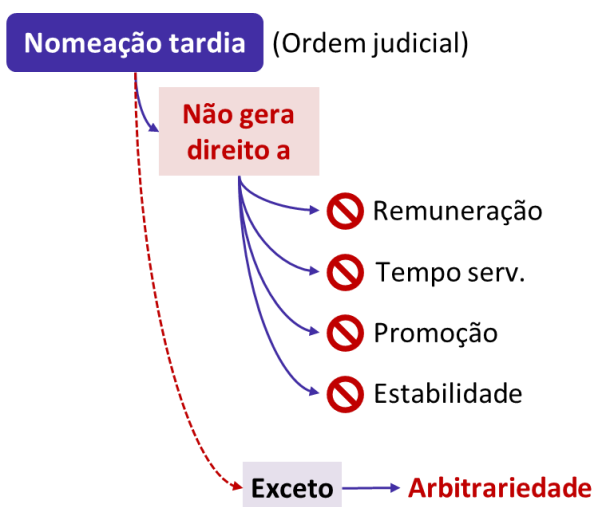
**Teria Carla razão em seus pedidos?**

Novamente, a resposta é **NÃO**.

Em sede de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese (Tema 454, RE 629.392, j. 8/6/2017):

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, **à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões** funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

No voto, o Ministro Marco Aurélio ainda acrescentou que as promoções e progressões podem exigir outros fundamentos além do tempo de serviço. Portanto, a ainda que a nomeação, determinada judicialmente, tenha eficácia retroativa, ela não alcançará as promoções e progressões funcionais.



Agora, vamos resolver uma questão sobre o que vimos acima!

(FGV – MPE GO / 2022) Débora foi aprovada em concurso público de provas e títulos, mas não logrou êxito, ao ver da Administração Pública, em comprovar o período de exercício da atividade profissional exigido na lei e no edital. A decisão administrativa, apesar de estar bem fundamentada e de apresentar total coerência interna, veio a ser desconstituída em sede judicial, sendo determinada a posse de Débora no respectivo cargo de provimento efetivo. A posse ocorreu três anos após a de cinco candidatos com colocação imediatamente posterior à de Débora, os quais já tinham ascendido à classe imediatamente superior da respectiva carreira.

À luz dessa narrativa, Débora:



- a) terá direito à indenização e às promoções ou progressões que a alcançariam caso tivesse sido nomeada em momento anterior, antes dos cinco candidatos referidos;
- b) fará jus apenas à indenização, ainda que não tenha sido reconhecida qualquer arbitrariedade da Administração Pública, por não ter sido investida em momento anterior;
- c) não fará jus à indenização e não terá direito às promoções ou progressões que a alcançariam caso tivesse sido nomeada em momento anterior, antes dos cinco candidatos referidos
- d) terá direito apenas às promoções ou progressões que a alcançariam caso tivesse sido nomeada no momento devido, o que deveria ter ocorrido antes dos cinco candidatos referidos;
- e) deve ser indenizada, beneficiada pelas promoções ou progressões que a alcançariam caso tivesse sido nomeada em momento anterior, além de ocupar a classificação original.

#### Comentário:

Conforme vimos nas explicações, Débora não terá direito à indenização, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa (RE 724.347) e também não fará jus às promoções e progressões, pois estas podem depender de outras condições, além do mero tempo de serviço (RE 629.392). Logo, o gabarito é a letra C.

## Reserva de vagas para pessoa com deficiência

De acordo com a Constituição Federal:

**VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;**

A Carta da República, em si, não definiu o percentual, mas apenas exigiu que a legislação faça essa definição.

Nessa linha, em relação aos “empregados” da iniciativa privada, a Lei nº 8.213/1991 prevê a reserva de vagas para reabilitados ou pessoas com deficiência, nas empresas com 100 ou mais empregados, em percentual que varia de 2 a 5%, conforme a quantidade de empregados que a empresa dispõe. Essa regra, por determinação do Decreto nº 9.508/2018, **também se aplica às empresas públicas às sociedades de economia mista federais.**<sup>54</sup>

Por outro lado, em relação aos **cargos públicos**, não existe uma lei “nacional” que trate do tema. Assim, cada ente da Federação pode dispor de regras próprias sobre a reserva de cargos públicos para pessoa com deficiência, desde que atenda aos valores mínimos consagrados na Constituição Federal.

A título de exemplo, na administração federal, a Lei nº 8.112/1990 assegura, às pessoas com deficiência, o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Além disso, nesse tipo de situação, a Lei define que serão reservadas **“até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”** para pessoa com deficiência.

<sup>54</sup> Teoricamente, o Decreto 9.508/2018 é válido somente para a administração pública federal. Todavia, não faz muito sentido não existir uma regra de reserva de empregos para as empresas estatais dos demais entes da Federação. Por isso, não vemos, por ora, motivo para a regra do art. 93 da Lei 8.213/1991 não se aplicar às empresas estatais dos demais entes da Federação.



O Decreto 9.508/2018<sup>55</sup>, por sua vez, define o **percentual mínimo de cinco por cento**, exigindo o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, sempre que o percentual resultar em número fracionado. Aplicando-se “ao pé da letra” essa interpretação, se o concurso tivesse apenas duas vagas, uma delas teria que ser reservada, já que o “arredondamento” seria sempre para cima. Por isso, essa regra gerou alguns problemas.

Por esse motivo, o STF foi chamado a decidir sobre o caso, realizando uma interpretação conjunta entre a regra da Lei 8.112/1990 com a regra prevista no Decreto 3.298/1999 (cujo conteúdo sobre a reserva de vagas foi revogado e substituído pelo Decreto 9.508/2018, mas preservando-se basicamente o mesmo conteúdo).

Na visão do STF, a reserva de vagas deverá ser arredondada para o número inteiro superior, desde que não extrapole o percentual máximo definido na Lei 8.112/1990.<sup>56</sup> Por exemplo: um concurso para 4 vagas não terá reserva, pois se uma delas for destinada a pessoa com deficiência, o percentual seria superior ao limite de 20% (no caso, teríamos “25%” de vagas reservadas). Na prática, a reserva de cargos começa a partir da quinta vaga. Com efeito, os concursos costumam adotar a reserva mínima (5%). Assim, costumamos observar que são reservadas a 5ª; a 21ª, a 41ª, a 61ª e assim sucessivamente.

Mas, de tudo isso, o que eu preciso saber para fins de concurso? Você deverá saber que:

- a) a lei definirá um percentual de vagas para pessoa com deficiência;
- b) se houver previsão de percentual mínimo em regulamento, **este será arredondado**, desde que não extrapole o limite previsto em lei.

Outro tema que gera muito debate é sobre quais limitações efetivamente são consideradas como deficiência para poder concorrer à reserva de cargos como pessoa com deficiência.

Nessa linha, é pacífico a pessoa que tem **visão monocular** tem **direito de concorrer às vagas reservadas para pessoa com deficiência**. Assim, o STJ elaborou súmula dispondo que:<sup>57</sup>



#### JURISPRUDÊNCIA

Súmula 377 do STJ - O portador de **visão monocular** tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

<sup>55</sup> As informações sobre jurisprudência que vamos ver daqui em diante tomaram como referência o Decreto 3.298/1999. Porém, os artigos 37 a 43 deste Decreto foram revogados pelo Decreto 9.508/2018, que passou a dispor sobre o tema. Todavia, como a redação foi basicamente “incorporada” no novo Decreto, os argumentos válidos para o Decreto 3.298/1999 se aplicam integralmente ao Decreto 9.508/2018.

<sup>56</sup> STF: MS 26.310 (j. 20/9/2007); MS 30.861 (j. 22/5/2012); RE 408.727 AgR (j. 14/9/2010); RE 440.988 AgR (j. 28/2/2012).

<sup>57</sup> No mesmo sentido, **no STF**: ARE 760.015 (j. 24/6/2014); RMS 26.071 (j. 13/11/2007) e outras. **Na AGU**: Súmula Administrativa 45, de 14 de setembro de 2009.



O STF e o STJ<sup>58</sup> entendiam, por outro lado, que a **surdez unilateral** não seria **considerada deficiência para concorrer às vagas reservadas**.<sup>59</sup>

Contudo, recentemente, a Lei 14.768/2023 passou a considerar que se considera deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição, **unilateral total** ou **bilateral parcial ou total**, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, **obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade**, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Portanto, com a nova legislação, podemos passar a considerar a surdez unilateral total também como deficiência.



## JURISPRUDÊNCIA

Ainda sobre as vagas reservadas para pessoa com deficiência, não é difícil de notar que existe bastante controvérsia sobre a aptidão do candidato para o desempenho das atribuições do cargo público. Por vezes, alguns administradores públicos instituem cláusulas restritivas em concursos, partindo de uma “**presunção**” de que o candidato com deficiência não poderia desempenhar as atribuições do cargo público. Todavia, a avaliação da compatibilidade (ou incompatibilidade) da deficiência com as atribuições do cargo deverá ocorrer conforme “**cotejo objetivo e transparente entre as limitações/necessidades especiais dos candidatos e as atribuições de cada qual dos cargos oferecidos**”.

Com base nesse posicionamento, a Ministra Carmen Lúcia, do STF, ao analisar uma situação sobre concurso da Polícia Federal, esclareceu que **é possível eliminar o candidato se comprovado que a sua deficiência impede o exercício regular das atribuições do cargo**. Contudo, essa avaliação deverá ocorrer de forma objetiva, comparando cada deficiência com as atribuições do cargo.

## Reserva de vagas para negros

Expressamente, a Constituição Federal não dispõe sobre reserva de vagas para negros. Todavia, a União editou a Lei 15.142/2025, que reserva “às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas”.

Essa Lei se aplica apenas à administração pública **federal, em todos os Poderes**. Porém, nada impede que os demais entes da Federação estabeleçam as próprias regras sobre reserva de vagas para negros (por isso que você vai encontrar essa reserva em alguns concursos estaduais ou municípios). Logo, entenda que

<sup>58</sup> No mesmo sentido, no STF: MS 29910 AgR (2ª Turma, j. 21/6/2011); RMS 33198 (decisão de 11/6/2018).

<sup>59</sup> O STJ chegou a editar a Súmula 552 (~~O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos~~). A Súmula, contudo, parece superada. Primeiro porque contraria expressamente a Lei 14.768/2023. Segundo porque o próprio STJ afirmou, na atualização de 7 de fevereiro de 2025 do seu informativo de Jurisprudência em Teses nº 11, que o antigo posicionamento foi “superado” pela Lei 14.768/2023.



- a) a obrigatoriedade de reserva de vagas para negros, com base na legislação federal, vale somente para a União;
- b) os demais entes da Federação podem ter as suas próprias regras sobre reserva de vagas.

Foge ao objetivo desta aula debater sobre os detalhes da Lei 15.142/2025. Por isso, caso seja de interesse do aluno, recomendo a leitura da Lei diretamente no site do “Planalto”. Porém, interessa-nos o debate sob o prisma constitucional. Como a CF não prevê expressamente a reserva de vagas para negros, desde a edição da legislação para reserva de vagas houve uma discussão sobre a sua constitucionalidade.

O caso chegou ao STF, por intermédio da ADC 41. No julgamento, o Supremo concluiu que a Lei 12.990/2014 (esta lei foi revogada pela Lei 15.142/2025, mas foi ela a base para análise do STF) é **constitucional**.<sup>60</sup>

O Supremo também concluiu que, para garantir a efetividade da política de reserva de cargos e empregos para pessoas negras, **também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos**. Assim, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, é constitucional, por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso.



Ainda no julgamento da ADC 41, o Supremo fixou alguns critérios para a aplicação da reserva, consignando que a administração deve atentar para os seguintes parâmetros:

- (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos;
- (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura);
- (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e
- (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

Ao concluir o julgamento da ADC 41, o Supremo fixou a seguinte tese de que é **constitucional** a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos **no âmbito da administração pública direta e indireta**. É legítima a utilização, **além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação**, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

<sup>60</sup> Os demais entes da Federação podem editar leis próprias sobre reserva de vagas para negros e pardos. Porém, a Lei 15.142/2025, por si só, somente reserva cargos nessas condições nos concursos da administração pública federal.





(Pref. de Cachoeiro do Itapemirim – 2024) Exige-se prévia edição de lei específica, dispondo acerca da reserva de vagas, para que o edital de concurso público possa reservar percentual de empregos públicos para pessoas com deficiência.

**Comentário:**

Por força da CF, art. 37, VIII, “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. Trata-se de dispositivo que é norma com eficácia limitada, ou seja, realmente é necessária uma lei prévia específica para que o edital de concurso possa reservar percentual de vagas para pessoas com deficiência, tanto em relação a cargos quanto a empregos públicos. No caso da União, a Lei 8.112/1990 reserva até 20% dos cargos a pessoas com deficiência.

**Gabarito: correto.**

## Isenção da taxa de inscrição em concurso público

O STF entendeu que é **inconstitucional** isentar servidores públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos. O caso foi abordado na ADI 5818, cuja ementa ficou da seguinte forma:<sup>61</sup>

É **inconstitucional** lei estadual que **isenta servidores públicos** da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, **um grupo mais favorecido social e economicamente**.

[ADI 5818/CE, relator Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.5.2022; ADI 3918/SE, relator Min. Dias Toffoli, j. 13.5.2022 – Informativo 1054]

Vamos explicar um pouco “a celeuma”.

Assim, o STF compreende o concurso público como mecanismo que deveria proporcionar a **realização dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade**, não se admitindo discriminação que, ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos públicos, **amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos**.

Vamos pensar de forma lógica: se os servidores fossem isentos, alguém ia ter que pagar o custo da participação deles no certame, certo? Logo, as taxas ficariam ainda mais altas, sendo que quem pagaria a conta seriam pessoas menos favorecidas. Logo, esse privilégio não faz sentido.

Por outro lado, o STF entendeu como constitucional **estabelecer a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos para candidatos de baixa renda**. Trata-se de medida afirmativa, que atinge grupos

<sup>61</sup> Veja mais em: *Informativo 1054/2022*.



sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, **de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares** (ADPF 186).<sup>62</sup>



| Isenção de taxa de inscrição em concursos públicos |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Isenção para “servidor público”</b>             | A isenção pelo simples fato de ser servidor viola a Constituição Federal.                                   |
| <b>Isenção como medida afirmativa</b>              | É constitucional a concessão de isenção de taxa de inscrição para candidato que se declarar de baixa renda. |



**(Inédita – Prof. Herbert Almeida) Determinada instituição do Estado abriu concurso público para preenchimento de cargo em seu quadro de carreira. O edital registra duas hipóteses de isenção de taxa de inscrição: (i) para o candidato que já é servidor público do estado, em outro cargo; (ii) para o candidato que comprovasse possuir renda mínima inferior a dois salários mínimos, apresentando comprovante de renda ou declaração de estar desempregado.**

Sobre as citadas hipóteses, pode-se afirmar, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que:

- a) ambas são compatíveis com o Constituição Federal, pois o concurso trata de cargo em quadro de carreira de instituição estadual.
- b) somente o primeiro critério é constitucional, pois é passível de aferição objetiva, mas o segundo caso guarda subjetividade, pois o candidato pode possuir renda informal, ofendendo o princípio da impessoalidade.
- c) todas as medidas de isenção de taxa de inscrição em concurso público são inconstitucionais, por violação ao princípio da isonomia.
- d) o STF somente admite, no primeiro caso, que a isenção seja limitada a 50% do valor da taxa de inscrição, mas admite, no segundo caso, a isenção total.

<sup>62</sup> “Lei 11.289/1999, do Estado de Santa Catarina. Isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para candidatos de baixa renda. [...] Não viola o princípio da isonomia a diferenciação entre os candidatos, para fins de pagamento da contraprestação financeira para participação no certame, com fundamento em sua renda declarada”. [ADI 2.177, rel. min. Gilmar Mendes, j. 4-10-2019, P, DJE de 17-10-2019.]



e) a previsão de isenção para candidato que já é servidor é inconstitucional, pois beneficia grupo mais favorecido social e economicamente, mas a segunda medida é constitucional, uma vez que auxilia na superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares.

#### Comentário:

O primeiro caso é ilegítimo, pois o STF entende que: “é inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela Administração Pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente” (ADI 5818).

Por outro lado, a segunda medida é compatível com o texto constitucional. Na ADI 2177 o STF entendeu que não viola o princípio da isonomia a diferenciação entre os candidatos, para fins de pagamento da contraprestação financeira para participação no certame, com fundamento em sua renda declarada. Na ocasião, o Supremo declarou constitucional lei do estado catarinense que concedia isenção para o candidato com renda inferior a dois salários mínimos, comprovando a situação por meio de comprovante de renda ou declaração de estar desempregado, além de outros documentos.

Trata-se de medida afirmativa, que tem, entre outros objetivos, o de auxiliar na superação de desigualdades decorrentes de situações históricas.

Logo, o gabarito é a letra A. As demais opções “foram invenções” nossas, rs.

**Gabarito: alternativa E.**

## Controle judicial de concurso

O Poder Judiciário pode se imiscuir no controle de legalidade de concurso público?

O STF analisou esta questão no RE 632.853/CE, julgado em 2015, concluindo que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Contudo, o Judiciário poderá fazer o **juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame**. Vejamos:

*Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. RE 632.853/CE*

Nessa ocasião, o Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 485):

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, **salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade**.

A partir desse precedente, o STJ passou a realizar a interpretação do que seria “**ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade**”. A primeira hipótese é a mais óbvia e é citada na própria decisão do STF: cabe ao Judiciário verificar a “**a inobservância das regras contidas no edital**”. Essa situação se desdobra em duas:



(i) descumprir as regras gerais do edital (prazos, etapas, cláusulas eliminatórias e de barreira, reserva de vagas etc.); ou (ii) cobrar conteúdo que não esteja contemplado no programa do edital.

O STJ também entende que a banca examinadora não pode se **recusar a aplicar “interpretação sedimentada pelo órgão constitucionalmente encarregado de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional”**. O que isso quer dizer? Significa que as bancas organizadoras devem seguir, em suas questões, os precedentes obrigatórios do STJ, como teses fixadas em temas repetitivos.<sup>63</sup> Dito de outra forma: se o STJ fixa uma interpretação sobre uma lei, a banca examinadora não poderá contrariar essa interpretação no julgamento de suas questões.

Em resumo:

- (i) O Judiciário **não pode substituir a banca avaliadora na correção de concurso**.
- (ii) O Judiciário poderá exercer o controle de legalidade diante de “**ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade**”. Alguns exemplos:
  - a. Descumprimento das **regras do edital**;
  - b. Cobrança de assunto que **não está contemplado no conteúdo programático**;
  - c. Descumprimento de **precedentes obrigatórios**.



RESUMINDO

#### CONTROLE JUDICIAL DE CONCURSO

| Regra                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | ▪ Judiciário <b>não pode substituir a banca avaliadora na correção de concurso</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Controle de legalidade | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Judiciário poderá exercê-lo diante de “<b>ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade</b>”.</li><li>▪ Exemplos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Descumprimento das <b>regras do edital</b>;</li><li>▪ Cobrança de assunto <b>não contemplado no conteúdo programático</b>;</li><li>▪ Descumprimento de <b>precedentes obrigatórios</b>.</li></ul></li></ul> |

<sup>63</sup> Segundo o Código de Processo Civil:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

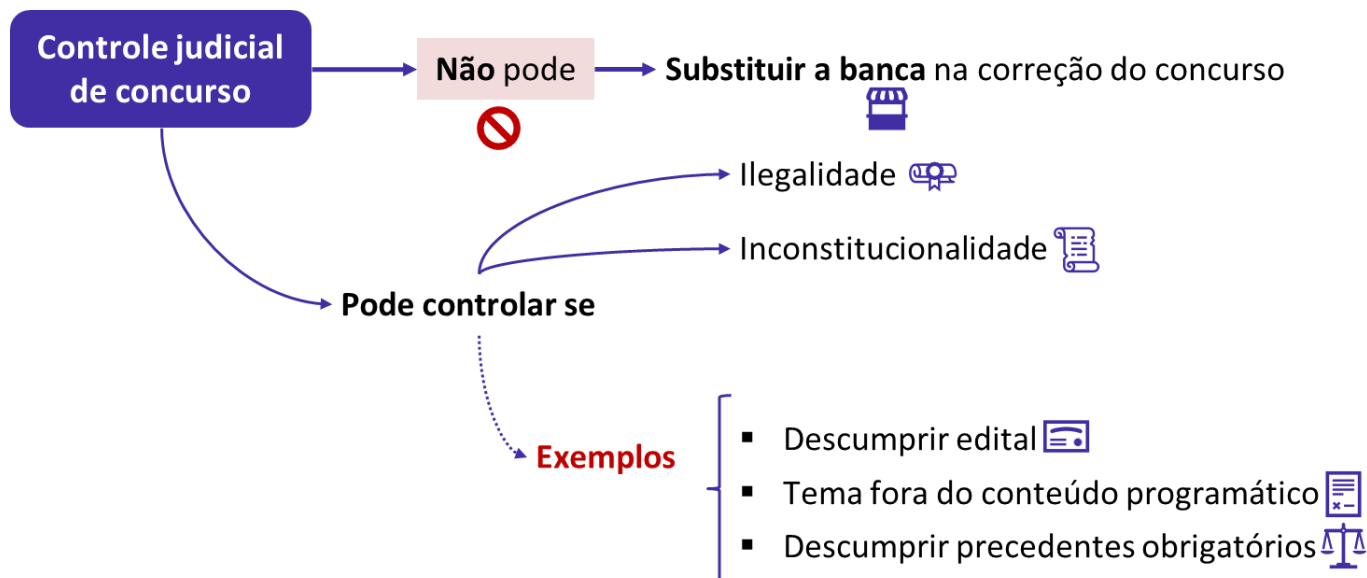
II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.





## Condenação judicial e posse em cargo público

Um dos requisitos para a posse em cargo público, na maioria dos estatutos de servidores, é o gozo dos direitos políticos. Entretanto, a CF determina que **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, suspenderá o gozo dos direitos políticos**. Por conseguinte, a pessoa que sofrer condenação penal não conseguiria tomar posse e exercer as atribuições do cargo público.

Esse tema, porém, entra em conflito com uma das funções do Estado, que é a harmônica integração social do condenado. Como pode o Estado exigir da iniciativa privada a abertura de espaço para recuperação de pessoas condenadas na via penal, mas o próprio Estado inviabilizar o exercício de cargo público por condenados? Eu sei que o tema é polêmico, mas desperta debates.

Assim, o STF analisou o caso de um condenado aprovado em concurso público. Ao final, foi fixada a seguinte tese:

A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal ("condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos") **não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público**, desde que **não incompatível** com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O **início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena** ou à **decisão judicial do juízo de execuções**, que analisará a **compatibilidade de horários**.

RE 1.282.553 (Tema 1190), julgamento em **4.10.2023**.

Na visão do Supremo, a suspensão dos direitos políticos, em caso de condenação criminal, **não alcança direitos civis e sociais**. O que a CF estabelece é a **suspensão do direito de votar e de ser votado, e não do direito a trabalhar**.



Porém, precisamos tomar alguns cuidados: (i) a decisão não afasta a exigência, em regra, do gozo dos direitos políticos (Lei 8.112/1990, art. 5º, II), mas apenas define que a sua suspensão por condenação penal não impede a posse e exercício em cargo público; (ii) a situação não afasta a investigação de vida pregressa, em concursos com esta etapa (até porque a condenação, em alguns casos, poderá ser considerada incompatível com as atribuições do cargo); (iii) o início do exercício ficará condicionado ao **regime da pena** ou à **decisão do juízo de execuções**, que analisará a compatibilidade de horários. Logo, em alguns casos, o início do exercício poderá ficar “suspense”, até que haja compatibilidade.

Vamos às questões!



(CVM – 2024) Maria, no ano de 2022, foi condenada judicialmente em definitivo pela prática de determinado crime. Durante o período em que cumpria pena, ela foi aprovada no concurso público para cargo efetivo na autarquia federal Alfa. Maria obteve o livramento condicional e, logo em seguida, foi convocada para nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada, mas a autarquia Alfa, ao receber seus documentos, a eliminou do concurso, alegando que Maria não preenchia um dos requisitos legais para investidura no cargo, qual seja, o gozo dos direitos políticos. Inconformada, Maria impetrou mandado de segurança, pretendendo sua nomeação e posse.

No caso em tela, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos direitos políticos por condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos:

- a) impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, em observância aos princípios da legalidade e moralidade, uma vez que o estatuto dos servidores públicos civis da União dispõe que, entre os requisitos básicos para investidura em cargo público, estão o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
- b) impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, em observância ao texto da Carta Magna que estabelece que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará em alguns casos, como na hipótese de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- c) impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, em observância aos princípios da eficiência e razoabilidade, observado o prazo máximo de até cinco anos após a extinção da pena por seu cumprimento, pois a Constituição da República veda pena perpétua;
- d) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, por violação ao princípio da proibição de pena perpétua, aplicável na esfera administrativa, e o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado à reabilitação do condenado, com o devido processo legal tanto na esfera criminal, como na administrativa;
- e) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho e ao dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, e o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.



### Comentário:

Sobre o tema, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral, no âmbito do RE 1.282.553:

*A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15 inciso III da Constituição Federal - condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos - não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (Constituição Federal, artigo 1º, incisos III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do Juízo de Execuções, que analisará a compatibilidade de horários.*

Assim, a suspensão dos direitos políticos, em caso de condenação criminal, não alcança direitos civis e sociais. Segundo o Min. Alexandre de Moraes: “O que a Constituição Federal estabelece é a suspensão do direito de votar e de ser votado, e não do direito a trabalhar”, ressaltando que a ressocialização dos presos no Brasil é um desafio que só pode ser enfrentado com estudo e trabalho.

Logo, o gabarito é a letra E.

As letras A, B e C estão erradas, pois afirmam que a condenação impede a posse. A letra D está errada pelos fundamentos. Não é questão de “proibição de penas de caráter perpétuo”. Além disso, o início do exercício não depende de reabilitação, mas sim do regime da pena ou de decisão do juízo de execuções.

**Gabarito: letra E.**



RESUMINDO

| CONCURSO PÚBLICO     |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regra                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cargos públicos/emprego público (efetivos)</li><li>▪ <b>Exceto:</b> cargo em comissão</li></ul>                                                                  |
| Prazos               | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Até <b>2 anos</b></li><li>▪ Prorrogável uma vez por igual período</li></ul>                                                                                      |
| Violação ao concurso | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nulidade + responsabilidade</li><li>▪ <b>“Não decai”</b></li><li>▪ Não pode ser “fato consumado”</li></ul>                                                       |
| Títulos              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Concurso pode ser “de provas” ou de “provas e títulos”, mas nunca poderá ser apenas de títulos.</li><li>▪ Somente classificatórios (não eliminatórios)</li></ul> |
| Cláusulas            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ De barreiras: posição</li><li>▪ Eliminatórias: pontuação mínima</li></ul>                                                                                        |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarcação de testes físicos                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se não houver previsão no edital, em regra, não geram direito:<ul style="list-style-type: none"><li>• Força maior;</li><li>• Questão pessoal;</li><li>• Questão fisiológica.</li></ul></li><li>▪ <b>Exceção:</b> gestante</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Escusa de consciência por crença religiosa   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ É <b>possível</b> realizar <b>etapas em datas e horários distintos dos previstos em edital, desde que:</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>razoabilidade</b> da alteração;</li><li>▪ preservação da <b>igualdade</b> entre todos os candidatos;</li><li>▪ medida <b>não acarrete ônus desproporcional</b> à Administração Pública;</li><li>▪ decisão seja <b>fundamentada</b>.</li></ul></li></ul>                                                                                                                 |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ É <b>possível</b> alterar os <b>critérios para exercícios das atribuições do cargo</b>, inclusive no estágio probatório, desde que:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>razoabilidade</b> da alteração;</li><li>▪ não se caracterize o <b>desvirtuamento no exercício de suas funções</b>;</li><li>▪ medida <b>não acarrete ônus desproporcional</b> à Administração Pública;</li><li>▪ decisão seja <b>fundamentada</b>.</li></ul></li></ul>                                                                          |
| Controle judicial                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Judiciário não pode substituir a banca</li><li>▪ Somente pode exercer controle em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, como nos seguintes casos:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Descumprimento das regras do edital;</li><li>▪ Cobrança de assunto não contemplado no conteúdo programático;</li><li>▪ Descumprimento de precedentes obrigatórios.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                      |
| Condenação judicial e posse em cargo público | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Em regra, condenação transitada em julgado <b>não impede a posse</b> em cargo público (exceto se incompatível com o cargo);</li><li>▪ A suspensão dos direitos políticos versa sobre <b>votar e ser votado, mas não alcança os direitos civis e sociais</b> (como trabalhar);</li><li>▪ O início do efetivo exercício depende de:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>regime da pena</b>; ou</li><li>▪ <b>decisão judicial do juízo de execuções</b>, que analisará a compatibilidade de horários.</li></ul></li></ul> |

## Cargo em comissão e função de confiança

Já vimos que a Carta da República dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público**, mas cria como ressalva **as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração** (CF, art. 37, II).



Logo, o provimento dos denominados “cargos em comissão” não exige a realização de concurso público, de tal forma que a autoridade pública competente poderá, “livremente”, escolher as pessoas de sua confiança para o desempenho de cargo em comissão. Daqui a pouco, vamos conversar sobre as situações que admitem os cargos em comissão.

Assim como ocorre na nomeação, a autoridade poderá, também livremente, **exonerar** o ocupante de cargo em comissão. A exoneração é o ato que encerra o vínculo do servidor com a administração, sem possuir, *a priori*, caráter punitivo. Por isso, **a exoneração de ocupante de cargo em comissão independe de processo administrativo ou da concessão de contraditório e ampla defesa**. Ademais, entende-se que a exoneração de ocupante de cargo em comissão **nem mesmo exige motivação**, justamente porque é “livre”, ou seja, poderá ocorrer por qualquer motivo.<sup>64</sup>

Portanto, os cargos em comissão formam um **vínculo de natureza precária**, motivo pelo qual não possuem uma garantia de permanência, como ocorre com os servidores públicos efetivos. Dessa forma, um servidor ocupante de cargo em comissão poderá ter o seu vínculo desfeito, mediante exoneração, por qualquer motivo e a qualquer tempo.

Por outro lado, os servidores efetivos somente podem ser exoneráveis nas hipóteses definidas em lei (por exemplo: a pedido do servidor; por inabilitação no estágio probatório; se não entrar em exercício no prazo estabelecido após tomar posse; etc.). Isso ocorre porque os servidores efetivos têm uma “proteção”, um direito de permanência, enquanto os servidores comissionados não possuem esse tipo de garantia.

Por esse motivo, os cargos em comissão são também denominados de cargos de “nomeação **ad nutum**” ou “exoneração **ad nutum**”.<sup>65</sup> Com efeito, esse termo tem o sentido de ato “revogável pela vontade de uma só das partes”. Ainda que o termo “demissão” seja juridicamente incorreto nesse caso, é muito comum se falar também em “**demissível ad nutum**”. Entretanto, jamais confunda o ato de demissão (de natureza sancionatória) com o ato de exoneração (sem natureza sancionatória).

Precisamos, contudo, deixar algumas observações.

A primeira é que **o servidor ocupante de cargo em comissão é servidor público estatutário** e, portanto, se submete ao mesmo estatuto que os servidores efetivos se submetem. A diferença, todavia, é que o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, além de não possuir a garantia da estabilidade, **ficará sujeito ao regime geral de previdência social**, enquanto o servidor efetivo se submete ao regime próprio de previdência social (CF, art. 40, *caput* e § 13).

Além disso, como se submete ao estatuto, o servidor ocupante de cargo em comissão também pode ser penalizado administrativamente, sofrendo inclusive de **destituição de cargo em comissão**, que seria equivalente ao ato de demissão. Contudo, nesse caso, como se trata de ato de caráter punitivo, exigir-se-á a instauração de processo disciplinar, com a concessão do contraditório e ampla defesa.

<sup>64</sup> De fato, a exoneração de ocupante de cargo em comissão independe de motivação. Entretanto, se a autoridade competente, por sua escolha, resolver motivar o ato, a validade deste dependerá da veracidade dos motivos indicados. Aplica-se, nesse caso, a denominada **teoria dos motivos determinantes**. Logo, se os motivos indicados no ato de exoneração forem falsos ou inexistentes, consequentemente o próprio ato de exoneração será inválido, passível de anulação pela administração ou pelo Poder Judiciário.

<sup>65</sup> Alguns livros adotam o termo “demissível *ad nutum*”. Optamos, entretanto, por utilizar apenas o termo “exonerável *ad nutum*”, para que não haja confusão entre os termos exoneração (sem caráter punitivo) e demissão (com caráter punitivo).



Por fim, é importante registrar que a legislação não pode criar uma forma alternativa para a escolha dos ocupantes de cargo em comissão, uma vez que a própria Constituição dispõe que são cargos de “livre nomeação”. Por exemplo, em algumas oportunidades, a nossa Suprema Corte já considerou como **inconstitucionais** normas de iniciativa parlamentar exigem **eleições diretas** para provimento de cargos comissionados nas diretorias de escolas públicas.<sup>66</sup>



Existe uma situação em que a exoneração *ad nutum* poderá sofrer limitações. Segundo o STF, a servidora gestante, ocupante de cargo em comissão, possui direito à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Na verdade, esse direito se aplica a todas as servidoras, **independentemente do regime jurídico**. Logo, aplica-se às servidoras ocupantes de cargo em comissão, contratadas por prazo determinado, empregadas públicas, etc.

Além disso, o direito se aplica àquele que detiver a guarda do filho, no caso de falecimento da genitora (LC 146/2014).

Vale acrescentar que o direito decorre de causa objetiva (qual seja: a confirmação da gravidez). Por isso, a servidora terá a proteção da estabilidade provisória ainda que não ocorra a prévia comunicação da gravidez em relação ao ato de exoneração.

Ademais, se a servidora sofrer dispensa (exoneração) arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual com a administração, assiste-lhe o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco meses após o parto.

Para finalizar, recentemente, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a licença-maternidade e estabilidade provisória:<sup>67</sup>

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Portanto, o STF estendeu a licença-maternidade e a estabilidade provisória para todas as servidoras ou trabalhadoras gestantes, alcançando as servidoras efetivas, comissionadas, empregadas públicas ou ainda as contratadas por tempo determinado.

<sup>66</sup> ADI 2.997 (julgamento em 12/8/2009).

<sup>67</sup> RE 842844 (Tema 542), julgamento em 5/10/2023.



Ao lado dos cargos em comissão, também temos que considerar as **funções de confiança**. Nesse contexto, a Constituição Federal dispõe que:

V - as **funções de confiança**, exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, **destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento**;

Novamente, estamos diante de uma redação constitucional truncada, mas vamos interpretá-la de forma amigável. Para isso, vamos dividir o comando em três partes:

**a) as funções de confiança somente podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo**

As **funções de confiança** correspondem a um conjunto de atribuições que somente podem ser desempenhadas por **servidores efetivos**.

Por exemplo: em um departamento da administração em que estão lotados diversos “auditores-fiscais”, um deles poderá ser designado para exercer a função de “coordenação”. Nesse caso, o servidor continuará exercendo o cargo de “auditor-fiscal”, mas além das atribuições inerentes a este cargo ele terá “uma função” extra de coordenação.

Perceba, portanto, que “função de confiança” **não é um cargo**, mas apenas um conjunto de atribuições que será desempenhada por algum servidor público efetivo.

Por isso que, tecnicamente, não se fala em “nomeação” nem “exoneração” para função de confiança. Temos apenas uma **designação** e o desfazimento desse ato, que costuma ser chamado de **dispensa** ou “revogação” (ou outro nome que seja utilizado na legislação).

A função de confiança, por si, é de livre escolha pela autoridade competente, mas a escolha deverá recair entre **servidores efetivos**.



É muito difícil de diferenciar com precisão o que é “cargo em comissão” de “função de confiança”. Não existe sequer um conceito legal ou doutrinário uniforme. Porém, alguns pontos principais podem ser considerados para diferenciá-los.

Primeiro, tenha em mente que o **cargo em comissão** é, de fato, um “cargo público”, ou seja, é formado por duas partes: (i) um **conjunto de atribuições**; (ii) acometido a um **servidor**, ou seja, a uma “pessoa”.

Nesse caso, podemos dizer que o cargo em comissão é efetivamente uma “vaga” dentro da administração pública. Por isso que, em alguns casos, um particular (pessoa sem qualquer vínculo com a administração)



poderá ser **nomeado** para o cargo em comissão, já que se trata efetivamente de uma “vaga” dentro da estrutura administrativa.

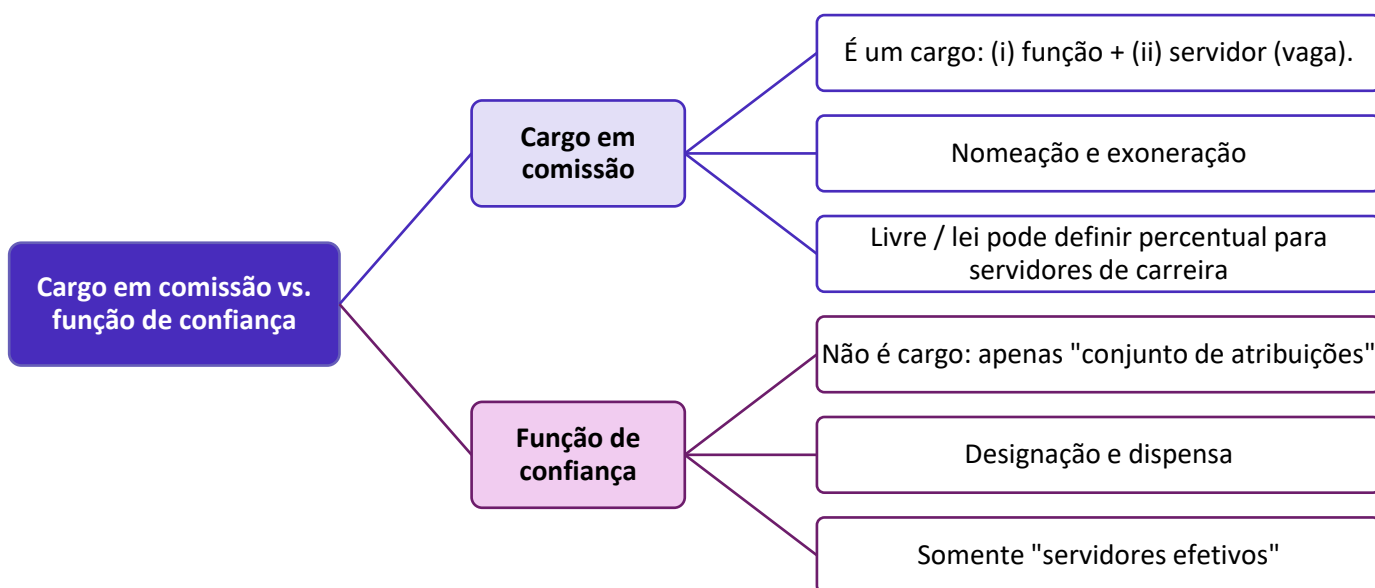
Por outro lado, a **função de confiança** é apenas um “conjunto de atribuições”. Logo, não existe a outra “parte” do conceito. Por isso, a função de confiança somente pode ser desempenhada por servidor efetivo. Isso ocorre porque ela não é uma “vaga” nova. Assim, o servidor já tem que estar na administração, ou seja, já deve estar ocupando um cargo público, ficando apto a receber “um conjunto de atribuições” específico da função de confiança.

Vamos dar um exemplo: Joana é “Analista” de um TRT e foi designada para uma função de confiança de chefia do setor em que trabalha. Nesse caso, Joana continua sendo “Analista” (este é o seu cargo), mas também terá um conjunto de atribuições de *chefia*, conforme a função que foi designada.

Agora, imagine que Joana, que é Analista do TRT, foi nomeada para o cargo em comissão de “Diretora” de determinado departamento do Tribunal. Nesse caso, como se trata de um cargo em comissão, Joana não estará desempenhando o cargo de Analista, mas sim o cargo de “Diretora”. Logo, enquanto estiver no cargo em comissão, ela efetivamente estará “em outro cargo”. Perceba, então, a diferença: no primeiro caso, ela é “Analista” com uma função de chefia; no segundo exemplo, ela não estará exercendo o seu cargo de Analista, mas sim outro cargo, qual seja, o cargo de “Diretora”.

Outra diferença é que o cargo em comissão tem “nomeação” e “exoneração”, enquanto a função de confiança tem “**designação**” e “**dispensa**” ou outro ato de desfazimento.

Por fim, a terceira diferença é que a função de confiança somente pode ser desempenhada por servidor público efetivo. Os cargos em comissão, por outro lado, são “livre”, motivo pelo qual até mesmo particulares podem ser nomeados para este tipo de cargo. Veremos adiante, porém, que um “percentual” dos cargos em comissão poderá ser atribuído aos **servidores de carreira**.



b) as funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;



Tanto os cargos em comissão como as funções de confiança são destinadas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**. Logo, são atividades que exigem algum grau de confiança entre a autoridade nomeante (ou “designante”, se é que este termo existe) e o escolhido.

Por **direção e chefia** podemos entender as atribuições de administração superior (por exemplo: o “diretor” de um órgão ou entidade) ou que tratem de trabalhos de relação de comando (por exemplo: o “secretário” de um setor, que é responsável pelo “comando” dos servidores que lhe são subordinados).

O conceito de assessoramento, entretanto, acaba tendo um conceito mais amplo e subjetivo. Teoricamente, estamos falando de atividades diretas de apoio, prestadas diretamente à alguma autoridade. Por exemplo: em um gabinete de um juiz ou um parlamentar, podemos encontrar os seus “assessores”.

**c) um percentual de cargos em comissão, conforme previsto em lei, será ocupado por servidores de carreira.**

Esse é o trecho que, no primeiro momento, pode gerar uma dificuldade de interpretação. Porém, basta fazer a leitura conjunta dos incisos II e V do art. 37 da Constituição Federal.

Os cargos em comissão são de livre nomeação. Em regra, essa “livre” nomeação poderá recair sobre qualquer pessoa, incluindo particulares sem qualquer vínculo com a administração pública. Por exemplo: um prefeito municipal poderá nomear a “Laura”, que é advogada e não ocupa, até então, qualquer cargo público, para exercer um cargo em comissão hipotético.

Todavia, a “lei” poderá definir “**casos, condições e percentuais mínimos**” dos cargos em comissão que serão desempenhados por servidores de carreira. Dessa forma, presume-se que cada ente da Federação poderá estabelecer, em lei própria, um percentual, casos e condições dos seus cargos em comissão que serão ocupados por servidores públicos de carreira.

Entretanto, infelizmente, vários entes da Federação não dispõem desse tipo de previsão. Na União, por exemplo, não existe lei válida para todos os órgãos e entidades federais instituindo esse “percentual mínimo”.<sup>68</sup> Podemos identificar, contudo, algumas leis sobre cargos e carreiras específicas fazendo esse tipo de previsão. Por exemplo: a Lei 11.416/2006, que versa sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, estabelece percentuais mínimos de cargos em comissão que deverão ser providos por servidores efetivos do respectivo quadro de pessoal.



Analisando de forma aprofundada, o art. 37, V, prevê que as funções de confiança serão ocupadas por “**servidores efetivos**”, enquanto a lei estabelecerá um percentual mínimo de cargos em comissão a serem providos por “**servidores de carreira**”.

<sup>68</sup> O Decreto 5.497/2005 dispõe sobre os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem providos por servidores de carreira na administração federal. Essa regra, contudo, somente vale para o Poder Executivo federal e não é, de fato, uma “lei”, consoante previsão constitucional.

Esses dois termos são quase sinônimos, mas possuem uma diferença pontual.

**Cargo efetivo** é aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público. Contudo, os cargos efetivos podem se subdividir em “**cargos isolados**” e “**cargos em carreira**”. Os cargos isolados são aqueles que não possuem previsão de “promoção”. Dessa forma, o servidor ingressará em um “nível” e permanecerá neste mesmo nível ao longo de toda a sua atividade funcional como servidor.

**Assim, podemos afirmar que todo servidor de carreira é servidor efetivo, mas nem todo servidor efetivo é servidor de carreira.**

Hoje em dia, contudo, a maioria dos cargos públicos efetivos acabam sendo organizados em carreira, até porque não é muito interessante não instituir qualquer forma de desenvolvimento na carreira para o servidor público concursado. Portanto, tecnicamente, não haveria necessidade de “decorar” ao “pé da letra” essa diferença, até porque nos dois casos estamos falando, de alguma forma, de “servidor efetivo”.

Porém, infelizmente, às vezes, podemos acabar nos deparando com alguma questão “muito literal”.

Por isso, recomendamos o seguinte: (i) em regra, não seja tão “literal” ao fazer a leitura do art. 37, V, pois é comum ocorrer alguma mistura das expressões “servidor de carreira” e “servidor efetivo”; (ii) excepcionalmente, se você verificar que a questão “quer” essa diferença, então se lembre que existe uma pequena diferença na previsão constitucional.

## Vedação ao nepotismo

Rapidamente, vamos citar o teor da **Súmula Vinculante 13**, que dispõe que:

**Súmula Vinculante 13** - A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a CF.

De forma resumida, o objetivo da citada súmula é **impedir a nomeação de parentes de autoridades públicas para o exercício de cargo em comissão ou para a designação de função de confiança**. A vedação vale para toda a administração pública, direta e indireta, de todos os Poderes e em todos os entes da Federação (União, estados, DF e municípios).

Os “parentes” que **não podem ser nomeados** são:

- a) cônjuge;



- b) companheiro; ou
- c) parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau**, inclusive.

Por exemplo, um tio é parente de terceiro grau, enquanto o primo é parente de quarto grau. Logo, o tio não pode ser nomeado, já que a vedação alcança, inclusive, o terceiro grau. Por outro lado, o primo poderá ser nomeado, pois é parente de quarto grau.

A segunda pergunta é: mas parentes de quem? Bom, essas pessoas não podem ser parentes:

- a) da **autoridade nomeante**;
- b) de **servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento (DCA)**.

Por exemplo, Jorge é casado com Ana. Vamos supor que Ana seja a responsável pela nomeação de cargos em comissão na “autarquia X”. Nesse caso, ela não poderá nomear Jorge, em virtude do grau de parentesco. Vamos pensar em um segundo exemplo. Joana é casada com Antônio, que ocupa cargo de direção na “autarquia X”. Vamos manter Ana como a autoridade nomeante e considerar que ela não tem parentesco com Joana. A pergunta é: Ana poderia nomear Joana para cargo em comissão, mesmo que uma não tenha parentesco com a outra? A resposta é não, uma vez que o marido de Joana ocupa cargo de direção na mesma pessoa jurídica. Portanto, o grau de parentesco trata da autoridade nomeante ou de outro servidor que ocupe cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica.

A vedação trata da nomeação ou designação para:

- a) **cargo em comissão ou de confiança**;
- b) **função gratificada**.

Não vamos entrar no mérito do significado das expressões utilizadas nesse caso. De forma mais simples, não se permite nomear alguém para ocupar cargo comissionado ou (designar) para função de confiança.

Ademais, como não poderia deixar de ser, a vedação vale para toda a administração pública, direta ou indireta, de todos os Poderes e em todos os entes da Federação, ou seja, para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

Por fim, a Súmula também veda o ajuste **mediante designações recíprocas**, também conhecido como **nepotismo cruzado**. Imagine duas diretoras de órgãos públicos. Para “esconder” o nepotismo, uma combina de nomear o marido da outra. Assim, não haverá parentesco direto entre a autoridade nomeante e o nomeado, mas será apenas uma forma de “esconder” o nepotismo.

Acrescenta-se que **leis que tratam dos casos de vedação a nepotismo não são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo**.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> RE 570.392 (Tema 29), j. 11-12-2014.



Com efeito, **a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.**<sup>70</sup>

Portanto, mesmo sem previsão em lei, a simples previsão constitucional dos princípios da moralidade e da impessoalidade já impedem a prática do nepotismo.

Acrescenta-se, porém, que a Lei 14.230/2021, que reformou a lei de improbidade administrativa, passou a prever essa conduta como **ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração.**

### Exceções ao alcance da Súmula Vinculante 13

Na ADI 524/ES, o STF concluiu que a vedação da SV13 alcança somente os cargos de provimento em comissão, função gratificada e cargos de direção e assessoramento, não se aplicando aos cargos de provimento efetivo. Assim, um governador, por exemplo, poderia nomear seu filho ou filha para o provimento em cargo público efetivo, após aprovação em concurso público.

Ainda sobre o alcance da SV13, percebe-se que, literalmente, veda-se a nomeação:

- (i) quando há parentesco entre o nomeante e o nomeado; ou
- (ii) quando houver **parentesco com OUTRA pessoa que exerça cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica.**

Essa vedação, se aplicada literalmente, teria um alcance muito amplo. Imagine que João é servidor da Receita Federal e exerce cargo de direção. Consequentemente, sua esposa não poderia ser nomeada para cargo em comissão ou função de confiança em toda a União, em quaisquer dos Poderes e em qualquer órgão. Certamente, não foi este o objetivo do STF!

Na verdade, nesses casos, só haverá nepotismo se a autoridade que exerce cargo de direção, chefia ou assessoramento tiver **potencial de interferir na seleção**. Isso acontece quando há **ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante**, ou seja, relação de subordinação.<sup>71</sup>

Exemplo: João é ministro de Estado do Ministério Alfa. Julia é Diretora do órgão público X, subordinado ao referido ministério. Então, Julia nomeia Maria, esposa de João, para ocupar cargo em comissão no órgão X. No caso, Maria (nomeada) não é parente de Julia (autoridade nomeante), mas é parente de João, que tem ascendência hierárquica sobre Julia. Nesse caso, haverá nepotismo!

Por fim, há ainda a exceção dos cargos de natureza política, tais como secretários estaduais ou municipais e ministros de Estado. Nesse caso, **a SV13 não alcança, de imediato, os cargos políticos, salvo quando comprovada fraude ou ausência de razoabilidade da nomeação**, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> RE 579.951 (Tema 66), j. 20-8-2008.

<sup>71</sup> ARE 896.762 AgR, j. 4-6-2018; Rcl 9.284, j. 30-9-2014.

<sup>72</sup> Rcl 34.413 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 27-9-2019, DJE 220 de 10-10-2019; Rcl 28.024 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-5-2018, DJE 125 de 25-6-2018].



Este é o entendimento que deve ser levado para a sua prova (a SV13 não se aplica, *a priori*, para os cargos políticos). Observa-se, porém, que há ministros no STF que não concordam com esse posicionamento.<sup>73</sup> O tema será analisado novamente pelo STF, em repercussão geral (para fixação de tese), no RE 1.133.118 (pendente de julgamento de mérito).

#### Resumo:

- Não pode nomear parente para cargo em comissão.
- Quando o parentesco ocorrer sobre “outra pessoa” que ocupa cargo de direção, chefia ou assessoramento, o nepotismo dependerá de relação de subordinação entre “a outra pessoa” e a autoridade nomeante.
- A SV 13 não se aplica, de imediato, aos cargos políticos.

## Criação de cargo em comissão

A Constituição Federal dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração** (CF, art. 37, II).

Logo, a regra é o provimento mediante concurso, sendo a nomeação para cargo em comissão a exceção. Contudo, infelizmente, são comuns os casos de **utilização indevida e excessiva de cargos em comissão**.

Consequentemente, no RE 1.041.210 (tema 1.010), o STF fixou tese de repercussão geral para definir critérios para criação de cargos em comissão. A tese fixada foi a seguinte:

- a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de **funções de direção, chefia e assessoramento**, não se prestando ao desempenho de **atividades burocráticas, técnicas ou operacionais**;
- b) tal criação deve pressupor a **necessária relação de confiança** entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
- c) o número de cargos comissionados criados deve **guardar proporcionalidade** com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
- d) as atribuições dos cargos em comissão **devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei** que os instituir.

[RE 1.041.210 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-9-2018, P, DJE de 22-5-2019, Tema 1.010.]

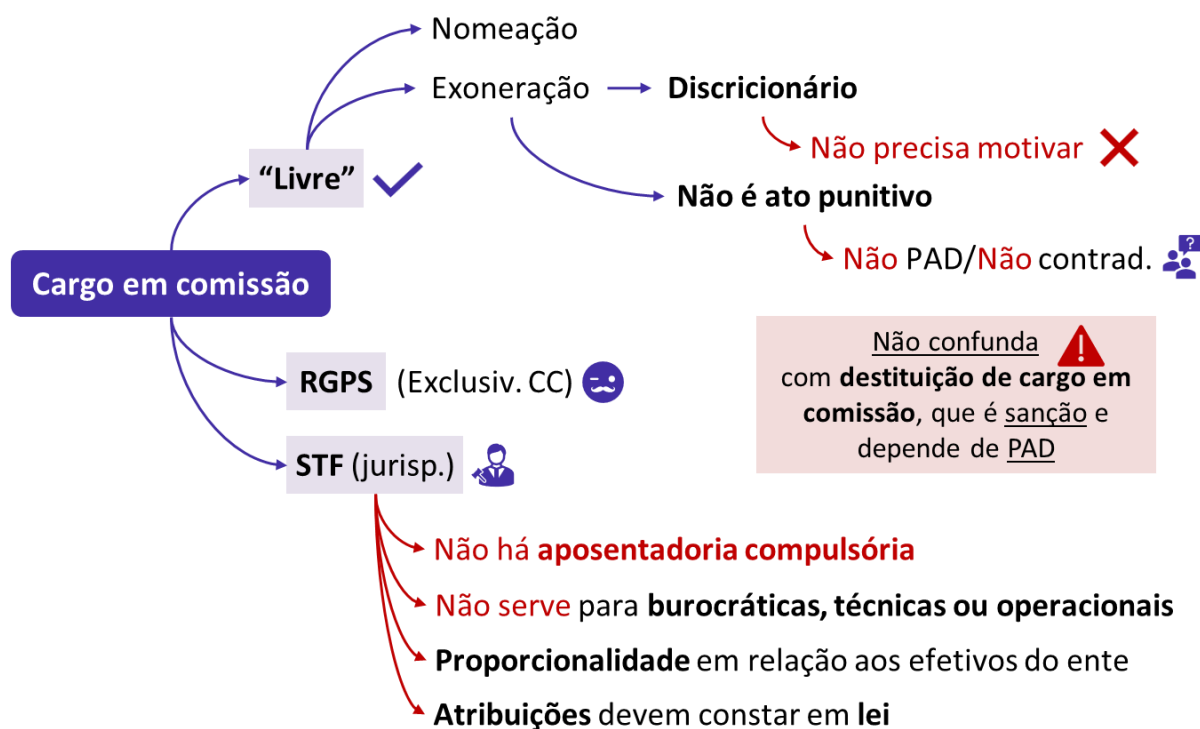
<sup>73</sup> Rcl 26.448, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j. 12-9-2019, DJE 201 de 17-9-2019.



Em outra decisão, o Supremo reforçou que “É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF”.<sup>74</sup>

Então, vamos resumir os requisitos:

- (i) a atividade tem que ser de **direção, chefia e assessoramento**;
- (ii) a atividade **não** pode ser **burocrática, técnica ou operacional** (exemplo: contador);
- (iii) a relação deve ser de **confiança**;
- (iv) deve existir **proporcionalidade** entre a quantidade de efetivos e comissionados no ente;
- (v) as **atribuições devem constar na lei** de criação.



Agora, vamos ver como isso aparece em provas!



(TCE-PA – 2024) Considerando o delineamento constitucional conferido aos cargos em comissão e a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é correto afirmar que tais cargos

- a) devem ser necessariamente ocupados por servidores de carreira, que tenham cargo efetivo.
- b) podem ser criados para atividades burocráticas, técnicas e operacionais da Administração.

<sup>74</sup> ADI 6655/SE, j. 6.5.2022.

- c) conferem a seus ocupantes, que não tenham realizado concurso público, a garantia da estabilidade, após três anos de efetivo exercício.
- d) não podem ser em número superior ao dos cargos efetivos do ente federativo que os criar.
- e) podem ser criados por Decreto, que não precisa pormenorizar as atribuições que serão exercidas pelos respectivos agentes.

#### Comentário:

em decisão com repercussão geral (Tema 1010), o STF fixou os seguintes **critérios** para a criação de cargos em comissão:

- (i) *Destinação exclusiva a funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;*
- (ii) *Necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;*
- (iii) **Proporcionalidade** (a) entre o número de cargos comissionados e a necessidade que visam suprir, bem como (b) em relação ao número de servidores efetivos do ente federativo;
- (iv) **Descrição clara e objetiva das atribuições dos cargos em comissão na própria lei que os institui.**

Então, vamos à análise das alternativas:

- a) **Errado.** Os cargos em comissão **não** precisam ser necessariamente ocupados por servidores de carreira com cargo efetivo. Contudo, a Constituição Federal, no art. 37, inciso V, prevê que **um percentual dos cargos em comissão deve ser ocupado por servidores de carreira**, conforme previsto em lei.
- b) **Errado.** Os cargos em comissão são destinados exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento, **não** se destinando a **atividades burocráticas, técnicas ou operacionais**.
- c) **Errado.** Os ocupantes de cargos em comissão **não** possuem direito à estabilidade, mesmo após três anos de efetivo exercício. A **estabilidade é um direito exclusivo dos servidores** aprovados em concurso público e nomeados para cargos efetivos (CF, art. 41).
- d) **Certo.** Na decisão apresentada, o STF estabeleceu o critério da necessidade de proporcionalidade entre o número de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos no ente federativo.
- e) **Errado.** No julgamento citado, o STF estabeleceu que a criação de cargos em comissão depende de **lei formal** e que as **atribuições** desses cargos devem estar **claramente descritas na norma** que os cria.

**Gabarito: letra D.**

**(Pref. de Macaé – 2024) As normas de vedação ao nepotismo só alcançam parentes afins ou colaterais até o segundo grau da autoridade nomeante.**

#### Comentário:

A vedação ao nepotismo atinge parentes até o **terceiro** grau para cargos de confiança, funções comissionadas ou gratificadas. Logo, a questão está errada.

**Gabarito: errado.**

**(Senado / 2022) Em recente julgamento da ADI 6655/SE, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF.**



**Diante disso, o Senado Federal, em sede de controle interno, realizou auditoria para analisar a situação de cargos em comissão, oportunidade em que verificou a regularidade de seu pessoal, haja vista que atendidos os requisitos indicados pelo STF, entre eles**

- a) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
- b) o número de cargos comissionados criados não deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente que os criar.
- c) a criação dos cargos em comissão não deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.
- d) o exercício de função de confiança e o provimento de cargo em comissão podem recair sobre pessoa não concursada, diante do regime excepcional de livre nomeação e exoneração.
- e) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, bem como para as atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

**Comentário:**

- a) **Certo.** As atribuições dos cargos em comissão **devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei** que os instituir. Dessa forma, não pode a legislação delegar a definição de atribuições para atos normativos secundários, como regulamentos ou resoluções.
- b) **Errado.** É justamente o contrário! Deve haver proporcionalidade. O objetivo é evitar o uso excessivo de cargos em comissão, invertendo a lógica constitucional que define que a contratação de efetivos é a regra.
- c) **Errado.** O “não” também torna este item errado. A relação de confiança é imprescindível, como ocorre com assessores de autoridades públicas.
- d) **Errado.** As funções de confiança somente podem ser desempenhadas por servidores ocupantes de cargos efetivos (CF, art. 37, V).
- e) **Errado.** É vedada a criação de cargos em comissão para tarefas burocráticas, técnicas ou operacionais. Tais atividades devem ser desempenhadas por concursados.



**RESUMINDO**

**CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disposições gerais</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provimento ou designação <b>não exige a realização de concurso público</b> (autoridade escolhe “livremente” entre pessoas de sua confiança).</li><li>▪ Autoridade pode livremente <b>exonerar / dispensar</b>, sem processo administrativo e sem concessão de contraditório e ampla defesa.</li><li>▪ O vínculo formado é de <b>natureza precária</b>.</li><li>▪ Destinam-se às atribuições de <b>direção, chefia e assessoramento</b>.</li><li>▪ Funções de confiança somente podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo.</li><li>▪ Um percentual de cargos em comissão será ocupado por servidores de carreira.</li></ul> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedação ao nepotismo (SV 13)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autoridade <b>não pode nomear</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ seus parentes (até 3º grau) ou</li><li>▪ parentes (até 3º grau) de outras servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento;</li></ul></li><li>▪ Para o exercício de:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ cargo em comissão</li><li>▪ função de confiança</li></ul></li><li>▪ Vale para:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ administração pública, direta e indireta, de todos os Poderes e em todos os entes da Federação;</li></ul></li><li>▪ Alcança também o <b>nepotismo cruzado</b> (um nomeia o parente de outro).</li><li>▪ Não se aplica (de imediato) aos <b>cargos políticos</b>.</li></ul> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

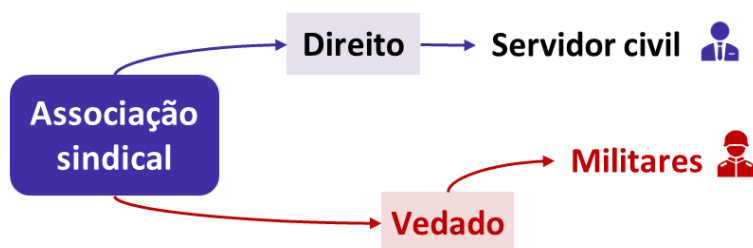
## Direito de associação sindical

Segundo a Constituição da República, **é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical**.

Note que se trata de um benefício dos **servidores civis**. Por outro lado, a Carta Política **proíbe aos militares a sindicalização** (CF, art. 142, § 3º, IV).

Um tema bastante interessante é o gozo de licença para exercício de mandato em entidade sindical. O STF entende que o exercício de função executiva em instituição sindical não se confunde com o exercício de mandato eletivo, previsto no art. 38.

Dessa forma, cada ente da Federação pode definir em sua legislação se o afastamento para o exercício de mandato sindical ocorrerá **com** ou **sem** remuneração. Em outras palavras, quaisquer das soluções adotadas (com remuneração ou sem remuneração) serão constitucionais!<sup>75</sup>



## Direito de greve

### Contextualização

<sup>75</sup> ADI 7.242, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-4-2023, P, DJE de 25-4-2023.  
ADI 510, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-6-2014, P, DJE de 3-10-2014.



Após intensas negociações, o sindicato da categoria dos servidores civis do Estado Gama propôs aos seus filiados o início de movimento grevista. O motivo seria a falta da concessão de revisão geral anual para os servidores.

Contudo, um dos servidores fez as ponderações:

- 1) Até o momento, não houve regulamentação do direito constitucional de greve. Nesse caso, a falta de regulamentação não seria causa impeditiva do início da greve?
- 2) Após deflagrar a greve, seria lícito ao poder público realizar o desconto dos valores?
- 3) Seria possível convidar também os servidores da segurança pública para adesão do movimento, de modo a garantir maior efetividade nas negociações?
- 4) Os servidores em estágio probatório poderiam ser demitidos, pela adesão ao movimento de greve?

Antes da leitura, tente responder aos quesitos citados acima (isso vai ajudar na retenção do conteúdo). Agora, vamos lá!

## Ausência de regulamentação

A Constituição Federal dispõe que (CF, art. 37):

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites **definidos em lei específica**.

Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, que **depende de regulamentação**. Porém, até hoje, não foi editada a citada lei.

Contudo, após reconhecer a mora legislativa, o STF determinou a aplicação da legislação sobre greve dos trabalhadores em geral:

*Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão somente no sentido de que **se aplique a Lei 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis** (CF, art. 37, VII). Em razão dos imperativos da **continuidade dos serviços públicos**, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, **seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo** em razão de tratar-se de "**serviços ou atividades essenciais**", nos termos do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei 7.783/1989. [MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE de 31-10-2008.]*

A aplicação dessas regras deverá ocorrer até que seja editada lei específica sobre os servidores públicos.

O STF determinou ainda que é possível reconhecer **regime mais restrito sobre a greve**, em atenção ao princípio da **continuidade dos serviços públicos**, quando se tratar de **serviços ou atividades essenciais**.



## Restrição da greve por servidores da segurança pública e policiais civis

Em decisão posterior, o Supremo fixou importante tese de repercussão geral sobre a greve dos policiais civis e servidores da segurança pública:

O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, **é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública**. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.

[ARE 654.432, rel. p/ o ac. min. Alexandre de Moraes, j. 5-4-2017, P, DJE de 11-6-2018, Tema 541.]

Portanto, os **policiais civis e servidores da segurança pública** (policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais penais, etc. - veja o art. 144 da Constituição Federal) não podem gozar do direito de greve!

Lembre-se que, quanto aos militares (Forças Armadas, polícia militar e bombeiro militar), há **proibição** expressa na Constituição Federal sobre **sindicalização e greve** (CF, art. 142, § 3º, IV).

Assim, podemos fazer o seguinte panorama sobre a greve:

- a) servidores civis (de forma genérica): podem gozar de greve, na forma da lei;
- b) policiais civis e demais servidores da segurança pública: não podem gozar de greve, conforme entendimento do STF;
- c) militares: não podem gozar de greve, por expressa vedação constitucional.

## Desconto em razão da paralisação

A greve, ainda que seja um direito do servidor, gera uma consequência: os servidores não exercem as atribuições neste período! Logo, o vínculo funcional com o poder público fica suspenso. Consequentemente, a remuneração também ficará suspensa! É uma lógica: não trabalha, não recebe.

Nesse sentido, o STF fixou a seguinte tese:

A administração pública **deve proceder ao desconto dos dias de paralisação** decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, **em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre**, permitida a **compensação** em caso de acordo. O desconto será, contudo, **incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público**.

[RE 693.456, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-10-2016, P, DJE de 19-10-2017, Tema 531.]

Vamos entender melhor a decisão!



Primeiro, a regra é realizar o desconto dos dias de paralisação. Não se trata de faculdade (mera opção), mas de um dever da Administração. Se os servidores entrarem em greve, a remuneração será, em regra, descontada.

Admite-se, porém, a **compensação**! Assim, nas negociações, o poder público e os servidores podem negociar condições para compensar a paralisação e os descontos. Por exemplo: os servidores vão trabalhar alguns dias no recesso; os pontos facultativos terão expediente normal, etc.

Na decisão do Supremo, porém, ficou uma ressalva: o desconto não será aplicado quando a greve for provocada por **conduta ilícita do poder público**.

Nesse caso, não estamos analisando se a greve é lícita ou ilícita! Em ambos os casos, o desconto será cabível. O que estamos analisando é a **causa da greve**. Se a causa da greve é uma ilicitude gerada pela Administração, o desconto não poderá ser aplicado.

Por exemplo: os servidores entraram em greve porque não foi concedida revisão geral anual. Vamos supor que a greve é lícita, pois está ocorrendo nos termos da legislação. Pergunta-se: será aplicado o desconto? A resposta é SIM! O STF entende que a revisão geral anual não é obrigatória (RE 565.089), bastando que o chefe do Poder Executivo apresente a justificativa acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Logo, não há conduta ilícita do Estado.

Outro exemplo: os servidores entraram em greve em razão de atrasos na remuneração mensal e na gratificação natalina (13º salário). Oras, tal conduta estatal é ilícita, pois os pagamentos dos servidores devem ocorrer nos prazos corretos. Assim, o desconto dos dias de greve será **incabível**.

Agora, vamos trazer mais dois temas relacionados!

Imagine que os servidores entraram em greve. **Não houve acordo para compensação**. Assim, os descontos foram aplicados. Ana, servidora federal, que aderiu à greve, ficou sem remuneração para sustentar a sua família. Por isso, Ana impugnou o desconto e, ao mesmo tempo, fez uma requisição, no seguinte sentido:

- (i) na impugnação, Ana alegou falta de processo administrativo prévio para a realização dos descontos;
- (ii) na requisição, Ana solicitou que o desconto dos dias de paralisação fosse realizado de **forma parcelada**. Assim, ela receberia parte de sua remuneração, ocorrendo o desconto em “pequenas parcelas”, sem prejudicar o sustento da família.

O poder público, porém, não acatou os pedidos e determinou o desconto integral, de uma só vez.

Irresignada, Ana ingressou com mandado de segurança, alegando direito líquido e certo ao parcelamento e falta de direito de defesa, em razão da ausência de processo administrativo prévio. O pedido de parcelamento de Ana teve como fundamento disposição da Lei 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Federais), que prevê o seguinte:

*Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, **podendo ser parceladas, a pedido do interessado.***



*§ 1º O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão.*

*E aí, Ana tem razão em seus pedidos?*

O STJ possui alguns precedentes sobre os temas. No caso, falta razoabilidade e contraria a legislação decisão administrativa ou ato normativo administrativo que veda o parcelamento dos dias de paralisação. Dessa forma: **“há de ser assegurada a possibilidade de parcelamento dos valores a serem descontados, por aplicação analógica do art. 46, caput e §1º da Lei n. 8.112/90”**.<sup>76</sup>

Portanto, quando não há acordo para a compensação, o servidor poderá requisitar o parcelamento dos descontos.

Por outro lado, **“não há necessidade de processo administrativo prévio para realizar descontos na remuneração do servidor em razão de dias parados em decorrência de greve”**<sup>77</sup>

Assim, Ana tem direito ao parcelamento, mas não há necessidade de processo administrativo prévio para realizar o desconto dos dias de paralisação em razão de greve.

## Greve não pode ser considerada, por si só, falta grave

Voltando ao nosso tema introdutório: *Os servidores em estágio probatório poderiam ser demitidos, pela adesão ao movimento de greve?*

Existem dois importantes precedentes sobre o tema:

*O exercício de um direito constitucional é garantia fundamental a ser protegida por esta Corte, desde que não exercido de forma abusiva. (...) ao considerar o exercício do direito de greve como falta grave ou fato desabonador da conduta, em termos de avaliação de estágio probatório, que enseja imediata exoneração do servidor público não estável, o dispositivo impugnado viola o direito de greve conferido aos servidores públicos no art. 37, VII, CF/1988, na medida em que inclui, entre os fatores de avaliação do estágio probatório, de forma inconstitucional, o exercício não abusivo do direito de greve.*

*[ADI 3.235, voto do rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 4-2-2010, P, DJE de 12-3-2010.]*

---

*A simples circunstância de o servidor público estar em estágio probatório não é justificativa para demissão com fundamento na sua participação em movimento grevista por período superior a trinta dias. A ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação em movimento grevista em faltas injustificadas.*

<sup>76</sup> STJ, RMS nº 49339/SP, Min. Francisco Falcão, DJe de 20.10.2016.

<sup>77</sup> STJ, REsp 1373964 / RN, julgamento em 19/09/2017.



[RE 226.966, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 21-8-2009.]

Portanto, o servidor em estágio probatório não pode ser demitido pela simples adesão ao movimento grevista não abusivo. Mesmo que a greve ultrapasse o prazo de trinta dias, a medida não pode ser fundamento para demissão por faltas injustificadas.

Assim, podemos responder às perguntas da abertura do tópico sobre greve!

**1) Até o momento, não houve regulamentação do direito constitucional de greve. Nesse caso, a falta de regulamentação não seria causa impeditiva do início da greve?**

Em razão da falta de regulamentação do direito constitucional de greve, o STF determinou a aplicação da “legislação dos trabalhadores”, até que sobrevenha lei específica sobre a greve dos servidores. Assim, atualmente, a falta de regulamentação específica não impede que os servidores gozem do direito de greve.

**2) Após deflagrar a greve, seria lícito ao poder público realizar o desconto dos valores?**

Em regra, seria lícito o desconto dos dias de paralisação, exceto se a greve decorrer de conduta ilícita do Estado. Admite-se, ademais, compensação, no caso de acordo.

**3) Seria possível convidar também os servidores da segurança pública para adesão do movimento, de modo a garantir maior efetividade nas negociações?**

Não seria possível, pois o STF entende que os servidores da segurança pública e policiais civis não podem gozar do direito de greve.

**4) Os servidores em estágio probatório poderiam ser demitidos, pela adesão ao movimento de greve?**

A simples adesão ao movimento grevista não pode ser considerada falta grave. Assim, é inconstitucional norma que prevê demissão para servidor em estágio probatório em razão da adesão a movimento grevista. Portanto, os servidores não poderiam ser demitidos pelo exercício não abusivo do direito de greve.

Agora, vamos resolver algumas questões.



**(TSE – 2024) Em qualquer caso, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que da greve decorre, permitida a compensação em caso de acordo.**

**Comentário:**

No âmbito do RE 693.456, o STF decidiu que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, justamente pela suspensão do vínculo funcional. No entanto, isso não ocorre em qualquer caso. O desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Por isso, a questão



está errada. Por outro lado, o trecho que informa a possibilidade de compensação em caso de acordo corresponde à decisão do STF.

**Gabarito: errado.**

**(TJ-AP – 2024) Pedro, servidor público ocupante de cargo em comissão no âmbito do Poder Executivo do Estado Alfa, foi questionado por Ana, sua colega de trabalho, recém-empossada em cargo de provimento efetivo, em relação à associação sindical dos dois.**

Pedro respondeu corretamente, em relação à referida associação, que ela é:

- a) vedada para ambos;
- b) facultativa para ambos;
- c) obrigatória para ambos;
- d) obrigatória para Ana e facultativa para Pedro;
- e) obrigatória para Pedro e facultativa para Ana.

**Comentário:**

Por força da CF, art. 37, VI, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Nesse sentido, não há diferenciação entre o servidor ocupante de cargo em comissão e o servidor em cargo de provimento efetivo. Ambos têm direito à associação sindical, o que é facultativo.

**Gabarito: letra B.**

**(PCE RJ / 2021) O Sindicato dos Policiais Civis do Estado Gama convocou assembleia extraordinária para discussão e deliberação sobre início de greve da categoria, diante da falta de recomposição salarial dos policiais. Iniciada a reunião, o presidente do sindicato informou aos policiais que a Constituição da República de 1988 assegura o direito de greve aos servidores públicos.**

O inspetor de polícia Jorge, líder nato da categoria e especialista em direitos dos servidores públicos, pediu a palavra e expôs a seus colegas que, no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que o exercício de greve pela Polícia Civil é:

- a) lícito, diante da previsão constitucional, mas é imprescindível que ao menos 30% da categoria continue trabalhando, pelo princípio da continuidade do serviço público;
- b) lícito, mas a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação, salvo se tiver ocorrido conduta ilícita do poder público, permitida a compensação em caso de acordo;
- c) ilícito, pois a Constituição da República de 1988, apesar de prever genericamente o direito de greve aos servidores, expressamente veda tal direito aos policiais militares e civis;
- d) ilícito, pois a Constituição da República de 1988 expressamente veda o direito de greve a todos os servidores públicos da área da segurança pública e da saúde, por serem serviços essenciais;
- e) ilícito, pois há prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual da categoria.

**Comentário:**

Conforme posição do STF, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é **vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública**. Entre outros fundamentos, a Suprema Corte alegou que o interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social deve prevalecer sobre o interesse individual da



categoria. Por outro lado, o poder público deverá participar de mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública para vocalização dos interesses da categoria ().

Assim, o gabarito é a **letra E**.

A letra A está errada, pois a greve de policiais não é lícita, em qualquer hipótese. A letra B apresenta um julgado válido para os demais servidores civis. Estes, quando iniciam a greve, terão os pagamentos descontados, salvo se a greve decorrer de conduta ilícita estatal.

Nas letras C e D, o erro é que a Constituição, expressamente, só veda a greve dos militares. No caso dos policiais civis e servidores da segurança pública, a vedação decorre de posicionamento do STF.

Bora para a próxima questão!

**(TRT ES / 2022) De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do direito de greve do servidor público,**

- a) em regra, a Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre
- b) a justiça trabalhista é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.
- c) é vedado o parcelamento dos valores referentes aos dias parados e não compensados da remuneração do servidor grevista.
- d) o exercício do direito de greve é permitido aos policiais civis e a aos servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, desde que não tenha cunho político.
- e) o desconto dos dias parados da remuneração do servidor grevista será cabível ainda que se demonstre que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

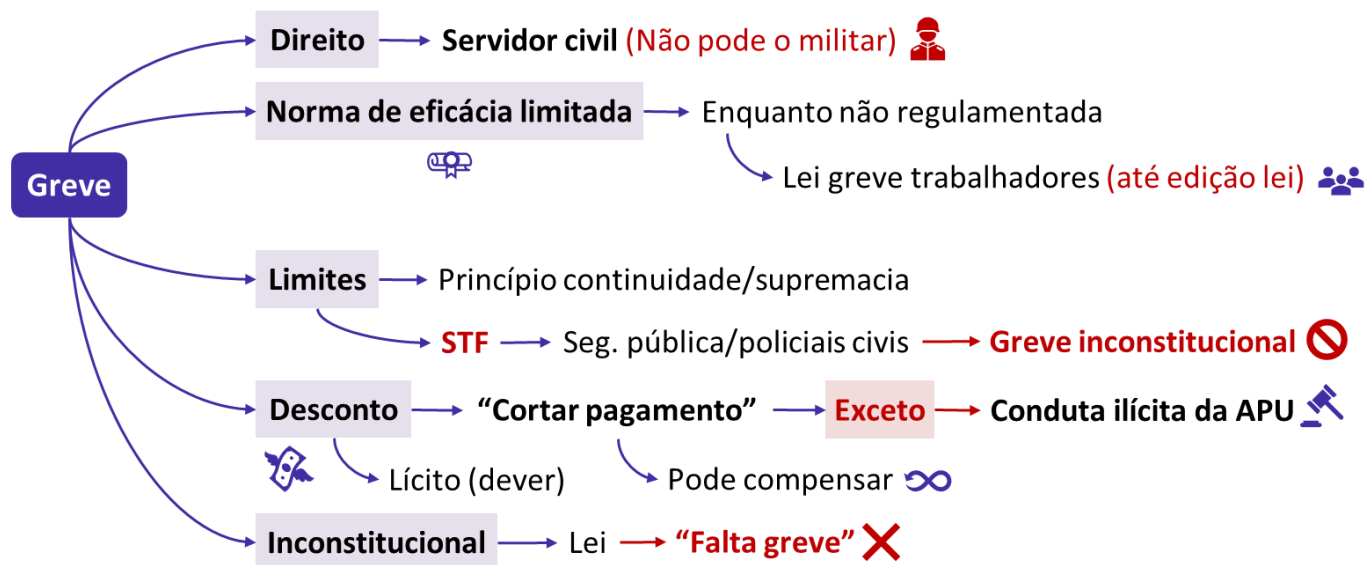
**Comentário:**

- a) **Certo.** É isso mesmo! Conforme entendimento do STF, no RE 693.456, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.
- b) **Errado.** Para o STF, a **justiça comum, federal ou estadual**, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas (RE 846.854).
- c) **Errado.** Na verdade, se não houver acordo para a compensação, o servidor pode pedir o parcelamento dos descontos. Assim, o servidor poderá manter o sustento da sua família. Segundo o STJ, falta razoabilidade e é contra a lei ato normativo administrativo que impede o parcelamento do desconto, quando não houver acordo para compensação dos dias paralisados. O fundamento do STJ é o art. 46 da L8112, aplicável de forma subsidiária aos demais entes da Federação (RMS nº 49339/SP).
- d) **Errado.** Conforme vimos na letra A, os policiais civis e demais servidores da segurança pública não podem gozar de greve, conforme jurisprudência do STF.
- e) **Errado.** Se a greve for causada por conduta ilícita da Administração, não será aplicável o desconto dos dias de paralisação (RE 693.456).





### ESQUEMATIZANDO



### RESUMINDO

| DIREITO DE GREVE                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausência de regulamentação</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>É norma de eficácia limitada (depende de regulamentação, ainda não editada).</li> <li>STF: enquanto não editada a lei, aplica-se a legislação sobre greve dos trabalhadores em geral.</li> </ul>                                                    |
| <b>Restrição para servidores da segurança pública</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>STF: policiais civis e servidores da segurança pública: <ul style="list-style-type: none"> <li>não podem gozar do direito de greve (sob qualquer forma ou modalidade)</li> </ul> </li> <li>A CF já veda expressamente para os militares.</li> </ul> |
| <b>Desconto</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Regra: realizar o desconto dos dias de paralisação (mas é possível a <b>compensação</b>).</li> <li>Não haverá desconto quando a greve for provocada por conduta ilícita do poder público.</li> </ul>                                                |
| <b>Por si só, não é falta greve</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor em estágio probatório não pode ser demitido pela simples adesão ao movimento grevista não abusivo.</li> </ul>                                                                                                                              |



## Contratação Temporária

### Requisitos para a contratação, regime jurídico e foro competente

A contratação de agentes temporários está disciplinada no artigo 37, IX, da Constituição da República, nos seguintes termos:

Art. 37. [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

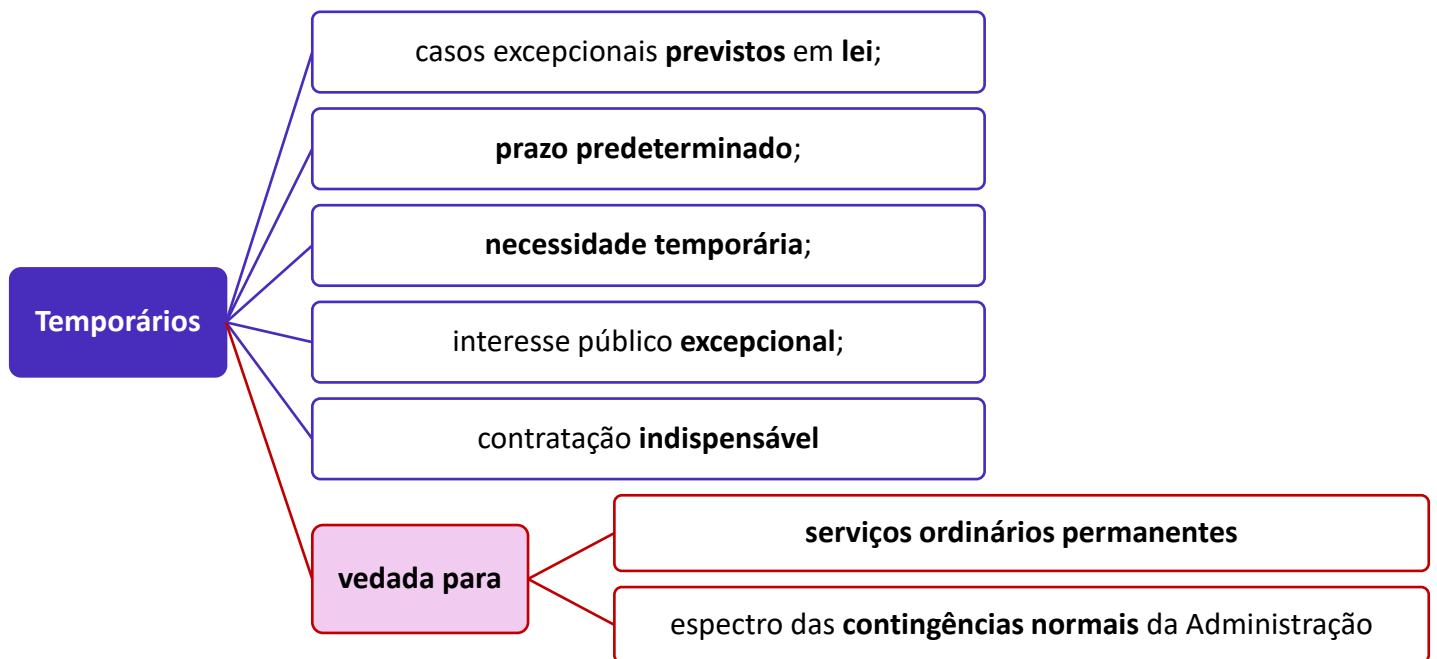
Por se tratar de situação excepcional, em detrimento da regra do concurso público, a disposição sobre contratação de temporários deve ser interpretada **restritivamente** (RE 658.026/MG), prevalecendo a regra de realização de concurso público.

Com efeito, entende o Supremo que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que:<sup>78</sup>

- a) os casos excepcionais estejam **previstos em lei**;
- b) o **prazo** de contratação seja **predeterminado**;
- c) a **necessidade** seja **temporária**;
- d) o interesse público seja **excepcional**;
- e) a necessidade de contratação seja **indispensável**, sendo **vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes** do Estado, e que devam estar sob o **espectro das contingências normais** da Administração.

<sup>78</sup> RE 658026 (Tema 612), j. 9/4/2014.





Conforme se observa acima, veda-se a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado (como, por exemplo, a prestação de serviços públicos de educação e saúde), salvo nos casos em que a necessidade em si é temporária (exemplo: aumento da demanda em saúde por causa da Covid ou contratação de professor temporário para substituir professora que está em licença-maternidade).

A legislação, ademais, deverá estabelecer situações fáticas em que se poderá adotar a contratação temporária, considerando-se **inconstitucional** lei que institua hipóteses **abrangentes e genéricas** de contratações temporárias sem concurso público e tampouco especifique a contingência fática que evidencie situação de emergência (STF, Informativo 742)<sup>79</sup>.

Um ponto bastante relevante é que o pessoal contratado por regime temporário não ocupa cargo público, mas mera **função pública** (a denominada função autônoma, uma vez que não se encontra vinculada a qualquer cargo ou emprego público). Assim, eles não ocupam cargo público, como ocorre com os servidores efetivos e comissionados, nem tampouco ocupam emprego público, mas apenas função pública.

Da mesma forma, eles não se submetem ao regime estatutário “geral”, aplicável em regra aos ocupantes de cargos públicos, nem mesmo ao regime celetista, aplicável aos empregados públicos. Assim, denomina-se o regime aplicável aos agentes públicos temporários de **regime especial**.

Contudo, o vínculo formado entre os agentes temporários e a Administração Pública ocorre por meio de um **contrato**. Porém, esse contrato não configura a aplicação do regime celetista, uma vez que é um **contrato de direito público**.

Dessa forma, a lide (ação judicial) envolvendo agente temporário e a Administração Pública deverá ser solucionada no âmbito da **Justiça Comum**, federal ou estadual<sup>80</sup>, conforme o caso. Dessa forma, a Justiça

<sup>79</sup> Disponível em: [http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo742.htm#Contrataação temporária de servidor público sem concurso](http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo742.htm#Contrata%C3%A7%C3%A3o%20tempor%C3%A1ria%20de%20servidor%20p%C3%BAblico%20sem%20concurso) - 1

<sup>80</sup> Nesse sentido, vide: RE 573.202/AM, julgado em 21/8/2008; ou ainda a Rcl 4464/GO, julgada em 20/5/2009: “1. **Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e**



do Trabalho é **incompetente** para atuar no julgamento de causas entre os agentes temporários e o Poder Público, dada a natureza jurídico-administrativa do regime.

## Direitos sociais

Agora, vamos falar um pouco dos direitos sociais dos agentes temporários. Vamos começar com uma situação hipotética.

### Situação 1:

Ana foi aprovada em processo seletivo para contratação de enfermeiro(a) durante o período da Covid 19. A contratação durou pelo exato período previsto no edital de processo seletivo, exclusivamente para atender às demandas da população em virtude da pandemia. No seu desligamento, Ana percebeu que não houve pagamento de décimo terceiro, e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Após requisitar o pagamento na via administrativa, os benefícios não foram concedidos, alegando a Administração a falta de previsão legal ou contratual. Ana, então, pleiteou os benefícios na via judicial. O pedido dela será declarado procedente?

### Situação 2:

Mara foi aprovada em processo seletivo para contratação de professores. Entretanto, o seu vínculo foi sucessivamente prorrogado pela Administração, existindo diversos cargos vagos de professores, sem a realização de providências para promoção de concurso público. O vínculo temporário de Maria perdurou de dezembro de 2017 a março de 2023, restando comprovado o desvirtuamento do instituto em razão das sucessivas prorrogações. Mara deveria receber décimo terceiro, férias remuneradas e o correspondente terço adicional?

E então, como ficam as duas situações?

O assunto foi resolvido pelo STF no RE 1.066.677 (j. 22/5/2020 – Tema 551), com fixação da seguinte tese com repercussão geral:

Servidores temporários **não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo**

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Portanto, a priori, os temporários **NÃO recebem:**

- i) décimo terceiro salário;

---

**servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa.** 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. Reclamação julgada procedente.”



- ii) férias remuneradas;
- iii) adicional de férias (terço constitucional).

Existem, porém, casos em que esses direitos serão devidos ao servidor.

No primeiro caso, alguma lei do ente da Federação ou o próprio contrato firmado com o poder público prevê o pagamento desses direitos. Aqui, portanto, o direito surge de uma previsão legal ou contratual.

A segunda situação ocorre quando a contratação de temporários é **desvirtuada**, ou seja, ocorre de forma ilícita, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Por exemplo: o professor é contratado temporariamente, mas todo ano o seu contrato é prorrogado, sem que exista de fato uma necessidade temporária.

Nessa situação, mesmo que não haja previsão legal ou contratual, o agente público temporário fará jus aos benefícios.

Logo, podemos concluir que:

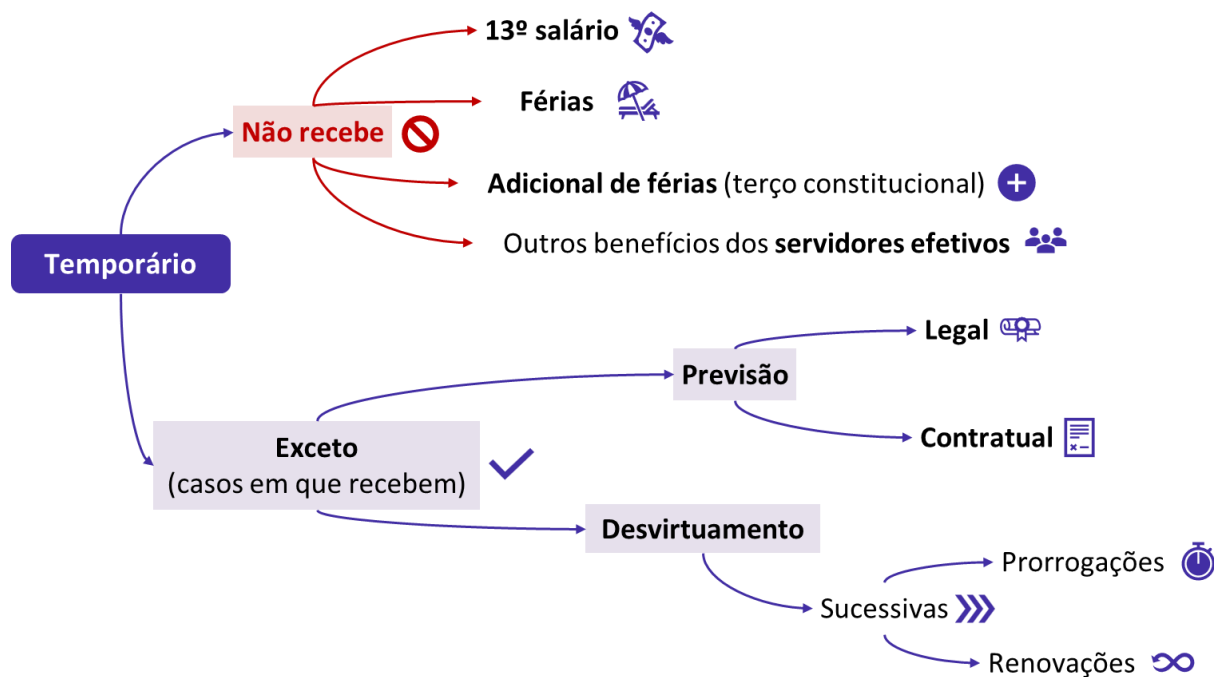
- **na situação 1**, o pedido de Ana será improcedente, aplicando-se a regra de não pagamento do 13º, férias e adicional de férias;
- **na situação 2**, o pedido de Mara será procedente, pois ela deveria receber décimo terceiro, férias remuneradas e o correspondente terço adicional, em razão das sucessivas prorrogações, que desvirtuaram o instituto da contratação de temporários.

Em outro julgado, o STF ampliou o alcance dessa interpretação, dispondo que “o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, **sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza**, observado o Tema 551/RG”.<sup>81</sup> Imagine, por exemplo, que um professor efetivo recebe um “adicional por tempo de sala”. Outro professor temporário não percebe o mesmo benefício. Não será possível, em regra, estender o adicional para o professor temporário por meio de decisão judicial, salvo se houver previsão legal ou contratual ou desvirtuamento da contratação temporária.

---

<sup>81</sup> RE 1.500.990/AM, relator Ministro Presidente, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 25.10.2024 (Tema 1.344).





## Efeitos do reconhecimento da contratação irregular

Mas agora vamos pensar no seguinte: João foi irregularmente contratado como temporário. Posteriormente, reconhece-se que a natureza da atividade era permanente. Portanto, o contrato temporário foi considerado nulo.

João, então, ingressou com ação judicial, pedindo o pagamento do FGTS relativo ao período. A Administração, porém, alegou que o benefício não seria devido, tendo em vista a nulidade da contratação.

Teria João direito ao pagamento do FGTS? A resposta é **SIM!**

O assunto foi analisado no RE 765320 (j. 15/9/2016 – Tema 916):

*A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à **percepção dos salários referentes ao período trabalhado** e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, **ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS**.*

Assim, o agente receberá os valores dos dias trabalhados (afinal, se trabalhou, tem que receber, né?) e deverá ser depositado o seu FGTS.

## “Quarentena” para nova contratação temporária

Vamos pensar em mais uma situação hipotética: Ana foi contratada como professora temporária no Estado Beta. Após o término do vínculo temporário, Ana participou de novo processo seletivo, para nova contratação de professores temporários, em razão de outra hipótese excepcional e temporária. Porém,



Ana não foi contratada, tendo em vista que legislação local vedava que pessoa contratada temporariamente fosse novamente contratada na Administração Pública, durante o período de 24 meses. Ana, então, questionou o seu advogado se a mencionada lei seria constitucional.

O advogado, então, respondeu corretamente que: SIM! A norma é constitucional.

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

*É compatível com a Constituição Federal a **previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses**, contados do término do contrato, **antes de nova admissão** de professor temporário anteriormente contratado.*

*[STF, RE 635648, j. 14/6/2017 – Tema 403]*

Esse período de quarentena, segundo o Supremo, atende ao princípio da moralidade e tem o objetivo de evitar transformar-se em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório.

Porém, vamos cuidar para não confundir com uma situação um pouco distinta.

Imagine que Maria foi eliminada em processo seletivo. A eliminação decorreu de regra editalícia dispondo que: “o candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela Administração e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por **conveniência administrativa** e/ou ato motivado pela corregedoria e/ou por determinação judicial, será **automaticamente eliminado do processo seletivo**”. Maria teve contrato temporário no passado, mas foi exonerada em razão de mera conveniência administrativa, motivo levantado pela Administração na sua eliminação no novo processo seletivo.

E aí, esta decisão administrativa é válida?

Segundo o STJ, não! No RMS 67.040/ES, o STJ entendeu que:

*4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. **Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis.** [...]*

*5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção **por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade.** A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública **não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.** [RMS 67.040/ES, Segunda Turma, j. 23/11/2021]*

Dessa forma, um candidato não pode ser eliminado de novo processo seletivo simplificado em razão de mera exoneração por conveniência administrativa em contrato temporário anterior.

Bora resolver questões sobre os temporários?





(Pref. Cuiabá – 2025) Em razão de aposentadorias e falecimentos de servidores públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo de professor, o que colocou em risco a manutenção das aulas no âmbito da rede pública do Estado Alfa para elevado quantitativo de crianças e adolescentes, o referido ente federativo editou a Lei estadual nº X. De acordo com esse diploma normativo, foi autorizada a contratação de professores, sem a realização de concurso público, por até doze meses, para que fosse assegurada a continuidade das atividades escolares, até que fosse realizado concurso público para a contratação do pessoal necessário ao preenchimento dos referidos cargos.

Considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar que a lei estadual nº X é

- a) inconstitucional, na medida em que Alfa não tem competência para legislar sobre a matéria.
- b) constitucional, na medida em que a contratação se destina a suprir uma necessidade temporária, a ser suprida em prazo determinado.
- c) inconstitucional, por afrontar a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para o preenchimento dos cargos de provimento efetivo.
- d) inconstitucional, pois a causa que motivou a contratação temporária era previsível, de modo que a desídia do administrador público não pode justificar a sua realização.
- e) constitucional, pois compete a cada ente federativo avaliar as situações em que as funções próprias dos cargos de provimento efetivo devem ser desempenhadas por agentes com vínculo permanente ou temporário.

#### Comentários:

A questão mostra uma necessidade excepcional, em que houve a contratação de professores pelo prazo de 12 meses, com o propósito de assegurar a continuidade do serviço, pelo tempo necessário à realização de concurso público. Trata-se da contratação de temporários.

Nessa linha, o STF considera válida a contratação de temporários, observando-se os seguintes requisitos:

- a) os casos excepcionais estejam **previstos em lei**; **OK**
- b) o **prazo** de contratação seja **predeterminado**; **OK (foi fixado o prazo de 12 meses)**
- c) a **necessidade** seja **temporária**; **OK (era só até concluir o concurso)**
- d) o interesse público seja **excepcional**; **OK (a situação foi inusitada com as aposentadorias e falecimentos)**
- e) a necessidade de contratação seja **indispensável**, sendo **vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado**, e que devam estar sob o **espectro das contingências normais da Administração**. **OK (o caso não estava “no espectro normal”, em razão do excesso de vacâncias)**

Logo, os requisitos foram atendidos, motivo pelo qual a lei é considerada constitucional, uma vez que a contratação se destina a suprir uma necessidade temporária, a ser suprida em prazo determinado (**letra B**).

**Gabarito: letra B.**



**(TCE-PA – 2024)** Anna é enfermeira, sendo certo que, após ler um edital de procedimento simplificado para a contratação temporária de profissionais de saúde em determinado Estado, em decorrência uma situação emergencial, na forma da Lei local, diante da verificação de uma epidemia de certa doença, ela ficou bastante interessada nas vagas oferecidas, notadamente por considerar o aludido procedimento menos complexo do que o concurso público de provas e títulos.

Nesse contexto, Anna passou a analisar as peculiaridades da contratação temporária em tais circunstâncias, notadamente com relação ao enquadramento dos eventuais contratados como agentes públicos, vindo a concluir corretamente que os contratados temporariamente

- a) não são considerados agentes públicos, na medida em que não tem cargo ou emprego público, nem exercem função pública.
- b) são considerados agentes públicos, pois podem ter cargo ou emprego público, a depender da norma local, considerando que exercem função pública.
- c) são considerados agentes públicos, considerando que somente podem ter cargo público efetivo.
- d) não são considerados agentes públicos, pois apenas podem ocupar emprego público.
- e) são considerados agentes públicos, apesar de não terem cargo ou emprego público, na medida em que exercem função pública.

#### **Comentários:**

Conforme diz o enunciado, a contratação temporária se dá por meio de procedimento simplificado, o qual foge à regra do concurso público. Os contratados temporariamente são agentes públicos (logo, estão erradas as opções A, B e D), mas não ocupam cargo nem emprego público, apenas função pública. Nesse sentido, a resposta certa está na opção E.

#### **Gabarito: letra E.**

**(Sefaz ES / 2022)** O Estado Beta contratou regularmente, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, servidores temporários.

Ocorre que, por ausência de lei específica dispondo sobre o tema, o Estado Beta não vem pagando a tais servidores o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Inconformados, os servidores ajuizaram ação judicial, pleiteando tais pagamentos.

**De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso em tela, o pagamento de tais verbas aos servidores temporários**

- a) não é devido, ainda que houvesse expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, haja vista que a Constituição da República veda a equiparação salarial entre servidores concursados e temporários.
- b) não é devido, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou se ficar comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
- c) é devido, independentemente de expressa previsão legal e/ou contratual, haja vista que o próprio texto constitucional estabelece a obrigatoriedade de pagamento dessas parcelas remuneratórias a todos os trabalhadores, inclusive servidores contratados a qualquer título.
- d) é devido, independentemente de expressa previsão legal e/ou contratual, por analogia à norma constitucional que estabelece a obrigatoriedade de pagamento dessas parcelas remuneratórias a todos os trabalhadores da iniciativa privada.



e) é devido, independentemente de expressa previsão legal e/ou contratual, por analogia à norma constitucional que estabelece a obrigatoriedade de pagamento dessas parcelas remuneratórias a todos os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.

#### Comentários:

Para o STF, em regra, o agente temporário não faz jus ao pagamento de 13º salário, férias remuneradas e terço de férias, exceto quando houver (RE 1.066.677): (i) previsão legal ou contratual; (ii) desvirtuamento da contratação temporário, por meio de sucessivas prorrogações ou renovações.

Dessa forma, o gabarito é a **letra B**! As demais opções estão erradas justamente porque adotam soluções distintas do posicionamento do STF.

**Gabarito: letra B.**



#### RESUMINDO

| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposições gerais     | <ul style="list-style-type: none"><li>Para ser válida, é preciso que:<ul style="list-style-type: none"><li>casos excepcionais previstos em <b>lei</b>;</li><li>prazo <b>predeterminado</b>;</li><li>necessidade <b>temporária</b>;</li><li>interesse público <b>excepcional</b>;</li><li>contratação <b>indispensável</b>.</li></ul></li><li><b>Vedada</b> para:<ul style="list-style-type: none"><li>serviços <b>ordinários permanentes</b>;</li><li>espectro de contingências normais da Administração.</li></ul></li><li>O contratado não ocupa cargo público, mas sim <b>função pública</b>.</li><li>Não se submetem ao regime jurídico estatutário, nem ao regime celetista, mas sim a um <b>regime especial</b>.</li></ul> |
| Direitos sociais       | <ul style="list-style-type: none"><li>Em regra, não recebem:<ul style="list-style-type: none"><li>décimo terceiro salário</li><li>férias remuneradas acrescidas do terço constitucional</li><li>outros benefícios específicos dos servidores efetivos;</li></ul></li><li>Salvo:<ul style="list-style-type: none"><li>expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário;</li><li>comprovado desvirtuamento da contratação temporária (sucessivas prorrogações / renovações).</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |



## Acumulação remunerada de cargos públicos

A Constituição Federal dispõe que, em regra, é **vedada a acumulação remunerada de cargos públicos** (CF, art. 37, XVI). Portanto, normalmente, um agente público não poderá exercer mais do que um cargo público remunerado.

Teoricamente, a vedação trata apenas de cargos “**remunerados**”. Porém, sabemos que, na prática, são raros os casos de prestação gratuita de serviços públicos. Ademais, as situações conhecidas de prestação gratuita não são exatamente de “cargos públicos”. Um exemplo é o exercício da atividade de mesário eleitoral. Esse é um serviço gratuito. Nesse caso, nada impede que um agente público ocupe um cargo público efetivo e, adicionalmente, seja convocado para a atividade de mesário eleitoral. Como esta última não é remunerada, não haverá ofensa à vedação à acumulação.

Além disso, a vedação à acumulação tem um **sentido amplo**. Nessa linha, a Constituição estabelece que:

**XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;**

Dessa forma, a **vedação à acumulação tem o seguinte alcance**:

- (i) trata dos **cargos, empregos e funções públicos**;
- (ii) alcança **toda a administração pública** (direta e indireta), incluindo as subsidiárias e sociedades controladas.<sup>82</sup>

Ademais, também é importante perceber o seguinte: a vedação trata de acumulação de cargos, empregos e funções **públicos**. **Não há vedação**, por outro lado, para que alguém ocupe um cargo público com um ou mais empregos **privados**. Por exemplo: alguém pode ter um cargo de professor na rede pública de ensino, todos os dias da semana, pela manhã. E ocupar **empregos privados** em escolas particulares, durante a tarde. Essa pessoa poderia ter um, dois, três ou mais empregos privados, desde que os vínculos estejam de acordo com a legislação. Assim, a vedação “à acumulação de cargos” não impede, por si só, que alguém exerça empregos particulares.<sup>83</sup>

Porém, a vedação à acumulação **não é absoluta**, uma vez que **a própria Constituição Federal prevê exceções**. Todavia, é preciso ficar claro que somente a Constituição Federal é capaz de excepcionar a vedação à acumulação, ou seja, a legislação infraconstitucional (leis complementares, leis ordinárias, regulamentos, etc.) não pode criar exceções novas.

<sup>82</sup> Não há consenso na doutrina se as subsidiárias e entidades controladas fazem parte da administração pública. Por isso, nesta aula, não vamos entrar na discussão sobre esse tema. Primeiro porque o assunto foge ao objeto desta aula; segundo porque seria uma discussão desnecessária, justamente porque não é um tema pacífico. Para fins de prova, apenas lembre-se, então, que a vedação alcança as subsidiárias e entidades controladas.

<sup>83</sup> Em alguns casos, podemos observar **normas específicas** sobre **conflito de interesses** ou outras **vedações especiais para que um servidor público** desempenhe atividades privadas. Por exemplo: não seria interessante um auditor-fiscal trabalhando em empresas privadas que ele próprio fiscaliza. Porém, essas seriam “regras especiais”, que fogem do conteúdo desta aula. Por isso, considerando apenas às regras sobre acumulação, não haveria impedimento para desempenhar empregos privados. Todavia, cada caso, “no mundo real”, poderá ter alguma particularidade.



Além disso, o texto do art. 37, XVI, da CF, dispõe que, na acumulação, será “**observado em qualquer caso o disposto no inciso XI**”. Esse inciso trata do **teto constitucional remuneratório**. Nesse caso, sempre surgiu muita dúvida sobre qual o sentido dessa disposição. Após muita discussão, o STF fixou entendimento de que:<sup>84</sup>

“Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, **pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados**, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.

Assim, entende-se que, no caso de acumulação, o valor da remuneração de cada cargo será analisado individualmente. Não haverá o confronto com o teto pela soma dos dois cargos. Por exemplo: imagine que o texto constitucional seja de R\$ 40 mil. Considere que um médico ocupa dois cargos públicos, recebendo R\$ 25 mil em um e R\$ 20 mil no outro. Analisando cada um dos cargos, ele estará “dentro do teto”. Porém, somando os dois valores, teremos um total de R\$ 45 mil, ou seja, a soma ficaria acima do teto. Porém, nesse caso, o STF entende que não houve violação ao teto, pois o valor a ser analisado é o de cada cargo, individualmente. Assim, ele estará dentro do teto tanto no primeiro (25 mil) como no segundo (20 mil) cargo público.

Porém, tome cuidado com pegadinhas! Se a questão pergunta se precisa observar o teto, a resposta é sim! Veja, a própria Constituição dispõe que a acumulação observará, em qualquer caso, o dispositivo do teto constitucional. Porém, a “forma” como analisamos o teto é individual, considerando a remuneração de cada cargo, sem somar.

Logo, podemos dizer que **a acumulação deverá observar o teto constitucional remuneratório, mas considerando a remuneração de cada cargo, individualmente.**

Outra observação é que a Constituição Federal cria exceções, porém somente admitindo o exercício de, no máximo, dois cargos, empregos ou funções. Assim, **não existe possibilidade de acumulação de três ou mais cargos.**

Bom, vamos compreender **quais são as exceções** nas quais a acumulação é admitida.

A primeira regra é que a acumulação, para que seja possível, deverá atender à **compatibilidade de horários**. Por exemplo: um servidor público poderá ocupar um cargo efetivo de professor pela manhã, e outro cargo público efetivo de professor pela tarde. Nesse caso, há compatibilidade de horários, ou seja, o horário do desempenho de um cargo não coincide com o outro.

Nesse caso, a **compatibilidade de horários independe da quantidade de horas**. Já houve entendimento de que haveria uma carga horária máxima, mas esse posicionamento foi superado. Assim, atualmente, o STF entende que basta que exista compatibilidade de horário, independentemente da quantidade de horas.

Sobre o caso, o STF firmou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1081):

As hipóteses excepcionais autorizadas de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a **existência de compatibilidade de**

<sup>84</sup> REs 602043 e 612975, julgamento em 27/4/2017.



**horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.**

Por exemplo: um médico pode ter 30 horas semanais em um cargo municipal e 35 horas semanais em um cargo estadual. Suponha que o cargo municipal seja desempenhado das 7h às 12h, de segunda a sábado (30 horas / semana) e o cargo estadual seja desempenhado das 13h às 20h, de segunda a sexta (35 horas / semana). Assim, mesmo sendo uma carga horária elevada, ela tem compatibilidade e, por isso, poderá ocorrer a acumulação.

Porém, somente a compatibilidade de horários não é suficiente! Além disso, a acumulação deverá observar as situações autorizadas na Constituição Federal. Nesse contexto, é admitida a acumulação nos seguintes casos:

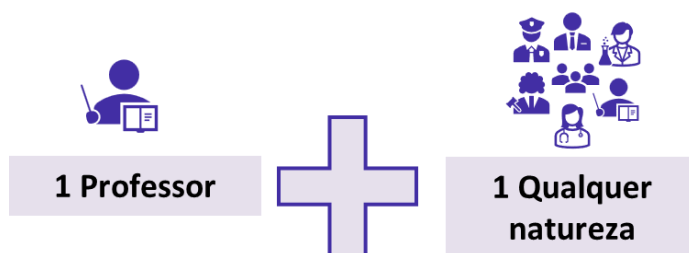
- (i) **dois cargos de professor;**
- (ii) **um cargo de professor com outro de qualquer natureza;**
- (iii) **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.**

Vamos entender esse negócio!

No primeiro caso, é muito simples: o servidor poderá, por exemplo, ocupar um cargo de professor em uma escola pública do ensino fundamental pela manhã e outro em uma instituição pública de ensino superior pela tarde.

O segundo caso é fruto de alteração constitucional realizada pela Emenda Constitucional 138/2025. Antigamente, a CF exigia que o outro cargo fosse técnico ou científico. Porém, a partir da EC 138, é possível acumular um cargo de professor com outro de **qualquer natureza**. Por exemplo, um professor poderia acumular outro cargo de médico, de auditor, de analista, de técnico, militar, etc.

Na verdade, essa segunda hipótese é tão abrangente que acaba englobando o primeiro caso, já que o cargo de qualquer natureza também poderia ser um cargo de professor.



Por fim, a terceira hipótese de acumulação trata dos **cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada**. Nesse caso, podemos citar os médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, etc. Todavia, não se enquadra nesse conceito um cargo meramente administrativo de um hospital público, de ambulatórios ou de outros órgãos da área da saúde.

As hipóteses enumeradas acima são constantemente citadas como as “exceções” à vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicos. Isso porque são os casos diretamente citados nas exceções do inciso XVI do art. 37 da CF. Porém, ao longo do texto constitucional também podemos localizar



outras exceções, que não costumam aparecer tanto em questões de prova, mas que exigem um pouco da nossa atenção.

Assim, podemos citar **outras hipóteses de acumulação**, quais sejam:<sup>85</sup>

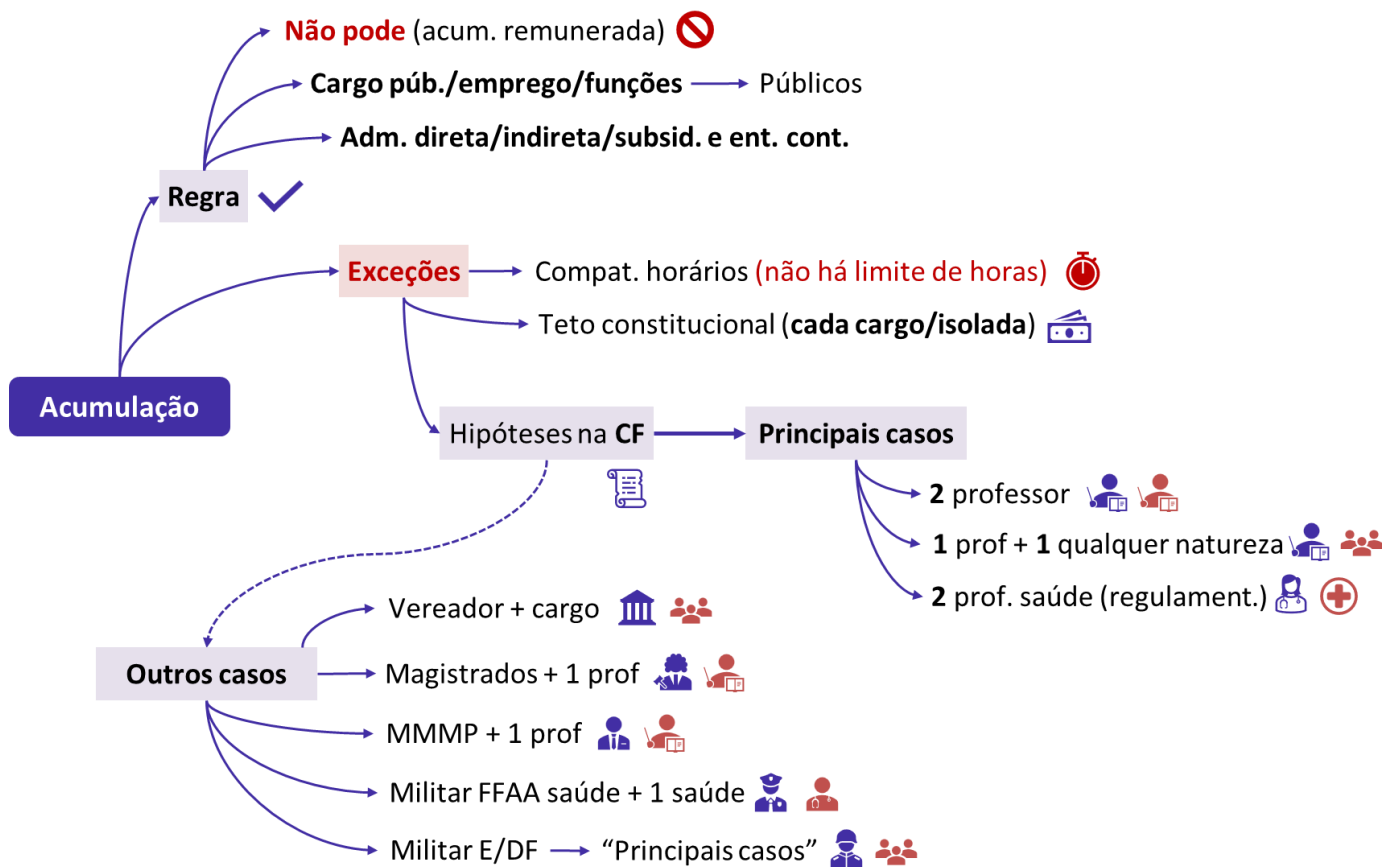
- a) **vereador** poderá exercer também o seu **cargo, emprego ou função**, quando houver compatibilidade de horários (CF, art. 38, III);
- b) **juízes** podem exercer um cargo ou função no **magistério** (professor) (CF, art. 95, parágrafo único, I);
- c) **membros do Ministério Público** (promotores e procuradores de Justiça) podem exercer uma função de **magistério** (CF, art. 128, § 5º, II, “d”);
- d) **profissionais de saúde das Forças Armadas** podem outro cargo ou emprego **privativo de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas. Essa acumulação ocorrerá “na forma da lei e com prevalência da atividade militar” (CF, art. 142, VIII);
- e) **militares dos estados e do Distrito Federal** se submetem as regras principais de acumulação dos servidores públicos (que listamos acima), com prevalência da atividade militar (CF, art. 42, § 3º).

No caso da “letra d”, poderíamos citar um Major médico do Exército que também desempenha um cargo público de médico em uma prefeitura municipal (dois cargos privativos de profissionais de saúde). Já no caso da letra “e” podemos citar como exemplo um professor de uma escola da Polícia Militar que também seja professor na rede municipal de ensino (dois cargos de professor).

---

<sup>85</sup> Todas as regras de acumulação dependem de compatibilidade de horários, já que ninguém pode “estar em dois lugares ao mesmo tempo”.





#### RESUMINDO

| ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regra</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vedação à acumulação remunerada.</li> <li>▪ Cargos, empregos e funções públicos.</li> <li>▪ Toda da administração direta e indireta / subsidiárias e entidades controladas.</li> </ul>       |
| <b>Exceções (requisitos)</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compatibilidade de horários (não há limite de horas).</li> <li>▪ Teto constitucional: analisado individualmente, em cada cargo.</li> <li>▪ Hipóteses previstas na CF.</li> </ul>             |
| <b>Casos principais de acumulação</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dois de professor.</b></li> <li>▪ Um de <b>professor</b> + Um <b>qualquer natureza</b>.</li> <li>▪ <b>Dois</b> de profissionais de <b>saúde</b> com profissões regulamentadas.</li> </ul> |
| <b>Outros casos</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vereador + cargo, emprego ou função.</li> <li>▪ Juiz + magistério.</li> <li>▪ Membro do MP + magistério.</li> <li>▪ Militares das FFAA + área da saúde.</li> </ul>                           |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Militares dos E e DF (principais casos).</li></ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Observações</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Não existe vedação para acumulação de “empregos privados”.</li><li>▪ A acumulação, quando possível, será de dois cargos, empregos ou funções, não se admitindo a acumulação de três ou mais.</li></ul> |

## Aprofundamento sobre acumulação

### Acumulação de proventos e remuneração

Até agora, nós tratamos da acumulação remunerada na ativa, ou seja, considerando que o agente público estava desempenhando simultaneamente os dois cargos, empregos ou funções. Porém, agora, vamos conversar um pouco sobre outras hipóteses de acumulação, considerando a combinação: (i) atividade + inatividade; ou (ii) inatividade + inatividade.

Primeiro, precisamos entender que existem três principais regimes de aposentadoria:

- a) o regime geral de previdência social;
- b) o regime próprio de previdência social (CF, art. 42);
- c) o regime próprio dos militares (CF, art. 142).

Vamos chamar os dois últimos de “regimes públicos” ou “regimes próprios”, uma vez que eles são destinados aos servidores públicos efetivos e vitalícios e aos militares. Além disso, *para facilitar*, vamos chamar a passagem para a reserva e a reforma simplesmente de “aposentadoria” e o valor percebido pelos militares vamos chamar de “proventos”.

Por ora, vamos começar pela “regra”. Em regra, é vedada a acumulação de proventos com remuneração ou de duas aposentadorias custeadas pelos cofres públicos. Assim, em regra, **não é possível gozar de:**

- (i) aposentadoria custeada pelos regimes próprios e perceber a remuneração, na ativa, pelo desempenho de outro cargo público (uma aposentadoria “pública” + um cargo público);
- (ii) duas aposentadorias custeadas pelos regimes próprios (duas aposentadorias “públicas”).

Não existe, por outro lado, uma vedação de gozar de uma aposentadoria custeada pelo regime geral de previdência social (vamos chamar, apenas para fins didáticos, de aposentadoria “privada”) com uma aposentadoria “pública”. Também não existe vedação de gozar de uma aposentadoria “privada” e desempenhar um cargo público remunerado. Portanto, as vedações ocorrem em relação aos “regimes públicos”, mas nada impede uma acumulação “pública” e “privada”.

Por exemplo, José se aposentou pelo regime geral de previdência social e ocupa um cargo público efetivo. Ou, José se aposentou pelo regime geral de previdência social, em um emprego na iniciativa privada, e vai se aposentar pelo regime próprio de previdência social, em um cargo público. Essas situações não são vedadas pela Constituição Federal.

Agora, vamos avançar para os “detalhes”.



Como regra, é vedada a acumulação de proventos de aposentadorias custeados pelos regimes públicos com a remuneração de cargo, emprego ou função, conforme dispõe o art. 37, § 10, da Constituição Federal:

§ 10. É **vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria** decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a **remuneração de cargo, emprego ou função pública**, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Portanto, um agente público não pode receber **proventos** custeados pelos regimes públicos e, simultaneamente, desempenhar um cargo, emprego ou função **remunerado**. Porém, essa vedação possui **três exceções**:

- (i) **cargos acumuláveis na forma da Constituição;**
- (ii) **cargos eletivos;**
- (iii) **cargos em comissão.**

Vamos exemplificar cada um desses casos!

Primeiro, imagine que João se aposentou em cargo público de professor. Nesse caso, ele poderá ocupar um outro cargo público de professor. Isso porque, **na atividade, dois cargos de professor seriam acumuláveis**. Logo, ele pode estar aposentado em um cargo de professor, recebendo os proventos, e desempenhar um cargo de professor na atividade, recebendo a remuneração. Essa mesma regra vale para as outras hipóteses de acumulação.

Agora, imagine que Ana ocupa um cargo de analista em um tribunal de justiça. Ela se aposentou no cargo e resolveu entrar para a política. Então, Ana foi eleita Senadora. Ela poderá acumular os proventos como servidora e, simultaneamente, perceber o subsídio de Senadora. Isso porque a Constituição admite que a servidora aposentada desempenhe um **cargo eletivo**.

Por fim, Luciana se aposentou como auditora de um fisco estadual. Porém, em virtude dos seus conhecimentos, ela foi convidada pelo governador para ocupar o **cargo em comissão** de secretária da fazenda. Nessa hipótese, ela também poderá acumular os proventos da aposentadoria do cargo público com o cargo em comissão.

Perceba que, nas duas últimas situações, não importa em qual cargo o servidor se aposentou. Ele poderá ter se aposentado em qualquer tipo de cargo público e, mesmo assim, poderá desempenhar um mandato eletivo ou ocupar um cargo em comissão.

Além disso, **a vedação acima se aplica às aposentadorias custeadas pelos regimes próprios, mas não impede que alguém que se aposentou pelo regime geral de previdência social venha a ocupar um cargo público “qualquer”**. Por exemplo: Maria se aposentou como professora da rede privada de ensino, pelo regime geral de previdência social. Se ela quiser ocupar um cargo público de analista, não haverá problemas. Isso porque ela estará “acumulando” uma aposentadoria do regime geral com a remuneração de um cargo público.

Por fim, o art. 40, § 6º, da Constituição complementa o que vimos neste tópico da aula:



§ 6º **Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis** na forma desta Constituição, **é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social**, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

Portanto, exceto no caso de cargos acumuláveis, a Constituição Federal veda que alguém perceba duas ou mais aposentadorias custeadas pelo regime próprio de previdência social.

## Agentes públicos e exercício de mandato eletivo

A Constituição estabelece as regras para o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional exercer **mandato eletivo** (CF, art. 38).

Tratando-se de mandato eletivo **federal, distrital ou estadual**, o agente será afastado do cargo, emprego ou função. Nesse caso, portanto, o servidor, se quiser exercer o mandato eletivo, será afastado do seu cargo. Não há possibilidade de acumular nem de escolher a remuneração mais vantajosa. Assim, ele receberá o subsídio do mandato eletivo, exercendo apenas esse mandato.

Sobram os mandatos eletivos municipais, que são o de prefeito e de vereador.

Investido no mandato de **prefeito**, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Portanto, não é possível acumular o mandato de prefeito com o cargo público, mas o agente poderá escolher a remuneração mais vantajosa, ou seja, poderá optar entre o subsídio de prefeito ou a remuneração do cargo.

Imagine que João é Auditor da Receita Federal e receba mensalmente R\$ 35 mil. Ele foi eleito prefeito de uma cidade, cujo subsídio do mandato é de R\$ 10 mil. Nesse caso, João poderá optar por receber a remuneração de Auditor, enquanto desempenha o mandato eletivo.

Por fim, no mandato de vereador, teremos que observar se existe compatibilidade de horários, funcionando da seguinte forma:

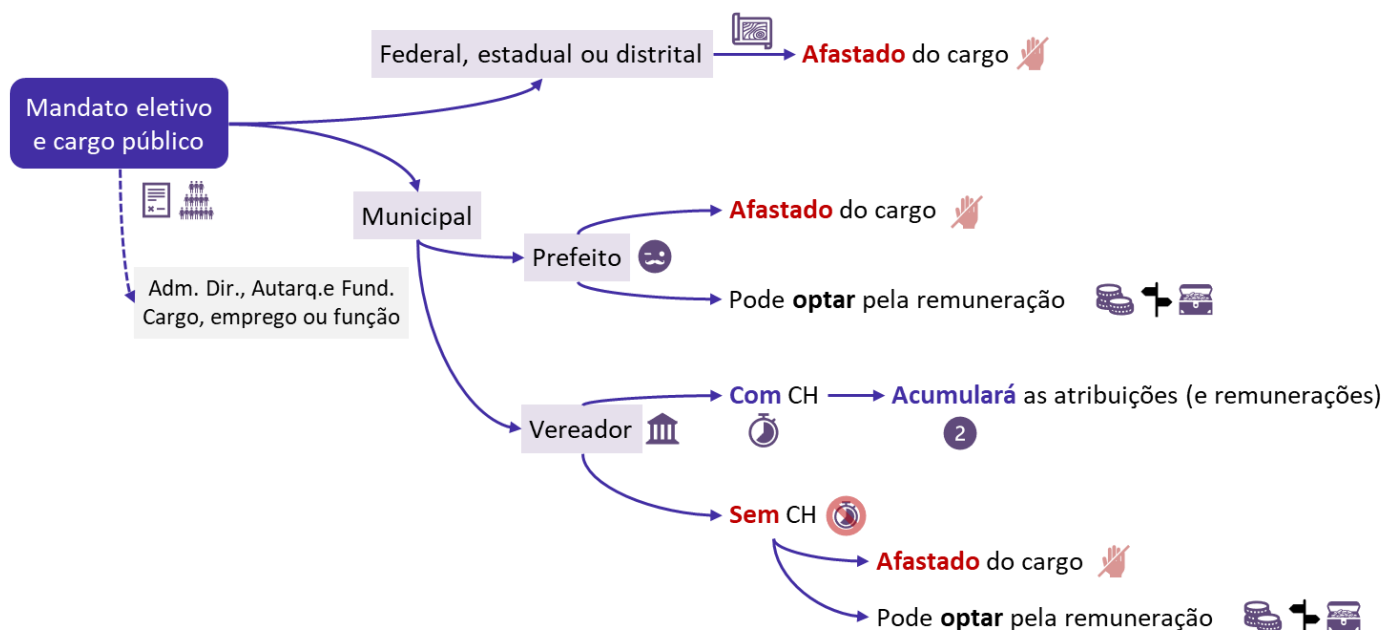
- (i) se houver **compatibilidade de horários**: o agente acumulará seu cargo, emprego ou função com o mandato eletivo, percebendo a remuneração dos dois;
- (ii) se **não houver compatibilidade de horários**: será aplicada a mesma norma do prefeito, ou seja, será afastado do cargo, emprego ou função, mas poderá optar pela remuneração mais vantajosa.

Observe que apenas o vereador tem a opção de acumular. Em todos os demais mandatos eletivos (federal, estadual, distrital e de prefeito), o servidor será afastado do cargo.

Em qualquer caso que exija o **afastamento para o exercício de mandato eletivo**, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Voltando ao exemplo do João, que foi eleito prefeito, enquanto ele exercer o mandato eletivo o seu tempo de serviço como Auditor será contabilizado, salvo para promoção por merecimento.



Por fim, na hipótese de ser segurado de **regime próprio de previdência social**, o servidor permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. No caso do nosso amigo João, ele continuará vinculado ao regime próprio de previdência social dos servidores da União (ente federativo de origem).



Vamos ver algumas questões sobre acumulação de cargos.



**(TSE – 2024) A proibição de acumular cargos, prevista na Constituição Federal de 1988, não alcança empregos e funções das sociedades controladas indiretamente pelo Poder Público.**

#### Comentários:

A vedação à acumulação tem um sentido amplo, de forma que alcança cargos, empregos e funções públicos de toda a administração pública (direta e indireta), incluindo as subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente (CF, art. 37, XVII). Logo, a questão está errada.

#### Gabarito: errado.

**(TRF-1 – 2024) João tem um emprego público na área administrativa da sociedade de economia mista federal Alfa, que explora atividade econômica em sentido estrito. Acresça-se que Alfa não recebe recursos públicos para o pagamento de suas despesas de custeio. Ao analisar se, à luz da Constituição da República, poderia vir a ter, de modo simultâneo, outro emprego público em sociedade de economia mista, João concluiu corretamente que é:**

- a) vedada a acumulação pretendida;
- b) permitida a acumulação, independentemente de qualquer condicionante;
- c) vedada a acumulação, salvo se houver compatibilidade de horários na jornada de trabalho dos dois empregos;



d) permitida a acumulação, desde que a soma de ambas as remunerações não ultrapasse o teto constitucional;

e) permitida a acumulação, desde que as sociedades de economia mista estejam vinculadas a entes diversos.

#### Comentários:

Como vimos, a vedação à acumulação é prevista na CF, em seu art. 37, XVII. Esse dispositivo define um amplo alcance à vedação à acumulação de cargos. Não se pode acumular cargos, empregos e funções públicos de toda a administração pública (direta e indireta), independentemente se o ente administrativo (no caso, a sociedade de economia mista) recebe ou não recursos para pagamento de suas despesas de custeio. A banca tentou fazer uma pegadinha com a regra do teto constitucional. Logo, a resposta está na opção A.

**Gabarito: opção A.**

## SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES PÚBLICOS

### Noções gerais

Os agentes públicos, em regra, exercem as suas atividades mediante remuneração, uma vez que se trata de atividade profissional. Você, por exemplo, está estudando para perceber uma remuneração justa pelo seu trabalho.

Contudo, existem várias designações para as verbas que os agentes públicos recebem. Ainda que exista bastante divergência na doutrina, legislação e jurisprudência, vamos fazer uma pequena sistematização dessas designações das verbas percebidas pelos agentes estatais.

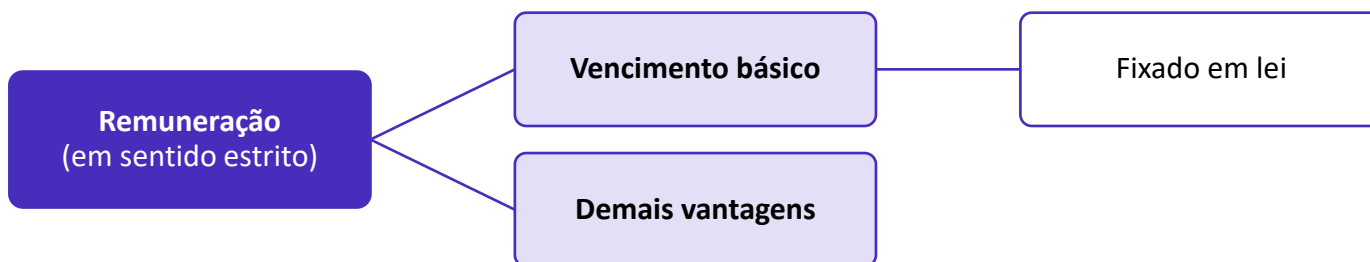
Em sentido amplo, tudo o que os servidores recebem pode ser chamado de “**remuneração**” (ou remuneração em sentido amplo).

No sentido estrito, a **remuneração** (em sentido estrito) é formada pelo **vencimento básico**, acrescido de outras **vantagens**.

O **vencimento básico** é a parcela fundamental da retribuição que o agente recebe, sendo o seu valor fixado em lei. Já as **demais vantagens** podem se subdividir em diversas categorias, como as gratificações, adicionais, indenizações, etc.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> A Lei 8.112/1990 apresenta um conceito mais restrito de remuneração: “Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Nesse conceito, somente as vantagens permanentes (gratificações e adicionais) constariam no conceito de remuneração, ficando de fora parcelas meramente transitórias, como as indenizações.





Outro modelo de retribuição é o sistema de **subsídio**. Nesse modelo, o valor será **fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (com algumas pequenas exceções). Tal modelo é obrigatório para os agentes políticos (CF, art. 39, § 4º), mas também poderá ser aplicado, facultativamente, aos servidores públicos organizados em carreira (CF, art. 39, § 8º).

Há ainda a expressão **salário**, que é utilizada para designar os pagamentos devidos aos **empregados públicos**.

Por fim, os **proventos** são os valores devidos aos **agentes aposentados**, enquanto a **pensão** é devida aos **pensionistas**.

| Sistema remuneratório dos agentes públicos |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Remuneração (em sentido estrito)           | Vencimento básico + demais vantagens |
| ▪ Vencimento básico                        | Parcela básica fixada em lei         |
| Subsídio                                   | Fixado em parcela única              |
| Salário                                    | Valor devido aos empregados públicos |
| Proventos                                  | Pagamento dos aposentados            |
| Pensão                                     | Pagamento dos pensionistas           |

## Sistema de subsídio

O sistema de subsídio consta no art. 39, § 4º, da Lei Maior:

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por **subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Aqui, vemos o grupo que obrigatoriamente deve ser remunerado por subsídio:

- (i) membro de Poder (exemplo: chefe do Executivo, magistrados, membro do Ministério Público, etc.);
- (ii) detentor de mandato eletivo (como os parlamentares);
- (iii) ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais.

O art. 135 da Carta Política também obriga a aplicação do sistema de subsídio aos servidores de carreira da: Advocacia Geral da União, Defensoria Pública e procuradorias dos estados e do DF. Já o art. 144, § 9º,



obriga a aplicação do sistema de subsídio aos servidores policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital.

Por outro lado, o sistema de subsídio é facultativo para os demais servidores de carreira, na forma do art. 39, § 8º.

| SISTEMA DE SUBSÍDIO                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obrigatório</b><br>(art. 39, § 4º)  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ membro de Poder;</li><li>▪ detentor de mandato eletivo (como os parlamentares);</li><li>▪ ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais.</li></ul> |
| <b>Obrigatório</b><br>(art. 135)       | Servidores de carreira da: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Advocacia Geral da União;</li><li>▪ Defensoria Pública; e</li><li>▪ Procuradorias dos estados e do DF.</li></ul>                      |
| <b>Obrigatório</b><br>(art. 144, § 9º) | Servidores policiais da: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ PF, PRF e PFF;</li><li>▪ Polícias civis;</li><li>▪ PMs e CBMs;</li><li>▪ Polícias penais federal, estaduais e distrital</li></ul>       |
| <b>Facultativo</b>                     | Servidores de carreira (art. 39, § 8º).                                                                                                                                                                  |

O sistema de subsídio deve ser fixado em **parcela única**. Contudo, não há vedação absoluta de instituição de outras parcelas. O que a Constituição impede é o pagamento de parcelas remuneratórias de natureza mensal, decorrentes do mero exercício regular das atribuições.

Por outro lado, o sistema de subsídio **não impede o pagamento dos benefícios sociais** assegurados pelo art. 39, § 3º, da Constituição da República, tais como:

- décimo terceiro salário e terço constitucional de férias;<sup>87</sup> e
- hora-extra (serviço extraordinário) ou adicional noturno.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> RE 650.898, red. do ac. min. Roberto Barroso, j. 1º-2-2017, P, DJE de 24-8-2017, Tema 484.

<sup>88</sup> ADI 5.404, rel. min. Roberto Barroso, j. 6-3-2023, P, DJE de 9-3-2023.



O agente público também pode receber benefícios decorrentes de situações especiais de trabalho, como um auxílio<sup>89</sup> para participar de curso de pós-graduação.<sup>90</sup>

O sistema de subsídio também não impede o pagamento de **verbas indenizatórias**, como as diárias.

Infelizmente, muitas normas buscam de forma criativa e imoral contornar o sistema de subsídio. Várias parcelas nitidamente remuneratórias recebem a falsa designação de “verba indenizatória”. Por isso, para o STF, é “**indiferente que lei ou ato infralegal atribuam-lhes formalmente caráter de indenização**”. Assim, o que interessa é a característica da verba em si, e não o seu nome, para definir se há possibilidade de pagamento no sistema de subsídio.



## Fixação da remuneração

Segundo a CF/88 (art. 37):

X - a **remuneração dos servidores públicos e o subsídio** de que trata o § 4º do art. 39 **somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso [...];

<sup>89</sup> Muito cuidado aqui! O nome do benefício em si não é o que autoriza o pagamento, mas a sua natureza. O STF já entendeu que é constitucional a previsão de “auxílio-aperfeiçoamento” para participar de alguma qualificação específica (ADI 7.271), mas também já entendeu que é inconstitucional o pagamento de “auxílio-aperfeiçoamento” (portanto, o mesmo nome) quando houver natureza remuneratória (mensal), ainda que a lei dê o nome de “indenização” para esta última. Enfim, não importa o “nome”, mas o motivo e natureza do pagamento.

<sup>90</sup> ADI 7.271, rel. min. Edson Fachin, red. do ac. Luís Roberto Barroso, j. 4-9-2023, P, DJE de 3-11-2023.

A “lei específica” significa que será elaborada uma **lei ordinária** (ou pelo menos materialmente ordinária) para alterar a remuneração. Logo, não se pode alterar a remuneração por um ato normativo infralegal, como um decreto.

Também não é possível alterar a remuneração mediante decisão judicial. Nesse contexto, o STF elaborou a Súmula Vinculante 37, que assim dispõe:

**SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.**

Na verdade, o Poder Judiciário não pode “mexer” nem na remuneração nem em outras parcelas (como as indenizações) sob argumento de descumprimento da isonomia.<sup>91</sup>

Ademais, a iniciativa legislativa para propor projeto de lei sobre a fixação de remuneração é privativa em cada Poder. No Executivo, a iniciativa cabe ao chefe do Executivo; no Judiciário, ao STF, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça (CF, art. 96, II, “b”); no Legislativo, às respectivas Casas Legislativas (Câmara, Senado, etc.) (CF, art. 51, IV; art. 52, VIII).

Há uma **exceção** a regra de exigência de “lei específica”. Trata-se da **fixação do subsídio dos deputados federais, senadores, Presidente da República, Vice-Presidente da República e dos ministros de Estado**. O subsídio desses agentes será fixado por meio de **decreto legislativo** do Congresso Nacional. A diferença do decreto legislativo para a lei é que esta última passa pela sanção do Presidente da República, enquanto aquele não.

Ainda sobre a necessidade de lei, o Súmula 679 do STF estabelece que “a fixação de vencimentos dos servidores públicos **não pode ser objeto de convenção coletiva**”. Portanto, não cabe simplesmente firmar um acordo entre os sindicatos dos servidores e o “governo” para fixar a remuneração, sendo imprescindível a elaboração de lei.

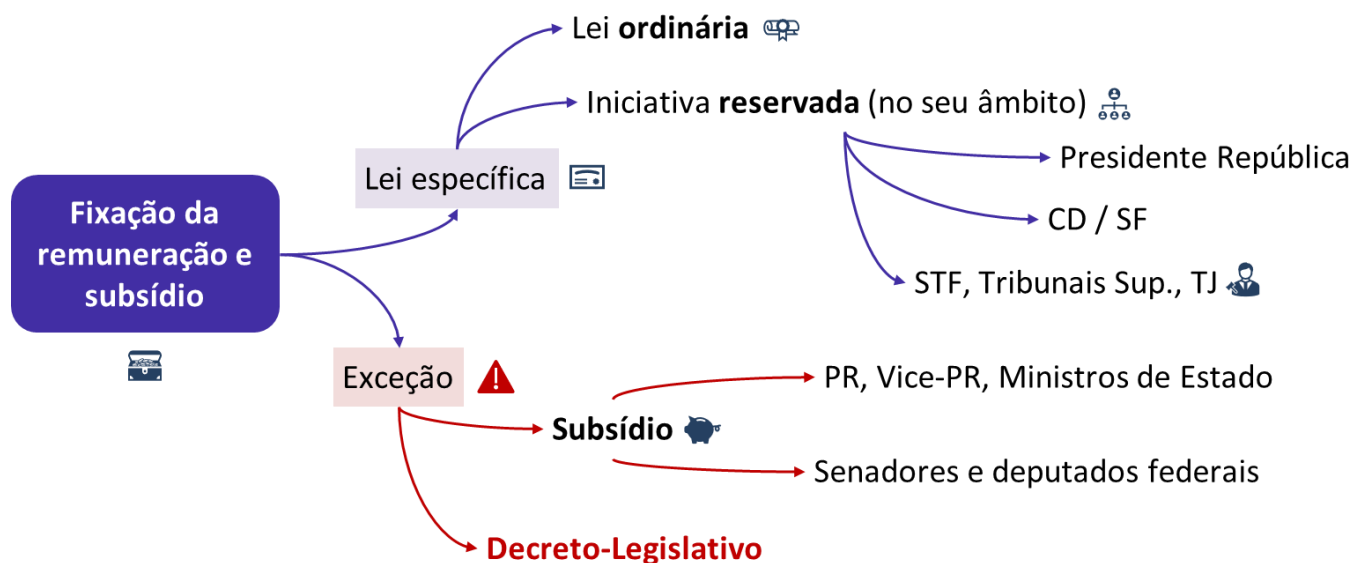
A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará (CF, art. 39, § 1º):

- a) a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- b) os requisitos para a investidura;
- c) as peculiaridades dos cargos.

Por fim, devemos observar que a fixação da **remuneração** e dos **subsídios** depende de lei. Por outro lado, o salário, que é a retribuição dos empregados públicos, não passa por este tipo de exigência.

<sup>91</sup> No RE 710.293 (Tema 600), o STF fixou a seguinte tese: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras separadas sob o fundamento de isonomia, tendo elas caráter remuneratório ou indenizatório”. Por exemplo: se os servidores do Legislativo perceberem um auxílio alimentação três vezes superior ao mesmo auxílio no Executivo, não poderá o Judiciário equiparar as duas verbas indenizatórias sob argumento de ofensa à isonomia.





## Revisão geral anual

A revisão geral anual também consta no art. 37, X, da CF:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, **assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices**;

A **revisão geral anual** representa o instrumento de manutenção do poder de compra, em razão dos efeitos da inflação. Basta pensar o seguinte: se você ingressar no serviço público ganhando R\$ 10 mil por mês, e não receber nenhuma revisão durante dez anos; o seu poder de compra, após este prazo, será bastante inferior, ainda que nominalmente você continue ganhando os mesmos R\$ 10 mil.

Assim, a revisão geral anual não se confunde com “aumento” ou “reestruturação de carreira”. A sua finalidade é precisa: preservar o poder de compra em razão da inflação.

A revisão geral anual também depende de lei, porém agora a iniciativa é do chefe do Executivo, dentro de cada esfera da Federação. Assim, na União, a proposta, para todos os Poderes, será enviada pelo Presidente da República; nos estados, pelo Governador; nos municípios, pelos Prefeitos. Não pode um parlamentar, por exemplo, apresentar um projeto de lei de revisão geral anual.

Ademais, a revisão deve ser concedida sempre na mesma data e não se pode estabelecer índices diferentes dentro da esfera da Federação. Por exemplo: não pode conceder 10% para os policiais e professores e 5% para os demais servidores; ou 10% no Legislativo e 5% no Executivo. O índice deve ser o mesmo para todos!

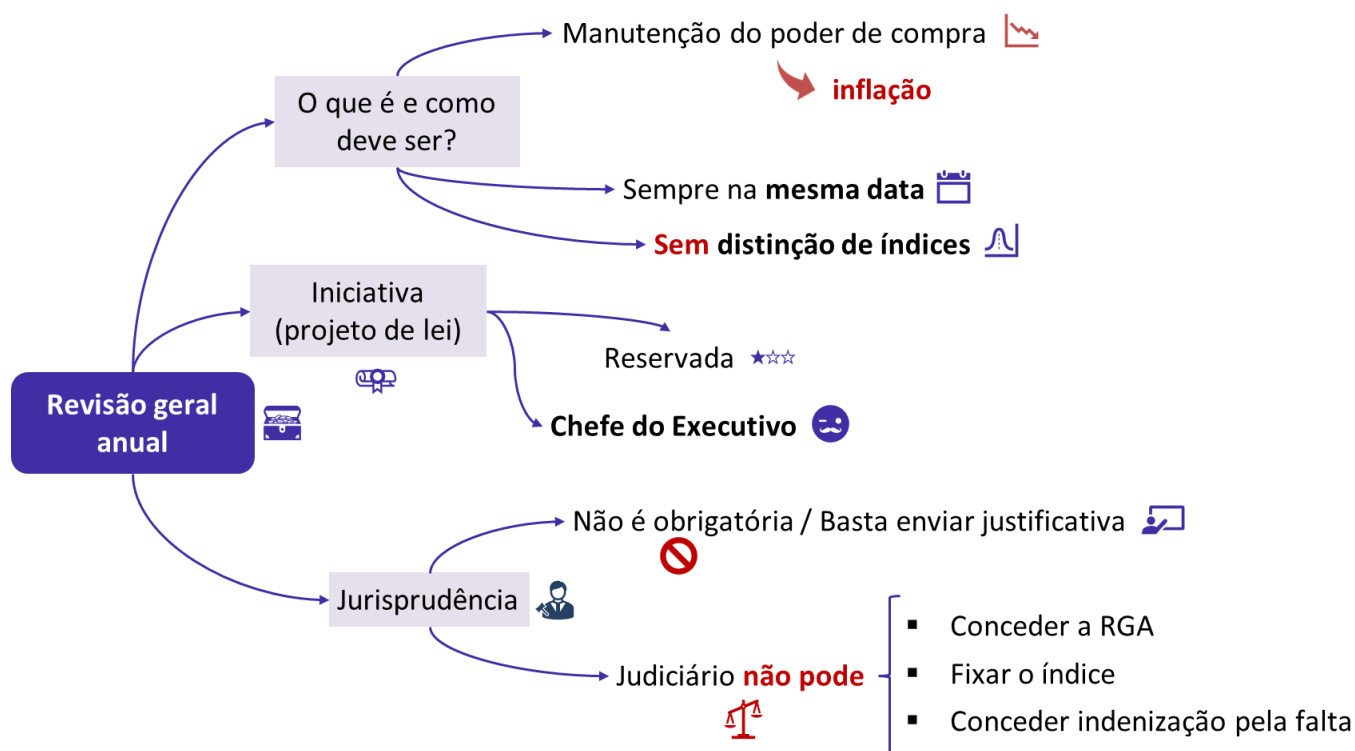
Mas se você já é servidor, deve saber que esta regra na maioria das vezes não é observada. E aí, caberia uma ação judicial para obrigar o Executivo a conceder a revisão geral anual?



Segundo o STF, não! O Supremo entende que o Judiciário não pode (RE 565.089, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, j. 25-9-2019, P, DJE de 28-4-2020, Tema 19; e RE 843112, Tema 624 – julgamento em 22/09/20):

- (i) obrigar o Executivo a enviar o projeto de lei sobre a revisão geral anual;
- (ii) conceder indenização por ausência de concessão de revisão geral anual; ou
- (iii) alterar ou fixar o índice de revisão geral anual.

Na prática, basta que o Executivo envie uma mensagem ao Legislativo, informando de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.<sup>92</sup>



**(PC-SC – 2024) A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos da segurança pública previstos na Constituição deverá ser fixada na forma de subsídio.**

**Comentários:**

De acordo com a CF, art. 144, § 9º, é obrigatória a aplicação do sistema de subsídio aos servidores policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital. Logo, a questão está correta.

**Gabarito: correto.**

**(TSE – 2024) A fixação da remuneração dos servidores públicos deverá observar, entre outros critérios, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.**

<sup>92</sup> Na verdade, nem a mensagem em si é obrigatória. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que **não cabe ao Judiciário definir uma sanção** caso o Executivo não envie o projeto de lei e nem encaminhe a justificativa por não ter enviado o projeto de lei propondo a revisão geral anual (Embargos de Declaração no RE 565.089, julgamento em 23/8/2021).



### Comentários:

De fato, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos são alguns dos critérios observados para a fixação da remuneração dos servidores públicos, de acordo com a CF, art. 39, § 1º. Por isso, a questão está certa. Observam-se, ainda, na fixação da remuneração, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos.

**Gabarito: correto.**



RESUMINDO

### SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES PÚBLICOS

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noções gerais</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Remuneração, em sentido amplo</u>, é tudo o que os servidores recebem.</li><li>▪ <u>Remuneração, em sentido estrito</u>, é formada por:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vencimento básico (parcela fundamental da retribuição);</li><li>▪ Outras vantagens (gratificações, adicionais, indenizações, etc.)</li></ul></li><li>▪ <u>Subsídio</u>: valor fixado em parcela única. Obrigatório a alguns agentes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fixação da remuneração</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Somente pode ser fixada ou alterada por <b>lei específica</b>.</li><li>▪ Iniciativa legislativa para projeto de lei é privativa em cada Poder:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Executivo</u>: chefe do Executivo;</li><li>▪ <u>Judiciário</u>: STF, Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça;</li><li>▪ <u>Legislativo</u>: respectivas Casas Legislativas.</li></ul></li><li>▪ Fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos cargos;</li><li>▪ Requisitos para a investidura;</li><li>▪ Peculiaridades dos cargos.</li></ul></li></ul> |
| <b>Revisão geral anual</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Manutenção do poder de compra (inflação);</li><li>▪ Sempre: (i) mesma data; (ii) sem distinção de índices;</li><li>▪ Iniciativa: chefe do Poder Executivo (cada ente);</li><li>▪ Jurisprudência:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Não é obrigatória (basta enviar justificativa)</li><li>▪ Judiciário não pode:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conceder a RGA</li><li>▪ Fixar o índice</li><li>▪ Conceder indenização pela falta</li></ul></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |



## Teto constitucional remuneratório

Você já deve ter ouvido falar sobre o teto constitucional remuneratório. Em síntese, ele quer dizer que os agentes públicos não podem ganhar mais do que os ministros do STF. Todavia, existem vários detalhes que vamos ver agora.

Segundo o texto constitucional (CF, art. 37, XI):

XI - a remuneração e o subsídio dos **ocupantes de cargos, funções e empregos públicos** da **administração direta, autárquica e fundacional**, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os **proventos, pensões ou outra espécie remuneratória**, ~~percebidos cumulativamente ou não~~, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, **não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal**, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Como o dispositivo é bastante extenso, vamos analisá-lo por partes.

Observe que existe um teto geral, de **âmbito nacional**, que é o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, todos que estão sujeitos ao teto não podem receber uma remuneração ou subsídio maior do que o subsídio dos ministros do STF.

Além disso, existem “subtetos” para os estados, DF e municípios.

Nos municípios, existe um único subteto (ou simplesmente teto), que é o subsídio mensal dos **prefeitos municipais**.

Já nos estados e Distrito Federal, a CF optou por incluir subtetos separados para cada Poder, ficando como teto o subsídio das seguintes autoridades:

- a) no Poder **Executivo**: do **Governador**;
- b) no Poder **Legislativo**: dos **deputados estaduais**;
- c) no Poder **Judiciário** (incluindo os membros do MP, procuradores e defensores públicos): dos **desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF.

Observe ainda que o limite do Judiciário alcança os membros do MP, procuradores (ou seja, os advogados do estado) e os defensores públicos.

Achou complicado? Pois é, o próprio constituinte também achou! Por isso, foi previsto um modelo alternativo, denominado pela doutrina de “modelo facultativo”. Assim, a CF/88 estabelece que:



§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, **mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica**, como **limite único**, o **subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça**, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, **não se aplicando** o disposto neste parágrafo **aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores**.

A utilização do modelo facultativo depende de emenda à Constituição do Estado ou à Lei Orgânica (no caso do DF). Assim, o limite único será o subsídio dos desembargadores do TJ, mas limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF.

Esse limite, contudo, não será aplicável aos deputados estaduais e distritais e aos vereadores.



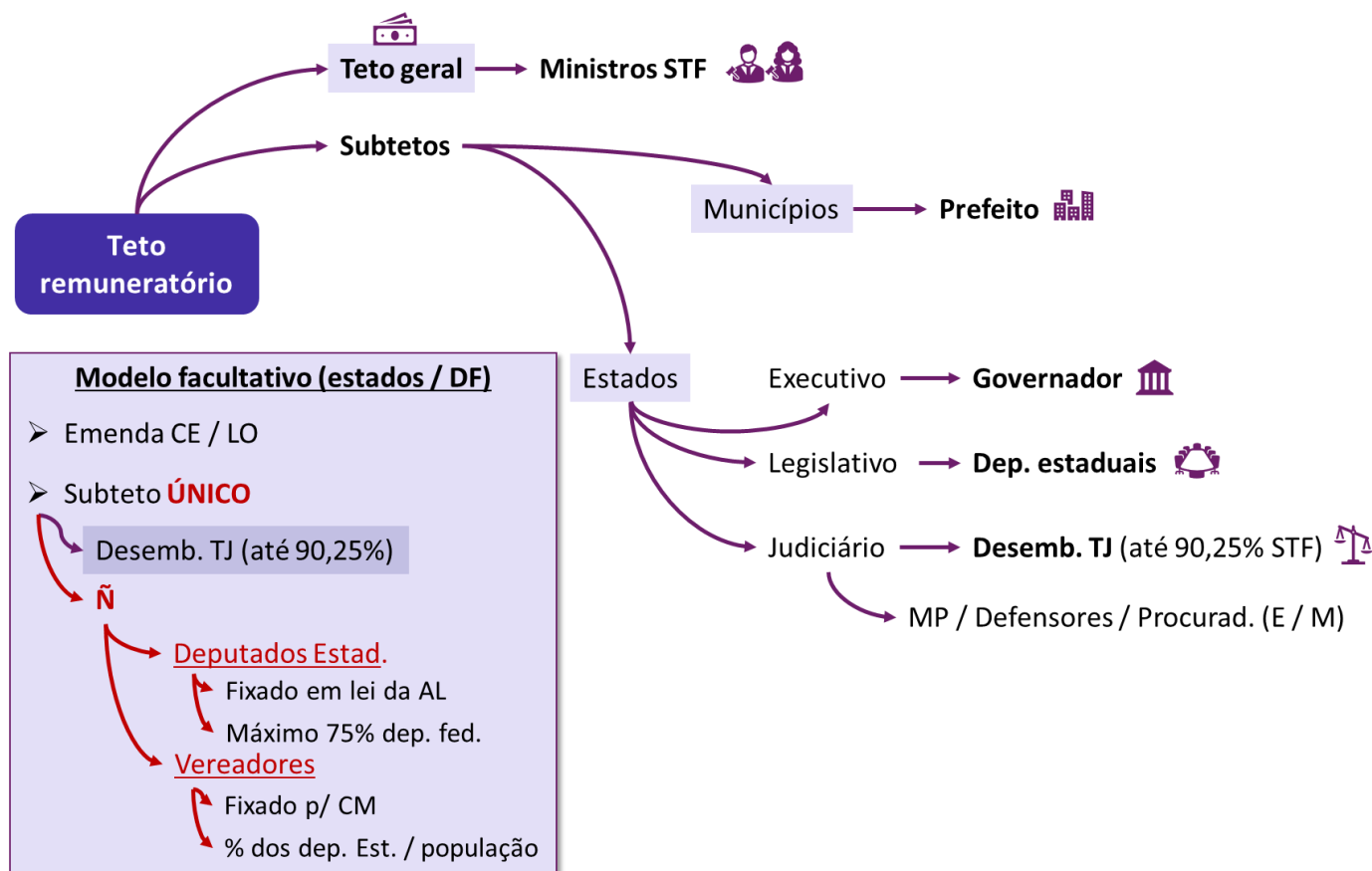
Mas antes que você diga: “esses pilantras sempre são favorecidos”, eu já adianto: não é bem assim, rs. Na verdade, os deputados estaduais e distritais já possuem um limite remuneratório previsto no art. 27, § 2º, da Constituição Federal.<sup>93</sup> **O subsídio desses deputados será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, em no máximo 75% do subsídio dos deputados federais.**

Os vereadores, por sua vez, já não estariam sujeitos ao subteto estadual, pois são agentes públicos municipais. Além disso, o subsídio dos vereadores deverá ser fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, conforme limites previstos no art. 32, VI, da Constituição, em percentuais máximos do subsídio dos deputados estaduais, escalonados conforme a quantidade de habitantes no município. Em outras palavras: **já existe uma regra na CF para a fixação do subsídio dos vereadores, que considera um percentual máximo sobre o subsídio dos deputados estaduais, conforme a quantidade de habitantes do município.**

Enfim, diante do que vimos, podemos esquematizar o teto constitucional da seguinte forma:

<sup>93</sup> CF, art. 27, § 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, na razão de, **no máximo, setenta e cinco por cento** daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.





Agora, vamos falar sobre quem se submete ao teto.

O teto constitucional **se aplica** (art. 37, XI):

- (i) aos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos;
- (ii) aos membros de qualquer dos Poderes de todos os entes;
- (iii) aos detentores de mandato eletivo e aos demais agentes políticos.

Há bastante redundância na lista acima. O Constituinte fez isso para tentar evitar que interpretações criativas deixem de fora algumas autoridades.

Mas quais entidades se submetem ao teto? Bom, o teto alcança todos os que atuam na **administração direta, autárquica e fundacional**, de todos os entes da Federação (União, estados, DF e municípios).

Perceba que não houve menção, neste momento, às empresas estatais. Essa definição coube ao § 9º do art. 37, nos seguintes termos:

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às **empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias**, que **receberem recursos** da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral**.



É como se você recebesse uma mesada dos seus pais. Nesse caso, se você desejar gastar a mesada para comprar um “iPhone mega blaster super power”, é provável que os seus pais verifiquem o seu cartão e impeçam a compra. Agora, se você, já concursado e vivendo da sua remuneração, fizer tal gasto, não haverá limite.

Se a empresa estatal recebe recursos para pagar as despesas com pessoal ou para custeio (despesas de manutenção, como aluguel, conta de luz, telefone, etc.), os seus agentes não poderão receber acima do teto. Por outro lado, se a estatal não recebe este tipo de recurso, não haverá aplicação do teto. Empresas estatais como a Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa Econômica se sustentam, em regra, sem repasses da União. Por isso, os seus diretores normalmente recebem bem acima do teto constitucional.<sup>94</sup>

Em resumo, o teto será aplicável nos seguintes casos:

- (i) administração **direta**: **sempre**;
- (ii) **autarquias e fundações públicas**: **sempre**;
- (iii) empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias:
  - a. **se receber** recursos para **despesas com pessoal e custeio**: **aplica-se**;
  - b. **se não receber** recursos para **despesas com pessoal e custeio**: **não se aplica**;

*Mas o que deve entrar no cálculo do teto constitucional?*

## Aprofundamento sobre o teto constitucional remuneratório

A fixação do subsídio dos ministros do STF depende de lei de iniciativa do próprio Supremo, porém sujeita à aprovação do Congresso e sanção do Presidente da República (CF, art. 48, XV).

O teto considera o total da **remuneração bruta** (antes da incidência do imposto de renda e da contribuição para o regime de previdência). Assim, se o valor total da remuneração extrapolar o teto, deverá ser aplicado um desconto (conhecido como abate-teto). Após aplicação do abate-teto, serão aplicados os impostos sobre a remuneração.

Por outro lado, não entram no cálculo do teto as verbas de natureza indenizatória (CF, art. 37, § 11):

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, **as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas**

<sup>94</sup> Cuidado para não fazer a simplificação bastante comum do mundo dos concursos, dizendo que: “empresas estatais dependentes” seguem o teto e as “independentes” não seguem. Isso é quase verdade, mas não é exato (e as bancas já perceberam isso para fazer pegadinhas). O conceito de estatal dependente consta no art. 2º, III, da LRF, e abrange não só os recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, mas também recursos para despesas de capital “excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária”. Bom, esta aula não é de direito financeiro ou AFO e, por isso, não vamos explicar esse conceito. Apenas quero destacar que não é totalmente correto falar que as “empresas estatais dependentes seguem o teto constitucional remuneratório”, pois este conceito também abrange alguns repasses para pagar despesas de capital e a CF não inclui isso na aplicação do teto constitucional. Logo, é melhor seguir o que está literal na CF (despesas com pessoal ou de custeio em geral), sem “simplificações”.



**em lei ordinária**, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos.

Dessa forma, deverá ser elaborada uma lei de caráter nacional, para todos os entes da Federação, dispendo sobre quais verbas serão consideradas indenizatórias para definição do teto constitucional.

Um tema também debatido é o alcance do trecho final sobre o subteto constitucional no âmbito do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça: “subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça [...], no âmbito do Poder Judiciário, **aplicável este limite** aos membros do Ministério Público, **aos Procuradores** e aos Defensores Públicos”.

Quanto aos membros do MP e defensores, não há dúvidas, pois só há MP e defensoria nos estados. Contudo, o cargo de procurador existe tanto nos estados como nos municípios. Assim, restou a dúvida: *o teto dos procuradores **municipais** é o subsídio dos prefeitos municipais ou dos desembargadores do TJ?*

A resposta veio no julgamento do RE 663.696:

A expressão ‘**Procuradores**’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os **Procuradores Municipais**, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. [RE 663.696, rel. min. Luiz Fux, j. 28 -2-2019, P, DJE de 22-8-2019, Tema 510, com mérito julgado.]

Isso quer dizer que o teto dos procuradores municipais não é o subsídio do prefeito municipal, mas o subsídio dos desembargadores do TJ, no limite de 90,25% do subsídio dos ministros do STF.<sup>95</sup>

Outro tema interessante versa sobre os **magistrados estaduais**. Além das regras do art. 37, XI, a CF também aborda o subsídio dos juízes no art. 93, V.<sup>96</sup> Analisando a situação, o Supremo considerou **inconstitucional a diferenciação dos subtetos entre juízes estaduais e federais**. Na visão do STF, a magistratura tem caráter nacional, motivo pelo qual os juízes estaduais ficam excluídos da regra do subteto nos estados, seguindo a estruturação nacional do art. 93, V, da Carta Política. Para não complicar, apenas entenda que os juízes estaduais e federais seguem os mesmos “tetos”, afastando a aplicação do subteto dos estados.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> A redação da tese fixada pelo Supremo não é boa. O que se quer dizer não é que o procurador municipal vai ganhar exatamente 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Na verdade, o seu subsídio fica limitado ao subsídio dos desembargadores, mas também poderá ser fixado em valor inferior.

<sup>96</sup> CF, art. 93 [...] V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;

<sup>97</sup> ADI 3.854 e ADI 4.014, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-12-2020, P, DJE de 8-2-2021.



Por fim, retomamos a regra já estudada no tópico sobre a acumulação de cargos. Nas hipóteses em que a CF autoriza a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, o teto constitucional será aferido sem realizar a soma de cada remuneração, ou seja, será analisado isoladamente, em cada cargo.<sup>98</sup>

Entretanto, quando se tratar de **pensão** com a **remuneração ou provento**, os valores serão somados para aferição do teto, vejamos:<sup>99</sup>

Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.

Por exemplo: Ana era juíza, casada com Paulo, que era servidor efetivo. Ana faleceu recentemente, deixando uma pensão para Paulo. Nesse caso, pressupondo que Paulo faria jus à pensão, para se aferir o teto constitucional, será realizada a soma da pensão (decorrente da morte da esposa) com a remuneração (do cargo efetivo).



**(TJMT – 2024) Pedro, Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado Sigma, solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de ser apresentada proposta de emenda à Constituição Estadual, tendo por objeto a uniformização do teto remuneratório a ser adotado no âmbito do referido ente federativo, não se aplicando, apenas, aos membros do Poder Legislativo.**

A assessoria respondeu corretamente que o teto remuneratório

- a) deve observar a separação dos poderes, que seria infringida com a pretendida uniformização.
- b) pode ser uniformizado, tomando-se por base o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça de Sigma.
- c) é o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o que não pode ser desconsiderado pela Constituição Estadual.
- d) já é fixado pela Constituição da República, o que afasta a possibilidade de a Constituição Estadual incursionar na temática.
- e) deve ser definido em lei de iniciativa conjunta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, não sendo matéria própria para a Constituição Estadual.

#### **Comentários:**

A uniformização do teto remuneratório estadual, pretendida pelo deputado estadual Pedro, encontra fundamento no modelo facultativo, previsto pela CF, art. 37, § 12. Essa uniformização dependeria de uma emenda à Constituição Estadual e estabeleceria como limite único o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Logo, a opção B traz a resposta correta.

<sup>98</sup> REs 602043 e 612975, julgamento em 27/4/2017.

<sup>99</sup> RE 602.584, julgamento em 6/8/2020.



Gabarito: letra B.



RESUMINDO

### TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tetos</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Teto geral (âmbito nacional)</u>: subsídio de <b>ministros do STF</b>.</li><li>▪ <u>Subtetos</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Municípios</u>: subsídio dos <b>prefeitos</b>.</li><li>▪ <u>Estados</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ no <u>Poder Executivo</u>: subsídio dos <b>governadores</b>;</li><li>▪ no <u>Poder Legislativo</u>: subsídio dos <b>deputados estaduais</b>;</li><li>▪ no <u>Poder Judiciário</u> (+ MMMP, procuradores e defensores públicos): subsídio dos <b>desembargadores do TJ</b> (até 90,25% do subsídio de ministros do STF).</li></ul></li></ul></li></ul>                                                                                                                                |
| <b>Alcance</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Agentes:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ocupantes de <b>cargos, funções e empregos públicos</b>;</li><li>▪ Membros de qualquer dos Poderes;</li><li>▪ Detentores de <b>mandato eletivo</b> e demais <b>agentes políticos</b>;</li></ul></li><li>▪ Todos os entes da Federação (U, E, DF e M);<ul style="list-style-type: none"><li>▪ administração <b>direta, autárquica e fundacional</b>;</li><li>▪ <b>empresas estatais e subsidiárias</b>: que recebam recursos públicos para <b>despesas de pessoal</b> ou de <b>custeio em geral</b>.</li></ul></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Não se aplica</b>: empresas estatais e subsidiárias: que <b>não</b> recebem recursos para pessoal ou custeio em geral.</li></ul> |
| <b>O que entra no teto?</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Remuneração <b>bruta</b>;</li><li>▪ <b>Não</b> entram no teto as verbas de <b>natureza indenizatória</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Outras disposições constitucionais sobre a remuneração dos agentes públicos

### Isonomia remuneratória entre os Poderes

A Constituição da República estabelece que (art. 37, XII):

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário **não poderão ser superiores** aos pagos pelo Poder Executivo;

O objetivo desta norma é bastante claro. Como os servidores do Legislativo e do Judiciário conseguem contato mais fácil com as autoridades e são em menor quantidade, torna-se muito mais fácil conseguirem reestruturar as suas carreiras e alcançar aumentos. Porém, em tese, os servidores do Executivo que exercem atribuições semelhantes não deveriam perceber remunerações inferiores.

Infelizmente, tal norma basicamente não é observada na prática. Também já vimos que não cabe ao Poder Judiciário, diante da ausência de função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório (Súmula Vinculante 37; RE 710293, Tema 600).

### Vedação à vinculação e equiparação remuneratória

Prosseguindo nos temas constitucionais, a Carta Política dispõe sobre a vedação à vinculação ou à equiparação remuneratória, nos seguintes termos (art. 37, XIII):

XIII - é **vedada** a **vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Os termos vinculação e equiparação possuem significado distintos. A **vinculação** trata da **relação vertical**. Exemplo: a carreira X ganha R\$ 10 mil (100%), a carreira B vai ganhar 95%, enquanto a C perceberá 90%. Nesse caso, se houver aumento da "A", automaticamente as carreiras B e C também terão aumentos.

A equiparação, por outro lado, aborda uma relação horizontal. Por exemplo: a Lei X diz que os policiais civis vão ganhar o mesmo subsídio dos policiais federais. Novamente, se estes últimos ganharem aumento, aqueles terão um aumento automático.

| Vinculação                       | Equiparação        |
|----------------------------------|--------------------|
| relação vertical (escalonamento) | relação horizontal |

Observe que o objetivo da vedação constitucional é **evitar aumentos automáticos**, reflexos. Cada cargo ou carreira deverá receber um aumento nominal, com previsão expressa em lei, sem que o aumento de uma carreira aumente automaticamente os vencimentos de outra.

A vedação, entretanto, não afasta vinculações ou equiparações previstas no texto constitucional. Por exemplo: a Constituição dispõe que os ministros do Tribunal de Contas da União terão os mesmos



vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Esta é uma equiparação constitucional e, portanto, é válida.



Tome alguns cuidados! Há casos em que a CF não faz uma vinculação, **mas apenas estabelece um limite**. Por exemplo: os deputados estaduais podem receber subsídio de **até** 75% do subsídio dos deputados federais. Contudo, a fixação da remuneração desses deputados ainda depende de lei de cada ente da Federação. Tais leis devem dispor expressamente sobre o valor da remuneração. Por exemplo, imagine que o deputado federal ganha R\$ 40 mil por mês. A lei estadual poderá fixar o subsídio dos deputados estaduais em R\$ 30 mil (que é o limite); ou outros valores (R\$ 25 mil; R\$ 20 mil; R\$ 18 mil, etc.). A lei estadual não pode definir que os deputados estaduais vão ganhar “75%”, “50%”, “45%” do subsídio dos deputados federais. Essas leis seriam inconstitucionais, pois estariam criando vinculações ou equiparações não previstas no texto constitucional – repito, a CF estabeleceu um limite, mas não significa que os deputados dos estados sempre ganharão os tais “75%”.

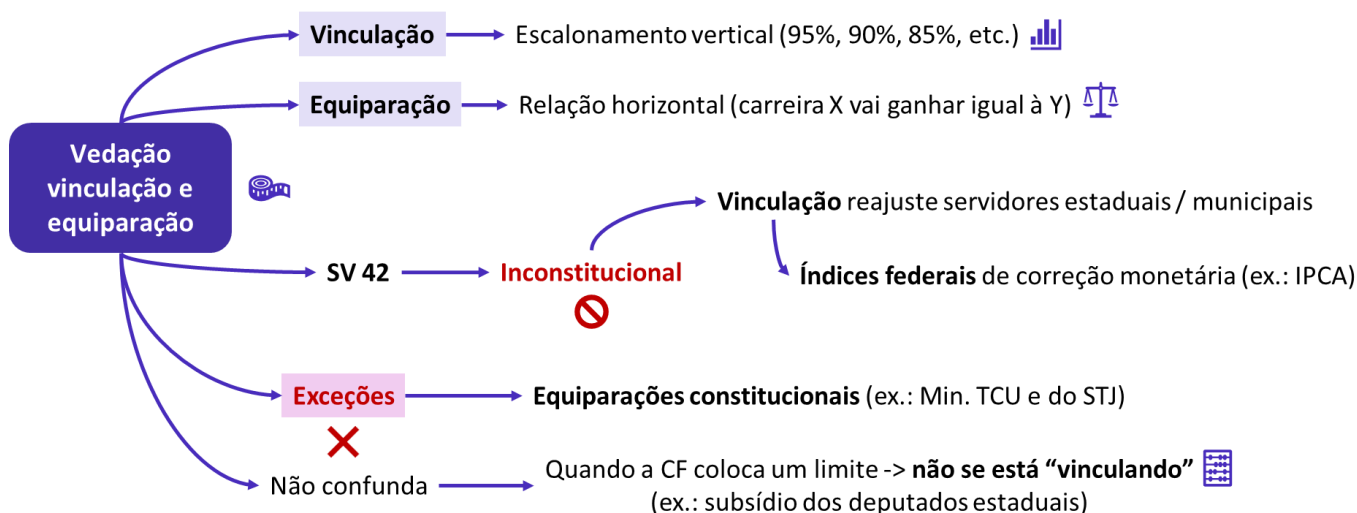
Precisamos citar também a Súmula Vinculante 42, que dispõe que:

Súmula Vinculante 42 – É **inconstitucional** a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

Por exemplo: uma lei estadual não pode dispor que seus servidores terão revisões automáticas com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é um índice divulgado por uma entidade federal (o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE).

Esta súmula vinculante tem dois fundamentos: o primeiro é autonomia entre os entes da Federação. Não fez sentido os estados e municípios ficarem obrigados a conceder reajustes com base em índices elaborados pela União. O segundo motivo é a própria vedação constitucional às equiparações e às vinculações (CF, art. 37, XII).





## Aprofundamento sobre a vinculação e equiparação

Ao julgar a ADI 7.264, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

- 1) É inconstitucional, por violação ao art. 37, X e XIII, e ao art. 39, § 1º, da CF, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal;
- 2) A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores;
- 3) **Não ofende a Constituição o escalonamento de salários entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de Contas.**

[ADI 7.264, rel. min. Roberto Barroso, j. 22-5-2023, P, DJE de 7-6-2023.]

Por exemplo: se uma lei fixar a remuneração do último nível na carreira em R\$ 20 mil e depois dispor sobre o percentual dos demais níveis, não haverá ofensa à Constituição. Isso porque não se vinculará a remuneração de carreiras distintas. Também não haverá aumentos automáticos, já que sempre haverá necessidade de lei para mexer na remuneração do último nível da carreira.

Sobre os conselheiros e auditores de contas, é importante dispor que a expressão “auditor” remete ao cargo de autoridade previsto no art. 73, § 4º, da CF,<sup>100</sup> também conhecido como “ministros-substitutos” ou “conselheiros-substitutos”. Não confunda este cargo com os demais cargos de “servidores” dos Tribunais de Contas (como analistas e auditores de controle externo). Sobre os “ministros/conselheiros-substitutos”, o Supremo Tribunal Federal entende que “não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, **devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final**”. No mesmo julgado, entendeu-se que é constitucional

<sup>100</sup> Art. 73 [...] § 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.



a norma que autoriza o conselheiro-substituto a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro (titular), quando estiver atuando em sua substituição. Em outras palavras: **a remuneração do conselheiro-substituto pode ser equiparada: (i) no exercício regular de suas atribuições, à remuneração de “juizes de direito de entrância final”; (ii) quando estiver substituindo os conselheiros, à remuneração do conselheiro titular.**<sup>101</sup>

Por outro lado, os membros do Ministério Público de Contas (que funciona junto aos Tribunais de Contas) não podem ter a sua remuneração automaticamente vinculada aos membros do Ministério Público “comum”.<sup>102</sup> Também é inconstitucional norma que vincula os subsídios dos membros do Ministério Público e da magistratura.

## Vedação ao efeito cascata e vedação à incorporação de verbas de caráter temporário

A Emenda Constitucional 19/1998 estabeleceu outra vedação no sistema remuneratório (CF, art. 37, XIV):

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;**

Esta é a **vedação ao efeito cascata**. Em suma, a norma significa que benefícios como adicionais e gratificações devem incidir somente sobre o vencimento básico, não podendo um benefício posterior incidir sobre outro.

Vamos explicar! Imagine que João tem um vencimento básico (VB) de R\$ 5.000,00. Ele também ganha o “adicional A” de “10%”. Logo, o “adicional A” deverá ser calculado sobre o vencimento básico, da seguinte forma:

- VB: 5000
- Adicional A:  $10\% \times VB = 0,1 \times 5000 = 500$
- Remuneração total:  $5000 + 500 = 5500$

Suponha que João acabou de concluir uma pós-graduação, passando a fazer jus a um novo benefício: o “Adicional B”, de “20%”. A dúvida é a seguinte: o novo adicional deve incidir sobre o VB ou sobre a remuneração total? Se fosse calculado com base na remuneração total, o novo adicional também estaria incidindo sobre o antigo adicional. E isso é vedado! Logo, o cálculo correto seria o seguinte:

- VB: 5000
- Adicional A:  $10\% \times VB = 0,1 \times 5000 = 500$
- Adicional B:  $20\% \times VB = 0,2 \times 5000 = 1000$
- Remuneração total:  $5000 + 500 + 1000 = 6500$

<sup>101</sup> ADI 6.939, rel. min. Roberto Barroso, j. 22-8-2022, P, DJE de 5-9-2022.

<sup>102</sup> ADI 3.804, rel. min. Dias Toffoli, j. 6-12-2021, P, DJE de 16-3-2022

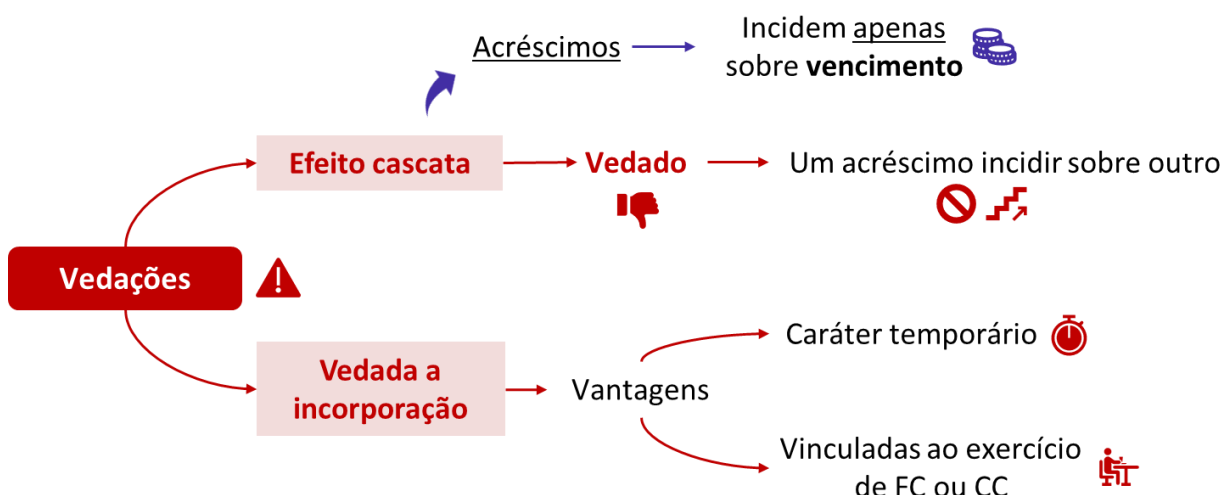


Outros benefícios deverão seguir a mesma sistemática: serão calculados sobre o vencimento básico, sem incidir sobre os demais acréscimos.

Por oportuno, também vale citar o art. 39, § 9º, que dispõe que:

Art. 39. [...] § 9º É **vedada** a **incorporação de vantagens de caráter temporário** ou **vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão** à remuneração do cargo efetivo

Para entender a disposição, você tem que lembrar que os servidores efetivos, quando nomeados para cargo em comissão (CC) ou designados para função de confiança (FC), percebem a remuneração do cargo efetivo acrescida de uma retribuição pelo exercício do cargo ou função. Antigamente, era comum o servidor “incorporar” um percentual dessa retribuição, caso permanecesse no cargo em comissão ou função de confiança por muito tempo. Por exemplo: a cada cinco anos, o servidor poderia incorporar 20% da retribuição. Após dez anos, ele teria incorporado 40% do benefício. Ainda que fosse exonerado do cargo em comissão ou dispensado da função de confiança, permanecendo apenas no seu cargo efetivo, o servidor continuaria ganhando a parcela “incorporada” da gratificação. Atualmente, esse tipo de incorporação não é mais viável! Portanto, quando um servidor efetivo deixar o CC ou FC, automaticamente ele também deixará de perceber as gratificações ou retribuições por tais atividades.



## Irredutibilidade remuneratória

Determina a Constituição Federal que (CF, art. 37, XV):

XV - o **subsídio e os vencimentos** dos ocupantes de cargos e empregos públicos **são irredutíveis**, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Assim, em regra, os servidores e empregados públicos **não podem sofrer redução nos subsídios e “vencimentos”**.



Resta uma dúvida sobre o sentido da expressão “vencimentos”. Para o STF, a **irredutibilidade refere-se ao total da remuneração percebida pelo agente público** (RE 596.542, julgado em 16/6/2011). Segundo a Corte, os servidores públicos **não gozam de direito adquirido ao seu regime jurídico**. Isso significa que é possível alterar a composição da remuneração, diminuindo o vencimento básico, excluindo e alterando adicionais e gratificações, mas desde que o valor total não seja reduzido.

Vejam os dois exemplos de decisões neste sentido:

*É compatível com a Constituição lei específica que altera o cálculo da Gratificação por Produção Suplementar (GPS), desde que não haja redução da remuneração na sua totalidade. [RE 596.542 RG, rel. min. Cezar Peluso, j. 16-6-2011, P, DJE de 16-9-2011, Tema 434, com mérito julgado.]*

*O STF pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a **ausência de direito adquirido a regime jurídico**. Nesta linha, a LC 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, **no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988**, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. [RE 563.965, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-2-2009, P, DJE de 20-3-2009, Tema 41, com mérito julgado.]*

A regra da irredutibilidade, entretanto, **não é absoluta!**

O próprio dispositivo constitucional cita algumas **exceções ao princípio da irredutibilidade**. As três primeiras exceções destinam-se a cumprir:

- (i) o teto constitucional remuneratório (art. 37, XI);
- (ii) a vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV); e
- (iii) a aplicação do sistema de subsídio aos agentes políticos (CF, art. 39, § 4º).

Agentes públicos que estavam em desacordo com essas determinações poderiam sofrer redução na remuneração para adequá-las às exigências da Carta Política.

**Outras exceções** decorrem do sistema tributário. O princípio da irredutibilidade não protege o servidor:

- (i) do aumento do imposto de renda (art. 153, III e § 2º); ou
- (ii) da aplicação da vedação à instituição de tratamento desigual entre os contribuintes (art. 150, II).

Em consequência desse último caso, o STF já entendeu que a irredutibilidade não impede o aumento da alíquota da contribuição de seguridade social dos servidores públicos (ADC 8, julgamento em 13/10/1999).

Por fim, a irredutibilidade protege o valor nominal, mas não o poder de compra. Por exemplo: o servidor que ganha R\$ 10 mil em 2025 não poderá ter uma redução para R\$ 9 mil em 2030, mas certamente os mesmos R\$ 10 mil, em 2030, não terão o mesmo poder de compra que tinham em 2025.



## Aprofundamento sobre a irredutibilidade remuneratória

Viola o princípio da irredutibilidade o aumento da jornada de trabalho, **sem aumento correspondente da remuneração**:

*Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a **ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos**; [...] [ARE 660.010, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-10-2014, P, DJE de 19-2-2015, Tema 514, com mérito julgado.]*

Logo, se um servidor for contratado para 20 horas por semana, percebendo R\$ 10 mil por mês para isso; somente será possível aumentar a jornada para 40 horas se houver o aumento correspondente da remuneração (para R\$ 20 mil por mês).

Outro tema interessante decorre de previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 101/2000). A LRF estabelecia duas regras para conter os gastos com pessoal:

*Art. 23 [...] § 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição,<sup>103</sup> o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto **pela redução dos valores a eles atribuídos**.*

*§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.*

O primeiro parágrafo admitia a extinção de cargos em comissão ou funções de confiança ou ainda a “redução dos valores a eles atribuídos” para gerar economia de gastos com pessoal. Contudo, o STF entendeu que é **inconstitucional reduzir a remuneração dos cargos em comissão e funções de confiança ocupados**. Logo, **somente seria cabível a redução do valor se os cargos estiverem vagos**.<sup>104</sup>

O § 2º, por sua vez, permitia a “redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária”. Por exemplo: o servidor trabalhava 40h / semana e recebia R\$ 20 mil. A sua jornada seria reduzida para 20h e o pagamento seria de R\$ 10 mil. O STF entendeu que esse dispositivo é **inconstitucional**, pois ofende a regra da irredutibilidade.<sup>105</sup>

## Prioridade para a administração tributária-fazendária

Segundo a Carta Política (art. 37):

<sup>103</sup> Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. [...] § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; II - exoneração dos servidores não estáveis.

<sup>104</sup> ADI 2238, julgamento em 24/6/2020.

<sup>105</sup> ADI 2238, julgamento em 24/6/2020.



XVIII - a **administração fazendária** e seus **servidores fiscais** terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **precedência sobre os demais setores administrativos**, na forma da lei; [...]

XXII - as **administrações tributárias** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, **terão recursos prioritários para a realização de suas atividades** e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

O primeiro dispositivo dá prioridade à atuação dos servidores fiscais sobre os demais. Por exemplo: uma prefeitura não poderia impedir os servidores fiscais de realizarem uma vistoria em determinado estabelecimento.

O segundo dispositivo já é mais amplo, fixando alguns pontos sobre as **administrações tributárias**:

- (i) devem ser reconhecidas como **essenciais ao funcionamento do Estado**;
- (ii) somente servidores de **carreiras específicas** podem exercê-las (são, portanto, carreiras típicas de Estado, indelegáveis);
- (iii) terão **recursos prioritários**;
- (iv) deverão atuar de **forma integrada**, inclusive com o **compartilhamento** de informações e cadastros (União, estados, DF e municípios).



**(TRF-6 – 2025) Não é ofendida a regra constitucional da irredutibilidade do salário quando ocorre o aumento da carga de trabalho do servidor público, mas permanece inalterada a remuneração por ele percebida.**

**Comentários:**

Em sede da ARE 660.010, o STF decidiu que, diferentemente do que afirma a questão, viola o princípio da irredutibilidade o aumento da jornada de trabalho, sem aumento correspondente da remuneração. Logo, a afirmação do enunciado está errada.

**Gabarito: errado.**

**(Pref. de Cachoeiro do Itapemirim – 2024) É vedada a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.**

**Comentários:**

De fato, essa é uma vedação prevista pela CF, art. 39, § 9º. Portanto, a questão está correta. Além do que diz o enunciado, o dispositivo constitucional também veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança à remuneração.

**Gabarito: correto.**



## Direitos sociais dos servidores públicos

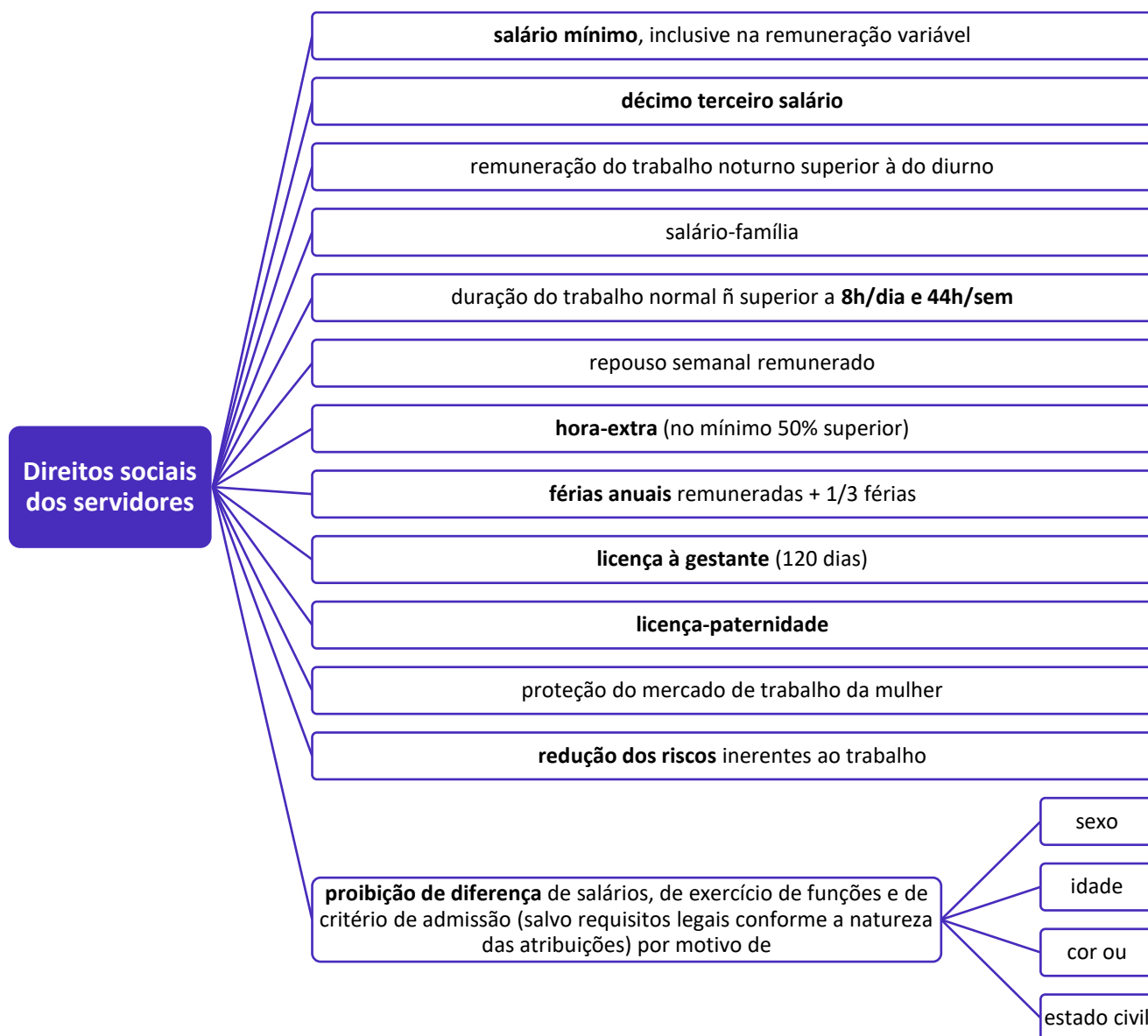
O art. 39, § 3º, enumera dos **direitos sociais dos servidores públicos**:

§ 3º Aplica-se aos **servidores ocupantes de cargo público** o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

De forma direta, os servidores gozam dos seguintes benefícios:

- (i) **salário mínimo**, inclusive para quem percebe remuneração variável (art. 7º, IV, VII);
- (ii) **décimo terceiro** salário (art. 7º, VIII);
- (iii) remuneração do **trabalho noturno superior à do diurno** (art. 7º, IX);
- (iv) **salário-família** pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda (art. 7º, XII);
- (v) duração do trabalho normal não superior a **oito horas diárias e quarenta e quatro semanais** (art. 7º, XIII);
- (vi) **repouso semanal remunerado**, preferencialmente aos domingos (art. 7º, XV);
- (vii) remuneração do **serviço extraordinário superior**, no mínimo, em 50% à do normal (art. 7º, XVI);
- (viii) gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII);
- (ix) **licença à gestante**, com a duração de 120 dias (art. 7º, XVIII);
- (x) **licença-paternidade** (art. 7º, XIX);
- (xi) **proteção do mercado de trabalho da mulher** (art. 7º, XX);
- (xii) **redução dos riscos** inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII);
- (xiii) **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.





Vamos analisar abaixo os direitos sociais mais relevantes para fins de prova.

## Salário-mínimo

A Constituição Federal assegura o salário-mínimo como direito social no art. 7º:

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Inicialmente, não há o que debater: o salário mínimo é um direito dos servidores, conforme prevê o art. 39, § 3º, da Constituição.

Mas a pergunta que fica é: o salário mínimo é baseado no **vencimento básico** ou no total da remuneração?



A resposta vem por meio da Súmula Vinculante 16:

Súmula Vinculante 16 – Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição **referem-se ao total da remuneração** percebida pelo servidor público.

Assim, um servidor pode ser o vencimento básico fixado abaixo do mínimo, desde que a soma com os demais benefícios ultrapasse o valor do salário mínimo.

Fica claro também que não estamos falando da remuneração líquida. Eventualmente, aplicando-se os descontos legais, o servidor poderá perceber a remuneração líquida abaixo do mínimo.

Mas vamos imaginar que o servidor tem a remuneração abaixo do mínimo. Como isso será corrigido? Nesse caso, o servidor receberá um “abono” correspondente à diferença do salário mínimo e da remuneração. Por exemplo:

*Remuneração (total): 1300;*

*Salário mínimo (hipotético): 1600.*

*Abono:  $1600 - 1300 = \text{R\$ } 300,00$ .*

Assim, o servidor receberá um abono de R\$ 300,00, para que a sua remuneração chegue ao salário mínimo.

Porém, imagine que a remuneração do servidor é formada pelo vencimento básico mais uma gratificação de 30%. Nesse caso, a gratificação deveria incidir sobre o vencimento básico + abono ou somente sobre o vencimento básico? A resposta está na Súmula Vinculante 15:

Súmula Vinculante 15 – O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público **não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo**.

Logo, a gratificação vai incidir somente sobre o vencimento básico. Na prática, isso faz a remuneração ficar exatamente no valor do salário mínimo.<sup>106</sup>

Antes de avançar, cabe citar também a Súmula Vinculante 4, que estabelece que:

Súmula Vinculante 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo **não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público** ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Por exemplo: uma lei não pode fixar a “gratificação X” de servidores em percentual do salário mínimo. Também não se pode definir a remuneração de agentes públicos sobre o salário mínimo. Não se pode, por exemplo, fixar a remuneração de um cargo em “10 salários mínimos”. Essa regra afrontaria não só o art.

<sup>106</sup> Se a gratificação também incidisse sobre o abono, no nosso exemplo, o servidor receberia R\$ 1.690,00:  $VB + Abono + [(VB + Abono) \times 30\%] = 1000 + 300 + 390 = 1690,00$ . Por outro lado, sem incidir sobre o abono, ele vai perceber R\$ 1.600,00:  $VB + (VB \times 30\%) + Abono = 1000 + 300 + 300 = 1.600,00$ .



7º, IV, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, como também a própria vedação constitucional à vinculação ou à equiparação remuneratória (CF, art. 37, VIII).

Bom, mas existe uma carga horária mínima para o servidor fazer jus ao salário mínimo? Perguntando-se de outra forma: seria possível fixar remuneração inferior ao salário mínimo quando o servidor atuar em jornada de trabalho reduzida?

Imagine que Maria prestou concurso público para cargo com jornada reduzida de trabalho. Na ocasião, a candidata estava ciente de que a jornada de trabalho seria de 20h/semanais e, conseqüentemente, a remuneração seria **proporcional ao salário mínimo vigente**. Outras servidoras, previamente contratadas, percebiam um salário mínimo, mas com jornada de trabalho integral. Nesse caso, o ente público poderia conceder remuneração inferior ao salário mínimo, de forma proporcional à jornada de trabalho?

**Resposta: NÃO!** O tema foi analisado pelo STF no RE 964659 (Tema 900), fixando-se a seguinte tese:

**É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho.** [RE 964659 (Tema 900), relator Min. Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022]

Entre outros argumentos, o Supremo citou a dignidade da pessoa humana e que a vedação, em regra, à acumulação de cargos poderia impedir o servidor de complementar a sua renda. Adicionalmente, a Constituição não fixa uma carga horária mínima para que o servidor possa receber o salário mínimo.

Contudo, o caso avaliado pelo Supremo não abrange hipóteses de contratações temporárias nem vínculos decorrentes das recentes reformas trabalhistas. Tais temas poderão ser avaliados no futuro pelo Supremo.<sup>107</sup>

## Licença à gestante e licença paternidade

As licenças em razão do nascimento ou adoção de filhos podem ser chamadas, em conjunto, de “**licença parental**”.

Já vimos que a Constituição Federal assegura às servidoras o direito à licença à gestante (licença maternidade), no prazo de 120 dias. Esse prazo costuma ser prorrogado por mais 60 dias por normas de cada ente da Federação. Ainda assim, devemos lembrar que o prazo expresso na Constituição é de 120 dias.

Para a licença paternidade, a Carta Política exige a fixação do prazo em lei. Enquanto não editada a lei, cabe a aplicação do prazo mínimo de cinco dias, previsto no art. 10, § 1º, do ADCT. Os estados e municípios possuem competência legislativa para ampliar este prazo, desde que respeitado o prazo mínimo de cinco dias.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Não estamos afirmando nem que pode nem que não pode fixar a remuneração abaixo do salário mínimo nesses vínculos especiais (temporários e vínculos da reforma trabalhista). Apenas estamos dizendo: o STF não analisou esses casos!

<sup>108</sup> Na ADO 20, o STF reconheceu a **omissão inconstitucional** do Congresso Nacional em editar lei regulamentando o prazo da licença-paternidade, fixando o prazo de 18 meses para elaboração da norma. Se a lei não for elaborada no prazo, caberá ao STF fixar o período da licença paternidade. (STF. Plenário. ADO 20/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 14/12/2023).



Nos últimos anos, o STF analisou vários casos sobre prazo, alcance, extensões e equiparações da licença parental. Como são muitos julgados, vamos abordá-los de forma resumida aqui.

### Equiparação entre pais biológicos e adotivos

Os prazos das licenças **devem ser os mesmos**, não importa:<sup>109</sup>

- (i) se os pais são biológicos ou adotivos;
- (ii) se o vínculo é civil ou militar; ou
- (iii) a idade da criança adotada.

Em outras palavras, são inconstitucionais normas que definem prazos diferentes entre as licenças pelo nascimento dos filhos ou por adoção. Também são inconstitucionais normas que prevejam prazos distintos para a licença por adoção conforme a idade da criança.

Nesse contexto, a Lei 8.112/1990, que define o Estatuto dos Servidores Federais, prevê o prazo de 90 dias para a servidora na licença por adoção, caso a criança tenha até um ano, e de 30 dias se a criança tiver mais de um ano. Essa regra é “duplamente” inconstitucional. Primeiro porque o prazo da licença deveria ser o mesmo da licença à gestante (120 dias, prorrogáveis por mais 60); segundo porque não se pode diferenciar o prazo em razão da idade da criança adotada.

Na mesma ocasião, o STF também definiu que a licença por adoção também se aplica à adoção de adolescentes.

Por fim, na adoção, tanto o pai quanto a mãe poderão usufruir das licenças (equivalentes, respectivamente, às licenças paternidade e maternidade). Assim, é inconstitucional norma que limita o direito à licença-adoção a apenas um dos adotantes quando se tratar de casal formado por servidores, civis ou militares.<sup>110</sup>

### Extensão: família monoparental

Em uma família sem a presença materna, seria possível o pai usufruir da licença maternidade? A resposta é sim! São dois exemplos que podemos imaginar: (i) a mãe faleceu durante o parto; (ii) um casal homoafetivo teve filhos por meio de barriga de aluguel no exterior, quando regressaram ao Brasil, um deles requisitou a concessão da licença maternidade.

Nesses casos, o STF admite a concessão do benefício:

À luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei nº 8.112/90, estende-se ao pai genitor monoparental.

<sup>109</sup> STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/3/2016 (Repercussão Geral - Tema 782).

STF. Plenário. ADI 7.519/AC, ADI 7.526/MS, ADI 7.533/PI, ADI 7.538/DF, ADI 7.541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgados em 09/12/2024.

<sup>110</sup> STF. Plenário. ADI 7.518/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024



STF. Plenário. RE 1348854/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/5/2022 (Repercussão Geral – Tema 1182).

### Concessão das licenças parentais em relação homoafetiva

Agora imagine uma relação homoafetiva envolvendo duas mulheres. Uma fez a gestação, e a outra (não gestante) requisitou a licença maternidade. É possível conceder o benefício? A resposta também é **sim**:

A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade.

STF. Plenário. RE 1.211.446/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/03/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.072)

Na ADI 7518, o Supremo confirmou esse entendimento, possibilitando “à mãe servidora não gestante em união homoafetiva o **gozo da licença-maternidade**, desde que tal benefício não tenha sido utilizado pela companheira; caso tenha sido usufruído pela companheira, fará jus tão somente ao período equivalente à licença-paternidade”.<sup>111</sup>

Na prática, as duas poderão ter a licença maternidade, mas uma pelo prazo da licença paternidade e a outra pelo prazo original.

### Extensão da licença para ocupantes de cargo em comissão e temporárias

O STF também determinou a aplicação da licença-maternidade e à estabilidade provisória às gestantes que exercem cargo em comissão ou contratadas em regime temporário:

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

STF. Plenário. RE 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 5/10/2023 (Repercussão Geral – Tema 542) (Info 1111).

Dessa forma, independentemente do vínculo que as gestantes possuem com o Estado (contratual, administrativo, efetivo, comissionado, temporário), elas poderão usufruir da licença maternidade e do prazo de estabilidade provisória.

Por fim, cabe citar que a Procuradoria-Geral da República requisitou ao STF a concessão de **compartilhamento dos prazos das licenças**. A ideia da PGR era que os prazos da licença paternidade e maternidade fossem somados, cabendo aos pais dividirem o período total entre si. Vamos imaginar os prazos concedidos no âmbito federal (180 para mãe e 20 para os pais = 200 dias). Os pais poderiam dividir este período entre si (exemplo: 100 para cada; 120 para a mãe e 80 para o pai; 140 e 60; etc.). Esta tese, entretanto, **não foi admitida pela Corte, uma vez que se trata de medida que cabe ao Poder Legislativo**.

<sup>111</sup> ADI 7518, julgamento em 13/9/2024.



Que tal um resuminho de tudo isso?

1) Os prazos das licenças são os mesmos, não importa:

- se os pais são biológicos ou adotivos;
- se o vínculo civil ou militar;
- a idade da criança adotada.

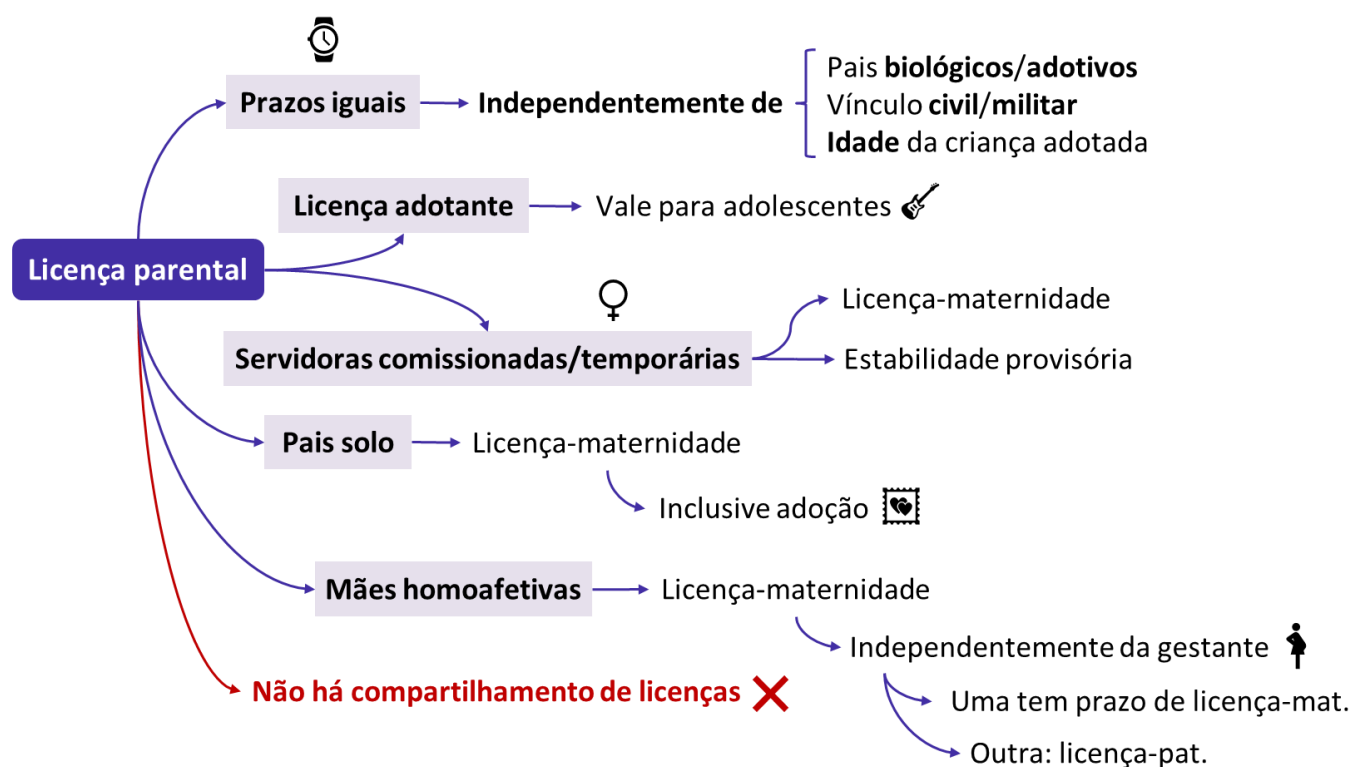
2) A licença adotante também se aplica à adoção de adolescentes.

3) A licença maternidade e a estabilidade provisória também se aplicam às servidoras comissionadas ou temporárias.

4) Os pais solo fazem jus à licença maternidade-maternidade. Isso também se aplica na adoção.

5) Mães homoafetivas também usufruem da licença-maternidade, independentemente de quem fez a gestação. Uma terá o prazo da licença-maternidade, a outra da licença-paternidade.

6) Não há previsão de compartilhamento das licenças (falta previsão legal).



(TRT MS / Técnico Judiciário / 2025) Joana foi contratada por determinada autarquia federal, pelo prazo de um ano, para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Dias antes do término do contrato, Joana descobriu que estava grávida, o que manteve sob sigilo em seu ambiente de trabalho por razões pessoais. No dia imediato ao fim do seu vínculo contratual, ao ser comunicada da necessidade de desocupar o armário que lhe era destinado, Joana informou ao seu superior hierárquico a sua condição de gestante. Sobre a situação descrita, assinale a afirmativa correta.



- A) Joana não faz jus à estabilidade, considerando que o seu vínculo funcional foi estabelecido por prazo certo.
- B) Joana faz jus à estabilidade, apesar de o seu vínculo ser temporário e de não ter realizado a prévia comunicação do seu estado gravídico ao empregador.
- C) Joana não faz jus à estabilidade, considerando que o seu vínculo funcional não foi estabelecido com um ente privado, mas com uma autarquia federal
- D) Joana somente faria jus à estabilidade caso tivesse informado ao superior hierárquico, a respeito do seu estado gravídico, antes do término do contrato.
- E) Joana faz jus à estabilidade, ainda que o estado fisiológico da gravidez tenha se constituído após o término do contrato temporário, mas antes do decurso de cinco meses.

#### Comentários:

Segundo o STF, a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado (RE 842.844/SC).

Dessa forma, as letras A e C estão erradas.

A letra B é o gabarito. No julgado, o STF afirmou que tanto faz se a gestante comunicar previamente ou não, desde que a gravidez seja anterior ao término do vínculo funcional. Consequentemente, a letra D está errada.

Por esse mesmo motivo, a opção E está incorreta, já que ela não teria direito ao benefício se houvesse engravidado depois do término do vínculo com a Administração.

**Gabarito: letra B.**

**(PGE-GO – 2024) Maria é ocupante de cargo em comissão na Administração Direta do Estado de Goiás e decide, com a sua companheira, Juliana, servidora titular de cargo efetivo na mesma Administração, adotar uma criança. Após longa espera, ambas obtêm a guarda judicial para fins de adoção de Roberta, uma menina com 13 anos de idade.**

Nos termos da legislação aplicável e levando em conta a jurisprudência dominante sobre o tema,

- a) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, limitando-se tal benefício à adoção de crianças e sendo Roberta uma adolescente, conforme o corte etário estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei nº 8.069/1990.
- b) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade de 180 dias, em vista do princípio da isonomia parental.
- c) apenas Juliana fará jus à licença-maternidade, visto que às ocupantes de cargo em comissão não é assegurado tal direito.
- d) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, visto que apenas a concessão definitiva da adoção é fato gerador do benefício.
- e) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade, mas não com a mesma extensão temporal.

#### Comentários:

- a) **Errada:** por decisão do STF, a licença por adoção também se aplica ao caso de adolescentes. Logo, não há mais qualquer escalonamento entre a idade do adotante e o período da licença.



b) **Errada** e e) **Certa**: em sede da ADI 7518, o STF decidiu que é possível “à mãe servidora não gestante em união homoafetiva o gozo da licença-maternidade, desde que tal benefício não tenha sido utilizado pela companheira; caso tenha sido usufruído pela companheira, fará jus tão somente ao período equivalente à licença-paternidade”. Logo, as duas mulheres poderão ter a licença maternidade, mas uma pelo prazo da licença-paternidade e a outra pelo prazo original. Portanto, os prazos não serão idênticos.

c) **Errada**: também por decisão do STF, aplica-se a licença-maternidade às gestantes que exercem cargo em comissão (e também às contratadas em regime temporário).

d) **Errada**: na verdade, o fato gerador da licença-maternidade em caso de adoções não é a concessão definitiva, mas sim a data do termo de adoção ou do termo de guarda e responsabilidade da criança.

**Gabarito: letra E.**

**(AL-PR – 2024) A ausência de regulamentação da norma constitucional referente à licença-paternidade provocou uma omissão inconstitucional, uma vez que efetivação do referido direito reflete a necessidade de proteção da família e da infância.**

**Comentários:**

A licença-paternidade, prevista na CF, art. 7º, XIX, requer regulamentação, a qual até hoje não existe (aplica-se, provisoriamente, os cinco dias previstos no ADCT). Nesse sentido, na ADO 20, o STF reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e fixou o prazo de 18 meses para elaboração da norma regulamentadora.

**Gabarito: correto.**

## Fim da obrigatoriedade do regime jurídico único

Em sua redação original, a Constituição determina que os entes da Federação deveriam dispor sobre um “**regime jurídico único** e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas” (CF, art. 39, *caput* – redação original, atualmente revogada).

Isso significava que cada ente da Federação (União, estados, DF e municípios) deveria escolher um único regime jurídico para os servidores das entidades de direito público. Na prática, quase todos os entes adotaram um regime estatutário. Por exemplo, na União a Lei 8.112/1990 representava o “regime jurídico único” dos servidores federais.

Acontece que a Emenda Constitucional 19/1998 extinguiu a obrigatoriedade do regime jurídico único (RJU). Para entender, vamos analisar a redação original e a redação atual do *caput* do art. 39 da Constituição da República:

### Redação original (revogada)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

### Redação da EC 19/1998 (nova redação)

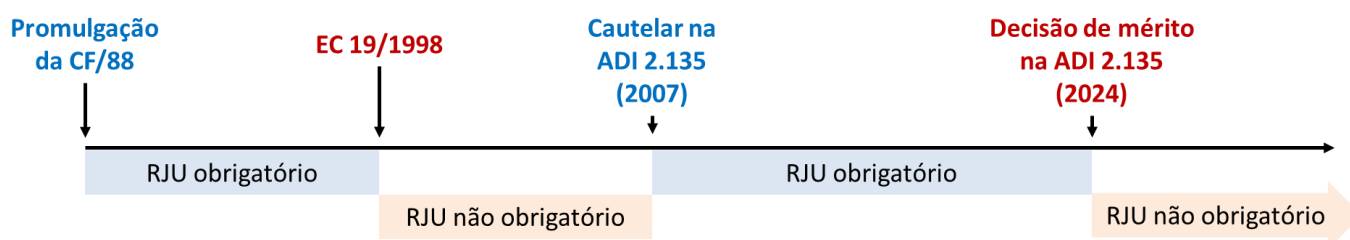
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.



Note que a nova redação não tem qualquer relação com a anterior, tendo omitido a exigência do regime jurídico único.

Essa nova redação, todavia, foi suspensa em 2007, em medida cautelar na ADI 2.135. Na época, houve a alegação de que esse dispositivo não foi aprovado corretamente em dois turnos. Logo, haveria um vício formal (problema na “tramitação” da emenda). Com isso, a suspensão fez “voltar” a obrigatoriedade do RJU. Porém, em 2024, em decisão de mérito, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a alteração da EC 19/1998, considerando que não houve falhas no rito de aprovação da emenda. Assim, **o RJU deixou de ser obrigatório**.

É complicado, eu sei. Então, vamos fazer uma linha do tempo.



E o que isso significa na prática?

Isso quer dizer que um mesmo ente da Federação poderá instituir carreiras estatutárias ou celetistas, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Não há mais obrigatoriedade de adotar apenas o regime estatutário. Caberá às leis de cada cargo ou emprego definir o seu regime jurídico.

Acrescenta-se que o STF afirmou que a decisão de mérito na ADI 2.135 **tem eficácia *ex nunc*, ou seja, não retroativa**. Sendo assim, as contratações anteriores não podem ser afetadas pela decisão, para evitar confusão administrativa e previdenciária. Por exemplo: um servidor já contratado como estatutário não poderá, em regra, ter o seu regime alterado para celetista.<sup>112</sup>



Essa é uma mudança muito recente e muitas das suas dúvidas também são dúvidas dos doutrinadores. Logo, evite ficar imaginando “e se...”. Por enquanto, vamos trabalhar com o que é concreto.

Porém, só gostaria de deixar um debate! Ainda que o RJU deixe de ser obrigatório, o regime estatutário vai prevalecer por bastante tempo nas administrações direta, autárquica e fundacional. Muitas reformas legais terão que ser elaboradas para que de fato o poder público adote o regime celetista nessas entidades.

Além disso, há carreiras que, pela sua natureza, não poderão ser celetistas, como carreiras tributárias, policiais, de controle (tribunais de contas), entre outras. Contudo, no fim, o enquadramento em carreira

<sup>112</sup> Existem exceções, mas que não decorrem da decisão na ADI 2.135. Por exemplo: os agentes de combate a endemias podem ser contratados como celetistas ou estatutários e é possível alterar o seu regime por meio de lei.



típica vai depender mais da força política da carreira do que das suas próprias atribuições. Mas isso só o tempo vai nos mostrar.



**(TRF-3 – 2025) Os entes da federação devem instituir, no âmbito de suas respectivas competências, regime jurídico único, de caráter estatutário, integrado por servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.**

**Comentários:**

Como vimos, o STF, desde 2024, passou a considerar válida a alteração constitucional promovida pela EC 19/98. Em decorrência disso, o regime jurídico único deixou de ser obrigatório, o que torna a questão incorreta.

**Gabarito: errado.**

## Regime de previdência dos servidores públicos

### Regimes de previdência

O sistema de previdência dos servidores sofreu significativas mudanças pela Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência).

Inicialmente, precisamos entender que existem diferentes regimes previdenciários, sendo os principais:

- (i) **Regime Geral de Previdência Social** (RGPS), para:
  - a. trabalhadores em geral, empregados públicos e temporários;
  - b. ocupantes de cargo em comissão e mandato eletivo
- (ii) **Regime Próprio de Previdência Social** (RPPS), para:
  - a. servidores efetivos;
  - b. agentes que exercem cargos vitalícios.

Não será objeto desta aula estudar o RGPS. Vamos apenas abordar os pontos essenciais do RPPS, nos temas mais cobrados em direito administrativo.

### Espécies de aposentadoria

Segundo a Constituição, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter **contributivo e solidário**, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 40, *caput*).



Com efeito, os servidores podem ser aposentar:

- a) por **incapacidade permanente para o trabalho**;<sup>113</sup>
- b) **compulsoriamente**;
- c) **voluntariamente**.

Vamos analisar as disposições de cada uma dessas aposentadorias, nos termos do art. 41, § 1º, da CF.

### Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho

Nesse caso, o servidor será aposentado no **cargo em que estiver investido**, mas apenas se insuscetível de **readaptação**.

A readaptação é uma forma de provimento em que o servidor é investido em outro cargo, compatível com a sua limitação. Portanto, ao invés de aposentar o servidor, primeiro o poder público deverá analisar a possibilidade de adaptá-lo para outro cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com as suas limitações.

Se não for possível readaptar o servidor, ele será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, sendo obrigatória a realização de **avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria**, conforme disciplina em lei do respectivo ente federativo.

### Aposentadoria compulsória

Esta aposentadoria deverá ocorrer “aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar” (CF, art. 41, § 1º, II).

A citada lei complementar já foi editada e é a Lei Complementar 152/2015, que fixa a aposentadoria compulsória em todos os entes da Federação em **75 anos**.



**A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade,  
nos termos da Lei Complementar 152/2015.**

A aposentadoria compulsória deve ocorrer com **proventos proporcionais ao tempo de contribuição**.

A aposentadoria compulsória é de “pleno direito”, ou seja, ocorre simplesmente pelo alcance da idade, independentemente de qualquer ação formal da Administração, como “deferimento” ou publicação. Logo, um servidor que alcançar os 75 anos, mas continuar a trabalhar, será considerado “agente de fato”.

<sup>113</sup> Anteriormente, esta forma de aposentadoria era denominada de “aposentadoria por invalidez”. Foi a EC 103/2019 que alterou a nomenclatura. Logo, muitos estatutos dos servidores ainda utilizam a antiga designação.

## Aprofundamento sobre a aposentadoria compulsória

A aposentadoria compulsória, em regra, aplica-se apenas aos agentes sujeitos ao regime próprio de previdência social:

- a) servidores efetivos;
- b) agentes vitalícios.

Por outro lado, ela não se aplica aos servidores que exercem **cargo de provimento em comissão**.

Nessa linha, o STF decidiu que:

1. Os servidores ocupantes de **cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória** prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, **inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão**;
2. **Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional**, não há óbice constitucional a que o **servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração**, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração. [RE 786.540, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-12-2016, P, DJE de 15-12-2017, Tema 763.]

O item 1 é de fácil compreensão. Um servidor que ocupa cargo de provimento em comissão poderá continuar atuando depois dos 75 anos, ou até mesmo ser nomeado para o cargo em comissão aos 76 anos ou mais.

O item 2 significa que um servidor efetivo que exerce cargo em comissão, ao completar os 75 anos, será aposentado no cargo efetivo, mas poderá continuar exercendo o cargo em comissão, salvo se houver alguma lei impedindo essa situação.

Também não se submetem à aposentadoria compulsória os titulares dos “cartórios”, cuja atividade é exercida por delegação do Estado:

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF **aos titulares de serventias judiciais não estatizadas**, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. [RE 647.827, rel. min. Gilmar Mendes, j. 15-2-2017, P, DJE de 1º-2-2018, Tema 571]

Outro debate trata dos empregados públicos. Teoricamente, os empregados públicos não deveriam se submeter à aposentadoria compulsória, pois não estão sujeitos ao regime próprio de previdência. Todavia, a EC 103/2019 estabelece que:

Art. 201. § 16. Os **empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente**, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao



atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.

Somente quando for editada a lei citada nesse dispositivo é que poderemos entender melhor como isso vai funcionar. Por enquanto, apenas vamos abordar a literalidade: pelo teor da Constituição, com a redação da EC 103/2019, **a aposentadoria compulsória também se aplica aos empregados públicos das empresas estatais e dos consórcios públicos.**

### Aposentadoria voluntária

A aposentadoria voluntária é aquela que depende de pedido do servidor. Nesse ponto, a Emenda 103/2019 foi “dividida”, instituindo a idade mínima somente para a União e deixando para cada ente da Federação para elaborar a sua própria regra.

No âmbito da **União**, tem as seguintes idades mínimas (CF, art. 41, § 1º, III):

- a) aos **62** (sessenta e dois) anos de idade, se **mulher**; e
- b) aos **65** (sessenta e cinco) anos de idade, se **homem**.

Nos demais entes (estados, Distrito Federal e municípios), a idade mínima será estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o **tempo de contribuição** e os demais requisitos estabelecidos em **lei complementar do respectivo ente federativo**.

Vamos a uma questão sobre aposentadoria.



(TRT MS / 2025) João, pessoa com deficiência, é ocupante de cargo de provimento efetivo no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Joana, por sua vez, é ocupante exclusivamente de cargo em comissão no âmbito da mesma estrutura orgânica. Ambos, por serem muito amigos, decidiram analisar em conjunto a situação previdenciária de cada qual.

Assinale a opção que apresenta, corretamente, a conclusão a que eles chegaram, ao fim de suas reflexões.

- A) A aposentadoria de ambos observará as regras do regime geral de previdência social.
- B) A aposentadoria de ambos observará as regras do regime próprio de previdência social.
- C) Tanto João como Joana estão sujeitos às regras de aposentadoria compulsória em razão da idade.
- D) Os períodos de férias não gozadas devem ser computados em dobro para fins de contagem do tempo de contribuição.
- E) Qualquer tratamento diferenciado em prol de João, quanto à idade e ao tempo de contribuição, deve ser estabelecido em lei complementar, não tendo sede constitucional.

**Comentários:**



João está sujeito ao regime próprio de previdência, uma vez que é servidor efetivo. Joana, por outro lado, submete-se ao regime geral de previdência social. Assim, as opções A e B estão erradas.

Somente João ficará sujeito à aposentadoria compulsória, já que o STF entende que os servidores que exercem cargo em comissão não se submetem a esta categoria de aposentadoria (RE 786.540).

Além disso, o art. 40, § 10, dispõe que a lei **não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício**. Logo, a letra D também está errada.

Por fim, a letra E está certa, na forma do art. 40, § 4º-A:

*§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por **lei complementar** do respectivo ente federativo **idade e tempo de contribuição** diferenciados para aposentadoria de **servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.*

**Gabarito: letra E.**

**(Câmara de Maceió – 2024) Os servidores que ocupam cargo em comissão submetem-se à regra de aposentadoria compulsória aplicável aos ocupantes de cargo de provimento efetivo.**

**Comentários:**

No âmbito do RE 786.540, o STF decidiu que os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória. Caso o ocupante de cargo em comissão também seja servidor efetivo, ao completar os 75 anos, será aposentado no cargo efetivo, mas poderá continuar exercendo o cargo em comissão, salvo se houver alguma lei impedindo essa situação. Logo, a questão está errada, porque a regra de aposentadoria compulsória dos ocupantes de cargo efetivo não se aplica àqueles que ocupam cargo em comissão.

**Gabarito: errado.**



RESUMINDO

#### REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regime próprio de previdência social</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplicável a:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Servidores efetivos;</b></li><li>▪ Agentes que exercem <b>cargos vitalícios</b>.</li></ul></li><li>▪ Não se aplica:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empregados públicos;</li><li>▪ Cargo em comissão (exclusivamente);</li><li>▪ Temporários;</li><li>▪ Demais vínculos não efetivos ou vitalícios.</li></ul></li></ul> |
| <b>Aposentadoria por incapacidade</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Somente se inviável a <b>readaptação</b> (forma de provimento em que o servidor é investido em outro cargo, compatível com a sua limitação).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>permanente para o trabalho</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se não for possível readaptar: servidor será aposentado por incapacidade permanente.<ul style="list-style-type: none"><li>▪ obrigatória: avaliações periódicas p/ verificar a manutenção das condições.</li></ul></li></ul>                                                                                         |
| <b>Aposentadoria compulsória</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ocorre aos <b>75 anos</b>, nos termos da LC 152/2015.</li><li>▪ Proventos proporcionais ao tempo de contribuição.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aposentadoria voluntária</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ No âmbito da União (idade mínima):<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>62 anos</b> de idade, se <b>mulher</b>;</li><li>▪ <b>65 anos</b> de idade, se <b>homem</b>.</li></ul></li><li>▪ Nos demais entes, a idade mínima será estabelecida por emenda às respectivas constituições e leis orgânicas.</li></ul> |

## Efetividade, estabilidade e vitaliciedade

### Estabilidade

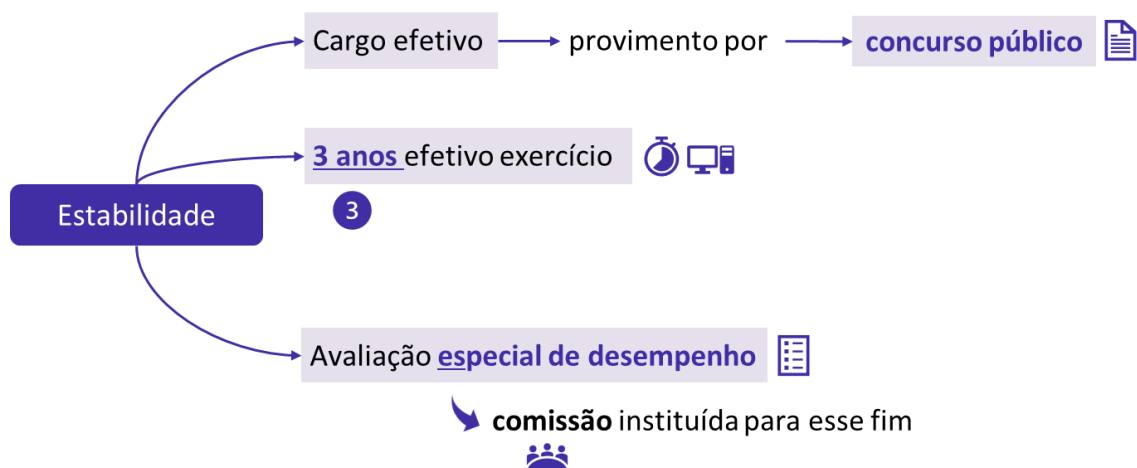
A **estabilidade** é o **direito de permanência** no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de **provimento efetivo**. Trata-se de uma forma de assegurar a autonomia dos servidores públicos, evitando que eles fiquem reféns de ingerências de natureza política. Além disso, a estabilidade destina-se a promover a profissionalização dos servidores públicos, por meio do desenvolvimento de carreiras.

Segundo a CF, são requisitos para adquirir a **estabilidade** (CF, art. 41, *caput* e § 4º):

- (i) que o cargo deve ser **provimento efetivo**, ou seja, exige **concurso público**;
- (ii) **três anos** de efetivo **exercício**;
- (iii) aprovação em **avaliação especial**<sup>114</sup> **de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

<sup>114</sup> Para provas mais “decorebas”, utilize o macete: avaliação **especial** para **estabilidade** e avaliação **periódica** para **perda** do cargo.





A EC 19/1998 aumentou o tempo necessário de efetivo exercício para aquisição da estabilidade de dois para **três anos**.

Entretanto, muitas normas continuam prevendo o prazo do **estágio probatório** como de 24 meses. Exemplo disso ocorre no Estatuto dos Servidores Federais (Lei 8.112/1990).

**Estágio probatório** e aquisição da **estabilidade**, ainda que relacionados, **não se confundem**. O estágio é o período de testes e serve para cada cargo público (sempre que você for provido em um cargo efetivo você terá que fazer um novo estágio probatório), enquanto a estabilidade é adquirida no serviço público (se você passar três anos em um cargo efetivo, poderá se tornar estável, “carregando” a estabilidade para novos provimentos).

Dessa forma, surgiu muita divergência na doutrina a respeito do prazo de duração do estágio probatório. O tema, porém, foi pacificado em 2010, quando o STF firmou o entendimento de que o art. 41 da Constituição Federal é **autoaplicável, vinculando o prazo de estabilidade ao período do estágio probatório**. Por conseguinte, automaticamente o prazo do estágio probatório foi dilatado para 36 meses com a nova redação da EC 19/1998<sup>115</sup>.

Lembre-se que a estabilidade não se aplica aos cargos em comissão e empregos públicos. Também não há estabilidade para os agentes temporários.

A estabilidade, ainda que seja uma proteção, não é uma “blindagem” contra qualquer forma de demissão. A Constituição Federal apresenta quatro hipóteses em que o servidor estável poderá perder o cargo de forma não voluntária (art. 41, § 1º e art. 169, § 4º):

- a) **sentença judicial transitada em julgado;**

<sup>115</sup> STA 269 AgR.

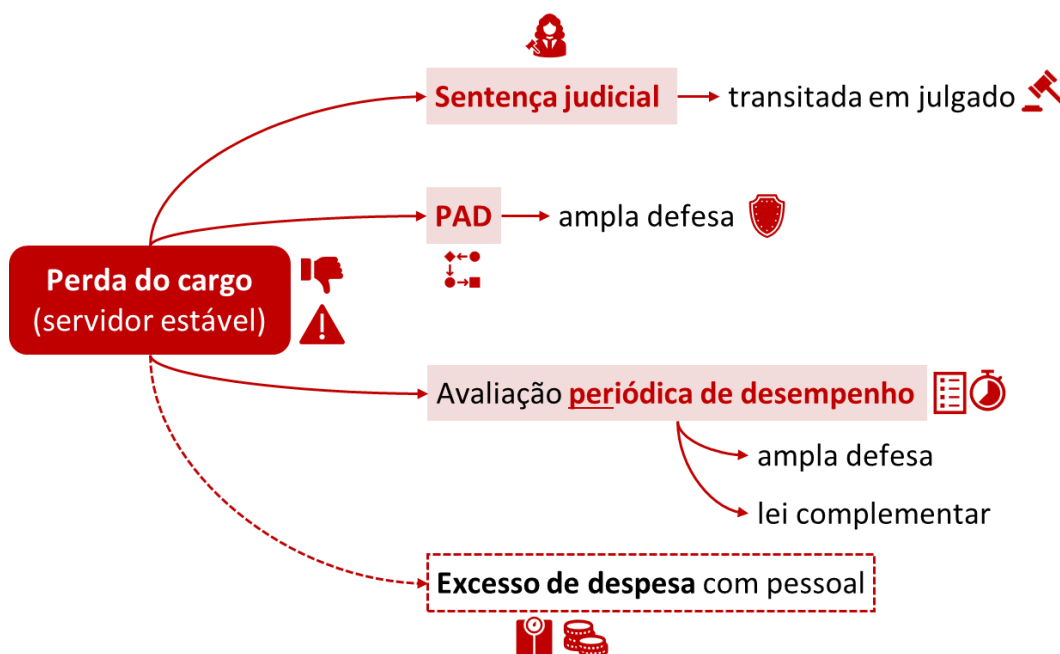


- b) **processo administrativo** com ampla defesa;
- c) **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;<sup>116</sup>
- d) **excesso de despesa com pessoal**, nos termos do art. 169, § 4º.

A **sentença judicial** tem que ser definitiva, ou seja, não pode ser passível de recurso. Um exemplo de condenação dessa natureza é a condenação à perda da função pública em processo de improbidade administrativa.

O **processo administrativo disciplinar** (PAD) pode ensejar a demissão.<sup>117</sup> Há necessidade de se conceder o **direito de defesa** (contraditório e ampla defesa), mas a decisão não precisa ser “final”. Em outras palavras, a demissão, no PAD, pode ser passível de recurso, mas já produzir os seus efeitos (isso porque os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade).

Já a **avaliação periódica** depende de regulamentação em lei complementar (até hoje não editada). Também há necessidade de conceder o direito de defesa ao servidor.



## Aprofundamento sobre a estabilidade e perda do cargo

Vamos conversar sobre o último caso: excesso de despesa com pessoal. Esta hipótese está separada das demais e, por isso, costuma ser ignorada em questões de concursos. Muitas questões só citam as três primeiras hipóteses. Mesmo assim, vamos analisá-la!

<sup>116</sup> Em regra, as questões de prova somente consideram as três hipóteses do art. 41, § 1º, uma vez que o excesso de despesa fica deslocado (no art. 169) e é uma situação pouco provável de ocorrer.

<sup>117</sup> Não se confunde a **demissão** com a **exoneração**. A primeira possui caráter punitivo, decorrendo de falta grave. Por outro lado, a exoneração é aplicável nos demais casos, em regra, sem caráter punitivo. Por exemplo, quando o servidor, voluntariamente, deseja parar de trabalhar na instituição, ele faz o pedido de **exoneração**.



De acordo com o art. 169, §4º, da CF, em caso de excesso de despesa, “o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal”.

A exigência de limite de despesa com pessoal encontra-se prevista no art. 169, *caput*, da CF. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei Complementar 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Caso algum Poder ultrapasse o limite previsto na LRF, deverá tomar as medidas para reduzir os seus gastos. Entretanto, o art. 169, §3º da Constituição estabelece regras que devem ser observadas antes da exoneração do servidor estável com a finalidade de cumprir os limites da LRF:

- a) redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
- b) exoneração dos servidores não estáveis.

Portanto, a exoneração de servidor estável é medida de exceção, que só poderá ser tomada se as medidas acima não forem suficientes para reconduzir os gastos aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O servidor estável que perder o cargo em decorrência de excesso de despesas com pessoal fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço (CF, art. 169, § 5º). Por fim, o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos (CF, art. 169, § 6º).

## Efetividade

Não se deve confundir a estabilidade com a efetividade. A estabilidade, como vimos, é um direito do servidor que cumprir os requisitos constitucionais, enquanto a **efetividade é um atributo do cargo público, concernente a sua forma de provimento**.

Portanto, efetivo é o cargo cujo provimento depende de concurso público.

Nesse contexto, vale transcrever um trecho da ementa do RE 167.635/SP<sup>118</sup>, em que o STF demonstra, de forma clara, a diferença entre efetividade e estabilidade:

*Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.*

<sup>118</sup> RE 167.635/SP.



## Aprofundamento sobre a estabilidade e efetividade

Agora, vou fazer algumas perguntas: Todo **servidor efetivo** é também **estável**? E todo servidor **estável** é também servidor **efetivo**?

A resposta para as duas perguntas é **NÃO**!

O primeiro caso é mais fácil de visualizar. Ao ser aprovado em concurso e empossado em cargo público, você se torna um servidor ocupante de cargo efetivo (tem efetividade). Todavia, durante os três primeiros anos de exercício você ainda não será estável. Portanto, é efetivo e não estável.

A segunda pergunta é mais complexa! Para entendê-la vamos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cujo art. 19 dispõe que os servidores públicos civis da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos **cinco anos continuados**, e que não tenham sido admitidos por concurso público, **são considerados estáveis no serviço público**.

Trata-se da “estabilidade especial” concedida a quem já trabalhava na administração há mais de cinco anos quando foi promulgada a Constituição Federal de 1988.

Todavia, esse servidor é estável, **mas não é efetivo**, uma vez que não prestou concurso. A falta de efetividade significa que ele não compõe “a carreira” como os demais servidores. Logo, ele possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.<sup>119</sup>

Para consolidar, vamos fazer a leitura da tese de repercussão geral fixada pelo STF no ARE 1.306.505 (Tema 1157):<sup>120</sup>

*É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.*

Por fim, essa estabilidade excepcional alcança apenas os agentes das entidades de direito público, não se estendendo aqueles que atuavam nas empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações públicas de direito privado<sup>121</sup> e os servidores beneficiados por esta regra estão sujeitos ao regime geral de previdência social, não podendo ser enquadrados no regime próprio de previdência.<sup>122</sup>

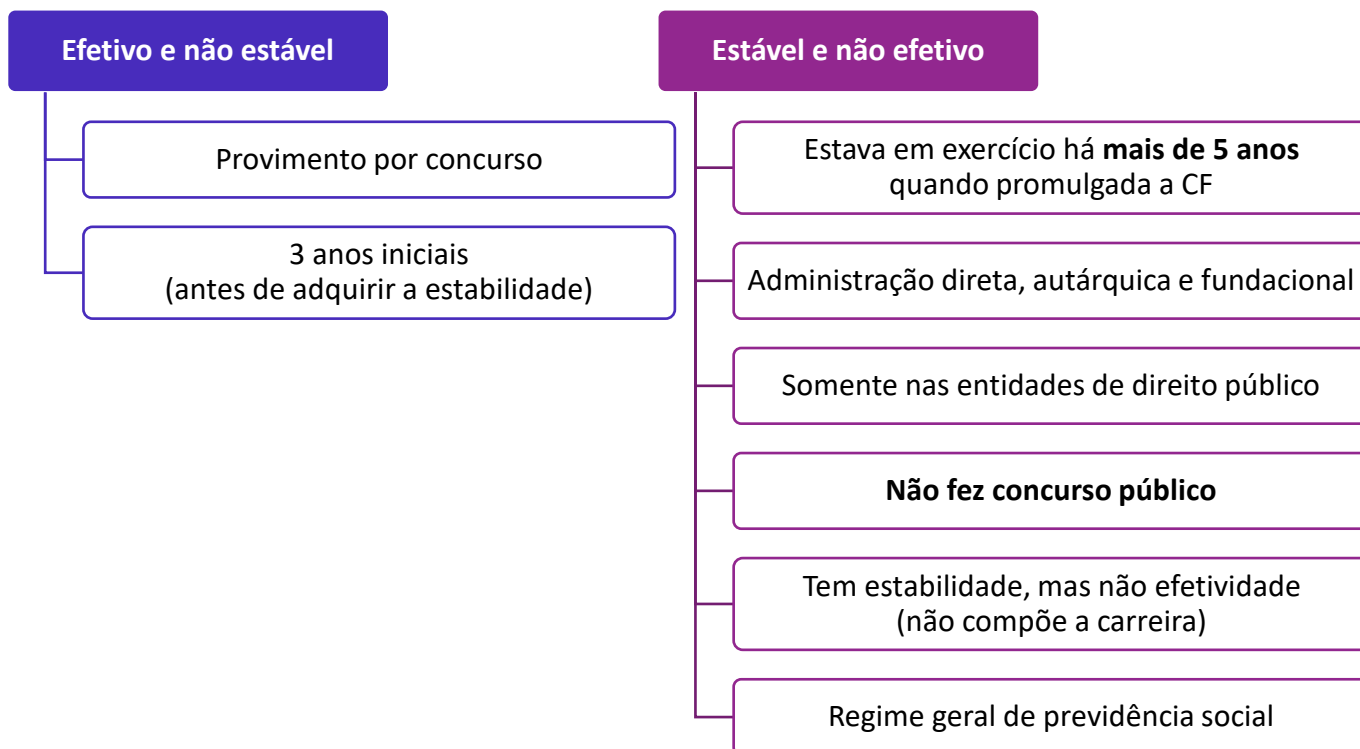
<sup>119</sup> RE 167.635/SP.

<sup>120</sup> ARE 1306505, julgamento em 28/3/2022.

<sup>121</sup> RE 716.378, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-8-2019, P, DJE de 30-6-2020, Tema 545.

<sup>122</sup> ADPF 573, rel. min. Edson Fachin, j. 6-3-2023, P, DJE de 9-3-2023.





## Vitaliciedade

A **vitaliciedade** também é uma garantia de permanência no serviço público, porém aplicável somente a algumas carreiras de agentes públicos, diferenciando-se da estabilidade em razão da maior proteção que proporciona e da natureza dos cargos que ensejam sua aquisição.

Essa proteção garante a permanência no serviço público, só admitindo uma única hipótese de perda do cargo: **sentença judicial transitada em julgado**.

As demais hipóteses de perda do cargo aplicáveis aos servidores efetivos (PAD, avaliação periódica e excesso de despesa) **não se aplicam aos ocupantes de cargos vitalícios**.



**Os ocupantes de cargo vitalício só podem perder o cargo por meio de decisão judicial transitado em julgado.**

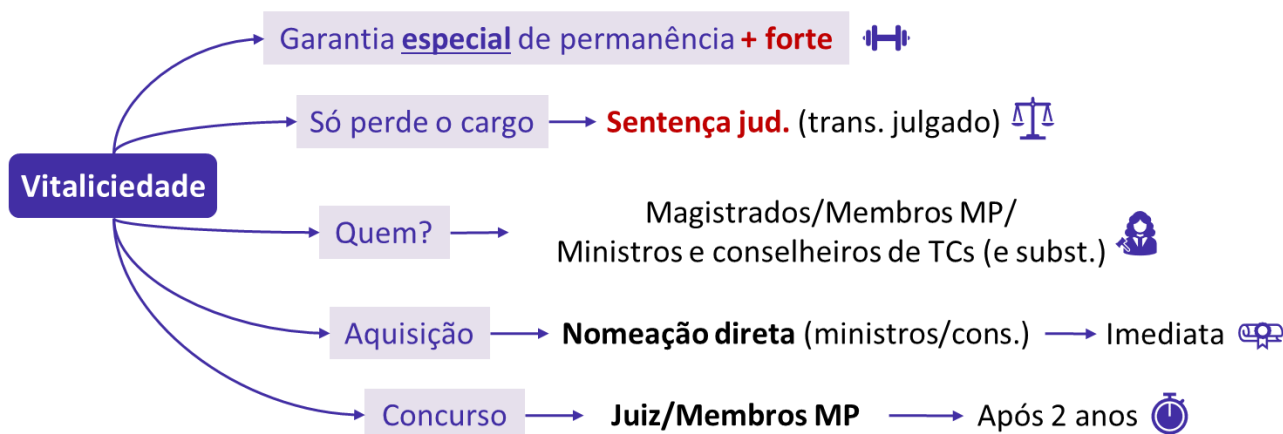
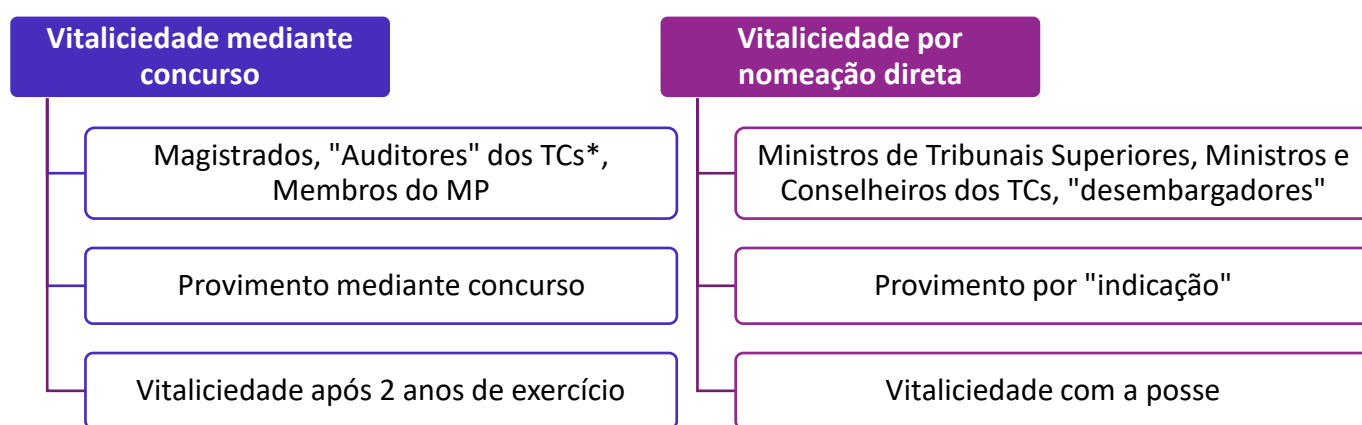
A Constituição Federal assegura a vitaliciedade aos membros de carreiras da magistratura, do Ministério Público e também aos ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas.

Para os ocupantes de cargos de juiz e promotor, no primeiro grau, a vitaliciedade será adquirida após **dois anos** de exercício, sendo que nesse período a perda do cargo depende de deliberação do tribunal ao qual



o juiz esteja vinculado. Essa forma de vitaliciedade (após dois anos) também ocorre com alguns dos ministros-substitutos e conselheiros-substitutos dos Tribunais de Contas (os chamados “auditores”, conforme dispõe o art. 73, § 4º, da CF).<sup>123</sup>

Todavia, nos casos em que o agente ingressa na carreira de magistratura por meio de nomeação direta, como ocorre com os **desembargadores** nomeados pelo “quinto constitucional”, ou os ministros de Tribunais Superiores (STF, STJ, TSE, TST e STM), a **vitaliciedade é adquirida automaticamente no momento da posse**, ou seja, não é necessário aguardar os dois anos. Acrescenta-se neste rol os ministros e conselheiros de Tribunais de Contas que não ocupavam cargos vitalícios antes de sua nomeação. Por exemplo, se um advogado for escolhido pelo Congresso Nacional para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, a vitaliciedade será adquirida quando ele tomar posse na Corte de Contas.



<sup>123</sup> Em alguns tribunais de contas, os “conselheiros-substitutos” adquirem a vitaliciedade desde a posse. Esta regra ainda não foi analisada pelo STF. Logo, há conselheiros-substitutos que só adquirem a vitaliciedade após dois anos de exercício e há outros que adquirem a vitaliciedade desde a posse.

**(CVM – 2024) Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou relevante precedente no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, incluindo aquelas que exercem atividade econômica e atuam em regime de concorrência.**

Quanto aos diferentes regimes jurídicos dos agentes públicos, bem como às garantias que eventualmente são a eles reconhecidas pela Constituição, à luz da jurisprudência do Pretório Excelso, é correto afirmar que:

- a) o regime celetista é compatível com a garantia da estabilidade consagrada para o regime estatutário, adquirida após três anos de efetivo exercício no cargo;
- b) os termos efetividade e estabilidade podem ser considerados sinônimos, de modo que, ao ingressar no cargo efetivo, o servidor passa a ser estável automaticamente;
- c) a lei pode assegurar a servidor ocupante de cargo efetivo a garantia de que, após dois anos de efetivo exercício, o agente apenas poderá ser demitido por sentença transitada em julgado;
- d) a investidura do servidor, no âmbito do regime de cargos, não significa que haja garantias que possam ser imediatamente reconhecidas, sendo sempre necessário certo período de efetivo exercício, ainda que para a aquisição da vitaliciedade;
- e) existem cargos para os quais a Constituição não assegura nenhuma garantia quanto à possibilidade de exoneração, que pode decorrer da simples quebra de confiança.

#### **Comentários:**

Para resolvermos a questão, precisamos lembrar os conceitos de efetividade, estabilidade, vitaliciedade, regime estatutário e regime celetista.

A efetividade significa que o provimento ou contratação em cargo ou emprego depende de concurso público. Não há essa característica nos cargos em comissão, cujo provimento ocorre sem concurso público.

A estabilidade, por sua vez, é uma garantia constitucional, cujo alcance depende dos seguintes requisitos (CF, art. 41): (i) aprovação em concurso público (deve ser um cargo efetivo); (ii) três anos de efetivo exercício; (iii) aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Dessa forma, o empregado público não alcança a estabilidade, uma vez que tal garantia somente é assegurada aos servidores públicos estatutários efetivos.

Os servidores estáveis somente perdem o cargo em quatro hipóteses (CF, art. 41, § 1º): (i) processo administrativo disciplinar em que haja ampla defesa; (ii) decisão judicial transitada em julgado; (iii) avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar e com ampla defesa; ou (iv) em decorrência de medida para retorno a limites legais de despesa de pessoal (CF, art. 169).

A vitaliciedade é uma garantia assegurada pela Constituição a determinadas autoridades (como magistrados, membros de Tribunais de Contas e membros do MP). Após adquirir a vitaliciedade, tais autoridades somente perderão o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Essa garantia não se aplica aos servidores efetivos e nem aos empregados públicos.

Vamos às alternativas:

- a) **Errada:** a estabilidade é característica do regime estatutário. É incompatível com o regime celetista.



b) **Errada**: vimos que os conceitos de estabilidade e de efetividade não se confundem; pode inclusive haver empregados públicos efetivos (contratação mediante concurso). Além disso, não há que se falar em estabilidade automática.

c) e d) **Erradas**: versam sobre vitaliciedade. Tal direito é previsto na Constituição e não pode ser aplicado por lei aos servidores efetivos. Ademais, existem hipóteses em que a vitaliciedade ocorre desde a posse, como com ministros de Tribunais Superiores (STJ, TST) e do STF.

e) **Certa**: diz respeito a cargos não efetivos. Trata-se dos cargos em comissão, em que há livre nomeação e exoneração. Bastaria, para esse segundo caso e como exemplifica a alternativa, a simples quebra de confiança.

**Gabarito: alternativa E.**

**(CNJ – 2024) O ocupante de cargo público vitalício pode perdê-lo por sentença judicial, mas não está sujeito à aposentadoria compulsória.**

**Comentários:**

A primeira parte da questão está certa. A sentença judicial (transitada em julgada) é a única forma pela qual o ocupante de cargo vitalício pode perdê-lo. No entanto, a questão está errada, pois o ocupante de cargo vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, que ocorre aos 75 anos.

**Gabarito: errado.**

**(TJSC – 2024) Diante do arcabouço constitucional delimitado para os agentes públicos, notadamente com relação aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, é correto afirmar que é viável a aquisição da garantia da estabilidade, consagrada para tal cargo, sem a realização de avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa finalidade.**

**Comentários:**

Por força da CF, estes são os requisitos para adquirir a estabilidade (CF, art. 41, caput e § 4º):

- (i) *que o cargo deve ser provimento efetivo, ou seja, exige concurso público;*
- (ii) *três anos de efetivo exercício;*
- (iii) *aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.*

Logo, não é viável a aquisição da estabilidade sem a realização da avaliação especial de desempenho.

**Gabarito: errado.**



RESUMINDO

### ESTABILIDADE, EFETIVIDADE E VITALICIEDADE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidade</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de <b>cargo de provimento efetivo</b></li><li>▪ <b>Requisitos:</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cargo de <b>provimento efetivo (concurso público)</b>;</li><li>▪ <b>Três anos</b> de efetivo exercício;</li></ul></li></ul> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aprovação em <b>avaliação especial</b> de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Servidor estável poderá <b>perder o cargo por</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sentença judicial transitada em julgado;</li><li>▪ Processo administrativo com ampla defesa;</li><li>▪ Avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;</li><li>▪ Excesso de despesa com pessoal (CF, art. 169, § 4º).</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                               |
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Estabilidade <b>não se aplica</b> a:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ cargos em comissão;</li><li>▪ empregos públicos;</li><li>▪ agentes temporários.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Efetividade</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Atributo do cargo público, concernente a sua <b>forma de provimento</b> (por meio de concurso público).</li><li>▪ Nem todo <b>servidor efetivo</b> é <b>estável</b> e nem todo servidor <b>estável</b> é <b>efetivo</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vitaliciedade</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Garantia de permanência no serviço público + forte do que a estabilidade</li><li>▪ Só ocorre a perda do cargo por <b>sentença judicial transitada em julgado</b>.</li><li>▪ É adquirida:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>após 2 anos de exercício</b> (provimento mediante concurso): juiz, membros do MP, alguns dos ministros-substitutos e conselheiros-substitutos dos Tribunais de Contas;</li><li>▪ <b>na posse</b> (provimento por indicação): Ministros de Tribunais Superiores, Ministros e Conselheiros dos TCs, “desembargadores”.</li></ul></li></ul> |

## Reintegração, recondução e aproveitamento

O art. 41 da Carta Política ainda dispõe que:

§ 2º **Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável**, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, **reconduzido** ao cargo de origem, sem direito a indenização, **aproveitado** em outro cargo ou **posto em disponibilidade** com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Imagine que João é servidor estável ocupante do cargo de Analista. Paulo é também servidor estável, mas exerce um cargo de Técnico. Curiosamente, Paulo está aprovado no concurso para Analista, mas ainda não há vagas. Então, João foi demitido, surgindo uma vaga para Paulo, que é nomeado e empossado no novo cargo. Alguns meses depois, João obtém a anulação da sua demissão, motivo pelo qual será reintegrado ao seu cargo, recebendo indenização pelo período em que “estava demitido”. Só que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço; *ops*, dois servidores não podem ocupar o mesmo cargo. O que ocorre com Paulo? Ele será **reconduzido** ao cargo de Técnico, sem receber indenização. Parece um pouco injusto, mas é a regra do jogo. Alternativamente, ele poderá ser **aproveitado** em outro cargo (imagine que surgiu



mais uma vaga para Analista), ou será colocado em **disponibilidade** (que é um “banco de reservas”, que já vamos estudar adiante).

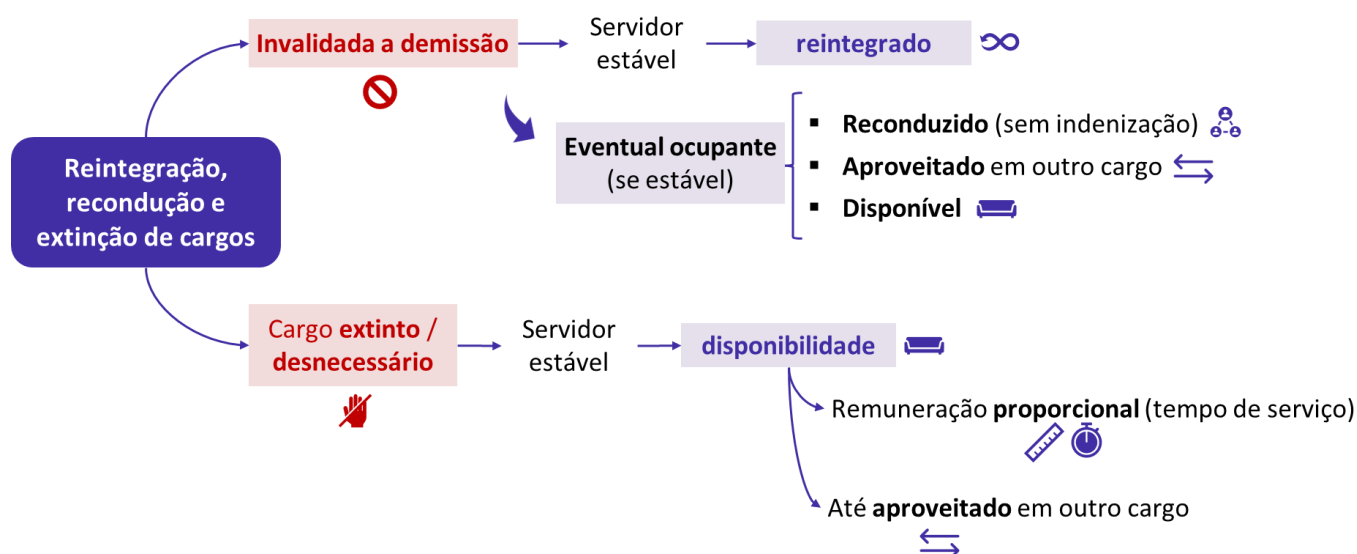
Em que pese a CF somente preveja a reintegração quando houver *decisão judicial*, os estatutos dos servidores ampliam essa hipótese também para a invalidação administrativa, em razão da autotutela da Administração.

E se o cargo de um servidor estável for extinto? Essa situação encontra previsão no art. 41, § 3º:

§ 3º **Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade**, o servidor estável ficará em **disponibilidade**, com **remuneração proporcional ao tempo de serviço**, até seu adequado **aproveitamento** em outro cargo.

Vimos que a disponibilidade é como um “banco de reservas”. Os servidores disponíveis ficam ali, sem trabalhar, aguardando o surgimento de um cargo compatível com a sua habilitação, remuneração e atribuições. Surgindo esta vaga, o servidor é **aproveitado**! Portanto, o aproveitamento é a forma de provimento em que o servidor disponível volta ao serviço.

E durante a disponibilidade, o servidor recebe alguma coisa? Sim, ele receberá **remuneração proporcional ao tempo de serviço**.



**(SEPLAG-CE – 2024)** A anulação judicial do ato de demissão de servidor público enseja o seu retorno ao mesmo cargo que ele ocupava, o que configura a chamada reintegração.

**Comentários:**

De fato, quando um ato de demissão é anulado judicialmente (ou mesmo administrativamente), o servidor estável é **reintegrado** no mesmo cargo que ocupava. Por isso, a questão está correta.



Gabarito: correto.

## RESPONSABILIDADES

Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor público poderá responder nas esferas civil, penal e administrativa. Basicamente, a esfera civil decorre da ocorrência de dano e consiste no respectivo ressarcimento; a esfera penal ocasiona a aplicação de sanções penais (p. ex.: detenção); por fim, a esfera administrativa decorre da prática dos ilícitos administrativos, previstos no Estatuto dos Servidores.

### Civil

- Prejuízos causados ao erário ou a terceiros, por dolo ou culpa.

### Penal

- Prática de infrações funcionais definidas em lei como crimes ou contravenções.

### Administrativa

- Infrações funcionais definidas em leis administrativas.

Assim, justamente por possuírem fundamentos diversos, a regra é que cada uma dessas instâncias seja independente. Portanto, um mesmo servidor público poderá ser condenado simultaneamente a ressarcir o dano (esfera civil), sofrer a pena de demissão (esfera administrativa) e ainda ser condenado à prisão (esfera penal). É possível, por outro lado, que um servidor seja condenado civil e administrativamente, mas absolvido no processo penal. Logo, existem várias combinações possíveis. Todavia, veremos, adiante, que a regra da independência das instâncias possui algumas exceções.

A **responsabilidade civil** decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em **prejuízo ao erário ou a terceiros**. Nesse caso, exige-se a responsabilidade subjetiva ou com culpa do servidor público. Portanto, para que o servidor público seja condenado civilmente a ressarcir o dano, deverá ser comprovado que ele agiu com dolo (intenção) ou com culpa em sentido estrito.

Caso o dano seja causado contra a Administração, o servidor será diretamente contra ela responsabilizado. No entanto, se o dano ocorrer contra terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda Pública por meio de **ação regressiva**.

Nesse contexto, o art. 37, §6º, da Constituição Federal, determina que as *“pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos **responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa**”*. Assim, se um servidor público causar dano a terceiro, o Estado deverá primeiro ressarcir o prejudicado para, em seguida, mover a ação de regresso contra o servidor, para dele recuperar os valores gastos com a indenização.

De forma bem simples, se o servidor público “A” causar dano, com dolo ou culpa, ao cidadão “B”; o Estado será responsável por ressarcir “B”, podendo em seguida mover a ação de regresso contra “A” para recuperar esses valores.



Destaca-se, ainda, que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida (CF, art. 5º, XLV).

Por outro lado, a **responsabilidade penal** abrange os **crimes e contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade. Na Lei Penal, os crimes praticados pelo funcionário público contra a Administração constam nos artigos 312 a 326. Além disso, podemos encontrar outras condutas típicas na legislação especial.

Finalmente, a **responsabilidade administrativa** (ou civil-administrativa) resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. A responsabilidade administrativa decorre da prática dos ilícitos administrativos, como por exemplo a infringência em algumas das vedações que vimos acima ou a falta de observância dos deveres funcionais do servidor.

Voltando ao assunto da independência das instâncias, que as sanções civis, penais e administrativas poderão **cumular-se, sendo independentes entre si**.

Ocorre, todavia, que a esfera penal poderá, em alguns casos, influenciar as demais órbitas de responsabilidade, a depender do conteúdo da sentença penal.

Nesse contexto, dispõe expressamente o art. 126 da Lei 8.112/1990 (que vamos usar apenas como referência nesta aula) que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que **negue a existência do fato ou sua autoria**. Isso porque a apuração penal é muito mais solene, exigindo um aprofundamento nas provas bem maior do que se exige nas demais esferas. Assim, se ao final do processo penal restar comprovado que o fato não existiu ou então que o servidor não é o autor da conduta investigada, não há motivo para condená-lo nas demais esferas.

É importante ficar claro, porém, que tal relação ocorre apenas quando ficar comprovado no processo penal que o fato não existiu ou então que o servidor não é o seu autor.

Por outro lado, se o servidor for absolvido simplesmente pela falta de provas, ou por ausência de tipicidade ou de culpabilidade penal, ou **por qualquer outro motivo** que não sejam os dois mencionados acima, a esfera penal não influenciará nas demais.

Assim, um servidor pode ser absolvido penalmente por falta de provas, mas ser condenado civil e administrativamente, pois essas últimas não exigem um rigor probatório tão grande. Da mesma forma, um servidor pode ser absolvido penalmente por falta de tipicidade de sua conduta, ou seja, aquilo que ele cometeu não se enquadra perfeitamente com a conduta prevista na Lei Penal (tipo penal), porém a mesma conduta poderá ser enquadrada em alguma falta funcional, acarretando a responsabilidade administrativa.

Com efeito, a doutrina<sup>124</sup> utiliza a expressão **conduta residual** para se referir àquelas condutas que não são puníveis na órbita penal, mas que geram responsabilização civil e administrativa. Nesse contexto, vale transcrevermos o enunciado da Súmula 18 do STF, vejamos:

Súmula 18: Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

<sup>124</sup> e.g. Carvalho Filho, 2014, p. 782.



Dessa forma, com exceção da sentença penal que negar a existência do fato ou a sua autoria, as instâncias de responsabilização são independentes, podendo o servidor ser responsabilizado pela conduta residual.



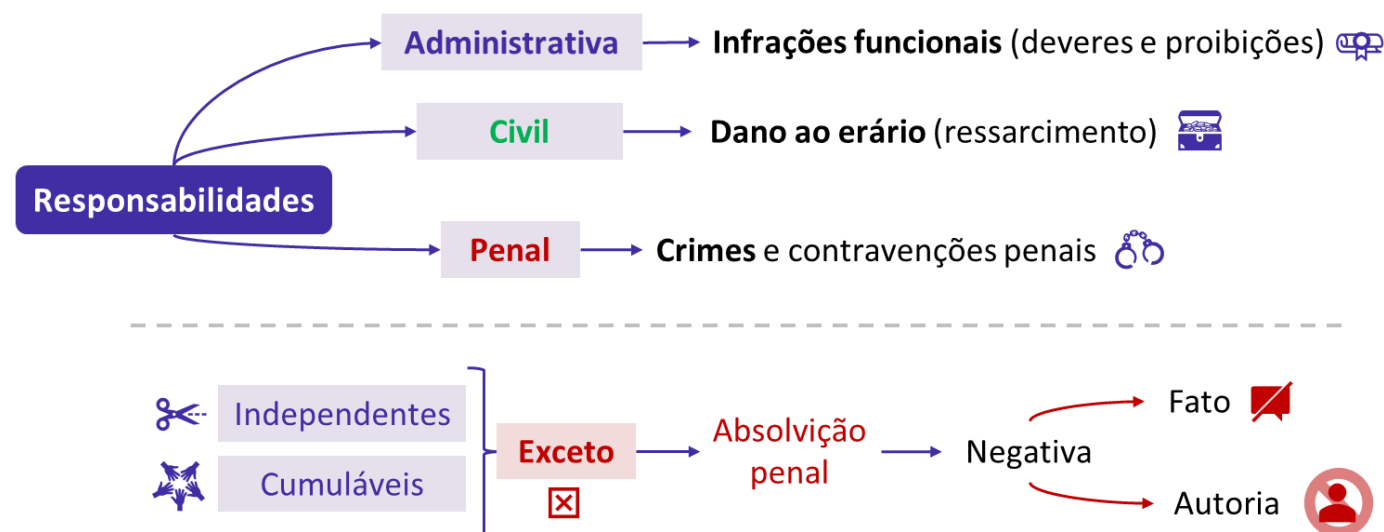
Esta é somente para aquelas questões mais aprofundadas. Recentemente, o STJ concluiu que existe mais uma exceção à independência das instâncias. Considere esse caso somente se a questão exigir a jurisprudência, pois em regra as bancas consideram somente as exceções que citamos acima.

Segundo o STJ:

Quando o juízo criminal reconhece a inimputabilidade do agente fundada no art. 26 do Código Penal e profere sentença absolutória imprópria, com imposição de medida de segurança, descabe a fixação de sanção administrativa, impondo-se à Administração Pública, ao revés, o dever de avaliar a eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou de aposentadoria por invalidez. (Processo em segredo de justiça, julgado em 1/10/2024, Informativo 828).

Imagine, por exemplo, que um servidor teve um surto psicótico e quebrou o material da Administração e ainda jogou um computador, agredindo o seu chefe (houve boatos de que ele estava estudando para outro concurso). Na ação penal, foi realizada a avaliação mental e psicológica do servidor, por profissionais qualificados, concluindo-se que ele era absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato cometido. Assim, a decisão penal absolveu o réu, impondo medida de segurança (realização de tratamento). Nesse caso, **a Administração não poderá punir o servidor, limitando-se a conceder licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez.**

Portanto, a nova exceção é **absolvição penal imprópria, com medida de segurança, quando o juízo considera o réu absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato cometido.**





**(CAPES – 2024) De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por inexistência de provas.**

**Comentários:**

As instâncias penal, civil e administrativa são, em regra, independentes. No entanto, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Perceba que o caso da questão não corresponde a esses.

Assim, a absolvição penal por inexistência de provas não gera efeitos nas esferas civil e administrativa, podendo o servidor ser responsabilizado administrativamente.

**Gabarito: errado.**

**(Câmara dos Deputados – 2024) João e Guilherme, agentes públicos, foram processados na esfera criminal e administrativa pela suposta prática do crime de abuso de autoridade. Ao final do processo penal, após a observância do contraditório e da ampla defesa, João e Guilherme foram absolvidos, respectivamente, por ausência de provas e por negativa de autoria. Nada obstante, no âmbito administrativo, os agentes públicos foram demitidos.**

Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que

- a) a demissão de João está de acordo com o ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio da independência das instâncias; por sua vez, a demissão de Guilherme é contrária ao direito posto, porquanto a absolvição criminal por negativa de autoria vincula a esfera administrativa.
- b) a demissão de João é contrária ao ordenamento jurídico, porquanto a absolvição criminal por ausência de provas vincula a esfera administrativa; por sua vez, a demissão de Guilherme está de acordo com o direito posto, em homenagem ao resíduo administrativo.
- c) as demissões de João e Guilherme são contrárias ao ordenamento jurídico, porquanto a absolvição criminal vincula a esfera administrativa.
- d) as demissões de João e Guilherme estão de acordo com o ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio da independência das instâncias.
- e) as demissões de João e Guilherme estão de acordo com o ordenamento jurídico, em homenagem ao resíduo administrativo.

**Comentários:**

A responsabilidade administrativa do servidor será afastada quando houver absolvição criminal que negue a (i) existência do fato ou (ii) sua autoria.

No caso narrado, a absolvição de João por ausência de provas não vincula a esfera administrativa, uma vez que o processo penal não conseguiu confirmar ou afastar sua responsabilidade, prevalecendo, nesse caso, o princípio da independência das instâncias. Portanto, a Administração Pública pode, dentro de um processo administrativo disciplinar, avaliar as provas existentes e aplicar a sanção de demissão, ainda que o agente tenha sido absolvido por falta de provas no processo penal.



Por outro lado, a absolvição de Guilherme por negativa de autoria implica diretamente no afastamento da responsabilidade administrativa, pois já restou comprovado no processo penal que ele não praticou o ato. Como a apuração penal é mais rigorosa e exige maior aprofundamento nas provas, a Administração Pública não pode puni-lo administrativamente pelo mesmo fato. Logo, o gabarito é a letra A.

Vejamos as demais alternativas:

b) **Errada:** a demissão de João não é contrária ao ordenamento jurídico, pois, mesmo que ele tenha sido absolvido na esfera penal por ausência de provas, a Administração Pública pode, por meio de um processo administrativo disciplinar (PAD), apurar os fatos e aplicar sanções administrativas, desde que haja elementos suficientes para comprovar a infração disciplinar. Já a demissão de Guilherme, absolvido por negativa de autoria, é contrária ao direito, conforme vimos acima.

c) **Errada:** a absolvição de João por ausência de provas não vincula a esfera administrativa.

d) **Errada:** conforme já exposto, apenas a demissão de João está de acordo com o ordenamento jurídico, em homenagem ao princípio da independência das instâncias.

e) **Errada:** o resíduo administrativo refere-se à possibilidade de a Administração Pública aplicar sanções administrativas em situações em que a absolvição criminal não abrange todas as infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas funções. À luz da Súmula 18 do STF, a absolvição por ausência de provas não impede a aplicação de sanções administrativas. Isso porque há independência das instâncias e pode existir um fato residual, apurado na esfera administrativa, que justifique a punição.

**Gabarito Letra A.**



RESUMINDO

| RESPONSABILIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esferas           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <u>Civil</u>: prejuízos causados ao erário ou a terceiros.</li><li>▪ <u>Penal</u>: infrações funcionais definidas em lei como crimes ou contravenções.</li><li>▪ <u>Administrativa</u>: infrações funcionais definidas em leis administrativas.</li></ul>                                                                                                 |
| Independência     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regra: instâncias são independentes (sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se).</li><li>▪ Exceção: esfera penal poderá influenciar as demais quando há:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Absolvição criminal que negue a <b>existência do fato</b>;</li><li>▪ Absolvição criminal que negue a <b>autoria</b>.</li></ul></li></ul> |



## COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS

### Súmulas Vinculantes

**Súmula Vinculante 5** - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

**Súmula Vinculante 15** – O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

**Súmula Vinculante 16** - Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

**Súmula Vinculante 37** - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

**Súmula Vinculante 42** - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

**Súmula Vinculante 43** - É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

**Súmula Vinculante 44** - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

**Súmula Vinculante 55** - O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

### Teses e julgados recentes relevantes

#### Concurso público: direito subjetivo à nomeação e possibilidade de afastamento

A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

[RE 1.316.010/PA (Tema 1164), julgamento virtual finalizado em 10.10.2025]

O STF reconhece o direito subjetivo à nomeação, entre outros casos, quando a aprovação ocorrer **dentro do número de vagas dentro do edital** (RE 598.099).



Entretanto, esse direito à nomeação **não é absoluto**. A Suprema Corte considera que o direito poderá ser afastado em razão de situações excepcionais, quando presentes os requisitos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, submetendo-se ao controle jurisdicional (RE 598.099, Tema 161).

Assim, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas pode ser afastado quando houver **posterior extinção dos cargos ofertados ou em virtude da extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal** (LRF/2000, arts. 19 e 20).

A decisão, entretanto, deverá atender aos seguintes requisitos:

- a) deve ser **motivada**; e
- b) deve **ocorrer antes do término do prazo de validade do concurso**, especialmente para que o corte de gastos não sirva de pretexto para a abertura de espaço orçamentário visando a contratação de pessoal temporário, em afronta ao princípio do concurso público.

Por outro lado, se a extinção do cargo ocorrer somente após o término do prazo de validade do concurso, o candidato terá direito de ser nomeado, pois haverá ofensa ao direito adquirido, já que direito à nomeação já se encontrava consolidado.

**Observação:** na verdade, o STF fez uma pequena confusão com os termos. O limite prudencial corresponde a 95% do limite legal de gastos com pessoal e ele consta no art. 22, parágrafo único, da LRF. **Quem extrapolar o limite prudencial não pode aumentar os gastos, mas também não precisa reduzi-los.** Portanto, não haveria necessidade de extinguir cargos. Provavelmente, o STF quis se referir ao limite legal, este sim previsto nos arts. 19 e 20 e que exige a redução dos gastos nos quadrimestres subsequentes (LRF, art. 23). Para fins de prova, vamos ficar apenas com a literalidade da tese fixada, ainda que as expressões utilizadas pelo STF tenham sido equivocadas.

## Abono de permanência e 13º Salário e terço de férias

O **abono de permanência**, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13º salário).

STJ, Tema Repetitivo 1233, Recurso Especial 1.993.530/RS, julgado em 11/6/2025.

O abono de permanência constitui estímulo pecuniário ao servidor público que já reuniu as condições legais para se aposentar voluntariamente, mas que continua no serviço ativo. O STJ já tinha entendimento de que deveria incidir imposto de renda sobre o abono de permanência, em razão do caráter remuneratório e permanente (EREsp 1596978-RJ). Mas se ele entra no cálculo do IR, também deveria entrar na base de cálculo do adicional de férias e a gratificação natalina. Em outras palavras, se vem o ônus (imposto de renda), que venha o bônus (incidência sobre o 13º salário e adicional de férias).



## Fixação de parcelas remuneratórias por meio de ato infralegal (Tema 1427)

1. É **inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória**, prevista no § 2º do art. 20 da Lei estadual nº 6.762/1975, com a redação dada pela Lei nº 12.984/1998, e no art. 3º do Decreto nº 46.284/2013;
  2. O reconhecimento da inconstitucionalidade não autoriza decréscimo remuneratório nem a repetição de valores.
- [ARE 1.524.795/MG (Tema 1427), relator Ministro Presidente, julgamento finalizado no Plenário Virtual em **19.09.2025**]

### Resumo:

Em resumo, o legislador não pode delegar ao Poder Executivo a competência para fixar ou alterar a remuneração de servidor público. O STF chama isso de “princípio da reserva absoluta de lei em sentido formal”.

Nesse sentido, a CF estabelece que “X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (CF, art. 37, X).

Entretanto, o reconhecimento de eventual inconstitucionalidade **não autoriza o desconto na remuneração (diminuição dos valores) ou a repetição de valores** (ou seja, a cobrança do que já foi recebido) em virtude da segurança jurídica e da garantia de irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, ainda que os aumentos sejam inconstitucionais, os servidores vão continuar recebendo os valores “aumentados”, até que essa diferença seja absorvida pelos reajustes futuros. Aplicam-se, nesse caso, os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade remuneratória.

## Contratações temporárias declaradas nulas: prazo para cobrança de depósitos de FGTS

O **prazo bienal** para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, **não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa**. Nesses casos, incide o prazo **prescricional quinquenal**, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

[STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189 RG)]

O STF já tinha entendimento de que “o desvirtuamento da contratação por inobservância aos requisitos exigidos garante direito somente ao saldo de salário e ao levantamento do FGTS” (RE 765.320, Tema 916 RG).



Assim, se uma pessoa é contratada de forma temporária indevidamente, somente será possível cobrar os valores do FGTS. O prazo para ingressar com essa ação será de cinco anos, não se aplicando o prazo de dois anos (bienal) aplicável aos trabalhadores em geral.

## Altura mínima para investidura em cargo da carreira da Polícia Militar

A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e da observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

[RE 1.469.887/AL (Tema 1.424 RG), julgado em 19/9/2025]

### Resumo:

É inconstitucional — por violar o princípio da razoabilidade — lei estadual que exige, como requisito para ingresso na Polícia Militar, altura mínima superior à prevista para ingresso nas carreiras do Exército.

Segundo o Supremo, a altura mínima, para ser exigida, deve atender ao seguintes requisitos:

- 1) deve constar em **lei** (se não houver lei, o edital NÃO poderá exigir altura mínima);
- 2) em atenção ao **princípio da razoabilidade**, a altura será a mesma prevista para os concursos da **carreira do Exército**: 1,60m para homens e 1,55m para mulheres;
- 3) deve existir correlação com as atribuições do cargo. Por exemplo: não se aplica ao cargo de capelão (ADI 5.044).

## Carreira militar: proibição de ingresso de candidatos casados ou com filhos

É inconstitucional o artigo 144-A da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), ao condicionar o ingresso e a permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças, ainda que em regime de internato, de dedicação exclusiva e/ou de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar à inexistência de vínculos conjugal, de união estável, de maternidade, de paternidade e de dependência socioafetiva.

[RE 1.530.083/RN (Tema 1.388 RG), j. em 27/8/2025]

## Aposentadoria especial de guardas municipais

As guardas municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), mas **não possuem direito à aposentadoria especial**, visto que o rol constitucional de categorias com direito a esse benefício é taxativo e não as contempla.

[ADPF 1.095/DF, julgamento em 12/8/2025]



Segundo a CF:

*Art. 40. O regime próprio de previdência social [...] § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de **agente penitenciário**, de **agente socioeducativo** ou de **policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51**, o **inciso XIII do caput do art. 52** e os **incisos I a IV do caput do art. 144**.*

Portanto, a CF permite que sejam beneficiadas por requisitos especiais de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social as seguintes carreiras:

- a) Polícia Legislativa da Câmara e do Senado
- b) Polícia Federal;
- c) Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal; e
- d) polícias civis.

Logo, mesmo compondo o SUSP, as guardas municipais não podem ser beneficiadas pelas condições especiais de aposentadoria.

## Limitação ao direito de férias de servidores municipais

No exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores, o município não pode restringir o período de férias, sob o fundamento de que o servidor esteve em licença para tratamento de saúde. [ADPF 1.132/SP, julgamento em 1º de setembro de 2025]

Conforme jurisprudências do STF, afastamentos por motivo de doença não podem ser interpretados como substitutivos ou impeditivos do direito ao descanso anual, sob pena de violação ao direito constitucional de férias do servidor público (CF/1988, arts. 7º, XVII; e 39, § 3º). O STF já havia fixado tese no mesmo sentido no RE 593448 (Tema 221): “No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988”.

## Sistema de subsídio

Desde que respeitado o teto constitucional (CF/1988, art. 37, XI), o regime remuneratório de subsídios (CF/1988, art. 39, § 4º) é compatível com o pagamento de gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança (CF/1988, art. 37, V). Contudo, veda-se a incorporação dessas gratificações a subsídio ou vencimentos. [STF. Plenário. ADI 3.228/ES, julgado em 19/02/2025]

O art. 39, § 4º, define que o sistema de **subsídio** é aquele “**fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória**”.



Entretanto, apesar da vedação aos acréscimos, o STF admite o **pagamento dos benefícios sociais** assegurados pelo art. 39, § 3º, da Constituição da República, tais como:

- (i) décimo terceiro salário e terço constitucional de férias (RE 650.898);
- (ii) hora-extra (serviço extraordinário) ou adicional noturno (ADI 5.404);
- (iii) verbas indenizatórias;
- (iv) gratificações pelo exercício de cargos em comissão ou funções de confiança (ADI 3.228).



## QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (INSTITUTO AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) O servidor público estável só perderá o cargo em quais situações?

- a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- b) Pelo cometimento de crimes no exercício da função.
- c) Por omissão ou excesso no exercício da função.
- d) Mediante processo administrativo.
- e) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

**Comentário:** a Constituição Federal apresenta quatro hipóteses em que o servidor estável poderá perder o cargo de forma não voluntária:

- sentença judicial transitada em julgado;
- processo administrativo com ampla defesa;
- insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
- excesso de despesa com pessoal, nos termos do art. 169, §4º.

Assim, nosso gabarito é a alternativa A.

Quanto às demais alternativas:

- b) o cometimento de crime, por si só, sem o devido processo e sem a sentença transitada em julgado, não é causa de perda imediata do cargo - ERRADA;
- c) a mera omissão no exercício das funções não é causa de perda do cargo - ERRADA;
- d) o processo administrativo deve assegurar a ampla defesa do servidor, para que possa gerar a perda do cargo. A questão, em si, não está errada. Mas dentro do "contexto geral", sabemos que existe uma alternativa melhor - ERRADA;
- e) a perda do cargo por insuficiência de desempenho depende da edição de **lei complementar**, que estabeleça as regras básicas para a avaliação - ERRADA.

**Gabarito: alternativa A.**



**2. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) Dentre outros aspectos, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório instituído pela Administração pública para os servidores observará**

- a) a formação acadêmica e a experiência do servidor.
- b) as necessidades de sobrevivência do servidor.
- c) a dimensão da unidade familiar do servidor.
- d) as articulações corporativas dos servidores.
- e) as peculiaridades dos cargos.

**Comentário:** a Constituição Federal, em seu art. 39, §1º, diz que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

- I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- II - os requisitos para a investidura;
- III - as **peculiaridades dos cargos**.

Então, na questão, apenas a alternativa E representa corretamente o que está previsto na CF/88.

**Gabarito: alternativa E.**

**3. (AOCP – UFRB/2019) Embora os servidores do regime estatutário possuam estabilidade, para que esta seja efetiva, há a necessidade de cumprimento de alguns requisitos dentro de um período chamado de estágio probatório. Dentre esses requisitos, destacam-se, EXCETO**

- a) assiduidade.
- b) responsabilidade.
- c) honra.
- d) disciplina.

**Comentário:** tomando por base a previsão da Lei nº 8.112/90, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

- I - assiduidade;
- II - disciplina;
- III - capacidade de iniciativa;
- IV - produtividade;



V - responsabilidade.

Então, dos requisitos apresentados na questão, apenas a honra não é um fator levado em consideração na avaliação do estágio probatório.

**Gabarito: alternativa C.**

**4. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) Quanto à estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, assinale a alternativa correta.**

- a) O servidor público estável só perderá o cargo, dentre outras situações, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada em qualquer caso a ampla defesa.
- b) O servidor público adquire a estabilidade funcional após 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo, ressalvada a hipótese de computar, nesse tempo, o período em que o cargo tenha ficado em disponibilidade ante à sua extinção ou desnecessidade.
- c) O servidor nomeado cujo cargo tenha sido extinto adquire a estabilidade imediata, ficando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- d) A demissão de servidor estável garante sua reintegração em cargo compatível, com recebimento de remuneração proporcional ao novo cargo.
- e) O servidor estável se submete periodicamente, sendo obrigatória, inclusive, a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade.

**Comentário:**

- a) a Constituição Federal apresenta quatro hipóteses em que o servidor estável poderá perder o cargo de forma não voluntária: sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; **insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa**; excesso de despesa com pessoal, nos termos do art. 169, §4º - CORRETA;
- b) a estabilidade se adquire após três anos mesmo, mas não há essa ressalva do final da assertiva - ERRADA;
- c) não se adquire estabilidade pela extinção de cargo público - ERRADA;
- d) a demissão não garante a reintegração, que ocorre quando a demissão é invalidada por procedimento judicial - ERRADA;
- e) a avaliação especial de desempenho é uma condição para aquisição da estabilidade - ERRADA.

**Gabarito: alternativa A.**

**5. (INSTITUTO AOCP – Prefeitura de São Bento do Sul - SC/2019) Aproximando-se do tema de direito administrativo voltado para o estudo dos agentes e servidores públicos, assinale a alternativa inteiramente correta dentre as seguintes.**



- a) Os empregados públicos ingressam por meio de concurso público para ocupar empregos públicos, tendo uma vinculação contratual com o Estado regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
- b) Conhecidos popularmente como “cargos de confiança”, os cargos em comissão ou comissionados exercem uma função pública de alta direção do Estado e ingressam, em regra, por meio de eleições, desempenhando mandatos fixos ao término dos quais sua relação com o Estado desaparece automaticamente.
- c) Aos agentes públicos estão constitucionalmente proibidas a sindicalização, a greve, a acumulação de cargos e a filiação partidária, incluindo os agentes políticos e os agentes militares.
- d) Nos cargos vitalícios, o estágio probatório é reduzido, tendo duração de somente dois anos, após o qual o agente adquire vitaliciedade, podendo perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação de desempenho ou para redução de despesas com pessoal.

**Comentário:**

- a) perfeito. Os empregados públicos são regidos pela CLT, e ingressam em seus empregos mediante aprovação em concurso público - CORRETA;
- b) os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, não se falando em eleição e nem em mandato fixo, portanto. Até existem "pequenas exceções", como cargos em que a legislação fixa o prazo de mandato (ex.: dirigente de agência reguladora). Mas essa é a exceção, sendo que a regra é a livre nomeação e exoneração - ERRADA;
- c) os agentes públicos podem sim fazer greve e se associarem em sindicatos, além de excepcionalmente poderem acumular cargos públicos, na forma autorizada pela CF/88 - ERRADA;
- d) não existe "estágio probatório" em cargos vitalícios. Existe, sim, um prazo para a aquisição da vitaliciedade em algumas situações (mas isso não é estágio probatório). Nessa linha, a vitaliciedade é adquirida após dois anos (para os cargos de juiz e promotor em primeiro grau) e garante a permanência no serviço público, só admitindo uma única hipótese de perda do cargo: sentença judicial transitada em julgado. Assim, as demais hipóteses de perda do cargo não se aplicam aos ocupantes de cargos vitalícios - ERRADA;

**Gabarito: alternativa A.**

**6. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Dentro da classificação dos Agentes Públicos, os Concessionários Públicos e os Mesários Eleitorais são considerados, respectivamente:**

- a) Agentes Delegados e Agentes Políticos.
- b) Agentes Administrativos e Agentes Políticos.
- c) Agentes Credenciados e Agentes Honoríficos.
- d) Agentes Delegados e Agentes Honoríficos.
- e) Agentes Honoríficos e Agentes Credenciados.

**Comentário:** os concessionários de serviços públicos são considerados agentes delegados, que são aqueles particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante.



Já os mesários eleitorais são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado, transitoriamente, determinados serviços relevantes, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração.

Nosso gabarito, então, é a alternativa D.

Vamos agora relembrar as demais categorias mencionadas na questão:

Os *agentes políticos* atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, prevista na Constituição e em leis especiais. Em regra, a atuação dos agentes políticos se relaciona com as funções de governo ou de função política.

Os *agentes administrativos* são aqueles que prestam serviços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Caracterizam-se pelo exercício da atividade como profissão, dentro de uma estrutura hierarquizada.

Por fim, os *agentes credenciados* são aqueles que recebem da Administração Pública a incumbência de representá-la em determinado ato ou para praticar alguma atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante.

**Gabarito: alternativa D.**

---

**7. (AOCP – TRT RJ/2018) No tocante à classificação dos agentes públicos, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os membros da Magistratura enquadram-se na espécie**

- a) agentes políticos.
- b) agentes delegados.
- c) agentes credenciados.
- d) agentes honoríficos.
- e) particulares em colaboração com o Poder Público.

**Comentário:**

a) os agentes políticos são os componentes do governo em seus primeiros escalões para o exercício de atribuições constitucionais. Hely Lopes Meirelles inclui como agentes políticos os membros do Poder Judiciário (magistrados em geral), posição também adotada pelo STF (RE 228.977/SP) – CORRETA;

b) os agentes delegados são particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante – ERRADA;

c) os agentes credenciados são aqueles que recebem da Administração Pública a incumbência de representá-la em determinado ato ou para praticar alguma atividade específica, mediante remuneração do Poder Público credenciante – ERRADA;



d) os agentes honoríficos são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar ao Estado, transitoriamente, determinados serviços relevantes, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem possuir qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração – ERRADA;

e) os particulares em colaboração com o Poder Público são pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração, seja por delegação do Poder Público – concessionários, permissionários, e serviços notariais de registro –; por requisição, nomeação ou designação – jurados, convocados para o serviço militar ou eleitoral, os comissários de menores, os integrantes das comissões, etc. –; e gestores de negócio – assumem espontaneamente determinada função pública em momento de emergência e urgência – ERRADA.

**Gabarito: alternativa A.**

**8. (AOCP – ITEP RN/2018) Referente a cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta.**

- a) A Constituição Federal não difere cargos de empregos públicos.
- b) Funções públicas são núcleos de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista.
- c) Empregos públicos são plexos unitários de atribuições, criados por lei, correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento, a serem exercidos por titular de cargo efetivo, da confiança da autoridade que os preenche.
- d) Nas pessoas de Direito Privado da Administração Pública indireta, isto é, nas empresas públicas e sociedades de economia mista e fundações governamentais, tanto há servidores ocupantes de cargos quanto servidores ocupantes de empregos públicos.
- e) Cargos públicos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público.

**Comentário:**

- a) a Constituição difere cargos e empregos sim, quando, por exemplo, diz que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público” (art. 37, II) – ERRADA;
- b) as funções públicas representam o conjunto de atribuições conferidas aos órgãos, aos cargos aos empregos ou diretamente aos agentes públicos. Existem casos em que a função não é atribuída a nenhum cargo ou emprego público, ou seja, existem funções que não possuem cargo ou emprego público. É o caso da função temporária, acometida aos casos de “contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” (CF, art. 37, IX). Não é correto, portanto, dizer que de forma geral as funções são permanentes – ERRADAS;
- c) a alternativa descreve os cargos em comissão, e não os empregos públicos. Os empregos públicos correspondem às atividades exercidas sob regime celetista (trabalhista e contratual), nas pessoas jurídicas de Direito Privado (empresas públicas e sociedades de economia mista) e, excepcionalmente, na



administração direta (somente para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias) – ERRADA;

d) aqui vale a explicação dada na alternativa C. Nas pessoas jurídicas de direito privado da administração, o regime de pessoal é o celetista, de emprego público – ERRADA;

e) esse é o conceito de cargo público apresentado por Bandeira de Mello. Na legislação federal, por exemplo, a Lei 8.112/1990 define cargo público como “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor” (art. 3º) – CORRETA.

**Gabarito: alternativa E.**

---

**9. (INSTITUTO AOCP – UFBA/2017) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso de estrangeiros a cargos públicos.**

#### **Comentário**

Na forma do art. 37, I da Constituição Federal de 1988, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, **assim como aos estrangeiros, na forma da lei**. Assim, os estrangeiros podem preencher cargos públicos, desde que exista uma lei regulamentando as condições para seu ingresso.

**Gabarito: errado.**

---

**10. (INSTITUTO AOCP – UFBA/2017) A investidura em cargo em comissão pode ser declarada em lei como de livre nomeação, mas tal nomeação não prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.**

#### **Comentário:**

A previsão constitucional (art. 37, II) é de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, que não necessitam, ou seja, prescindem (dispensam) de aprovação prévia em concurso.

**Gabarito: errado.**

---

**11. (AOCP – CODEM PA/2017) Sobre os cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta.**

a) A associação sindical de servidor público civil é inerente ao cargo, razão pela qual sua sindicalização é obrigatória.

b) O prazo de validade do concurso público será de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado até duas vezes, de forma a não ultrapassar o mesmo lapso temporal, respeitando, assim, o limite de 02 (dois) anos.



- c) A Constituição Federal Brasileira de 1988 reserva 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, cuja comprovação obedecerá os critérios estipulados em edital.
- d) Os cargos e empregos públicos podem ser acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, mas a função pública não pode ser exercida por estrangeiros.
- e) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

**Comentário:**

- a) é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical (art. 37, VI, CF/88), mas essa é uma faculdade, e não uma obrigação – ERRADA;
- b) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período (art. 37, III, CF/88), sendo o prazo máximo admitido o de quatro anos – ERRADA;
- c) a Constituição não traz uma porcentagem, dizendo apenas que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, VIII) – ERRADA;
- d) na forma do art. 37, I, da CF/88, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei – ERRADA;
- e) é exatamente isso que prescreve o art. 37, V da CF/88. Assim, para exercer função de confiança, o servidor deve ser efetivo; já para exercício de cargo em comissão, o servidor pode ser efetivo ou não – CORRETA.

**Gabarito: alternativa E.**

---

**12. (INSTITUTO AOCP – UFS/2014) Em relação aos cargos públicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
  - II. o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
  - III. a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.
  - IV. a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
- a) Apenas I e III.
  - b) Apenas III e IV.
  - c) Apenas II e III.
  - d) Apenas I e IV.
  - e) I, II, III e IV.



### Comentário:

Todas as assertivas correspondem a previsões do art. 37 da Constituição Federal, vejamos:

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

*II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [afirmativa I - CORRETA]*

*III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período; [afirmativa II - CORRETA]*

*VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; [afirmativa III - CORRETA]*

*IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; [afirmativa IV - CORRETA]*

Como podemos observar da leitura dos incisos, eles correspondem exatamente à previsão das afirmativas trazidas pela questão, de modo que todas estão corretas.

**Gabarito: alternativa E.**

### 13. (INSTITUTO AOCP – UFGD/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

II. É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

III. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

IV. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

a) Apenas I, II e III.

b) Apenas I, III e IV.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II, III e IV

e) I, II, III e IV.



### Comentário:

Mais uma questão cobrando a literalidade de alguns incisos do art. 37, vamos ver:

Art. 37. [...]

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; *[afirmativa I - CORRETA]*

XIII - *é vedada* a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; *[afirmativa II - ERRADA]*

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; *[afirmativa III - CORRETA]*

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; *[afirmativa IV - CORRETA]*

Portanto, as afirmativas I, III e IV estão corretas, enquanto a afirmativa II está errada.

**Gabarito: alternativa B.**

**14. (INSTITUTO AOCF – UFGD/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários.**

I. a de dois cargos de professor.

II. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

III. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas cumulado com outros dois cargos de professor.

IV. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

a) Apenas I, II e IV.

b) Apenas I e III.

c) Apenas II e III.

d) Apenas II, III e IV

e) I, II, III e IV.

### Comentário:

Em regra, a Constituição veda a acumulação de cargos e empregos públicos. Mas em algumas situações, a própria CF autoriza a acumulação. Vejamos quais situações são essas:



*XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:*

*a) a de dois cargos de professor;*

*b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;*

*c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;*

Assim, não há permissão para acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas cumulado com outros dois cargos de professor, como trazido pela afirmativa III.

Portanto, somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

**Gabarito: alternativa A.**

**15. (INSTITUTO AOCP – Colégio Pedro II/2013) De acordo com a Constituição Federal, no que tange às disposições gerais da Administração Pública, assinale a alternativa correta.**

- a) É vedada qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
- b) É possível qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
- c) É possível a acumulação de dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade de horários.
- d) Somente é possível acumulação de cargos públicos de professor.
- e) É possível a acumulação de dois ou mais cargos públicos de professor, independentemente de qualquer condição.

**Comentário:**

a) e b) qualquer não. A acumulação é, em regra, vedada, mas a própria CF admite a acumulação nas situações listadas no art. 37, XVI: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas – ERRADAS;

c) a acumulação, em todo caso, está sempre condicionada à compatibilidade de horário. Assim, havendo essa compatibilidade, a CF autoriza a acumulação de dois cargos de professor – CORRETA;

d) além de dois cargos de professor, a CF autoriza a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas – ERRADA;

e) a acumulação é permitida, desde que haja compatibilidade de horários – ERRADA.

**Gabarito: alternativa C.**



**16. (INSTITUTO AOCP – Colégio Pedro II/2013) De acordo com a Constituição Federal, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável**

- a) será imediatamente exonerado, com direito à indenização proporcional ao tempo de serviço.
- b) será compulsoriamente demitido, sem direito à indenização.
- c) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- d) ficará em disponibilidade, recebendo o valor equivalente a sua remuneração, acrescida de 25%, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- e) será imediatamente afastado por férias e, em seguida, por licença sem remuneração, até dois anos, posteriormente será exonerado.

**Comentário:**

Sabemos que o servidor adquire estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício (art. 41). Mas e no caso de ser extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o que fazer com esses servidores? A CF traz a previsão de que esse servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, na forma do §3º do art. 41.

**Gabarito: alternativa C.**

---

**17. (AOCP – TCE PA/2012) No que diz respeito aos direitos e deveres dos Servidores Públicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- I. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
  - II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
  - III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
  - IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será demitido, contudo, lhe será conferido direito à indenização proporcional ao tempo de serviço.
- a) Apenas I.
  - b) Apenas II e III.
  - c) Apenas I e IV.
  - d) Apenas I, III e IV.
  - e) I, II, III e IV.

**Comentário:**

*I. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado* – existem mais formas de perda do cargo pelo servidor estável: sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação



periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (art. 41, §1º, CF/88) – ERRADA;

*II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade* – isso mesmo. O servidor deve passar por uma avaliação, antes de ser declarado estável no serviço público (art. 41, §4º) – CORRETA;

*III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço* – trata-se da chamada reintegração, em que o servidor estável retorna ao serviço após ter sua demissão invalidada pelo Judiciário (art. 41, §4º) – CORRETA;

*IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será demitido, contudo, lhe será conferido direito à indenização proporcional ao tempo de serviço* – no caso de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, na forma do art. 41, §3º – ERRADA.

As alternativas II e III estão corretas, portanto, enquanto a I e IV estão erradas.

**Gabarito: alternativa B.**

**18. (AOCF – Colégio Pedro II/2010) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar**

- a) 1 (um) ano de efetivo exercício.
- b) 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- c) 3 (três) anos de efetivo exercício.
- d) 4 (quatro) anos de efetivo exercício.
- e) 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

**Comentário:**

A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo. O art. 41 da Constituição Federal dispõe que são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

**Gabarito: alternativa C.**

**19. (AOCF – Colégio Pedro II/2010) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.**

**Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele \_\_\_\_\_, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, \_\_\_\_\_, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração \_\_\_\_\_ ao tempo de serviço.**

- a) reintegrado / com direito à indenização / proporcional



- b) reintegrado / sem direito à indenização / proporcional
- c) incorporado / sem direito à indenização / integral
- d) incorporado / com direito à indenização / proporcional
- e) desvinculado / sem direito à indenização / proporcional

**Comentário:**

O texto do art. 41, §2º diz o seguinte: “Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço”.

A sequência reintegrado / sem direito à indenização / proporcional está na alternativa B, nosso gabarito.

**Gabarito: alternativa B.**

**20. (AOCF – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004) Assinale a alternativa correta:**

- a) o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de Vereador, independente de compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função
- b) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de Prefeito é garantida a acumulação de remunerações
- c) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de qualquer mandato eletivo, em qualquer caso que se exija o seu afastamento, garantir-se-á a contagem de seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento
- d) ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício de mandato eletivo, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse
- e) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, possibilitar-se-á a opção de afastar-se ou não de seu cargo, emprego ou função.

**Comentário:**

As regras de acumulação para os servidores públicos que venham a exercer mandato eletivo estão no art. 38 da Constituição Federal, que assim dispõe:

*Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:*

*I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;*

*II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;*



*III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;*

*IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;*

*V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.*

Agora ficou fácil analisar as assertivas e perceber que a única correta é a D, conforme inciso V do art. 38.

**Gabarito: alternativa D.**

## 21. (AOCF – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004) Considere as seguintes proposições:

I. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade não remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

V. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Assinale a alternativa correta:

- a) todas as proposições estão corretas
- b) todas as proposições estão incorretas
- c) apenas a proposição I está incorreta
- d) apenas a proposição IV está incorreta
- e) apenas a proposição III está incorreta

**Comentário:**

Todas as proposições foram retiradas do art. 41 da CF/88. Vamos conhecer a literalidade do artigo?

*Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. [afirmativa I – CORRETA]*

*§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: [afirmativa II – CORRETA]*



*I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;*

*II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;*

*III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.*

*§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. [afirmativa III – CORRETA]*

*§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. [afirmativa IV – ERRADA]*

*§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. [afirmativa V – CORRETA]*

Das afirmativas apresentadas, então, somente a IV está em descompasso com a previsão constitucional, tendo em vista que em caso de extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade, o servidor em disponibilidade recebe sim remuneração, proporcional ao tempo de serviço, até o aproveitamento em outro cargo.

**Gabarito: alternativa D.**

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

**HERBERT ALMEIDA.**

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:



Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



## QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TJCE / 2026) Ao lugar dentro da organização funcional de uma Administração pública direta, autárquica ou fundacional, ocupado por servidor público e para o qual são fixados em lei ou diploma equivalente a remuneração e o conjunto de atribuições e responsabilidades, chamamos de

- a) carreira pública.
- b) função pública.
- c) emprego público.
- d) serviço público.
- e) cargo público.

### Comentário:

a) Errada. Carreira pública é a estrutura de progressão funcional composta por um conjunto de cargos escalonados, e não o próprio lugar/posição individual ocupado pelo servidor.

b) Errada. Função pública designa o conjunto de atribuições sem necessária correspondência a um cargo ou emprego específico (como as funções de confiança e temporárias).

c) Errada. Emprego público é a unidade de atribuições ocupada por empregado público, sob regime celetista (contratual).

d) Errada. Serviço público é justamente quem exerce o cargo público. Logo, ele não é o “lugar”, mas justamente quem ocupa este lugar.

e) Certa. Cargo público é o **conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor**, sendo criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

**Gabarito: alternativa E.**

2. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Pedro, servidor público ocupante de cargo permanente na Administração direta foi convidado para assumir emprego de livre provimento, em uma empresa pública. Pedro alega que há compatibilidade de horários entre as duas posições, dado que a jornada de



**ambos é de seis horas, uma delas das 8hs às 14hs e outra das 15hs às 21hs. De acordo com o regramento estabelecido na Constituição Federal, a acumulação pretendida**

- A) será juridicamente possível, com percepção de ambas as remunerações, caso se trate de cargo e emprego privativos profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, observado o teto remuneratório em relação a cada um deles,
- B) não se mostra viável, eis que a somatória das jornadas requeridas nas duas posições excede o limite de sessenta horas semanais previsto na Constituição Federal, correspondente a 8 horas diárias, seis dias por semana e o máximo de duas horas extras por dia.
- C) afigura-se possível, com acumulação das remunerações, independentemente do tipo de atividade desempenhada em cada uma das posições, salvo se houver conflito de interesses entre as referidas atuações.
- D) somente será juridicamente possível em se tratando de cargo efetivo de professor, este o único que pode ser acumulado com outro emprego ou cargo técnico ou científico, respeitado o teto remuneratório.
- E) não é juridicamente possível, dada a diferença de regime de trabalho, sendo o primeiro estatutário e o segundo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cada qual com regramento próprio quanto a jornada e horas extras.

**Comentário:**

Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos (CF, art. 37, XVI). Essa vedação também se aplica a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público (CF, art. 37, XVII).

Contudo, a acumulação será possível nos casos indicados na CF, que exigem compatibilidade de horários e observância do teto constitucional (CF, art. 37, XVI). Lembrando que o teto é analisado de forma isolada, sem o somatório (REs 602043 e 612975, julgamento em 27/4/2017). Agora, vamos às alternativas.

- a) **Certa:** entre outras hipóteses, a CF admite a acumulação de “dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”. Portanto, este é o gabarito.
- b) **Errada:** o STF entende que não há limite de carga-horária em regime de acumulação. Assim, a compatibilidade deve ser analisada no caso concreto, independentemente da quantidade de horas obtidas pela soma (Tema 1081).
- c) **Errada:** na verdade, em regra a acumulação é vedada.
- d) **Errada:** são possíveis as acumulações de: (i) dois cargos de professor; (ii) um cargo de professor com outro de qualquer natureza; (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Lembrando que não há mais a restrição quanto ao cargo ser “técnico ou científico”, e que há ainda outros casos de acumulação espalhados ao longo da CF.
- e) **Errada:** nas hipóteses de acumulação, tanto faz o regime jurídico adotado.

**Gabarito: alternativa A.**



**3. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) Enquanto responde a inquérito criminal por crime de abuso de autoridade, o servidor ao qual foi imputada a conduta, praticada no exercício do cargo,**

- A) pode ser processado por infração disciplinar, mas não por ato de improbidade, considerando a identidade de natureza com o crime de abuso de autoridade.
- B) não terá computado o tempo de exercício ou de serviço.
- C) não pode ser processado por ato de improbidade ou por infração disciplinar, dada a natureza preferencial da responsabilidade criminal.
- D) tem o pagamento dos vencimentos imediatamente suspensos, independentemente de processo administrativo, até decisão final do inquérito criminal.
- E) também pode responder a processo administrativo disciplinar, considerando a independência de instâncias, em especial se for identificada a existência de infração residual para a conduta do servidor.

**Comentário:** Vamos analisar cada uma das alternativas.

- a) **Errada.** O servidor, ao responder a inquérito criminal por crime de abuso de autoridade, pode ser processado tanto por **infração disciplinar quanto por ato de improbidade** administrativa. A independência das instâncias permite essas apurações em paralelo.
- b) **Errada.** O simples fato de responder a um **inquérito criminal** (que é uma fase de investigação anterior a um eventual processo judicial) **não** implica automaticamente a perda ou a não contagem do tempo de serviço ou de exercício.
- c) **Errada.** A responsabilidade criminal, civil e administrativa do servidor público é **independente**. Um **servidor pode ser processado simultaneamente nas esferas criminal, administrativa disciplinar e de improbidade administrativa pela mesma conduta**, se ela configurar infração em cada uma delas, uma vez que as sanções podem se cumular. Não existe uma natureza preferencial da responsabilidade criminal que impeça o processamento nas outras esferas. Todavia, casos específicos de absolvição criminal que **negue o fato ou a autoria** há **vinculação com as outras esferas**.
- d) **Errada.** A **perda de remuneração** só pode acontecer ao final do processo, com a concessão do direito de defesa e a aplicação da pena de demissão, na via administrativa, ou a condenação judicial com a consequente perda do cargo, na via criminal ou por improbidade.
- e) **Correta.** Segundo o STF, “Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público” (Súmula 18). Por exemplo: um servidor médico falta ao serviço e, em função da falta de atendimento, um cidadão vem a óbito. Por esse motivo, o servidor é processado penalmente por homicídio culposo. Após a tramitação, o servidor é absolvido na via penal, uma vez que a morte não decorreu do seu atraso, comprovando-se que o cidadão havia falecido antes mesmo de chegar ao hospital. Apesar da absolvição penal, ele ainda poderá responder pelo atraso, que é a falta residual. Afinal, a instância penal não afastou o atraso.

**Gabarito Letra E.**

**4. (FCC / TRT - 20ª REGIÃO (SE) / 2024) Considere que uma Fundação Pública que execute atividades de capacitação profissional voltadas à população de baixa renda esteja enfrentando dificuldade no**



**equilíbrio de suas contas. Considerando que o ente federado - cuja Administração indireta a Fundação integra — já possui, em sua estrutura, órgão estruturado para desempenhar aquelas atividades, podendo absorver a demanda atualmente atendida pela entidade da Administração Indireta, o Chefe do Executivo solicitou, aos agentes públicos pertinentes, propostas de solução. A direção da Fundação apresentou proposta para demissão de 40% de seus empregados, os quais não gozariam de nenhuma espécie de estabilidade. A proposta**

- A) é válida, não demandando nenhum requisito, motivação ou justificativa, considerando a inexistência de vínculo funcional com a Administração Pública.
- B) é juridicamente inviável, tendo em vista que foram admitidos por meio de concurso público.
- C) pode ser admissível, caso sejam empregados celetistas em comissão, não podendo abranger empregados permanentes.
- D) é admissível, considerando que sejam demitidos por meio de decisão motivada.
- E) exige instauração de processo administrativo individualizado para cada empregado, com oportunização de contraditório e ampla defesa, sendo vedada a demissão no início do procedimento.

**Comentário:** o STF, ao julgar casos de empresas públicas e sociedades de economia mista (entidades cujos empregados são regidos pela CLT), firmou entendimento de que **a dispensa de seus empregados deve ser motivada**. Essa exigência decorre da necessidade de observar os princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e legalidade, que nortearam a admissão desses empregados por concurso público. Por simetria, essa regra também pode ser aplicada às fundações públicas.

Portanto, a proposta em análise é admissível desde que a decisão seja formalizada de forma motivada, explicitando as razões que levaram à necessidade da redução do quadro funcional, como a dificuldade no equilíbrio das contas e a possibilidade de absorção da demanda por outro órgão estatal. Logo, o **gabarito** da questão é a **letra D**.

#### **Gabarito Letra D.**

**5. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) Josué foi nomeado para ocupar cargo comissionado de assessor técnico de gabinete em uma secretaria de estado. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre o regime jurídico dos servidores públicos, pode-se concluir que**

- A) a nomeação de Josué foi precedida de concurso público de títulos e documentos, procedimento simplificado em relação aos cargos de provimento efetivo.
- B) Josué não precisou se submeter a concurso público para ser nomeado, detendo vínculo precário com a Administração Pública e, portanto, de livre exoneração.
- C) após o decurso do prazo de 3 anos, Josué poderá prover cargo efetivo do quadro permanente da Administração Pública.
- D) a nomeação de Josué é inconstitucional, tendo em vista que os cargos em comissão somente podem se destinar a atribuições de direção e de chefia.
- E) a regularidade da nomeação depende a existência de vínculo funcional de servidor efetivo de Josué, condição para ocupar o cargo comissionado.



**Comentário:** vamos analisar cada uma das alternativas.

a) **Errada.** O concurso público se aplica aos cargos efetivos e empregos públicos. Logo, não houve concurso para contratação de José, pois se trata de cargo em comissão.

b) **Correta.** A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, expressamente dispensa a exigência de concurso público para a nomeação em cargos em comissão, que são caracterizados pela livre nomeação e exoneração.

c) **Errada.** Ocupante **tão somente** de cargo em comissão não adquire a **estabilidade**, a qual é uma garantia concedida **apenas a servidor** que ocupar – durante **pelo menos três anos** – cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público (CF/88, art. 41, *caput*). Ademais, qualquer pessoa pode ocupar cargo efetivo, bastando a aprovação em concurso público e o devido provimento. Não há necessidade de ser previamente servidor comissionado por três anos.

d) **Errada.** A CF permite que cargos em comissão sejam criados para o desempenho de atribuições de: (i) direção, (ii) chefia e (iii) assessoramento (que é o caso de José) (art. 37, V).

e) **Errada.** A nomeação para cargo em comissão independe de vínculo anterior com a Administração Pública.

**Gabarito Letra B.**

**6. (FCC / PGE-GO / 2024) Maria é ocupante de cargo em comissão na Administração Direta do Estado de Goiás e decide, com a sua companheira, Juliana, servidora titular de cargo efetivo na mesma Administração, adotar uma criança. Após longa espera, ambas obtêm a guarda judicial para fins de adoção de Roberta, uma menina com 13 anos de idade.**

Nos termos da legislação aplicável e levando em conta a jurisprudência dominante sobre o tema,

A) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, limitando-se tal benefício à adoção de crianças e sendo Roberta uma adolescente, conforme o corte etário estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei nº 8.069/1990.

B) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade de 180 dias, em vista do princípio da isonomia parental.

C) apenas Juliana fará jus à licença-maternidade, visto que às ocupantes de cargo em comissão não é assegurado tal direito.

D) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, visto que apenas a concessão definitiva da adoção é fato gerador do benefício.

E) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade, mas não com a mesma extensão temporal.

**Comentário:** em uma série de julgados, o STF firmou vários posicionamentos sobre as licenças parentais. Vejamos um resumo:

1) Os prazos das licenças são os mesmos, não importa:

- se os pais são biológicos ou adotivos;
- se o vínculo civil ou militar;



- a idade da criança adotada.

2) A licença adotante também se aplica à adoção de adolescentes (como no caso da questão).

3) A licença maternidade e a estabilidade provisória também se aplicam às servidoras comissionadas ou temporárias.

4) Os pais solo fazem jus à licença maternidade-maternidade. Isso também se aplica na adoção.

5) Mães homoafetivas também usufruem da licença-maternidade, independentemente de quem fez a gestação. Uma terá o prazo da licença-maternidade, a outra da licença-paternidade.

Assim, as duas farão jus à licença-maternidade, independentemente de quem fez a gestação, mas uma terá o prazo da licença-maternidade e a outra o prazo da licença-paternidade. Logo, não será com a mesma extensão temporal (letra E).

#### **Gabarito Letra E.**

**7. (FCC / TRF - 3ª REGIÃO / 2024) Clara, servidora pública federal, fora demitida de seu cargo, sob acusação de acumulação irregular. Porém, obteve, por meio de ação judicial, decisão anulatória do ato demissional, visto que ficou constatado que os cargos eram acumuláveis, ao contrário do que concluiu a Administração. Transitada em julgado a decisão, verificou-se, na fase de cumprimento da sentença, que o cargo originalmente ocupado por Clara e do qual fora demitida havia sofrido transformação, por força de lei. Nesse caso,**

- A) haverá reintegração da autora no cargo resultante da transformação do cargo originalmente ocupado.
- B) a autora será colocada em disponibilidade remunerada com proventos proporcionais ao tempo de serviço até que haja eventual recriação do cargo originalmente ocupado.
- C) a reintegração ficou prejudicada, podendo a autora pleitear perdas e danos em razão da irreversibilidade da demissão.
- D) deverá a autora ser reintegrada no cargo originalmente ocupado, que será recriado por força do efeito preclusivo da força julgada.
- E) invés de reintegração, haverá a aplicação do instituto do aproveitamento, desde que haja compatibilidade de vencimentos e atribuições em relação ao novo cargo.

**Comentário:** vamos analisar cada uma das alternativas.

a) **Correta.** Em caso de **anulação judicial da demissão**, o servidor será **reintegrado** no cargo que ocupava ou, se este tiver sido transformado, no **cargo resultante dessa transformação** (Lei 8.112/1990, art. 28). Como o cargo de Clara passou por uma transformação legal, a sua reintegração deverá ocorrer no cargo que surgiu dessa transformação.

b) **Errada.** A disponibilidade é um instituto que se aplica em casos de extinção ou declaração de desnecessidade do cargo (CF/88, art. 41, § 3º).



c) **Errada.** A reintegração em si não fica prejudicada pela transformação do cargo, sendo essa a medida primária a ser adotada pela Administração em cumprimento à decisão judicial.

d) **Errada.** A própria definição de reintegração já contempla a possibilidade de o servidor retornar ao cargo que resultou da transformação.

e) **Errada.** O **aproveitamento** é destinado aos servidores que se encontram em **disponibilidade** (Lei nº 8.112, art. 30), situação diversa da de Clara.

#### **Gabarito Letra A.**

---

**8. (FCC / TRT - 11ª Região (AM e RR) / 2024) Para além da responsabilidade civil e administrativa, estão sujeitos a serem processados por crime de responsabilidade**

- A) agentes políticos.
- B) conselheiros tutelares.
- C) representantes consulares.
- D) servidores públicos civis.
- E) servidores militares.

**Comentário:** a legislação específica sobre **crimes de responsabilidade** (Lei nº 1.079/50) e o entendimento do STF indicam que são os **agentes políticos** os principais sujeitos a serem processados por crimes dessa natureza, além de suas responsabilidades civis e administrativas. Como exemplo de **agentes políticos**, podemos listar o Presidente da República, Ministros de Estado, Governadores, entre outros que exercem altas funções de direção no Estado. As demais categorias mencionadas, embora possam cometer ilícitos em diversas esferas, **não** se enquadram como sujeitos que cometam crimes de responsabilidade definidos na legislação específica.

#### **Gabarito Letra A.**

---

**9. (FCC / DPE-ES / 2023) A função em confiança não requer concurso público para seu exercício, haja vista que podem ser exercidas**

- A) exclusivamente por servidores que detenham cargos em comissão e que, assim, são voltados a atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- B) preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou temporário e que se limitem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- C) exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e que se limitem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- D) exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, não se limitando a atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- E) preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, limitando-se a atribuições de direção, mas não de chefia e assessoramento.



**Comentário:** as **funções de confiança** – assim como os **cargos em comissão** de livre nomeação e exoneração – também se relacionam **exclusivamente** com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Todavia, as funções de confiança só podem ser exercidas por servidores ocupantes de **cargo efetivo** (CF/88, art. 37, V). Logo, o gabarito da questão é a letra C.

As demais opções divergem dessa disposição constitucional, seja incluindo outras categorias de servidores (como comissionados ou temporários), seja ampliando ou restringindo as atribuições das funções de confiança.

#### **Gabarito Letra C.**

---

#### **10. (FCC / MPE-PB / 2023) Conforme previsto na Constituição Federal, poderão, facultativamente, ser remunerados mediante subsídio os**

- A) membros do Ministério Público.
- B) Secretários Municipais.
- C) detentores de mandato eletivo.
- D) servidores públicos organizados em carreira.
- E) Ministros de Estado.

**Comentário:** a remuneração por **subsídio** é formada por parcela única. Segundo a CF, este modelo remuneratório é obrigatório para:

- i) membro de Poder; detentor de mandato eletivo (como os parlamentares); ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais.
- ii) servidores de carreira da: Advocacia Geral da União; Defensoria Pública; e Procuradorias dos estados e do DF.
- iii) servidores policiais da: PF, PRF e PFF; Polícias civis; PMs e CBMs; e Polícias penais federal, estaduais e distrital

Por outro lado, no caso dos servidores públicos organizados em carreira, a sua remuneração **poderá** ser fixada por subsídio, **indicando uma opção**, e não uma obrigação (CF, art. 39, § 8º). Logo, o gabarito da questão é a letra D.

#### **Gabarito Letra D.**

---

#### **11. (FCC/CLDF/2018) Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino, no período matutino e, após aprovação em concurso público, nos termos da lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em uma outra instituição pública de ensino, no período noturno. Sua esposa, Rosa, exerce cargo público científico remunerado no período vespertino e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em uma instituição pública de ensino superior no período noturno. Com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis, a acumulação de cargos pretendida é**

- a) vedada ao Jaime e à Rosa.



- b) permitida apenas ao Jaime.
- c) permitida apenas à Rosa.
- d) permitida ao Jaime e à Rosa.
- e) permitida ao Jaime e à Rosa, desde que se trate de cargos integrantes de Administrações de diferentes esferas da federação.

**Comentário:**

A regra é a vedação à acumulação de cargos, empregos ou funções públicos. No entanto, em alguns casos específicos, a Constituição Federal autoriza a acumulação, desde que haja compatibilidade de horários. São eles (art. 37, XVI):

- (i) dois cargos de professor;
- (ii) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;
- (iii) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Portanto, tanto Jaime quanto Rosa podem acumular os cargos pretendidos.

**Gabarito: alternativa D.**

**12. (FCC/CLDF/2018) Gilda foi nomeada para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e o exerce efetivamente há quatro anos. Em conformidade com a Constituição Federal, Gilda**

- a) é servidora pública estável, desde que cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pois são estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- b) é servidora pública estável, desde que cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pois são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, sendo que o servidor público estável só poderá perder o cargo: em virtude de decisão judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- c) não é servidora pública estável, pois são estáveis após cinco anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, só perdendo o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado.
- d) é servidora pública estável, pois são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado.
- e) é servidora pública estável, pois são estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.



### Comentário:

A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, destinado aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo. A Constituição Federal, atualmente, prevê que o tempo necessário para a aquisição da estabilidade é de **três anos de efetivo exercício**, sendo condição a **aprovação em avaliação especial** de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Assim, já podemos eliminar as opções A, C e E, pois o prazo é de três anos (isso sem considerar outros possíveis erros em cada uma destas alternativas).

Prosseguindo, a Constituição Federal apresenta quatro hipóteses em que o servidor estável poderá perder o cargo de forma não voluntária (art. 41, § 1º):

- (i) sentença judicial transitada em julgado;
- (ii) processo administrativo com ampla defesa;
- (iii) insuficiência de desempenho, verificada mediante avaliação periódica, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
- (iv) excesso de despesa com pessoal, nos termos do art. 169, §4º.

Logo, podemos eliminar também a alternativa D, uma vez que os requisitos para perda do cargo são distintos do que consta na alternativa.

Portanto, a única alternativa que traz esses requisitos corretamente é a B. Talvez você se questione sobre o fato de a opção somente ter mencionado três situações. Mas ela mencionou os casos que constam no art. 41, § 1º. Já a quarta situação, que raramente aparece em provas, consta de forma “perdida” lá no art. 169, § 4º, da CF. Logo, é muito comum as questões simplesmente omitirem este último caso.

**Gabarito: alternativa B.**

### 13. (FCC/TRT SP/2018) É característica comum aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos e de empregos públicos:

- a) a necessidade de processo administrativo disciplinar e fundadas razões para exoneração do serviço público.
- b) a submissão a prévio concurso público de provas ou de provas e títulos e a necessidade de estágio probatório para estabilização no cargo e no emprego.
- c) a necessidade de se submeter a estágio probatório, reduzido em um ano no caso de empregos públicos junto à Administração indireta.
- d) enquadramento no conceito de agente público para fins de tipificação de ato de improbidade.
- e) responsabilidade pessoal e objetiva por danos causados a terceiros em razão do exercício de suas funções públicas.

### Comentário:



a) no caso dos **empregados públicos**, é possível a demissão sem justa causa. No caso dos servidores públicos estatutários, a exoneração dos servidores estáveis, por parte da administração, somente pode ocorrer nos casos autorizados constitucionalmente; mas também pode ocorrer a pedido do servidor, **não tendo que ser necessariamente precedida de processo administrativo disciplinar**, então. Assim, em regra, a exoneração independe de processo disciplinar, exigindo-se o processo apenas em casos específicos, como a exoneração de servidor não estável que foi inabilitado no estágio probatório – ERRADA;

b) tanto para os cargos quanto para os empregos efetivos há a necessidade de prévia aprovação em concurso público. Contudo, os empregados públicos não possuem estabilidade no emprego, de forma que não se submetem a estágio probatório – ERRADA;

c) o estágio probatório é aplicável aos cargos públicos, e não aos empregos públicos. Seu prazo é de três anos, na forma do art. 41 da CF/88 – ERRADA;

d) a lei de improbidade traz um conceito amplo de agente público, considerando todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas na LIA. Assim, tanto os ocupantes de cargo quanto os de emprego são passíveis de serem processados por improbidade administrativa – CORRETA;

e) a responsabilidade dos servidores e empregados não é objetiva. O Estado é quem responde primariamente e objetivamente (art. 37, § 6º, CF/88), e, depois, pode ingressar com uma ação de regresso, desde que comprove o dolo ou a culpa dos servidores ou empregados no evento causador do dano. Logo, enquanto a responsabilidade do Estado é objetiva, a dos servidores é subjetiva – ERRADA.

**Gabarito: alternativa D.**

**14. (FCC/TRT PE/2018) Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,**

a) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes.

b) funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

c) funções e empregos públicos na Administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da Administração indireta.

d) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.

e) na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da Administração direta ou indireta.

**Comentário:**



O art. 37, XI da CF/88, que trata sobre o teto constitucional, assim dispõe:

*XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.*

Assim, o teto remuneratório aplica-se, em regra, aos agentes públicos **da Administração direta, autárquica e fundacional**. Portanto, a princípio, o teto remuneratório, no âmbito da Administração indireta, alcançaria tão somente as autarquias e as fundações públicas.

Contudo, o art. 37, § 9º, da Constituição Federal estende o teto remuneratório para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral**.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal define empresa estatal dependente como a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para **pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral** ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária (art. 2º, II).

Portanto, as empresas estatais dependentes se submetem ao teto remuneratório, de forma que a única alternativa correta é a D.

**Gabarito: alternativa D.**

**15. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma empresa pública pretende ampliar seu quadro de servidores em razão de ter celebrado, recentemente, um novo contrato para prestação dos serviços públicos que são seu escopo institucional. Considerando que essa empresa foi contratada por dispensa de licitação por um ente público para a prestação desses serviços,**

- a) a contratação de seus servidores também poderá ser feita com dispensa de licitação, de forma que não será necessária a realização de concurso.
- b) será necessária a realização de concurso público de provas e títulos, mas o regime jurídico a que estarão sujeitos seus servidores não se altera, pois é definido pelos administradores da mesma, mediante aprovação do Conselho de Administração.
- c) a contratação de seus servidores ainda dependerá da realização de concurso público, independentemente do regime jurídico que vierem a se submeter, celetistas ou estatutários, na forma da lei.



d) os servidores que vierem a ser contratados se submeterão ao regime celetista e a prévio concurso público, tendo em vista que a atividade desenvolvida pela empresa não interfere nesse vínculo, podendo ser dispensados posteriormente por decisão motivada.

e) pode haver contratação de servidores vinculados ao contrato de prestação de serviços em execução, remunerados diretamente pelas receitas oriundas desse instrumento, não gerando vínculo funcional com a empresa estatal.

#### **Comentário:**

A Constituição Federal determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II).

Portanto, tanto para ingresso em cargos públicos quanto nos empregos públicos será necessária a prévia aprovação em concurso público.

Entretanto, os empregados públicos não possuem a garantia da estabilidade, uma vez que se submetem ao regime celetista, na forma de contrato. Logo, poderão ser dispensados, com ou sem justa causa.

Porém, segundo o STF, em atenção aos princípios da **impeccabilidade** e **isonomia**, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa.

Dessa forma, a motivação do ato de dispensa tem por objetivo resguardar o empregado de uma possível quebra do princípio da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir (RE 589.998-PI).

No caso, por se tratar de uma empresa pública prestadora de serviços públicos, a contratação dos empregados dependerá de concurso público, porém os contratados poderão ser, futuramente, dispensados, desde que de forma motivada (letra D).

Vejamos, rapidamente, o erro nas outras alternativas:

a) não há licitação, nem mesmo dispensa, no caso. O que deveria ocorrer era a realização de concurso público – ERRADA;

b) o regime jurídico dos empregados não é definido pelo Conselho de Administração, pois se trata de regime celetista, na forma do contrato de trabalho – ERRADA;

c) os empregados públicos não se submetem ao regime estatutário – ERRADA;

e) a Constituição Federal não admite esse tipo de contratação, observando ainda que os empregados públicos estarão vinculados à respectiva estatal – ERRADA.

**Gabarito: alternativa D.**



**16. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) O denominado Regime Próprio de Previdência Social, a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal, abrange os servidores**

- a) titulares de cargos de provimento efetivo de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista.
- b) titulares de cargo em comissão de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias e fundações e excluídas as empresas públicas e sociedade de economia mista.
- c) titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídas suas autarquias e fundações.
- d) ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, os servidores temporários e os empregados públicos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
- e) titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

**Comentário:**

O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, conforme dispõe o art. 40, caput, da Constituição da República. Logo, o nosso gabarito é a letra E.

Os empregados públicos, os ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os servidores temporários não se submetem ao regime próprio, mas apenas ao regime geral de previdência social. Por esse motivo que as opções A, B e D estão incorretas. Por fim, a opção C está errada, pois excluiu os servidores das autarquias e das fundações.

**Gabarito: alternativa E.**

**17. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Conforme estabelece a Constituição Federal, a avaliação especial de desempenho é condição necessária para que**

- a) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ou emprego público adquiram estabilidade, sendo o primeiro após três anos de efetivo exercício e o segundo após dois anos de exercício, continuados ou não.
- b) os titulares de cargo em comissão adquiram estabilidade, após cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto.
- c) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquiram estabilidade, após três anos de efetivo exercício.
- d) os servidores temporários, desde que concursados, adquiram estabilidade, após dez anos de efetivo exercício, que pode ser interrompido apenas e tão somente nas hipóteses de afastamento decorrentes de doença laboral.
- e) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público ou não, adquiram estabilidade, após dois anos de efetivo exercício.

**Comentário:**



Segundo a Constituição Federal, são estáveis após **três anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Porém, a Emenda Constitucional 19/1998 incluiu como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41, § 4º).

Portanto, a avaliação especial de desempenho é condição necessária para que o servidor ocupante de cargo efetivo adquira a sua estabilidade.

Vamos aproveitar a questão, então, para revermos os requisitos para a aquisição da estabilidade:

- *o cargo ser de provimento efetivo, o que significa que houve prévia aprovação em concurso público;*
- *três anos de efetivo exercício; e*
- *aprovação em avaliação especial de desempenho.*

Logo, o nosso gabarito está na letra C.

Vejamos as outras alternativas:

a) os ocupantes de emprego público não adquirem estabilidade – ERRADA;

b) a estabilidade é prerrogativa dos servidores ocupantes de cargo efetivo. Os servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão não adquirem a estabilidade – ERRADA;

d) os servidores temporários também não possuem estabilidade. Além disso, a “escolha” dos temporários não ocorre mediante concurso público, mas sim por meio de “processo seletivo simplificado”, que poderá ainda ser dispensado em caso de urgência na contratação – ERRADA;

e) para ocupar cargo efetivo, é obrigatória a aprovação em concurso público. Assim, o “ou não” torna a alternativa errada. Além disso, o prazo é de três anos – ERRADA.

**Gabarito: alternativa C.**

---

**18. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Empresa pública municipal dependente, sujeita a regime de direito privado, pretende contratar novos empregados, para ocuparem postos que não sejam em comissão. Para tanto, é lícito que adote como providência contratar novos empregados,**

a) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal superior ao subsídio mensal do Prefeito.

b) sem concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal superior ao subsídio mensal do Prefeito.

c) sem concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito.

d) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito, exceto se a empresa em questão for uma exploradora de atividade econômica de comercialização de bens e serviços.



e) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito.

#### Comentário:

Primeiramente, devemos lembrar que o provimento nos empregos públicos também depende de aprovação em concurso público. Agora, o outro ponto da questão trata da aplicação do teto constitucional remuneratório.

Nessa linha, vejamos o que estabelece o art. 37, XI, da Constituição Federal:

*Art. 37. [...] XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;*

Assim, o teto remuneratório aplica-se, em regra, aos agentes públicos da **Administração direta, autárquica e fundacional**. Portanto, a princípio, o teto remuneratório, no âmbito da Administração indireta, alcançaria tão somente as autarquias e as fundações públicas.

Contudo, o art. 37, § 9º, da Constituição Federal estende o teto remuneratório para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos para **pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral**.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal define empresa estatal dependente como a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária (art. 2º, II).

Portanto, as empresas estatais dependentes se submetem ao teto remuneratório.

Além disso, nos municípios, o teto remuneratório é o subsídio do prefeito municipal.

Em resumo, a contratação dos empregados públicos para a empresa pública municipal dependente se submeterá à prévia realização de concurso público e os contratados não poderão receber remuneração mensal superior ao subsídio mensal do prefeito (letra E).

As letras B e C estão incorretas, pois excluíram a realização de concurso público. A letra A está errada, pois remuneração não poderá superar o subsídio do prefeito. Por fim, a letra D está errada porque não existe



essa exceção para o fato de a empresa explorar atividade econômica, uma vez que o que define a aplicação do teto não é a atividade realizada, mas sim a condição de empresa dependente ou não.

**Gabarito: alternativa E.**

**19. (FCC/TRT-1/2016) A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, §3º, entre outros, aos servidores ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos também previstos em seu art. 7º:**

**I. adicional para as atividades insalubres.**

**II. irredutibilidade de salário.**

**III. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.**

**IV. licença-paternidade.**

**Está correto o que consta APENAS em**

- a) II e IV.
- b) I, II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e III.
- e) III e IV.

**Comentário:**

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Agora, vejamos quais são esses direitos:

*Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*

*IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;*

*VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;*

*VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;*

*IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;*

*XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;*

*XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;*



*XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;*

*XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;*

*XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;*

*XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;*

*XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;*

*XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;*

*XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;*

*XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;*

Dessa forma, apenas os itens III e IV constituem direitos trabalhistas que são estendidos aos servidores públicos por meio de determinação do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Por isso, o gabarito é a letra E.

Isso não significa que os servidores públicos não poderão gozar dos outros direitos, mas apenas que eles não estão previstos no art. 7º, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição.

Por exemplo: a irredutibilidade de salários também é aplicável aos servidores, mas o fundamento consta no art. 37, XV, da Constituição Federal.

**Gabarito: alternativa E.**

## **20. (FCC/TRT-6/2015) O conceito de agente público NÃO é coincidente com o de agente político, cabendo destacar que**

- a) os particulares que atuam em colaboração com a Administração, embora no exercício de função estatal, não são considerados agentes públicos.
- b) todos aqueles que exercem função estatal em caráter transitório, sem vínculo com a Administração, não são considerados agentes públicos e sim agentes políticos.
- c) apenas os ocupantes de cargos, empregos e funções na Administração pública podem ser considerados agentes públicos.
- d) são exemplos de agentes políticos os Chefes do Executivo e seus auxiliares imediatos, assim entendidos Ministros e Secretários de Estado.
- e) os detentores de mandato eletivo são os únicos que se caracterizam como agentes políticos.

### **Comentário:**

A doutrina apresenta várias classificações dos agentes públicos. Essa expressão é gênero, com sentido amplo, que envolve os (i) agentes políticos; (ii) agentes administrativos; (iii) agentes honoríficos; (iv) agentes delegados; (v) e agentes credenciados.

O grupo dos agentes delegados costuma ser chamado também de particulares em atuação colaboradora com o Poder Público. Assim, a opção A está errada.



A opção B está incorreta, pois, em geral, o agente público possui algum vínculo com a Administração, ainda que indireto. Porém, o erro central não é este, mas sim nem todas as pessoas que exercem função estatal temporariamente serão agentes políticos. Eles serão agentes públicos, mas nem sempre agentes políticos. Por exemplo: os agentes temporários são agentes públicos, mas não são agentes políticos.

Os ocupantes de cargos, empregos e funções são, em regra, agentes administrativos. Porém, eles não encerram todos os agentes públicos, pois alguns podem exercer mandatos ou outros vínculos. Daí o erro da alternativa C.

O chefe do Poder Executivo, seus auxiliares imediatos (ministros e secretários) são exemplos de agentes políticos, de tal forma que a alternativa D é o nosso gabarito.

Por fim, a letra E está errada, pois não são apenas os detentores de mandato eletivo que são agentes políticos. Os ministros de Estado, por exemplo, não exercem mandato, e são considerados agentes políticos.

**Gabarito: alternativa D.**

---

## 21. (FCC/CNMP/2015) Os agentes públicos subdividem-se em cinco espécies ou categorias bem diferenciadas, dentre elas, o agente

- a) investigador.
- b) corporativo.
- c) integral.
- d) supervisor.
- e) delegado.

**Comentário:**

A doutrina apresenta várias classificações para os agentes públicos, mas a mais adotada pelas bancas é a de Hely Lopes Meirelles, que divide os agentes públicos em: (i) agentes políticos; (ii) agentes administrativos; (iii) agentes honoríficos; (iv) agentes delegados; e (v) agentes credenciados.

Os agentes delegados, mencionados na alternativa E, são particulares – pessoas físicas ou jurídicas – que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. São exemplos: os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os leiloeiros, os tradutores ou intérpretes públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados e as demais pessoas que recebam delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo.

**Gabarito: alternativa E.**

---

## 22. (FCC/CNMP/2015) Corresponde à espécie agente político:

- a) Dirigentes de empresas estatais.
- b) Membros do Conselho Tutelar.
- c) Membros do Ministério Público.



- d) Agentes Comunitários de Saúde.
- e) Mesário da Justiça Eleitoral.

**Comentário:**

Os agentes políticos são os componentes do governo em seus primeiros escalões para o exercício de atribuições constitucionais, exercendo funções políticas ou de governo.

Estão nessa categoria, segundo Hely Lopes Meirelles:

- a) os chefes do Poder Executivo (Presidente, governadores e prefeitos);
- b) os auxiliares imediatos do chefe do Poder Executivo (ministros e secretários estaduais e municipais);
- c) os membros das corporações legislativas (senadores, deputados e vereadores).
- d) os membros do Poder Judiciário (magistrados em geral);
- e) os membros do Ministério Público (procuradores da República e da Justiça, promotores e curadores públicos);
- f) os membros dos Tribunais de Contas (ministros e conselheiros);
- g) os representantes diplomáticos; e
- h) demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho de atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, estranhas ao quadro do serviço público.

Diante disso, podemos observar que somente os membros do Ministério Público enquadram-se no grupo dos agentes políticos (letra C).

Os dirigentes das empresas estatais não se enquadram especificamente em alguma das categorias dadas pelo autor. Em geral, eles seriam agentes administrativos, mas ressalta-se que o vínculo com a Administração é especial, pois não é estatutário e nem sempre será celetista, mas sim um regime especial regido por normas do Direito Comercial.

Os membros do Conselho Tutelar, e os mesários da Justiça Eleitoral são agentes honoríficos, enquanto os agentes comunitários de saúde são agentes administrativos, pois ocupam empregos públicos.

**Gabarito: alternativa C.**

---

É isso!

Espero por vocês em nosso próximo encontro.

Bons estudos.

**HERBERT ALMEIDA.**

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>





**@profherbertalmeida**



**/profherbertalmeida**



**/profherbertalmeida**



**/profherbertalmeida e /controleexterno**

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



## QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

**1. (INSTITUTO AOCP – Prefeitura de Novo Hamburgo - RS/2020) O servidor público estável só perderá o cargo em quais situações?**

- a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- b) Pelo cometimento de crimes no exercício da função.
- c) Por omissão ou excesso no exercício da função.
- d) Mediante processo administrativo.
- e) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

**2. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) Dentre outros aspectos, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório instituído pela Administração pública para os servidores observará**

- a) a formação acadêmica e a experiência do servidor.
- b) as necessidades de sobrevivência do servidor.
- c) a dimensão da unidade familiar do servidor.
- d) as articulações corporativas dos servidores.
- e) as peculiaridades dos cargos.

**3. (AOCP – UFRB/2019) Embora os servidores do regime estatutário possuam estabilidade, para que esta seja efetiva, há a necessidade de cumprimento de alguns requisitos dentro de um período chamado de estágio probatório. Dentre esses requisitos, destacam-se, EXCETO**

- a) assiduidade.
- b) responsabilidade.
- c) honra.
- d) disciplina.

**4. (INSTITUTO AOCP – UFFS/2019) Quanto à estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, assinale a alternativa correta.**

- a) O servidor público estável só perderá o cargo, dentre outras situações, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada em qualquer caso a ampla defesa.
- b) O servidor público adquire a estabilidade funcional após 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo, ressalvada a hipótese de computar, nesse tempo, o período em que o cargo tenha ficado em disponibilidade ante à sua extinção ou desnecessidade.
- c) O servidor nomeado cujo cargo tenha sido extinto adquire a estabilidade imediata, ficando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.



d) A demissão de servidor estável garante sua reintegração em cargo compatível, com recebimento de remuneração proporcional ao novo cargo.

e) O servidor estável se submete periodicamente, sendo obrigatória, inclusive, a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade.

**5. (INSTITUTO AOCP – Prefeitura de São Bento do Sul - SC/2019) Aproximando-se do tema de direito administrativo voltado para o estudo dos agentes e servidores públicos, assinale a alternativa inteiramente correta dentre as seguintes.**

a) Os empregados públicos ingressam por meio de concurso público para ocupar empregos públicos, tendo uma vinculação contratual com o Estado regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

b) Conhecidos popularmente como “cargos de confiança”, os cargos em comissão ou comissionados exercem uma função pública de alta direção do Estado e ingressam, em regra, por meio de eleições, desempenhando mandatos fixos ao término dos quais sua relação com o Estado desaparece automaticamente.

c) Aos agentes públicos estão constitucionalmente proibidas a sindicalização, a greve, a acumulação de cargos e a filiação partidária, incluindo os agentes políticos e os agentes militares.

d) Nos cargos vitalícios, o estágio probatório é reduzido, tendo duração de somente dois anos, após o qual o agente adquire vitaliciedade, podendo perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação de desempenho ou para redução de despesas com pessoal.

**6. (INSTITUTO AOCP – PC ES/2019) Dentro da classificação dos Agentes Públicos, os Concessionários Públicos e os Mesários Eleitorais são considerados, respectivamente:**

a) Agentes Delegados e Agentes Políticos.

b) Agentes Administrativos e Agentes Políticos.

c) Agentes Credenciados e Agentes Honoríficos.

d) Agentes Delegados e Agentes Honoríficos.

e) Agentes Honoríficos e Agentes Credenciados.

**7. (AOCP – TRT RJ/2018) No tocante à classificação dos agentes públicos, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os membros da Magistratura enquadram-se na espécie**

a) agentes políticos.

b) agentes delegados.

c) agentes credenciados.

d) agentes honoríficos.

e) particulares em colaboração com o Poder Público.

**8. (AOCP – ITEP RN/2018) Referente a cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta.**

a) A Constituição Federal não difere cargos de empregos públicos.

b) Funções públicas são núcleos de encargos de trabalho permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista.



c) Empregos públicos são plexos unitários de atribuições, criados por lei, correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento, a serem exercidos por titular de cargo efetivo, da confiança da autoridade que os preenche.

d) Nas pessoas de Direito Privado da Administração Pública indireta, isto é, nas empresas públicas e sociedades de economia mista e fundações governamentais, tanto há servidores ocupantes de cargos quanto servidores ocupantes de empregos públicos.

e) Cargos públicos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público.

**9. (INSTITUTO AOCP – UFBA/2017) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso de estrangeiros a cargos públicos.**

**10. (INSTITUTO AOCP – UFBA/2017) A investidura em cargo em comissão pode ser declarada em lei como de livre nomeação, mas tal nomeação não prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.**

**11. (AOCP – CODEM PA/2017) Sobre os cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta.**

a) A associação sindical de servidor público civil é inerente ao cargo, razão pela qual sua sindicalização é obrigatória.

b) O prazo de validade do concurso público será de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado até duas vezes, de forma a não ultrapassar o mesmo lapso temporal, respeitando, assim, o limite de 02 (dois) anos.

c) A Constituição Federal Brasileira de 1988 reserva 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência, cuja comprovação obedecerá os critérios estipulados em edital.

d) Os cargos e empregos públicos podem ser acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, mas a função pública não pode ser exercida por estrangeiros.

e) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

**12. (INSTITUTO AOCP – UFS/2014) Em relação aos cargos públicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

I. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

II. o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

III. a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

IV. a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



- a) Apenas I e III.
- b) Apenas III e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e IV.
- e) I, II, III e IV.

**13. (INSTITUTO AOCP – UFGD/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

II. É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

III. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

IV. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II, III e IV
- e) I, II, III e IV.

**14. (INSTITUTO AOCP – UFGD/2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários.**

I. a de dois cargos de professor.

II. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

III. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas cumulado com outros dois cargos de professor.

IV. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

- a) Apenas I, II e IV.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas II, III e IV
- e) I, II, III e IV.



**15. (INSTITUTO AOCP – Colégio Pedro II/2013) De acordo com a Constituição Federal, no que tange às disposições gerais da Administração Pública, assinale a alternativa correta.**

- a) É vedada qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
- b) É possível qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
- c) É possível a acumulação de dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade de horários.
- d) Somente é possível acumulação de cargos públicos de professor.
- e) É possível a acumulação de dois ou mais cargos públicos de professor, independentemente de qualquer condição.

**16. (INSTITUTO AOCP – Colégio Pedro II/2013) De acordo com a Constituição Federal, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável**

- a) será imediatamente exonerado, com direito à indenização proporcional ao tempo de serviço.
- b) será compulsoriamente demitido, sem direito à indenização.
- c) ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- d) ficará em disponibilidade, recebendo o valor equivalente a sua remuneração, acrescida de 25%, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- e) será imediatamente afastado por férias e, em seguida, por licença sem remuneração, até dois anos, posteriormente será exonerado.

**17. (AOCP/TCE PA – 2012) No que diz respeito aos direitos e deveres dos Servidores Públicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- I. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
  - II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
  - III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
  - IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor será demitido, contudo, lhe será conferido direito à indenização proporcional ao tempo de serviço.
- a) Apenas I.
  - b) Apenas II e III.
  - c) Apenas I e IV.
  - d) Apenas I, III e IV.
  - e) I, II, III e IV.

**18. (AOCP – Colégio Pedro II/2010) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar**

- a) 1 (um) ano de efetivo exercício.



- b) 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- c) 3 (três) anos de efetivo exercício.
- d) 4 (quatro) anos de efetivo exercício.
- e) 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

**19. (AOCP – Colégio Pedro II/2010) Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta.**

**Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele \_\_\_\_\_, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, \_\_\_\_\_, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração \_\_\_\_\_ ao tempo de serviço.**

- a) reintegrado / com direito à indenização / proporcional
- b) reintegrado / sem direito à indenização / proporcional
- c) incorporado / sem direito à indenização / integral
- d) incorporado / com direito à indenização / proporcional
- e) desvinculado / sem direito à indenização / proporcional

**20. (AOCP – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004) Assinale a alternativa correta:**

- a) o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de Vereador, independente de compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função
- b) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de Prefeito é garantida a acumulação de remunerações
- c) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de qualquer mandato eletivo, em qualquer caso que se exija o seu afastamento, garantir-se-á a contagem de seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento
- d) ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, no exercício de mandato eletivo, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse
- e) ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, possibilitar-se-á a opção de afastar-se ou não de seu cargo, emprego ou função.

**21. (AOCP – TRT 9ª REGIÃO (PR)/2004) Considere as seguintes proposições:**

- I. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- II. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.



IV. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade não remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

V. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Assinale a alternativa correta:

- a) todas as proposições estão corretas
- b) todas as proposições estão incorretas
- c) apenas a proposição I está incorreta
- d) apenas a proposição IV está incorreta
- e) apenas a proposição III está incorreta

## GABARITO

GABARITO



|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 1. A  | 11. E | 21. D |
| 2. E  | 12. E |       |
| 3. C  | 13. B |       |
| 4. A  | 14. A |       |
| 5. A  | 15. C |       |
| 6. D  | 16. C |       |
| 7. A  | 17. B |       |
| 8. E  | 18. C |       |
| 9. E  | 19. B |       |
| 10. E | 20. D |       |

## REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.



BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



## QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

**1. (FCC – TJCE / 2026) Ao lugar dentro da organização funcional de uma Administração pública direta, autárquica ou fundacional, ocupado por servidor público e para o qual são fixados em lei ou diploma equivalente a remuneração e o conjunto de atribuições e responsabilidades, chamamos de**

- a) carreira pública.
- b) função pública.
- c) emprego público.
- d) serviço público.
- e) cargo público.

**2. (FCC – Prefeitura de São Paulo - SP / 2025) Pedro, servidor público ocupante de cargo permanente na Administração direta foi convidado para assumir emprego de livre provimento, em uma empresa pública. Pedro alega que há compatibilidade de horários entre as duas posições, dado que a jornada de ambos é de seis horas, uma delas das 8hs às 14hs e outra das 15hs às 21hs. De acordo com o regramento estabelecido na Constituição Federal, a acumulação pretendida**

A) será juridicamente possível, com percepção de ambas as remunerações, caso se trate de cargo e emprego privativos profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, observado a teto remuneratório em relação a cada um deles,

B) não se mostra viável, eis que a somatória das jornadas requeridas nas duas posições excede o limite de sessenta horas semanais previsto na Constituição Federal, correspondente a 8 horas diárias, seis dias por semana e o máximo de duas horas extras por dia.

C) afigura-se possível, com acumulação das remunerações, independentemente do tipo de atividade desempenhada em cada uma das posições, salvo se houver conflito de interesses entre as referidas atuações.

D) somente será juridicamente possível em se tratando de cargo efetivo de professor, este o único que pode ser acumulado com outro emprego ou cargo técnico ou científico, respeitado o teto remuneratório.

E) não é juridicamente possível, dada a diferença de regime de trabalho, sendo o primeiro estatutário e o segundo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cada qual com regramento próprio quanto a jornada e horas extras.

**3. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) Enquanto responde a inquérito criminal por crime de abuso de autoridade, o servidor ao qual foi imputada a conduta, praticada no exercício do cargo,**

A) pode ser processado por infração disciplinar, mas não por ato de improbidade, considerando a identidade de natureza com o crime de abuso de autoridade.

B) não terá computado o tempo de exercício ou de serviço.

C) não pode ser processado por ato de improbidade ou por infração disciplinar, dada a natureza preferencial da responsabilidade criminal.



D) tem o pagamento dos vencimentos imediatamente suspensos, independentemente de processo administrativo, até decisão final do inquérito criminal.

E) também pode responder a processo administrativo disciplinar, considerando a independência de instâncias, em especial se for identificada a existência de infração residual para a conduta do servidor.

**4. (FCC / TRT - 20ª REGIÃO (SE) / 2024) Considere que uma Fundação Pública que execute atividades de capacitação profissional voltadas à população de baixa renda esteja enfrentando dificuldade no equilíbrio de suas contas. Considerando que o ente federado - cuja Administração indireta a Fundação integra — já possui, em sua estrutura, órgão estruturado para desempenhar aquelas atividades, podendo absorver a demanda atualmente atendida pela entidade da Administração Indireta, o Chefe do Executivo solicitou, aos agentes públicos pertinentes, propostas de solução. A direção da Fundação apresentou proposta para demissão de 40% de seus empregados, os quais não gozariam de nenhuma espécie de estabilidade. A proposta**

A) é válida, não demandando nenhum requisito, motivação ou justificativa, considerando a inexistência de vínculo funcional com a Administração Pública.

B) é juridicamente inviável, tendo em vista que foram admitidos por meio de concurso público.

C) pode ser admissível, caso sejam empregados celetistas em comissão, não podendo abranger empregados permanentes.

D) é admissível, considerando que sejam demitidos por meio de decisão motivada.

E) exige instauração de processo administrativo individualizado para cada empregado, com oportunização de contraditório e ampla defesa, sendo vedada a demissão no início do procedimento.

**5. (FCC / TRT - 7ª Região (CE) / 2024) Josué foi nomeado para ocupar cargo comissionado de assessor técnico de gabinete em uma secretaria de estado. Considerando o disposto na Constituição Federal sobre o regime jurídico dos servidores públicos, pode-se concluir que**

A) a nomeação de Josué foi precedida de concurso público de títulos e documentos, procedimento simplificado em relação aos cargos de provimento efetivo.

B) Josué não precisou se submeter a concurso público para ser nomeado, detendo vínculo precário com a Administração Pública e, portanto, de livre exoneração.

C) após o decurso do prazo de 3 anos, Josué poderá prover cargo efetivo do quadro permanente da Administração Pública.

D) a nomeação de Josué é inconstitucional, tendo em vista que os cargos em comissão somente podem se destinar a atribuições de direção e de chefia.

E) a regularidade da nomeação depende da existência de vínculo funcional de servidor efetivo de Josué, condição para ocupar o cargo comissionado.

**6. (FCC / PGE-GO / 2024) Maria é ocupante de cargo em comissão na Administração Direta do Estado de Goiás e decide, com a sua companheira, Juliana, servidora titular de cargo efetivo na mesma Administração, adotar uma criança. Após longa espera, ambas obtêm a guarda judicial para fins de adoção de Roberta, uma menina com 13 anos de idade.**

Nos termos da legislação aplicável e levando em conta a jurisprudência dominante sobre o tema,



- A) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, limitando-se tal benefício à adoção de crianças e sendo Roberta uma adolescente, conforme o corte etário estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente — Lei nº 8.069/1990.
- B) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade de 180 dias, em vista do princípio da isonomia parental.
- C) apenas Juliana fará jus à licença-maternidade, visto que às ocupantes de cargo em comissão não é assegurado tal direito.
- D) não se configura hipótese de concessão de licença-maternidade, visto que apenas a concessão definitiva da adoção é fato gerador do benefício.
- E) Maria e Juliana farão jus à licença-maternidade, mas não com a mesma extensão temporal.

**7. (FCC / TRF - 3ª REGIÃO / 2024) Clara, servidora pública federal, fora demitida de seu cargo, sob acusação de acumulação irregular. Porém, obteve, por meio de ação judicial, decisão anulatória do ato demissional, visto que ficou constatado que os cargos eram acumuláveis, ao contrário do que concluiu a Administração. Transitada em julgado a decisão, verificou-se, na fase de cumprimento da sentença, que o cargo originalmente ocupado por Clara e do qual fora demitida havia sofrido transformação, por força de lei. Nesse caso,**

- A) haverá reintegração da autora no cargo resultante da transformação do cargo originalmente ocupado.
- B) a autora será colocada em disponibilidade remunerada com proventos proporcionais ao tempo de serviço até que haja eventual recriação do cargo originalmente ocupado.
- C) a reintegração ficou prejudicada, podendo a autora pleitear perdas e danos em razão da irreversibilidade da demissão.
- D) deverá a autora ser reintegrada no cargo originalmente ocupado, que será recriado por força do efeito preclusivo da força julgada.
- E) invés de reintegração, haverá a aplicação do instituto do aproveitamento, desde que haja compatibilidade de vencimentos e atribuições em relação ao novo cargo.

**8. (FCC / TRT - 11ª Região (AM e RR) / 2024) Para além da responsabilidade civil e administrativa, estão sujeitos a serem processados por crime de responsabilidade**

- A) agentes políticos.
- B) conselheiros tutelares.
- C) representantes consulares.
- D) servidores públicos civis.
- E) servidores militares.

**9. (FCC / DPE-ES / 2023) A função em confiança não requer concurso público para seu exercício, haja vista que podem ser exercidas**

- A) exclusivamente por servidores que detenham cargos em comissão e que, assim, são voltados a atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- B) preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou temporário e que se limitem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



- C) exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e que se limitem às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- D) exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, não se limitando a atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- E) preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, limitando-se a atribuições de direção, mas não de chefia e assessoramento.

**10. (FCC / MPE-PB / 2023) Conforme previsto na Constituição Federal, poderão, facultativamente, ser remunerados mediante subsídio os**

- A) membros do Ministério Público.
- B) Secretários Municipais.
- C) detentores de mandato eletivo.
- D) servidores públicos organizados em carreira.
- E) Ministros de Estado.

**11. (FCC/CLDF/2018) Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino, no período matutino e, após aprovação em concurso público, nos termos da lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em uma outra instituição pública de ensino, no período noturno. Sua esposa, Rosa, exerce cargo público científico remunerado no período vespertino e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em uma instituição pública de ensino superior no período noturno. Com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis, a acumulação de cargos pretendida é**

- a) vedada ao Jaime e à Rosa.
- b) permitida apenas ao Jaime.
- c) permitida apenas à Rosa.
- d) permitida ao Jaime e à Rosa.
- e) permitida ao Jaime e à Rosa, desde que se trate de cargos integrantes de Administrações de diferentes esferas da federação.

**12. (FCC/CLDF/2018) Gilda foi nomeada para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e o exerce efetivamente há quatro anos. Em conformidade com a Constituição Federal, Gilda**

- a) é servidora pública estável, desde que cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pois são estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
- b) é servidora pública estável, desde que cumprida a condição obrigatória de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, pois são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, sendo que o servidor público estável só poderá perder o cargo: em virtude de decisão judicial transitada em



julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

c) não é servidora pública estável, pois são estáveis após cinco anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, só perdendo o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado.

d) é servidora pública estável, pois são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado.

e) é servidora pública estável, pois são estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, portanto, só perderá o cargo em virtude de decisão judicial de órgão colegiado ou transitada em julgado ou procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

### **13. (FCC/TRT SP/2018) É característica comum aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos e de empregos públicos:**

a) a necessidade de processo administrativo disciplinar e fundadas razões para exoneração do serviço público.

b) a submissão a prévio concurso público de provas ou de provas e títulos e a necessidade de estágio probatório para estabilização no cargo e no emprego.

c) a necessidade de se submeter a estágio probatório, reduzido em um ano no caso de empregos públicos junto à Administração indireta.

d) enquadramento no conceito de agente público para fins de tipificação de ato de improbidade.

e) responsabilidade pessoal e objetiva por danos causados a terceiros em razão do exercício de suas funções públicas.

### **14. (FCC/TRT PE/2018) Integram o universo de agentes alcançados pelo teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, os servidores públicos ocupantes de cargos,**

a) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, excluídos os membros de Poderes e os detentores de mandato eletivo, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes.

b) funções e empregos públicos na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

c) funções e empregos públicos na Administração direta, excluídos, para essa finalidade, os servidores (sentido lato) da Administração indireta.

d) funções e empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional, os membros de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os demais agentes políticos, assim como os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e subsidiárias dependentes.

e) na Administração direta e na Administração indireta, excluídos os detentores de funções e empregos públicos, da Administração direta ou indireta.



**15. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Uma empresa pública pretende ampliar seu quadro de servidores em razão de ter celebrado, recentemente, um novo contrato para prestação dos serviços públicos que são seu escopo institucional. Considerando que essa empresa foi contratada por dispensa de licitação por um ente público para a prestação desses serviços,**

- a) a contratação de seus servidores também poderá ser feita com dispensa de licitação, de forma que não será necessária a realização de concurso.
- b) será necessária a realização de concurso público de provas e títulos, mas o regime jurídico a que estarão sujeitos seus servidores não se altera, pois é definido pelos administradores da mesma, mediante aprovação do Conselho de Administração.
- c) a contratação de seus servidores ainda dependerá da realização de concurso público, independentemente do regime jurídico que vierem a se submeter, celetistas ou estatutários, na forma da lei.
- d) os servidores que vierem a ser contratados se submeterão ao regime celetista e a prévio concurso público, tendo em vista que a atividade desenvolvida pela empresa não interfere nesse vínculo, podendo ser dispensados posteriormente por decisão motivada.
- e) pode haver contratação de servidores vinculados ao contrato de prestação de serviços em execução, remunerados diretamente pelas receitas oriundas desse instrumento, não gerando vínculo funcional com a empresa estatal.

**16. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) O denominado Regime Próprio de Previdência Social, a que se refere o artigo 40 da Constituição Federal, abrange os servidores**

- a) titulares de cargos de provimento efetivo de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista.
- b) titulares de cargo em comissão de todos os entes da federação, incluídas suas autarquias e fundações e excluídas as empresas públicas e sociedade de economia mista.
- c) titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, excluídas suas autarquias e fundações.
- d) ocupantes, exclusivamente, de cargos em comissão, os servidores temporários e os empregados públicos, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.
- e) titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

**17. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Conforme estabelece a Constituição Federal, a avaliação especial de desempenho é condição necessária para que**

- a) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo ou emprego público adquiram estabilidade, sendo o primeiro após três anos de efetivo exercício e o segundo após dois anos de exercício, continuados ou não.
- b) os titulares de cargo em comissão adquiram estabilidade, após cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto.
- c) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquiram estabilidade, após três anos de efetivo exercício.



d) os servidores temporários, desde que concursados, adquiram estabilidade, após dez anos de efetivo exercício, que pode ser interrompido apenas e tão somente nas hipóteses de afastamento decorrentes de doença laboral.

e) os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público ou não, adquiram estabilidade, após dois anos de efetivo exercício.

**18. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI/2016) Empresa pública municipal dependente, sujeita a regime de direito privado, pretende contratar novos empregados, para ocuparem postos que não sejam em comissão. Para tanto, é lícito que adote como providência contratar novos empregados,**

a) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal superior ao subsídio mensal do Prefeito.

b) sem concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal superior ao subsídio mensal do Prefeito.

c) sem concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito.

d) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito, exceto se a empresa em questão for uma exploradora de atividade econômica de comercialização de bens e serviços.

e) mediante concurso público, oferecendo-lhes remuneração mensal jamais superior ao subsídio mensal do Prefeito.

**19. (FCC/TRT-1/2016) A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, §3º, entre outros, aos servidores ocupantes de cargos públicos os seguintes direitos também previstos em seu art. 7º:**

**I. adicional para as atividades insalubres.**

**II. irredutibilidade de salário.**

**III. repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.**

**IV. licença-paternidade.**

**Está correto o que consta APENAS em**

a) II e IV.

b) I, II e IV.

c) I, II e III.

d) I e III.

e) III e IV.

**20. (FCC/TRT-6/2015) O conceito de agente público NÃO é coincidente com o de agente político, cabendo destacar que**

a) os particulares que atuam em colaboração com a Administração, embora no exercício de função estatal, não são considerados agentes públicos.

b) todos aqueles que exercem função estatal em caráter transitório, sem vínculo com a Administração, não são considerados agentes públicos e sim agentes políticos.



- c) apenas os ocupantes de cargos, empregos e funções na Administração pública podem ser considerados agentes públicos.
- d) são exemplos de agentes políticos os Chefes do Executivo e seus auxiliares imediatos, assim entendidos Ministros e Secretários de Estado.
- e) os detentores de mandato eletivo são os únicos que se caracterizam como agentes políticos.

**21. (FCC/CNMP/2015) Os agentes públicos subdividem-se em cinco espécies ou categorias bem diferenciadas, dentre elas, o agente**

- a) investigador.
- b) corporativo.
- c) integral.
- d) supervisor.
- e) delegado.

**22. (FCC/CNMP/2015) Corresponde à espécie agente político:**

- a) Dirigentes de empresas estatais.
- b) Membros do Conselho Tutelar.
- c) Membros do Ministério Público.
- d) Agentes Comunitários de Saúde.
- e) Mesário da Justiça Eleitoral.

## GABARITO



- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. E | 7. A  | 13. D | 19. E |
| 2. A | 8. A  | 14. D | 20. D |
| 3. E | 9. C  | 15. D | 21. E |
| 4. D | 10. D | 16. E | 22. C |
| 5. B | 11. D | 17. C |       |
| 6. E | 12. B | 18. E |       |



## REFERÊNCIAS

- ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.